2020 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원
Korea Consumer Agency

머리말

2020년 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원은 1987년 개원 이래 우리 국민들이 겪는 소비자피해를 효과적으로 구제하기 위해 부단히 노력해왔습니다. 그 결과 현재 국내 최고의 소비자분쟁 ADR(Alternative Dispute Resolution)전문기관으로 자리매김 하였습니다.

처리사건도 매년 크게 늘어나 소비자 피해구제 건수가 2016년 36,745건에서 2018년 37,026건, 2020년에는 43,417건으로 증가하였으며, 머지않아 50,000여건에 이를 것으로 보입니다.

작년 한 해는 아무도 예상하지 못한 격변의 시기였습니다. 코로나19로 강도 높은 사회적 거리두기 정책이 시행되며 큰 폭으로 증가하는 소비자피해에 효율적으로 대응하고자 우리 원은 기존에 하나의 팀으로 운영하던 서비스 품목 담당팀(서비스팀)을 '문화여행팀'과 '정보통신팀'으로 확대 개편하고, 조정관 인력을 증원하였습니다.

또한, '코로나19 소비자피해 집중대응반'을 운영하여 소비자피해 발생 현황을 실시간으로 모니터링하고, 피해가 급증하는 주요 6개 품목(여행, 숙박, 예식, 외식 및 체육시설 등)에 대해서는 '주요 피해유형별 사건처리 가이드라인'을 배포하여 광역적으로 발생하는 사건들을 일관된 방식으로 신속하게 처리하였습니다. 그러한 과정에서 새로이 정립된 '감염병 발생 시 위약금 산정 관련 소비자분쟁해결기준'은 향후 유사 사태가 재발할 경우 유용한 길잡이가 되어 줄 것입니다.

더불어 고령소비자 관련 분쟁이 지속적으로 증가함에 따라 한국노인인력개발원과 함께 전국 7개 지역에서 시니어소비자지킴이 213명을 육성하였습니다. 이들 시니어 소비자지킴이는 노인들의 소비생활 현장에서 직접 활동하면서 각종 피해상담 및 부당 광고 감시 등을 성공적으로 수행하였습니다. 동 사업은 13억원에 이르는 경제적 효과를 유발하였고, '일자리위원회 · 기획재정부 · 행정안전부'에서는 우리원의 새로운 일자리 창출 성과를 인정하여 우수과제로 선정한 바 있습니다.

이번에 발간하는 「2020년 소비자 피해구제 연보 및 사례집」에는 지난 1년간 우리원의 피해구제 업무 성과가 고스란히 담겨있습니다. 피해구제 사건의 품목별 · 유형별 통계와 사례, 소비자 주의사항 등이 소비자에게는 소비생활의 충실한 길잡이가 되고, 정부와 기업에게는 정책 입안 및 고객 중심 경영을 수립하기 위한 기초자료로 활용되기를 기대합니다. 아무쪼록 본 연보가 합리적인 소비생활과 환경을 조성하는데 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

2021년 3월

한국소비자원 원장 이희숙

일러두기

□ 이 책에서 쓰인 통계는 피해구제 전반에 대한 데이터를 기반으로 작성되었으며, 반올림으로 인하여 본 자료내의 수치(합계, 구성비, 증감률)는 통계표상의 숫자를 이용하여 계산한 결과와 일치하지 않을 수 있습니다.

□ 「2020년 소비자 피해구제 연보 및 사례집」은 한국소비자원 누리집(http://www.kca.go.kr)에서도 이용하실 수 있습니다.

* 접속경로 : 피해구제사례 – 피해구제 정보 – 피해구제연보 및 사례집

□ 2020년 품목별 피해구제 추세를 반영하기 위해 전년과 다르게 일부 품목을 추가 또는 삭제하였습니다.

○ (추가품목) 모바일게임서비스, 인터넷정보이용서비스, 예식서비스 및 외식서비스

○ (삭제품목) 보건·위생서비스, 사설 강습, 초고속 인터넷서비스, 컴퓨터 및 주변기기



목 차

제1편 소비자 피해구제 제도 ····· 1

Ⅰ. 소비자 피해와 구제 제도의 도입 ····· 3

1. 소비자 피해의 개념 ····· 3
2. 피해구제 제도의 도입 배경 ····· 3
3. 소비자 피해구제 가이드라인 ····· 4

Ⅱ. 소비자의 범위와 구제절차 ····· 20

1. 소비자의 범위 ····· 20
2. 피해구제 제외 대상 ····· 20
3. 피해구제 절차 ····· 21
4. 피해구제 절차의 종료 ····· 27

제2편 피해구제 ····· 29

Ⅰ. 합의권고 ····· 31

Ⅰ－1. 접수 및 처리 결과 ····· 31

1. 접수내역 ····· 31
2. 신청인 ····· 32
3. 신청요소 ····· 35
4. 처리결과 ····· 47

Ⅰ－2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례 ····· 50

1. 가구 ····· 50
2. 건강식품 ····· 56
3. 국내결혼중개 ····· 64
4. 금융 ····· 71
5. 농·수·축산용품 ····· 77
6. 모바일게임서비스 ····· 82
7. 방문·통신교육서비스 ····· 88
8. 보건·위생용품 ····· 94
9. 보일러 및 온수기 설비 ····· 99
10. 보험 ····· 104
11. 상조서비스 ····· 112
12. 세탁서비스 ····· 117
13. 스마트폰 ····· 126
14. 스포츠·레저·취미용품 ····· 131
15. 식품(건강식품 제외) ····· 137
16. 신용(체크)카드 ····· 142
17. 애완견 ····· 147
18. 여행 ····· 153
19. 의료서비스 ····· 158
20. 의류 및 신변용품 ····· 172
21. 이동전화서비스 ····· 180
22. 이사운송서비스 ····· 186
23. 인터넷정보이용서비스 ····· 192
24. 예식서비스 및 외식서비스 ····· 197
25. 자동차(승용차) ····· 203
26. 자동차 대여 ····· 208

27. 자동차 수리 · 점검 ····· 213
28. 자동차용품 ····· 218
29. 자동차 중개서비스 ····· 224
30. 주식투자정보서비스 ····· 229
31. 주택 · 건물 ····· 235
32. 택배화물 운송서비스 ····· 240
33. 도서 · 음반 ····· 245
34. 항공여객운송서비스 ····· 250
35. 회원권 ····· 255

Ⅱ. 분쟁조정 ····· 262

1. 분쟁조정위원회 개최 현황 ····· 262
2. 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 262
3. 분쟁조정사건 처리 현황 ····· 267

부 록 ····· 273

□ 피해구제 통계표(2018년~2020년) ····· 275



표목차

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과 ····· 19
표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이 ····· 31
표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황 ····· 32
표 2-3 : 신청인 성별 현황 ····· 33
표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황 ····· 33
표 2-5 : 신청인 연령별 현황 ····· 34
표 2-6 : 의뢰기관별 현황 ····· 34
표 2-7 : 상위분류별 피해구제 접수 현황 ····· 35
표 2-8 : 상위분류별 피해구제 신청 변화 추이 ····· 35
표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황 ····· 36
표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이 ····· 37
표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이 ····· 38
표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황 ····· 39
표 2-13 : 신청이유별 현황 ····· 41
표 2-14 : 판매방법별 현황 ····· 42
표 2-15 : 통신판매 품목별(대분류) 변화 추이 ····· 43
표 2-16 : 통신판매 피해 유형별 변화 추이 ····· 44
표 2-17 : 특수판매 품목별(대분류) 변화 추이 ····· 45
표 2-18 : 특수판매 피해 유형별 변화 추이 ····· 46
표 2-19 : 처리 결과 유형별 변화 추이 ····· 48
표 2-20 : 처리 결과별 최다 품목(대분류) 현황 ····· 49
표 2-21 : 피해구제 접수 현황(가구) ····· 50
표 2-22 : 품목별 현황(가구) ····· 50
표 2-23 : 피해 유형별 현황(가구) ····· 51
표 2-24 : 처리 결과별 현황(가구) ····· 51
표 2-25 : 피해구제 접수 현황(건강식품) ····· 56
표 2-26 : 피해 유형별 현황(건강식품) ····· 56
표 2-27 : 처리 결과별 현황(건강식품) ····· 57
표 2-28 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개) ····· 64
표 2-29 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개) ····· 64

표 2-30 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개) ····· 65
표 2-31 : 피해구제 접수 현황(금융) ····· 71
표 2-32 : 피해 유형별 현황(금융) ····· 71
표 2-33 : 처리 결과별 현황(금융) ····· 72
표 2-34 : 피해구제 접수 현황(농 · 수 · 축산용품) ····· 77
표 2-35 : 품목별 접수 현황(농 · 수 · 축산용품) ····· 77
표 2-36 : 피해 유형별 현황(농 · 수 · 축산용품) ····· 77
표 2-37 : 처리 결과별 현황(농 · 수 · 축산용품) ····· 78
표 2-38 : 피해구제 접수 현황(모바일게임서비스) ····· 82
표 2-39 : 신청 이유별 현황(모바일게임서비스) ····· 82
표 2-40 : 처리 결과별 현황(모바일게임서비스) ····· 83
표 2-41 : 피해구제 접수 현황(방문 · 통신교육) ····· 88
표 2-42 : 품목별 접수 현황(방문 · 통신교육) ····· 88
표 2-43 : 피해 유형별 현황(방문 · 통신교육) ····· 89
표 2-44 : 처리 결과별 현황(방문 · 통신교육) ····· 89
표 2-45 : 피해구제 접수 현황(보건 · 위생용품) ····· 94
표 2-46 : 품목별 현황(보건 · 위생용품) ····· 94
표 2-47 : 피해 유형별 현황(보건 · 위생용품) ····· 95
표 2-48 : 처리 결과별 현황(보건 · 위생용품) ····· 95
표 2-49 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 99
표 2-50 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 99
표 2-51 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 99
표 2-52 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 100
표 2-53 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 100
표 2-54 : 피해구제 접수 현황(보험) ····· 104
표 2-55 : 보험별 접수 현황 ····· 104
표 2-56 : 피해 유형별 현황(보험) ····· 105
표 2-57 : 민영보험 처리결과별 현황 ····· 106
표 2-58 : 공제보험 처리결과별 현황 ····· 106
표 2-59 : 피해구제 접수 현황(상조서비스) ····· 112
표 2-60 : 피해 유형별 현황(상조서비스) ····· 112
표 2-61 : 처리 결과별 현황(상조서비스) ····· 113
표 2-62 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스) ····· 117

표 2-63 : 품목별 현황(세탁서비스) ····· 117
표 2-64 : 피해 유형별 현황(세탁서비스) ····· 118
표 2-65 : 처리 결과별 현황(세탁서비스) ····· 118
표 2-66 : 피해구제 접수 현황(스마트폰) ····· 126
표 2-67 : 피해 유형별 현황(스마트폰) ····· 126
표 2-68 : 처리 결과별 현황(스마트폰) ····· 127
표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품) ····· 131
표 2-70 : 품목별 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품) ····· 131
표 2-71 : 피해 유형별 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품) ····· 132
표 2-72 : 처리 결과별 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품) ····· 132
표 2-73 : 피해구제 접수 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 137
표 2-74 : 품목별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 137
표 2-75 : 피해 유형별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 138
표 2-76 : 처리 결과별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 138
표 2-77 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드) ····· 142
표 2-78 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드) ····· 142
표 2-79 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드) ····· 143
표 2-80 : 피해구제 접수 현황(애완견) ····· 147
표 2-81 : 피해 유형별 현황(애완견) ····· 147
표 2-82 : 처리 결과별 현황(애완견) ····· 148
표 2-83 : 피해구제 접수 현황(여행) ····· 153
표 2-84 : 월별 접수 현황(여행) ····· 153
표 2-85 : 피해 유형별 현황(여행) ····· 154
표 2-86 : 처리 결과별 현황(여행) ····· 154
표 2-87 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 158
표 2-88 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 158
표 2-89 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 159
표 2-90 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 159
표 2-91 : 연령대별 · 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 160
표 2-92 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 160
표 2-93 : 피해 유형별 현황(의료서비스) ····· 161
표 2-94 : 처리 결과별 현황(의료서비스) ····· 161
표 2-95 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품) ····· 172

표 2-96 : 품목별 현황(의류 및 신변용품) ····· 172
표 2-97 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품) ····· 173
표 2-98 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품) ····· 174
표 2-99 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스) ····· 180
표 2-100 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스) ····· 180
표 2-101 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스) ····· 181
표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스) ····· 186
표 2-103 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스) ····· 186
표 2-104 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스) ····· 186
표 2-105 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스) ····· 187
표 2-106 : 피해구제 접수 현황(인터넷정보이용서비스) ····· 192
표 2-107 : 피해 유형별 현황(인터넷정보이용서비스) ····· 192
표 2-108 : 처리 결과별 현황(인터넷정보이용서비스) ····· 193
표 2-109 : 피해구제 접수 현황(예식 및 외식서비스) ····· 197
표 2-110 : 품목별 현황(예식 및 외식서비스) ····· 197
표 2-111 : 피해 유형별 현황(예식 및 외식서비스) ····· 198
표 2-112 : 처리 결과별 현황(예식 및 외식서비스) ····· 198
표 2-113 : 피해구제 접수 현황(승용자동차) ····· 203
표 2-114 : 품목별 현황(승용자동차) ····· 203
표 2-115 : 피해 유형별 현황(승용자동차) ····· 204
표 2-116 : 처리 결과별 현황(승용자동차) ····· 204
표 2-117 : 피해구제 접수 현황(자동차대여) ····· 208
표 2-118 : 피해 유형별 현황(자동차대여) ····· 209
표 2-119 : 처리 결과별 현황(자동차대여) ····· 209
표 2-120 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리 · 점검) ····· 213
표 2-121 : 피해 유형별 현황(자동차 수리 · 점검) ····· 213
표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차 수리 · 점검) ····· 214
표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차용품) ····· 218
표 2-124 : 품목별 현황(자동차용품) ····· 218
표 2-125 : 피해유형별 현황(자동차용품) ····· 219
표 2-126 : 처리 결과별 현황(자동차용품) ····· 219
표 2-127 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스) ····· 224
표 2-128 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스) ····· 225

표 2-129 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스) ····· 225
표 2-130 : 피해구제 접수 현황(주식투자정보서비스) ····· 229
표 2-131 : 피해 유형별 현황(주식투자정보서비스) ····· 229
표 2-132 : 처리 결과별 현황(주식투자정보서비스) ····· 230
표 2-133 : 피해구제 접수 현황(주택 · 건물) ····· 235
표 2-134 : 품목별 현황(주택 · 건물) ····· 235
표 2-135 : 피해 유형별 현황(주택 · 건물) ····· 236
표 2-136 : 처리 결과별 현황(주택 · 건물) ····· 236
표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스) ····· 240
표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 240
표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 241
표 2-140 : 피해구제 접수 현황(도서 · 음반) ····· 245
표 2-141 : 피해 유형별 현황(도서 · 음반) ····· 245
표 2-142 : 처리 결과별 현황(도서 · 음반) ····· 246
표 2-143 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스) ····· 250
표 2-144 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스) ····· 250
표 2-145 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스) ····· 251
표 2-146 : 피해구제 접수 현황(회원권) ····· 255
표 2-147 : 품목별 접수 현황(회원권) ····· 255
표 2-148 : 피해 유형별 현황(회원권) ····· 256
표 2-149 : 처리 결과별 현황(회원권) ····· 256
표 2-150 : 최근 3년간 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 262
표 2-151 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건의 신청인 성별 접수 현황 ····· 263
표 2-152 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 신청인 거주지역별 접수 현황 ····· 264
표 2-153 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 접수 현황 ····· 265
표 2-154 : 2020년 일반분쟁조정사건 품목별 접수 현황 ····· 266
표 2-155 : 2020년 집단분쟁조정사건 품목별 접수 현황 ····· 267
표 2-156 : 2020년 일반분쟁조정사건 처리 현황 ····· 268
표 2-157 : 2020년 일반분쟁조정사건 성립률 현황 ····· 269
표 2-158 : 2020년 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률 현황 ····· 269



그림목차

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도 ····· 23
그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황 ····· 32
그림 2-2 : 피해구제 신청이유 ····· 40
그림 2-3 : 피해구제 처리 결과 ····· 47

2020 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 1 편

소비자 피해구제 제도

한국소비자원

Ⅰ 소비자 피해와 구제 제도의 도입

1. 소비자 피해의 개념

소비자 피해(Consumer Damages)란, 『소비자[1]가 사업자[2]로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 물품의 하자 또는 결함[3]이나 사업자의 채무불이행[4] 또는 불법행위[5] 등으로 인하여 입은 생명 · 신체 · 재산 ·정신상의 손해』를 총칭함.

이러한 소비자 피해는 사업자로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 생명 · 신체 · 재산 · 정신상의 손해를 입지는 않았지만, 물품 또는 용역의 효용이나 사업자의 사후조치 및 거래행태와 관련하여 소비자가 가졌던 합리적인 기대에 미치지 못해 발생하는 소비자 불만(Consumer Complaints)과 구별됨.

2. 피해구제 제도의 도입 배경

모든 소비자가 사업자로부터 물품과 용역을 구입 및 사용(이용)하지 않고 생활하는 것이 불가능하듯이, 물품과 용역의 구입과 관련하여 피해나 불만 경험 없이 소비생활을 영위하는 것은 어려움. 특히, 자유 시장경제 체제 아래에서 보편화된 대량생산 · 대량판매 및 대량소비 시스템이 심화되면서, 소비자 피해 발생은 보편화, 광역화되는 양상을 보임. 피해내용도 소규모의 재산 피해로부터 심각한 신체 위해까지 다양하고, 광범위 하게 나타남. 최근에는 모바일, SNS, 사물인터넷 등 신종 기술을 이용한 악덕상술이

1) 소비자기본법 제2조에서 정의한 소비자(사업자가 제공하는 물품 및 용역을 소비생활을 위해 사용하거나 이용하는 자) 및 동법 시행령 제2조에서 정한 자
2) 소비자기본법 제2조에서 정의한 사업자(물품을 제조, 수입, 판매하거나 용역을 제공하는 자)
3) 유모차의 접힘 장치 결함, 휴대폰의 메인보드 결함, 놀이기구의 위해 결함 등
4) A/S 불이행, 배송약속 불이행, 부대서비스 불이행 등
5) 이사화물 파손사고, 병원에서의 의료사고 등

등장하고 국경을 넘는 전자상거래가 활발해지면서 해외직구 등 국제거래 관련 피해도 증가하는 추세임.

평생을 살아가는 과정에서 불가피하게 직면하게 되는 소비자 피해와 관련하여 사업자로부터의 적정한 보상조치를 신속하게 받을 수 없는 경우에는 헌법에 보장된 소비자 기본권에 대한 침해가 문제됨. 그동안 소비자 피해구제의 문제가 소비자문제로서 중요한 정책적 과제로 등장한 것도 이러한 이유라고 할 수 있음. 특히, 소비자 피해의 원인 규명이 대체적으로 쉽지 않다는 점, 사업자와 소비자 개인 간의 역량이 대등하지 않은 점 등을 감안하여 헌법에서도 제124조에 소비자보호를 위한 국가의 역할규정을 두고 있음.

시민운동차원에서도 1960년대 이후 소비자보호운동이 활발히 전개되면서 소비자보호에 관한 국가의 역할을 요구하게 되었고, 이러한 소비자보호 운동에 힘입어 1980년 소비자보호법이 제정되기에 이름. 결국 동법의 제정을 통해 소비자의 보상받을 권리(Right to obtain proper compensation for damages) 보장은 국가의 중요한 정책적 과제로 자리매김을 하게 됨.

이러한 정책적 과제에 대한 국가의 의무를 보다 명확히 하기 위해 1987년 개정 소비자보호법 제3조에서는 '소비자의 보상받을 권리'를 소비자의 기본적 권리의 하나로 명시하였고, 이러한 국가의 피해구제 의무를 이행하기 위하여 한국소비자보호원(現, 한국소비자원)을 설립하여 소비자보호 제도의 하나인 피해구제 업무를 담당하게 하고 있음.

3. 소비자 피해구제 가이드라인

소비자 피해를 야기한 사업자에게 합리적인 보상을 권고하기 위해서는 물품의 사용 또는 용역의 이용과정에서 발생한 손해액 전보를 원칙으로 하되, 손익상계와 과실상계 절차를 거쳐 최종 손해액을 정하게 됨.

또한 합리적 보상권고를 위해 당사자 간의 법적 권리와 책임을 분석하기 위해서는「방문판매 등에 관한 법률」등 특수거래관련 소비자기본법령과

「의료법」, 「자동차관리법」 등 각 품목 관련 소비자기본법령이 우선적으로 활용되고 있음.

그 밖에 피해구제 업무를 담당하는 실무자들의 피해보상 권고 가이드라인으로는 공정거래위원장이 소비자기본법 제16조 제2항 및 시행령 제8조 내지 제9조의 규정에 의하여 고시하는 『소비자분쟁해결기준』이 주로 활용되고 있으며, 그밖에 민법 또는 민사특별법과 판례 등에 따라 처리됨.

『소비자분쟁해결기준』은 소비자기본법 시행령 제9조의 규정에 의해 분쟁당사자 간에 보상방법에 대한 별도의 의사표시가 없는 경우에 한하여 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 됨.

소비자 피해의 발생원인 및 책임규명은 피해와 관련된 현물의 확인, 또는 과학적 시험검사와 사실조사 결과 등 객관적 증거자료에 의해 처리되고 있음.

가. 소비자분쟁해결기준의 제정

정부에서는 소비자와 사업자간의 분쟁인 소비자 피해를 원활하게 해결하기 위하여 1985년 12월 31일 「소비자보호법」에 의거, 40개 업종 149개 품목에 대하여 「품목별 소비자 피해보상규정」을 제정·고시하였음. 2007년 3월 28일 시행된 소비자기본법에 「소비자분쟁해결기준」으로 변경됨.

나. 소비자분쟁해결기준 개정 경과

제정 당시의 「품목별 소비자 피해보상규정」은 적용대상 업종과 품목이 상당히 한정되어 있었고, 경제와 사회발달에 따른 소비생활의 여건 변화에 따라 품목별 소비자 피해보상규정도 적합한 내용으로 변화될 필요가 있어 정부에서는 1989년 7월 동 규정을 2020년 11월까지 총 25차에 걸쳐 걸쳐 개정하였음.

그동안의 주요 개정내용을 살펴보면, 1989년 제1차 개정에서는 보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점, 교환 및 환급 기준을 마련함.

1993년 제2차 개정 시에는 방문판매 및 할부판매에 있어 청약철회권 조항 및 물품 교환 시 차액이 발생할 경우의 정산방법을 추가하였으며, 자동차, 주방용품, 자동차대여업, 학원운영업 등 5개 업종, 48개 품목에 대한 보상기준을 마련함.

1994년 제3차 개정 시에는 구입가의 환급 범위를 확대하고, 할부 구입 물품에 대한 보상기준 개정, 보상지(補償地)와 세탁업자의 세탁물 하자 확인의무 등이 주요 내용이었음.

1996년 제4차 개정 시에는 가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간을 연장하고, 사무용기기, 전기통신기자재, 광학기기 등의 품질보증기간 및 부품보유기간을 규정하였으며, 의류에 대한 환급기준, 부동산 중개업, 자동차 견인업, 휴양콘도미니엄업 등 6개 업종에 대한 보상기준을 추가하였음.

1999년 제5차 개정에서는 공연업을 신규 적용대상 업종으로 추가하고, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율을 명시했으며, 자동차의 제품 교환 또는 구입가 환급기준의 적용대상 하자 발생부위를 확대하고 중고자동차 매매업의 사업자 귀책사유로 인한 피해보상기준을 강화하였음.

1999년 제6차 개정에서는 「품목별 소비자피해보상 규정」 일반원칙의 내용 중 제1조(목적), 제2조(피해보상신청) 및 제3조(품목 및 보상기준)만 동 규정에 남기고, 그 이외의 조항은 「소비자보호법 시행령」 제10조 내지 제12조로 옮겨 규정함으로써, 일반적 소비자 피해 보상기준의 법적 효력을 강화하였으며, 애완견판매업을 새로이 추가하고, 국외여행의 보상기준 보완, 자동차 정비업의 무상 수리 범위를 확대함.

2000년 제7차 개정 시에는 택배 및 퀵서비스업, 이동통신서비스업,

초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 할인회원권업 등 5개 업종을 추가하였음. 또한, 자동차 부품보유기간을 7년에서 8년으로 연장하고, 일반공산품의 성능·기능상 하자에 대한 피해보상기준을 강화하였으며, 세트로 구성된 제품의 환급가격 기준을 명확히 하였음. 공연업의 경우, 사업자의 귀책사유로 공연 취소 시, 입장료의 10%를 추가 배상하도록 함.

2001년 제8차 개정 시에는 최근 이용이 증가하고 있는 전자상거래 분야의 인터넷쇼핑몰업, 인터넷콘텐츠업, 전자화폐업 등 3개 업종과 신용 카드업 및 창호공사업 등 2개 업종의 소비자 피해 보상기준을 추가하고 2개 품목의 보상기준을 강화하였음.

2002년 제9차 개정 시에는 중고가전제품(TV, 냉장고, 세탁기), 결혼정보업, 경비용역업, 산후조리원 등 4개 업종의 피해보상규정을 마련함. 중고가전제품의 경우, 판매업자가 보증한 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 성능·기능상의 하자가 발생한 경우와 판매업자가 품질 보증에 관한 사항을 명시적으로 소비자에게 고지하지 않은 경우에 따라 보상기준을 마련함. 중고자동차의 경우 판매업자가 보증한 기간 이내에 보증을 약정한 부품의 하자 발생 시 무상 수리 또는 수리비 보상을 규정하였으며, 신종서비스업으로 결혼정보업, 경비용역업, 산후 조리원에 대해 다양한 피해보상 기준을 마련함.

기타 스포츠·레저용품의 적용대상 품목에 열거된 '등산용 버너, 코펠, 텐트, 스키용품'에 골프용품을 추가하였고, 신용카드업의 경우 분실·도난신고를 통지한 날로부터 60일전 이후(종전에는 25일전 이후)에 제3자가 부정 사용한 경우 전액 보상하도록 개정하였음.

2003년 제10차 개정에서는 학원운영업 외에 평생교육시설운영업 1개 업종이 추가되었으며, 온수세정기(비데기), 연수기 2개 품목이 공산품에 추가되었음. 또한 공산품 중 가구·자동차·모터사이클, 사진현상 및 촬영업, 이사화물취급사업, 예식업, 체육시설업 및 레저용역업, 애완견 판매업,

초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 인터넷콘텐츠업, 인터넷 쇼핑몰업 등 10개 업종의 내용이 부분적으로 개정되었음.

특히, 사진현상 및 촬영업의 경우, 기존에 원판 인도 의무가 규정된 증명사진 외에 백일, 돌, 결혼, 입학, 졸업, 회갑 등의 기념사진의 경우에도 소비자에게 원판을 인도하도록 개정하였으며, 예식업의 경우 계약위반으로 인한 피해 유형을 사업자의 귀책사유와 소비자의 귀책사유로 나누어 보상기준을 마련하였음.

또한, 애완견판매업의 경우 구입 후 15일을 기준으로 하여 사인이 불분명하더라도 소비자의 중대과실이 아니라면 동종의 애완견으로 교환 또는 환급받을 수 있도록 개정하였으며, 판매업자는 애완견을 판매할 때 분양업자의 성명과 주소, 애완견의 출생일 · 혈통 · 성별 · 색상 · 면역 및 예방접종기록 · 치료기록 및 약품투여 기록, 판매당시의 건강상태, 구입 금액과 구입날짜 등을 기록한 서면자료의 교부 의무를 신설하였음.

초고속인터넷통신망서비스업의 경우 서비스중지 · 장애와 관련한 소비자 피해 보상기준을 강화하였으며, 인터넷콘텐츠업의 경우에는 인터넷교육서비스의 사은품 반환에 대한 보상기준을 마련하였음.

2004년 제11차 개정에서는 유학수속대행업, 어학연수 수속대행업, 숙박업, 고시원운영업, 정수기임대업 등 5개 업종에 관한 보상기준을 추가로 신설하여 소비자 권리를 강화하였음.

또한, 주요 개정 사항으로 도서 · 음반 · 정기간행물 등의 경우 계약의 중도 해지 시 제공받은 사은품에 대해 반환 기준을 마련하였고, 청약을 철회할 수 있는 범위에 판매자가 소비자의 동의 없이 임의로 포장을 훼손한 경우도 포함되도록 하여 소비자 피해 보상기준을 강화하였음.

학원 및 평생교육시설 이용 계약 시 수강료와 교재비 등을 따로 분류하지 않아 분쟁이 다수 발생하고 있으므로, 수강 계약 시 사업자가 수강료와 교재비 등을 따로 기재하여 고지하도록 하였고, 파마 ·

염색으로 인한 부작용이나 모발손상 등 소비자 피해를 보상하기 위한 기준으로, 기존 피부미용서비스업을 미용업으로 변경하여 모발미용업까지 포괄하여 보상 기준을 적용하도록 하였음.

전화서비스의 경우, 6시간 이상 서비스 중지 또는 장애로 인한 피해 발생 시 손해배상이 가능하도록 규정을 신설하였으며, 가전제품·사무용기기, 전기 통신기자재 등의 경우 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 제품교환 외에 무상 수리도 가능하도록 하였음.

의복류·신발의 경우, 디자인, 색상 불만으로 교환하는 경우 구입가의 90% 이상인 제품으로 교환하고 발생한 차액을 현금으로 정산토록 되어 있는 기존 규정을 구입가의 80% 이상인 제품으로 교환하도록 하향 조정하였음.

여행업의 경우, 여행개시, 여행출발일, 여행요금, 여행경비로 혼용되어 있는 용어를 여행개시와 여행요금으로 통일하고, 기간 계산 시 이해하기 쉽도록 괄호 안에 병기하여 명확하게 표기하였음.

이사화물취급사업의 경우, 고의·과실로 인한 피해만을 보상요건으로 규정하고 있는 기존 규정을 사업자의 고의·과실에 관계없이 보상할 수 있도록 하고, 사업자의 귀책사유로 인한 운송지연의 경우 약정된 운임의 범위 내에서만 보상토록 되어 있는 기존 규정을 지연으로 인한 직접적인 손해배상을 부담하도록 강화하였음.

또한, 품질보증기간 및 부품보유기간에 대한 별도의 기간을 정하지 않은 경우 적용할 일반적 규정(품질보증기간 1년, 부품보유기간 5년)을 신설하였으며, 계절상품인 보일러의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하고 전자제품·사무용기기 등의 부품보유기간을 합리적으로 조정하였음.

2005년 제12차 개정에서는 주차장업, 위성방송 및 유선방송, 독서실

운영업, 비만관리업의 4개 업종을 신설하여 전체 123개 업종 559개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 공산품 중 자동차 · 가구 · 의복류 · 신발 · 가죽제품, 세탁업, 철도(여객), 자동차대여업, 정수기 등 임대업, 중고전자제품매매업, 중고자동차매매업 등에 대한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

주요 개정내용으로 자동차의 경우, 주행 및 안전도 등에 관련한 중대한 결함과 관련하여 현행 보상기준의 열거조항을 삭제함으로써 중대한 결함의 범위를 확대함.

가구는 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집에 대한 제품교환 가능 기간을 합리적으로 조정하고, 의복류 · 신발 · 가죽제품은 치수가 맞지 않거나 디자인 · 색상에 불만이 있을 경우 교환 외에 환급도 가능하도록 규정을 강화함.

도서 · 음반은 계약서 미교부로 인한 계약해제 조항을 법령상 계약서 교부 의무가 있는 경우로 제한하는 등 청약철회 관련 규정을 보완하였고, 세탁업의 경우 세탁물 인수증 미교부 시 세탁물 분실에 대한 사업자 책임을 규정하고, 신발류 · 모자에 대한 내용 연수를 마련함.

운수업 중 철도(여객)의 경우, 「철도운송규정 및 국유철도여객 운송규칙」이 폐지됨에 따라 「철도공사 여객운송약관」에 따라 새로운 규정을 마련하였고, 국내선 항공기의 운항시간이 대부분 1시간 이내인 점을 감안하여 운송 불이행 · 지연에 대한 보상기준을 현행 4시간 기준에서 3시간 기준으로 강화함.

정수기 등 임대업의 경우, 사업자의 귀책사유로 인한 장애발생 시 계약해지 이외에 계약 지속 시의 보상규정을 추가하고, 계약해지 후 사업자의 원상회복 불이행의 경우 및 허위 · 과장 권유에 의한 이용계약에 대한 보상기준을 마련하였고, 중고전자제품매매업은 현행 텔레비전, 냉장고, 세탁기로 한정되어 있는 대상품목에 컴퓨터 및 주변기기를 추가하였음.

자동차대여업은 피해 유형 및 보상기준을 보다 세분화하였고, 중고자동차 매매업은 중고자동차에 대한 품질보증규정으로 30일 또는 주행거리 2,000km 이내에 하자가 발생하였을 경우에는 무상 수리 및 수리비 보상이 가능하도록 개정하였음.

애완견 판매업은 애완견 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 판매업소 책임 하의 회복기간(30일)을 명시하였고, 초고속인터넷통신망서비스업은 계약기간 이내에 서비스가 되지 않는 지역으로 이사할 경우 위약금 없이 계약해지가 가능토록 규정을 보완하였음.

2006년 제13차 개정에서는 가스서비스업, 영화관람업의 2개 업종을 추가하여 전체 125개 업종 561개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 초고속인터넷통신망서비스, 애완견판매업, 공연업, LCD 제품, 결혼정보업, 독서실운영업, 가구, 세탁업, 신용카드업, 철도(여객), 의약품 및 화학제품, 인터넷콘텐츠업 등에 관한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

가스서비스업의 경우, 전기서비스, 전화서비스 보상규정을 참조하여 '가스 요금 이중신청 또는 소비자의 잘못으로 인한 이중 납부 시에는 환급 또는 차액차감정산' 등의 보상규정을 신설하고, 영화관람업의 경우 '사업자의 귀책사유로 상영이 30분 이상 지연된 경우 입장료 전액 환급' 등의 보상규정을 마련하였음.

주요 개정내용으로는 초고속인터넷통신망서비스의 경우, 계약기간이 자동 연장될 시, 고객이 동 계약기간 만료 전 해지요구 시 위약금 없이 계약해지가 가능토록 하였고, 해외이주, 장기유학의 경우 관련자료 제출 시에는 위약금 없이 계약해지(단, 할인 혜택금액은 반납)가 가능토록 규정을 보완하였음.

애완견판매업의 경우, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급을 의무화하고 계약서 미교부 시 계약해제(단, 구입 후 24시간 이내)가 가능토록 규정을 보완하였음.

공연업(영화 및 비디오물 상영업 제외)의 경우 연극, 뮤지컬, 콘서트 등 관객의 환급요구 시 소비자가 부담하는 위약금을 축소하고, 공연일 3일 전까지는 예매 당일 취소 시 위약금 없이 전액 환급이 가능토록 개정하였음. 한편, 사업자가 계약을 불이행하는 경우에는 입장료 환급 및 입장료의 20%를 배상토록 하는 보상규정을 신설하였음.

LCD 제품의 소비가 일상화되고 기술수준이 안정됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LCD TV, LCD 모니터(단, LCD 노트북 모니터는 제외) 핵심부품인 LCD 패널의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하였음. 단, 소비자가 확인 가능한 타이머가 부착된 제품으로 5,000시간을 초과하여 사용한 경우에는 기간이 만료된 것으로 하였음.

2007년 제14차 개정에서는 「소비자 피해보상규정」이 「소비자분쟁해결기준」으로 명칭이 변경되면서 상조업, 결혼준비대행업 등 2개 서비스 업종을 신설하여 전체 127개 업종 561개 품목에 이르는 「소비자분쟁해결기준」이 마련되었음.

상조업의 경우, 증권 및 약관 미교부 시 계약해제 가능하도록 하였고, 상조 상품의 해약환급금 및 회차별 상조적립금, 모집수당 및 관리비 등을 세부적으로 산정할 수 있도록 명확한 기준이 마련되었음.

결혼준비대행업의 경우, 사업자의 귀책사유 및 소비자귀책 사유를 구분하여 계약해제 및 손해배상, 기간별 환급 기준을 마련함.

또한, 소비자분쟁이 증가하고 있는 분야인 PDP TV패널은 보증기간을 2년으로 하고, 공산품 가방류의 보상기준 및 세탁업 가방류의 내용연수를 마련하였으며, 이용형태가 다양화되고 이에 따른 분쟁소지도 증가하고 있는 분야를 중심으로 피해 유형과 보상기준을 명확하게 규정하였음.

정보통신 관련 서비스 분야의 초고속인터넷 통신망 서비스업은 이전지역 상품 품질과 초기 계약 상품 품질 차이에 대한 피해 유형 및 보상기준을 추가하였으며, 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없이 계약기간이 자동 연장된 경우에 대한 보상기준을 추가하였음.

택배 및 퀵서비스의 경우, 운송 중 분실·파손에 대해 피해 유형과 보상기준을 세분화하고, 배달 지연에 따른 피해 유형과 보상기준을 명확히 하였으며, 중고자동차매매업의 경우 주행거리 조작에 대한 보상기준을 추가하였고 애완동물판매업은 기존 애완견에 한정된 규정에 고양이를 추가하여 애완동물판매업으로 개정하고 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 보상기준을 변경하였음.

신용카드업의 경우, 비밀번호 유출에 대한 보상기준을 추가하고, 피해 유형 중 항변권행사가 거절된 경우를 세분화하여 규정하였으며, 의약품 및 화학제품의 경우 함량미달과 단순 수량 부족을 구분하여 단순 수량 부족 시에는 부족 수량을 지급하도록 하였음.

운수업 철도(여객) 보상기준과 공연업, 세탁업, 고시원 운영업·학원운영업 및 평생교육시설운영업을 개정하였으며, 자동차정비업의 경우 정비 잘못으로 하자 재발 시 피해 유형을 세분화하였고, 농업용기기는 부품보유 기간을 기존 7년에서 9~14년으로 확대하였음.

2008년 제15차 개정에서는 온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목에 대한 기준을 신설하여 전체 127개 업종 563개 품목에 이르는 보상기준이 마련되었음.

가전제품설치업, 외식서비스업, 청소대행서비스업, 온라인게임서비스업, 민간 자격증관련업, 수리 및 수선업(6개 업종)에 대한 새로운 분쟁해결 기준을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우 보호자 동의 없는 계약의 경우 계약해제가 가능하며 불법프로그램사용 시 계약해지절차에 관한 기준을 마련함.

공연업, 상품권관련업, 세탁업, 숙박업, 어학연수수속대행업, 예식업, 운수업, 공산품, 유학수속대행업, 위성방송 및 유선방송업, 이사화물 취급사업, 전자 화폐업, 임대업(정수기 등), 주차장업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업(16개 업종)에 대한 품목별 분쟁해결기준을 개정하였음. 특히 공연 업의 경우, 공연일 10일 이전까지 계약해지 시 계약금 전액 환급조항이 추가되었음. 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없는 채널 변경, 요금인상에 대한 보상기준을 마련함.

전자제품 및 가구류 등 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 개정하였음. 품질보증기간의 경우, 전기장판은 기존 1년에서 2년으로 개정하였고 내비게이션과 비데는 1년으로 신설하였음. 그리고 부품보유기간의 경우, 세탁기는 기존 5년에서 7년으로, 가스레인지는 기존 5년에서 6년으로 개정하였음.

2009년 제16차 및 제17차 개정에서는 19개 업종(신설 4건, 개정 15건)의 품목별 보상기준과 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 제·개정 하였으며, 67개 제품의 내용연수표를 마련하였음.

온라인게임 등 4개 업종에 대한 분쟁해결기준과 19개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우, 아이템 구입 후 7일 이내에는 청약철회가 가능토록 하였으며, 일명 '불법 프로그램' 사용을 이유로 계정압류 등을 하기 위해서는 그 사용여부를 사업자가 입증하는 경우로 한정함.

청소대행서비스업은 청소대행서비스를 3회 이상 상습적으로 지연하는 경우에는 계약해지 및 전체이용요금의 10%를 배상토록 규정함.

공산품, 정수기임대업 등 총 15개 업종에 대한 분쟁해결기준과 20개 품목의 품질보증기간을 개정하였음. 공산품의 경우 현행은 동일 하자가 4회 이상 발생할 경우 교환 또는 환급토록 하고 있으나 3회 이상 동일 하자 발생 시로 개정함. 정수기임대업은 필터교체 및 A/S 지연 시 렌탈

서비스 요금을 감액키로 함. 단, 재발 시에는 위약금 없이 계약해지 가능토록 규정함.

창호공사업은 소비자귀책사유로 인한 계약해지 시 공사착수 이전에는 위약금 10%, 착수 이후에는 실 손해배상토록 규정함.

어학연수수속대행업의 경우, 서류번역, 입학신청서 작성 후 소비자 귀책사유로 인한 계약해지 시에는 전체 수수료의 30%를 위약금으로 지급하도록 규정함.

숙박업의 경우, 위약금 조항을 성수기/비수기로 구분함. 성수기/비수기에 사용예정일로부터 10일/2일 전까지 소비자사정에 의한 예약취소 시에는 계약금 전액을 환급하도록 함.

전자지급수단발행업의 경우, 소비자가 잔액에 대한 환급을 요청할 경우, 선불전자지급수단과 전자화폐의 잔액환급기준을 마련함. 선불전자지급수단은 기준금액의 80% 이상 사용 시에는 잔액 환급, 전자화폐는 전체 잔액을 환급하여야 함.

2010년 제18차 개정에서는 14개 업종(신설 2개, 개정 12개)의 품목별 보상기준과 2개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 마련함.

가발 등 2개 업종에 대한 분쟁해결기준과 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 마련하였음. 가발의 경우, 소비자 사유로 인한 계약해제 시 제작이전 제품가격의 10% 공제 후 환급, 제작이 진행된 이후는 제작에 소요된 실 손해액을 배상하고 제작 완료 후에는 계약해제 불가토록 규정함.

자동차중개관련 소비자 피해가 증가하면서 성능·상태점검 자격이 없는 자 또는 성능 · 상태 점검 장 이외의 장소에서 점검을 받아 성능 · 상태점검 기록부를 교부한 상태에서 하자가 발생한 경우 무상 수리 또는 수리비를 보상하도록 정하고 있음.

어학연수관련업의 경우, 국내어학연수(어학연수수속 대행업 포함)를 신설하여 소비자 사유로 개시 10일 전까지 해제 통보 시 계약금을 위약금으로 하고 개시 1일 전까지 해제 통보 시 총비용의 20% 공제 후 환급, 개시당일 통보 시 총비용의 30% 공제 후 환급토록 하였으며 개시 후에는 총 캠프기간을 기준으로 1/3 경과 전에는 총비용의 2/3에 해당하는 금액 환급, 1/2 경과 전에는 총비용의 1/2에 해당하는 금액 환급, 총 캠프기간의 1/2 경과 후에는 미환급토록 함.

인터넷콘텐츠업의 경우, 사은품 사용 시 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 손율 등에 따른 금액을 지급하고 반환(단, 단순포장개봉은 사은품 사용으로 보지 아니한다)하도록 정함.

시스템에어컨의 경우, 품질보증기간 1년, 부품보유기간을 7년으로 신설하고, LED 제품의 소비가 일상화되고 기술수준이 안정됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LED TV패널 품질보증기간을 2년으로 규정함.

2011년 제19차 개정에서는 14개 업종(신설 5개, 개정 9개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정하여 전체 142개 업종, 620개 품목별로 소비자가 사업자에게 피해 보상을 요구할 수 있는 불만 유형을 비롯해 물품이나 용역의 품질·가격·표시상의 불일치·거래 조건 등 사실상 소비자와 사업자간에 발생하는 거의 모든 문제를 수용함으로써 소비자가 자신이 입은 피해를 보다 쉽게 보상받을 수 있는 기준을 마련함.

전자제품에 대해서는 부품보유기간을 늘리는 등 소비자의 권익을 증진시키는 방향으로 「소비자분쟁해결기준」을 개정하였음.

주요 개정 내용에는 부품보유기간과 관련하여 부품보유기간 연장, 부품 보유기간 기산 시점 명시, 부품보유기간 내에 부품이 없어 제품 수리가 불가능한 경우의 보상금액을 상향하였고, 보상기준 신설의 경우에는

스마트폰, 의료업종(임플란트 시술, 성형 수술, 피부과 시술 및 치료), 소셜커머스, 대리운전, 통신결합상품이 있으며, 기존 기준의 개선으로는 숙박업, 국외여행, 정수기 임대업, 이사화물 취급사업, 초고속 인터넷 통신망 서비스업, 공연업, 사진 현상업, 애완동물 매매, 경비용역업이 있음.

2014년 제20차 개정에서는 23개 업종(신설 3개, 개정 20개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정함.

봉안시설(묘, 당, 탑), 모바일콘텐츠, 컴퓨터소프트웨어 등 5개 품목에 대한 기준을 신설했음. 봉안시설의 경우 계약해지 시 이용기간별 환급율을 규정하여 사업자의 과도한 위약금 청구로 인한 피해를 보상 받을 수 있게 됐음. 모바일콘텐츠의 경우, 사업자가 무료콘텐츠를 일방적으로 유료로 전환하거나 사전 고지 없이 자동결제하면 청구 요금을 환급하도록 했으며, 컴퓨터소프트웨어를 구입한 후 1년 이내에 하자가 발생하면 교환이 가능하도록 기준을 마련함.

한편 32개 품목에 대한 기준을 개정 및 보완했음. 천재지변으로 숙박시설을 이용하지 못한 경우 계약금 전액을 환급받을 수 있도록 개정함. 국제여객항공의 경우 운항 지연 시간에 따라 소비자가 입게 되는 피해의 정도가 다른 점을 고려하여, 지연 시간에 따른 보상 기준을 세분화하면서 최대 보상액도 상향 조정함. 또한 기존의 '가축사료' 업종명을 '동물사료'로 변경하여 해당 기준이 '반려동물' 사료와 관련된 분쟁에도 적용 가능하도록 범위를 확대했음.

이 밖에 자동차 도장면, 리퍼부품으로 수리한 스마트폰 · TV, 체육용품(라켓 몸체, 헬스기구, 골프채)과 완구, 문구 등 7개 품목의 품질보증기간을 정비했음.

2015년 제21차 개정에서는 결혼준비대행업 계약해지 관련 새로운 보상기준을 추가함.

사업자의 귀책사유로 인한 계약해제·해지 시 결혼준비대행 개시 이전일 경우 계약금 환급 및 총 대행요금의 10% 배상을 기준으로 신설함.

2016년 제22차 개정에서는 자동차 결함 정도에 따른 교환·환급 요건을 완화하고, 온라인·모바일 상품권 등 신유형 상품권의 환급 기준을 개선·신설하였으며, 텔레비전(TV)·냉장고·에어컨 등의 부품 보유 기간을 연장하고, 품목별 부품 보유 기간 기산점을 제조일자로 변경함.

2018년 2월 제23차 개정에서는 항공운수(국내·국제 여객) 관련 보상 기준을 강화하고 소상공인 보호(No-Show 방지)를 위한 외식업 위약금 규정 개선, 상품권 등의 상환 및 잔액 환급 기준을 개선함.

2019년 제24차 개정에서는 전자제품 및 철도여객 관련 기준에 대해 품질보증기간 연장 및 명시 그리고 열차 지연 시의 보상기준 강화, 환불기준의 구체화 등에 대해 기준을 개선함.

2020년 제25차 개정에서는 대규모 감염병으로 인한 분쟁 발생 시 이를 원활하게 해결할 수 있도록 여행업·항공업·외식서비스업(연회시설운영업) 등 4개 분야에 대한 감염병 위약금 기준을 신설하였고, 감염병 발생에 따른 위험수준, 정부조치 및 계약이행의 가능성 등을 고려하여 면책사유와 위약금 감경사유를 마련함.

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과

구 분	제·개정 연월일	개정 주요 내용
제 정	1985.12.31.	-
1차 개정	1989.07.14.	보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점 등
2차 개정	1993.03.25.	방문판매 및 할부판매에 대해 청약철회권 조항 추가, 자동차 등 5개 업종 48개 품목 추가
3차 개정	1994.07.16.	할부구입 물품에 대한 보상기준 개정 등
4차 개정	1996.04.01.	가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간 연장, 부동산 중개업 등 6개 업종 추가
5차 개정	1999.03.13.	공연업 추가, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율 명시
6차 개정	1999.07.19.	일반원칙 중 일부를 제외하고 나머지 조항을 「소비자 보호법」 시행령으로 옮겨 분쟁해결기준의 법적 효력 강화
7차 개정	2000.12.04.	택배, 이동통신서비스업 등 5개 업종 추가, 자동차 부품보유 기간 연장(8년)
8차 개정	2001.12.04.	인터넷쇼핑몰업, 신용카드업 등 5개 업종 추가
9차 개정	2002.12.31.	중고가전제품, 결혼정보업 등 4개 업종 추가
10차 개정	2003.08.01.	평생교육시설운영업 추가, 사진현상 및 촬영업의 경우 증명사진 외에 각종 기념사진도 원판을 인도하도록 개정
11차 개정	2004.11.01.	유학수속대행업 등 5개 업종 추가, 정기간행물 등의 중도해지 시 사은품에 대한 반환기준 마련 등
12차 개정	2005.10.01.	주차장업 등 4개 업종 추가, 자동차의 중대한 결함 범위를 확대 등 개정
13차 개정	2006.10.16.	영화관람업 등 2개 업종 추가, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급 의무화 등 개정
14차 개정	2007.10.17.	소비자피해보상규정에서 소비자분쟁해결기준으로 명칭 변경, 상조업 등 2개 서비스 업종 추가
15차 개정	2008.02.29.	온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목 추가
16차 개정	2009.01.16.	4개 업종 신설, 39개 제품의 품질보증기간 및 부품 보유기간 제·개정, 67개 제품의 내용연수표 마련
17차 개정	2009.08.21.	
18차 개정	2010.01.29.	가발 등 2개 업종 추가, 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품 보유기간 마련
19차 개정	2011.12.28.	스마트폰, 의료업종 등 5개 업종 신설, 전자제품의 부품 보유기간 연장 등
20차 개정	2014.03.21.	봉안시설, 모바일콘텐츠 등 3개 업종 신설, 천재지변으로 숙박시설 이용 불가 시 환급 기준 마련 등
21차 개정	2015.12.29.	결혼준비대행업 사업자 귀책사유로 인한 계약해지 관련 추가 보상 기준 신설
22차 개정	2016.10.26.	자동차 교환·환급 기준 완화, 신유형 상품권에 대한 환급 기준 신설, 품목별 부품 보유 기간, 품질 보증 기간 및 내용 연수 등 기준 정비
23차 개정	2018.02.28.	항공운송 불이행·지연 등에 대한 보상기준 강화, 외식업 예약부도 위약금 규정 신설·강화하는 등 39개 항목 개선
24차 개정	2019. 04.03.	스마트폰·휴대폰, 노트북 메인보드 품질보증기간 2년으로 연장, 태블릿의 품질보증기간·부품보유기간 명시, KTX 외 일반열차 지연 시의 보상기준 강화 및 환불기준 구체화 등
25차 개정	2020.11.13.	대규모 감염병으로 인한 분쟁 발생 시 이를 원활하게 해결할 수 있도록 위약금 감면기준 마련

Ⅱ 소비자의 범위와 구제절차

1. 소비자의 범위

소비자는 사업자가 제공하는 물품이나 용역을 사용(이용)하는 과정에서 피해를 입은 경우, 소비자기본법에 의해 신속하고 공정한 절차에 따라 그 피해를 구제받을 권리를 보장받고 있음(소비자기본법 제55조).

그러나 소비자기본법에 의해 피해구제를 신청할 수 있는 소비자의 범위는 소비자 기본법 제2조 제1호 및 시행령 제2조 규정에 의해 다음과 같이 한정되어 있음.

○ 사업자가 제공하는 물품 또는 용역을 소비생활을 위하여 사용하거나 이용하는 자 또는 생산활동을 위하여 사용하는 자로서 다음에 해당하는 자 (소비자기본법 제2조 제1호)
- 제공된 물품이나 용역을 최종적으로 사용하는 자(단, 제공된 물품 등을 원재료 및 자본재로 사용하는 자는 제외)
- 제공된 물품 등을 농·축산업 및 어업활동을 위하여 사용하는 자(단, 「원양산업발전법」 제6조제1항에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 원양어업을 하는 자는 제외) (소비자기본법 시행령 제2조)

2. 피해구제 제외 대상

한국소비자원은 소비자 피해를 구제함에 있어 소비자기본법 제35조 제2항 및 동법 시행령 제28조에 의거하여 다음과 같은 경우에는 피해구제 처리 대상에서 제외하고 있음.

○ 국가 또는 지방자치단체가 제공한 물품 등으로 인하여 발생한 피해구제 (소비자기본법 제35조 제2항 제1호)
○ 다른 법률에 따라 소비자기본법 제60조제1항의 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우, 그 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나, 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제1호)
○ 소비자가 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 그 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제2호)

3. 피해구제 절차

한국소비자원의 피해구제를 받기 위해서는 먼저 소비자상담센터(1372번)에 상담신청이 필요함. 상담직원은 소비자 피해에 대한 적절한 처리방법 등을 안내하고, 당사자와의 원만한 처리가 어렵다고 판단되는 건에 대해서는 한국소비자원에 피해구제를 신청하도록 안내함.

한국소비자원에 접수된 피해구제 신청 건은 피해구제 부서로 이관되어 사건처리 담당직원의 사실 조사가 시작됨. 사실조사는 우선 사업자에게 접수사실을 통보하고 지정된 양식에 의해 해명을 요구하게 됨.

이러한 사실조사와 법률조사를 통해 사업자에게 피해보상을 권고하며, 양당사자가 이를 수용하면 종결 처리됨. 만일 당사자 일방이라도 보상안을 수용하지 않는 경우에는 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청하여 조정결정으로 처리하게 됨(피해구제절차도 그림 1-1 참고).

가. 소비자상담

피해를 입은 소비자는 전화, 서신, 팩스, 인터넷, 방문 등의 다양한 방법을 통해 소비자상담센터에 상담을 신청할 수 있음.

국가(지방자치단체), 소비자단체 또는 사업자도 소비자로부터 피해구제 신청을 받은 때에는 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있음.

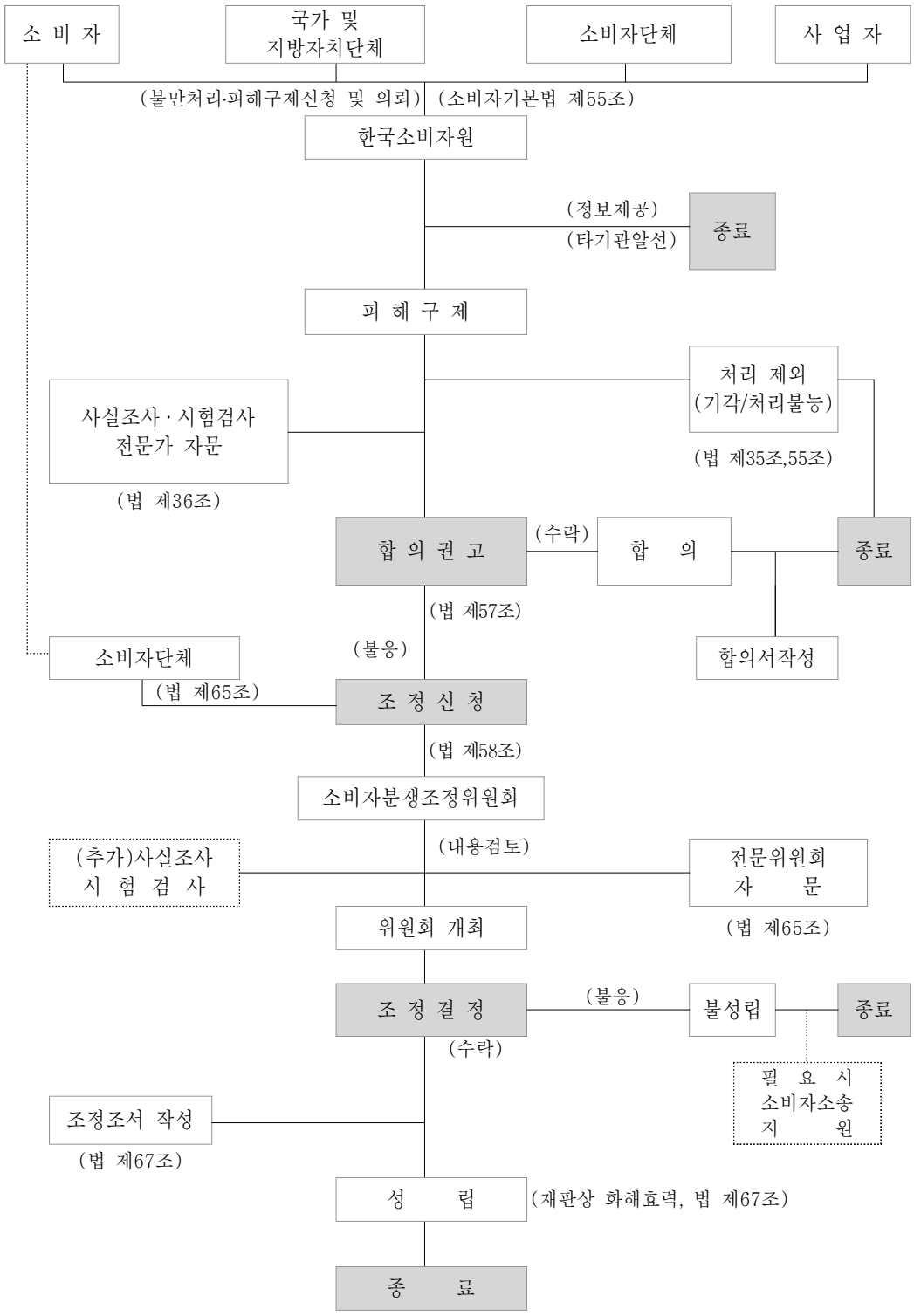
소비자상담센터는 소비자상담 신청 건에 대해 피해구제 접수가 가능한 사건인지 여부를 상담하게 되며, 접수 요건이 충족되지 않는 사건의 경우에는 적절한 정보를 제공함으로써 소비자불만을 처리하거나 타 기관 알선 또는 기타상담 등으로 처리하고, 피해구제 접수 요건이 충족되는 사건에 대해서는 신청인(소비자)과 피신청인(사업자)의 인적사항과 피해사실 등을 확인한 후, 피해구제 신청 사건으로 접수하여 피해구제 담당 부서로 이관함.

나. 합의권고

한국소비자원에 대한 피해구제의 신청 또는 의뢰는 서면 또는 전자문서(긴급을 요하거나 부득이한 경우에는 구술 또는 전화도 가능)로 하도록 되어 있으며, 한국소비자원은 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 지체 없이 사업자에게 서면 또는 전자문서로 그 사실을 통보하여 해명을 요구함.

한국소비자원은 사실조사 및 법률조사를 통해 확인된 내용, 전문위원회의 자문 및 시험검사 결과 등을 종합적으로 검토한 후, 이를 근거로 사업자에게 피해보상을 권고하게 되며, 이러한 합의권고에 대해 분쟁 당사자 일방이라도 수용하지 않아 피해구제 신청일로부터 30일 이내(단, 사실조사 과정에서 원인 규명을 위한 전문가 감정 및 자문, 시험검사 등의 사유 발생시 90일까지 기간연장 가능)에 합의가 성립되지 아니할 때에는 지체 없이 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청함.

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도



다. 분쟁조정

1) 소비자분쟁조정위원회의 구성과 운영

소비자분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')는 위원장 1인을 포함한 150인 이내의 위원(상임 5인, 비상임 145인)으로 구성되며, 조정위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 자문기구로서 법률, 자동차, 공산품, 보험, 의료 등 46개 분야별 전문위원회를 두고 있음. 조정위원회의 회의는 위원장·상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성되는 분쟁조정회의, 2명 이상 4명 이하의 위원으로 구성되는 조정부회의로 구성됨.

위원장은 회의를 소집하고자 하는 때에 소비자 및 사업자를 대표하는 조정위원을 각 1인 이상 균등하게 포함하여 소집하여야 함.

위원장은 회의개시 3일 전까지 회의일시, 장소 및 부의사항을 정하여 각 위원에게 서면 통지하여야 하며, 조정위원회의 회의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨.

2) 조정절차

위원장은 소비자기본법 시행령 제54조에 따라 분쟁조정신청을 받은 날로부터 10일 이내의 기간을 정하여 당사자에게 합의를 권고할 수 있으며, 소비자기본법 제66조에 의거 부득이한 사유가 없는 한 조정신청일로부터 30일 이내에 조정결정을 하게 됨. 다만, 당사자의 요구나 원인규명을 위한 시험검사 등 부득이한 사정으로 조정결정 기간이 연장되어야 하는 경우에는 그 사유와 기한을 명시하여 당사자에게 통지하여야 함.

조정위원회는 분쟁조정을 위해 필요한 경우 전문위원회 자문 및 이해관계인, 소비자단체 또는 주무관청의 의견을 청취할 수 있음.

조정위원회는 비공개를 원칙으로 하되 필요한 경우에는 양 당사자가

참석하여 의견을 진술할 수 있고, 최종적으로 내린 조정결정 내용에 대하여 양 당사자에게 서면 통보 후 15일 이내에 수락 여부를 확인하게 됨.

조정결정이 양 당사자에 의해 수락되거나 조정결정 내용을 당사자가 수령한 후 15일 이내에 양 당사자가 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정이 성립되며, 이 경우 조정위원회는 조정서를 작성하여 원본은 위원회가 보관하고 정본은 양 당사자에게 송달함. 성립된 조정결정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 됨.

조정위원회의 조정결정에 대해 양 당사자 중 일방이라도 수락 거부 의사를 15일 이내에 서면으로 표시한 경우에는 조정결정이 성립되지 않으며, 이 경우에는 법원에 의한 사법적 구제 절차인 민사소송절차에 따라 해결하게 됨.

만약, 조정위원회의 조정결정이 사업자의 수락거부로 조정이 불성립된 건에 대하여 소비자가 민사소송을 원하는 경우에는 한국소비자원은 일정 범위 내에서 '소송지원변호인단'에 소속된 변호사로 하여금 해당 사건의 소송업무를 지원토록 하고 있음.

또한, 조정위원회가 내린 조정결정이 성립은 되었으나, 당사자 일방이 결정 내용대로 이행하지 않을 경우에는 대법원 규칙 제1768호 (「각종 분쟁 조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문 부여에 관한 규칙」)에 따라 관할법원으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 실시할 수 있음.

3) 집단분쟁조정제도

'집단분쟁조정제도'란 다수의 소비자에게 같거나 비슷한 유형의 피해가 발생한 경우, 소비자분쟁조정위원회에서 일괄적으로 분쟁조정을 할 수 있는 제도를 말함. 집단분쟁조정은 국가, 지방자치단체, 한국소비자원 소비자단체, 소비자 또는 사업자가 의뢰하거나 신청할 수 있음.

집단분쟁조정의 대상은 피해를 입은 소비자의 수가 50인 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 함. 원인행위가 법 시행 이전에 발생하였더라도 집단분쟁조정의 요건을 구비한 경우에는 신청이 가능함.

조정위원회는 한국소비자원 홈페이지 및 전국을 보급지역으로 하는 일간 신문에 14일 이상 그 절차의 개시를 공고하여야 함. 이는 동일한 피해를 입은 소비자가 분쟁조정의 당사자로 추가로 참여할 수 있는 기회를 제공함. 그 절차에 참가하려는 소비자는 개시공고기간 내에 서면으로 참가신청을 해야 함.

조정위원회는 집단분쟁조정 절차 개시 공고가 종료한 날로부터 30일 이내에 분쟁조정을 마쳐야 하며, 조정결정된 내용은 즉시 당사자에게 통보되고 당사자가 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용을 수락하거나 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정은 성립됨.

조정이 성립된 경우, 그 조정내용은 "재판상 화해"와 동일한 효력이 있음. 즉 민사소송법상의 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 성립 후 당사자 일방이 이를 이행하지 않는 경우에는 법원(청주지방법원)으로부터 집행문을 받아 강제집행을 할 수 있음.

조정위원회는 집단분쟁조정의 내용을 수락한 사업자에게 집단분쟁조정의 당사자가 아니지만 피해를 입은 소비자에 대한 보상계획서를 조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있고, 사업자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야 함.

4. 피해구제 절차의 종료

한국소비자원에서는 피해구제 절차를 진행하는 과정에서 소비자가 피해구제 신청을 취하한 경우, 피해구제의 이행을 확인한 경우 등 다음과 같은 경우에는 해당 소비자 피해구제 신청 건에 대한 구제절차를 종료할 수 있음.

○ 피해구제 내용의 이행사실을 신청인을 통해 확인한 경우
○ 양 당사자가 합의서를 작성하거나 합의내용이 전화 또는 서면으로 확인된 경우
○ 신청인이 신청을 취하한 경우
○ 신청인으로부터 법원에 소를 제기한 사실을 전화 등으로 확인하거나 피신청인으로부터 서면으로 확인한 경우
○ 피해구제 신청이 이유 없음으로 판명된 경우
○ 처리도중 당사자의 연락불능 등으로 그 처리가 불가능한 것으로 판명된 경우
○ 행정관청의 행위가 선행되지 않으면 피해구제 절차를 진행시킬 수 없는 경우
○ 신청인의 행위가 전제되어야 피해구제가 가능하나 신청인이 그러한 행위를 하지 않아 피해구제 처리가 불가능한 경우
○ 시험검사 또는 전문가의 자문 등에도 불구하고 원인규명이 불가능한 경우
○ 신청인이 정당한 이유 없이 조사를 거부하거나 허위자료를 제출하거나 신청건의 정확한 처리를 위해 필수적인 자료를 일정기한 내에 제출하지 않는 경우
○ 다른 법률의 규정에 의하여 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우 당해 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제인 경우
○ 신청인이 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정기구에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 당해 피해구제
○ 피신청인의 보상내용이 미흡하거나 보상거부 등으로 신청인이 소송 등으로 처리의사를 밝힌 경우
○ 신청인이 같은 내용의 사건을 정당한 사유 없이 반복 신청하여 2회 이상 처리결과를 안내했음에도 3회 이상 반복 신청된 경우
○ 해당 피해구제 신청사건에 대해 수사기관에서 수사가 진행 중인 경우

2020 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제2편

피 해 구 제

한국소비자원

Ⅰ 합의권고

Ⅰ-1. 접수 및 처리 결과

1. 접수내역

가. 연간 현황

2020년도 한국소비자원에 43,417건이 피해구제 신청되어 소비자기본법에 의한 피해구제 절차에 따라 처리되었음. 연도별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 2018년 37,026건에서 2019년 39,911건으로 7.8% 증가하였으며, 2020년에는 전년 대비 8.8% 증가한 43,417건이 접수됨.

표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건수	37,026 (-)	39,911 (7.8)	43,417 (8.8)

나. 접수 방법

접수방법별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 '소비자원 홈페이지'가 18,004건(41.5%)으로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남. 다음으로 '서신' 10,923건(25.2%), '팩스' 8,386건(19.3%), '행복드림' 2,579(5.9%) '방문' 1,607건(3.7%) '인터넷' 1,834건(4.2%) '전화' 84건(0.2%)의 순으로 나타남.

표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황

단위 : 건,(%)

구 분	소비자원 홈페이지	서신	팩스	행복드림**	방문	인터넷*	전화	계
'19년(A)	15,678 (39.3)	9,304 (23.3)	8,838 (22.1)	2,602 (6.5)	1,728 (4.3)	1,618 (4.1)	143 (0.4)	39,911 (100.0)
'20년(B)	18,004 (41.5)	10,923 (25.2)	8,386 (19.3)	2,579 (5.9)	1,607 (3.7)	1,834 (4.2)	84 (0.2)	43,417 (100.0)
증감(B-A)	2,326	1,619	△452	△23	△121	216	△59	3,506

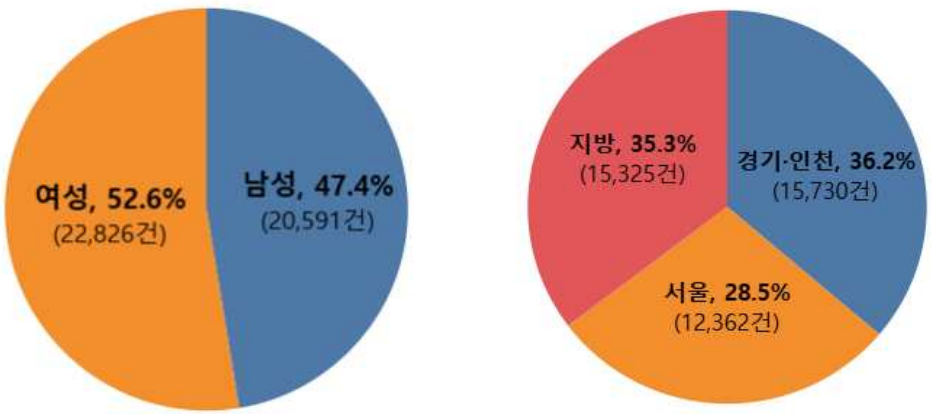
* 1372 소비자상담센터를 통해 접수된 건임.
** 소비자피해구제 종합지원시스템을 통해 접수된 건임.

2. 신청인

가. 연간 현황

2020년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제를 신청한 소비자(이하 '신청인'이라함)는 여성 22,826건(52.6%)이 남성 20,591건(47.4%)보다 다소 많은 분포를 보임. 거주 지역별로는 서울·인천·경기 등 수도권이 28,092건(64.7%), 수도권 외 지방이 15,325건(35.3%)이었음.

그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황



나. 변화 추이

신청인 성별 구성을 살펴보면 성비에 큰 차이는 없으나 여성의 비율이 남성에 비해 다소 높은 수준을 보임.

표 2-3 : 신청인 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
여 성	18,951 (51.2)	20,705 (51.9)	22,826 (52.6)
남 성	18,075 (48.8)	19,206 (48.1)	20,591 (47.4)
계	**37,026** **(100.0)**	**39,911** **(100.0)**	**43,417** **(100.0)**

신청인 거주 지역별로는 인구밀도가 높은 서울·경기·인천 등 수도권 지역이 매년 60%대 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.

표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
서 울	10,572 (28.6)	11,263 (28.2)	12,362 (28.5)
경기·인천	13,008 (35.1)	14,204 (35.6)	15,730 (36.2)
지 방	13,445 (36.3)	14,443 (36.2)	15,325 (35.3)
계	**37,026*** **(100.0)**	**39,911*** **(100.0)**	**43,417** **(100.0)**

* 지역이 입력되지 않은 1건 포함

연령대별로는 경제활동이 활발한 '30대'가 30.6%로 가장 많은 분포를 보였음. 다음으로는 '40대' 23.0%, '20대' 16.3%, '50대' 15.1%의 등의 순으로나타남.

표 2-5 : 신청인 연령별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	10대 이하	20대	30대	40대	50대	60대 이상	불명	합 계
2018년	253 (0.7)	5,579 (15.1)	10,920 (29.5)	8,466 (22.9)	5,352 (14.5)	3,421 (9.2)	3,035 (8.2)	37,026 (100.0)
2019년	276 (0.7)	6,311 (15.8)	11,871 (29.7)	9,061 (22.7)	6,052 (15.2)	4,310 (10.8)	2,030 (5.1)	39,911 (100.0)
2020년	273 (0.6)	7,091 (16.3)	13,274 (30.6)	9,998 (23.0)	6,561 (15.1)	4,481 (10.3)	1,739 (4.0)	43,417 (100.0)

의뢰기관별로 살펴보면, '소비자'가 직접 신청한 건이 35,941건(82.8%)으로 가장 많았으며, 다음으로 '중앙행정기관' 4,373건(10.1%), '민간소비자단체' 2,885건(6.6%), '지방자치단체' 174건(0.4%), '사업자' 43건(0.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-6 : 의뢰기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자	중앙 행정기관	민간 소비자단체	지방 자치단체	사업자	기타	계
2018년	31,408 (84.8)	3,379 (9.1)	1,973 (5.3)	121 (0.3)	136 (0.4)	9 (0.0)	37,026 (100.0)
2019년	32,734 (82.0)	3,998 (10.0)	2,819 (7.1)	131 (0.3)	227 (0.6)	2 (0.0)	39,911 (100.0)
2020년	35,941 (82.8)	4,373 (10.1)	2,885 (6.6)	174 (0.4)	43 (0.1)	1 (0.0)	43,417 (100.0)

3. 신청요소

가. 신청품목

1) 물품 상위 분류

가) 연간 현황

2020년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제 접수된 43,417건을 물품 상위 분류별로 살펴보면, 서비스가 19,619건(45.2%)로 가장 많았고 물품 18,418건(42.4%), 물품관련 서비스 5,380건(12.4%) 순으로 나타남.

표 2-7 : 상위 분류별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	물 품	용 역		계
		물품관련서비스	서 비 스	
건 수	18,418(42.4)	5,380(12.4)	19,619(45.2)	43,417(100.0)

* 물품 관련 서비스 : 물품의 이용과정에서 당해 물품의 보관 또는 세탁 등의 서비스를 말함.

나) 변화 추이

분류별 접수 추이를 살펴보면 물품의 비중은 전년 48.9%에서 6.5%p 감소한 반면 서비스의 비중은 42.7%에서 2.5%p 증가, 물품관련 서비스의 비중은 8.3%에서 4.1%p 증가한 것으로 나타남.

표 2-8 : 상위 분류별 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분		2018년	2019년 (A)	2020년 (B)	전년 대비 증감 비율(B-A)
물 품		18,672(50.4)	19,522(48.9)	18,418(42.4)	△6.5%p
용역	서 비 스	14,290(38.6)	17,061(42.7)	19,619(45.2)	2.5%p
	물품관련서비스	4,064(11.0)	3,328(8.3)	5,380(12.4)	4.1%p
계		37,026(100.0)	39,911(100.0)	43,417(100.0)	-

2) 대분류 품목

가) 연간 현황

'물품' 중에서는 의류·섬유신변용품이 5,764건(31.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 차량·승용물 1,818건(9.9%), 정보통신기기 1,453건(7.9%) 순임.

'물품 관련 서비스'에는 운수 · 보관 · 관리가 3,538건(65.8%), 세탁이 1,842건(34.2%) 이었음. '서비스' 중에서는 문화 · 오락이 6,703건(34.2%), 금융 3,674건(18.7%), 정보통신 2,958건(15.1%), 기타 2,331건(11.9%) 순으로 나타남.

표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

물 품		용 역			
		물품 관련 서비스		서 비 스	
품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)
의류 · 섬유 신변용품	5,764(31.3)	운수 · 보관 · 관리서비스	3,538(65.8)	문화 · 오락서비스	6,703(34.2)
차량 · 승용물	1,818(9.9)	세탁서비스	1,842(34.2)	금융	3,674(18.7)
정보통신기기	1,453(7.9)	수리 · 보수 · 가공서비스	0(0.0)	정보통신서비스	2,958(15.1)
가구	1,421(7.7)			기타서비스	2,331(11.9)
보건 · 위생용품	1,161(6.3)			교육서비스	1,241(6.3)
문화용품	1,125(6.1)			보험	1,174(6.0)
가사용품	1,112(6.0)			의료서비스	763(3.9)
주방용품 · 설비	1,098(6.0)			보건 · 위생서비스	717(3.7)
스포츠 · 레저 · 취미용품	893(4.8)			법률 · 행정서비스	57(0.3)
토지 · 건물 · 설비	880(4.8)			렌탈 · 리스 · 임대차	1(0.0)
식생활기기	666(3.6)				
식료품 · 기호품	656(3.6)				
도서 · 음반	192(1.0)				
농 · 수 · 축산용품	78(0.4)				
기계류기타물품	69(0.4)				
광열 · 수도	32(0.2)				
계	**18,418(100.0)**	**계**	**5,380(100.0)**	**계**	**19,619(100.0)**

나) 변화 추이

(1) 물품

물품 중 의류·섬유신변용품은 매년 30% 이상으로 큰 비중을 차지하며 피해구제 접수가 가장 많은 품목임. 이외에도 차량·승용물(1,818건, 9.9%), 정보통신기기(1,453건, 7.9%) 등이 소비자 피해가 많은 품목이었음.

표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
의류 · 섬유신변용품	5,906(31.6)	6,122(31.4)	5,764(31.3)
차량 · 승용물	1,990(10.7)	1,902(9.7)	1,818(9.9)
정보통신기기	1,616(8.7)	1,566(8.0)	1,453(7.9)
가구	1,283(6.9)	1,482(7.6)	1,421(7.7)
보건 · 위생용품	893(4.8)	994(5.1)	1,161(6.3)
문화용품	1,366(7.3)	1,463(7.5)	1,125(6.1)
가사용품	1,357(7.3)	1,314(6.7)	1,112(6.0)
주방용품 · 설비	933(5.0)	950(4.9)	1,098(6.0)
스포츠 · 레저 · 취미용품	669(3.6)	756(3.9)	893(4.8)
토지 · 건물 · 설비	889(4.8)	958(4.9)	880(4.8)
식생활기기	559(3.0)	693(3.5)	666(3.6)
식료품 · 기호품	667(3.6)	759(3.9)	656(3.6)
도서 · 음반	254(1.4)	285(1.5)	192(1.0)
농 · 수 · 축산용품	67(0.4)	80(0.4)	78(0.4)
기계류기타물품	183(1.0)	169(0.9)	69(0.4)
광열 · 수도	40(0.2)	29(0.1)	32(0.2)
계	**18,672(100.0)**	**19,522(100.0)**	**18,418(100.0)**

(2) 용역

용역 중에서는 문화·오락, 금융, 운수·보관·관리 등이 소비자 피해가 다발하는 품목인 것으로 나타남.

표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2018년	2019년	2020년
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	2,534(62.4)	2,064(62.0)	3,538(65.8)
		세탁	1,529(37.6)	1,263(38.0)	1,842(34.2)
		수리·보수·가공	1(0.0)	1(0.0)	0(0.0)
		계	**4,064(100.0)**	**3,328(100.0)**	**5,380(100.0)**
	서비스	문화·오락	4,719(33.0)	5,304(31.1)	6,703(34.2)
		금융	2,171(15.2)	3,712(21.8)	3,674(18.7)
		정보통신	2,368(16.6)	2,551(15.0)	2,958(15.1)
		기타서비스	1,400(9.8)	1,759(10.3)	2,331(11.9)
		교육	1,003(7.0)	1,267(7.4)	1,241(6.3)
		보험	1,183(8.3)	895(5.2)	1,174(6.0)
		의료	812(5.7)	760(4.5)	763(3.9)
		보건·위생	589(4.1)	756(4.4)	717(3.7)
		법률·행정	45(0.3)	56(0.3)	57(0.3)
		렌탈·리스·임대차	-	1(0.0)	1(0.0)
		계	**14,290(100.0)**	**17,061(100.0)**	**19,619(100.0)**

3) 중분류 상위 10대 품목

가) 연간 현황

2020년 한 해 동안 접수된 피해구제 상위 10대 품목을 전체 중분류 품목별로 살펴보면, 회원권이 3,522건으로 가장 많았으며, 다음으로 투자 3,163건, 여객운송서비스 2,662건, 간편복 1,890건 등의 순으로 나타남.

물품 중에는 간편복(1,890건)에 이어 신발(1,545건), 주방설비(984건), 통신 기기·액세서리(727건), 기타자동차관련업(709건) 등에서 소비자 피해가 많았음.

물품관련서비스 중에는 여객운송서비스(2,662건)에 이어 세탁서비스(1,764건), 화물운송서비스(845건) 순이었으며, 서비스 중에는 회원권(3,522건)과 투자(3,163건)에 이어 숙박시설(1,353건), 이동통신(1,282건) 순으로 높게 나타남.

표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황

단위 : 건

구분		순위	2018년		2019년		2020년	
			품목	건수	품목	건수	품목	건수
전체		1	회원권	2,111	투자	3,243	회원권	3,522
		2	간편복	1,908	회원권	2,400	투자	3,163
		3	투자	1,629	간편복	1,946	여객운송서비스	2,662
		4	여객운송서비스	1,546	신발	1,553	간편복	1,890
		5	세탁서비스	1,486	세탁서비스	1,220	세탁서비스	1,764
		6	신발	1,406	여객운송서비스	1,218	신발	1,545
		7	이동통신	1,181	이동통신	1,215	숙박시설	1,353
		8	여행	1,054	여행	1,004	이동통신	1,282
		9	화물운송서비스	951	양복	969	여행	1,152
		10	양복	871	숙박시설	904	정보이용	1,092
물품		1	간편복	1,908	간편복	1,946	간편복	1,890
		2	신발	1,406	신발	1,553	신발	1,545
		3	양복	871	양복	969	주방설비	984
		4	통신기기·액세사리	835	주방설비	838	통신기기·액세서리	727
		5	주방설비	814	통신기기·액세서리	776	기타자동차관련업	709
		6	공조·냉난방기기	768	컴퓨터·주변기기 등	748	컴퓨터·주변기기 등	700
		7	영상기기	765	기타자동차관련업	713	양복	689
		8	컴퓨터·주변기기	741	공조·냉난방기기	700	공조·냉난방기기	514
		9	기타자동차관련업	726	영상기기	669	승용자동차	503
		10	승용자동차	624	승용자동차	530	영상기기	486
용역	물품관련서비스	1	여객운송서비스	1,546	세탁서비스	1,220	여객운송서비스	2,662
		2	세탁서비스	1,486	여객운송서비스	1,218	세탁서비스	1,764
		3	화물운송서비스	951	화물운송서비스	807	화물운송서비스	845
		4	수선·염색	43	수선·염색	43	수선·염색	78
		5	관리	30	관리	28	관리	26
		6	보관	7	보관	11	보관	5
	서비스	1	회원권	2,111	투자	3,243	회원권	3,522
		2	투자	1,629	회원권	2,400	투자	3,163
		3	이동통신	1,181	이동통신	1,215	숙박시설	1,353
		4	여행	1,054	여행	1,004	이동통신	1,282
		5	민영보험	844	숙박시설	904	여행	1,152
		6	숙박시설	816	정보이용	782	정보이용	1,092
		7	병·의원서비스	743	병·의원서비스	682	민영보험	939
		8	인터넷서비스	554	민영보험	655	병·의원서비스	694
		9	정보이용	500	사설강습서비스	643	방문·통신교육서비스	640
		10	이·미용서비스	490	이·미용서비스	622	기타서비스	634

나) 변화 추이

회원권, 여객운송서비스, 세탁서비스, 숙박시설은 매년 소비자피해가 다발하는 품목인데, 2020년에도 품목별로 최소 1,300여건에서 최대 3,500여건씩 접수되면서 여전히 높은 비중을 차지하였음.

물품 중에서는 주방설비가 2019년 838건에서 2020년 984건으로 증가한 것으로 나타남.

물품관련서비스 중에서는 여객운송서비스가 2019년 1,218건에서 2020년 2,662건으로 대폭 상승했으며, 세탁서비스 또한 1,220건에서 1,764건으로 증가한 것으로 나타남.

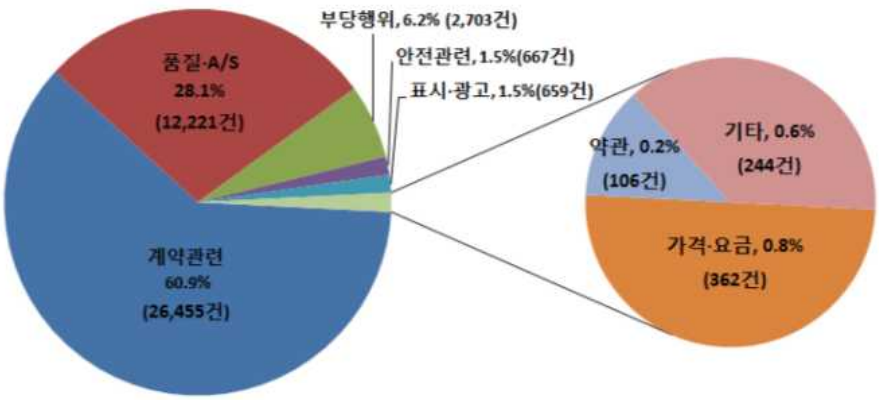
서비스 중에서는 회원권이 2019년 2,400건에서 2020년 3,522건으로 크게 증가했으며, 숙박시설 또한 904건에서 1,353건으로 증가함.

나. 신청이유

1) 현황

2020년 피해구제 사건의 신청이유를 살펴보면, 계약 관련이 26,455건(60.9%)으로 가장 많았고, 이어서 품질·A/S 관련 12,221건(28.1%), 부당행위 관련 2,703건(6.2%) 등의 순으로 나타났음.

그림 2-2 : 피해구제 신청이유



2) 변화 추이

계약, 품질・AS, 부당행위 관련이 매년 높은 비중을 차지하는 신청이유로 2020년에도 41,379건(95.2%) 접수되었으며, 계약 관련은 전년 대비 4.3%p 증가한 반면 품질·A/S는 전년 대비 2.7%p, 부당행위도 0.7%p 감소함.

표 2-13 : 신청이유별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년 (A)	2020년 (B)	전년 대비 증감 바율(B-A)
계약관련[1]	19,275(52.1)	22,588(56.6)	26,455(60.9)	4.3%p
품질・A/S	12,805(34.6)	12,283(30.8)	12,221(28.1)	△2.7%p
부당행위[2]	2,861(7.7)	2,746(6.9)	2,703(6.2)	△0.7%p
안전관련	707(1.9)	774(1.9)	667(1.5)	△0.4%p
표시・광고	595(1.6)	804(2.0)	659(1.5)	△0.5%p
가격・요금[3]	445(1.2)	404(1.0)	362(0.8)	△0.2%p
약관	52(0.1)	58(0.1)	106(0.2)	0.1%p
기타[4]	286(0.8)	254(0.6)	244(0.6)	-
계	**37,026(100.0)**	**39,911(100.0)**	**43,417(100.0)**	-

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격・요금, 이자・수수료
4) 거래관행, 단순문의・상담, 법・제도

다. 판매방법

1) 현황

2020년 피해구제 사건을 판매방법별로 살펴보면, 일반판매가 18,777건(43.2%)으로 가장 많았으며 통신판매17,539건(40.4%), 특수판매 5,204건(12.0%) 순이었음.

통신판매 중에서는 전자상거래 12,087건(27.8%)가 특수판매 중에서는 전화권유판매 2,820건(6.5%)가 가장 많았음.

표 2-14 : 판매방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분		2018년	2019년	2020년
일반판매		17,462(47.2)	16,486(41.3)	18,777(43.2)
통신판매	전자상거래	10,139(27.4)	10,821(27.1)	12,087(27.8)
	모바일거래	1,055(2.8)	1,566(3.9)	1,498(3.5)
	소셜커머스(쇼핑)	788(2.1)	1,206(3.0)	1,237(2.8)
	TV홈쇼핑	576(1.6)	576(1.4)	565(1.3)
	기타통신판매	1,666(4.5)	2,305(5.8)	2,152(5.0)
	소 계	**14,224(38.4)**	**16,474(41.2)**	**17,539(40.4)**
특수판매	전화권유판매	1,290(3.5)	2,343(5.9)	2,820(6.5)
	방문판매	1,832(4.9)	1,960(4.9)	2,319(5.3)
	노상판매	45(0.1)	61(0.2)	40(0.1)
	다단계판매	21(0.1)	31(0.1)	22(0.1)
	후원방문판매	6(0.0)	2(0.0)	3(0.0)
	소 계	**3,194(8.6)**	**4,397(11.1)**	**5,204(12.0)**
기타		2,146(5.8)	2,554(6.4)	1,897(4.4)
계		**37,026(100.0)**	**39,911(100.0)**	**43,417(100.0)**

2) 통신판매 품목별 현황

통신판매 17,539건을 상위 분류별로 살펴보면, 물품이 9,580건(54.5%), 서비스가 5,415건(30.8%), 물품 관련 서비스가 2,544건(14.5%)으로 나타남.

대분류별로는 의류·섬유신변용품이 3,111건(17.7%)으로 가장 많았고, 이어서 운수·보관·관리 2,400건(13.7%) 문화·오락 2,087건(11.9%) 순이었음.

표 2-15 : 통신판매 품목별(대분류) 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2018년		2019년		2020년	
물품		의류 · 섬유신변용품	3,269	(23.0)	3,896	(23.6)	3,111	(17.7)
		정보통신기기	818	(5.8)	897	(5.4)	858	(4.9)
		보건 · 위생용품	548	(3.9)	581	(3.5)	823	(4.7)
		가구	696	(4.9)	840	(5.1)	794	(4.5)
		문화용품	747	(5.3)	898	(5.5)	756	(4.3)
		가사용품	779	(5.5)	774	(4.7)	678	(3.9)
		스포츠 · 레저 · 취미용품	416	(2.9)	475	(2.9)	617	(3.5)
		차량 · 승용물	363	(2.6)	451	(2.7)	528	(3.0)
		식료품 · 기호품	390	(2.7)	451	(2.7)	433	(2.5)
		식생활기기	268	(1.9)	348	(2.1)	370	(2.1)
		주방용품 · 설비	238	(1.7)	239	(1.5)	267	(1.5)
		토지 · 건물 · 설비	130	(0.9)	146	(0.9)	152	(0.9)
		도서 · 음반	70	(0.5)	79	(0.5)	96	(0.5)
		기계류기타물품	139	(1.0)	138	(0.8)	59	(0.3)
		농 · 수 · 축산용품	32	(0.2)	43	(0.3)	32	(0.2)
		광열 · 수도	4	(0.0)	3	(0.0)	6	(0.0)
		소계	**8,907**	**(62.8)**	**10,259**	**(62.2)**	**9,580**	**(54.5)**
용역	물품 관련 서비스	운수· 보관· 관리	1,309	(9.2)	1,019	(6.2)	2,400	(13.7)
		세탁	120	(0.8)	111	(0.7)	144	(0.8)
		소계	**1,429**	**(10.0)**	**1,130**	**(6.9)**	**2,544**	**(14.5)**
	서비스	문화 · 오락	1,599	(11.2)	1,794	(10.9)	2,087	(11.9)
		금융	1,005	(7.1)	1,507	(9.1)	1,176	(6.7)
		정보통신	648	(4.6)	833	(5.1)	1,034	(5.9)
		교육	294	(2.1)	462	(2.8)	502	(2.9)
		기타서비스	224	(1.6)	370	(2.2)	441	(2.5)
		보건 · 위생	60	(0.4)	64	(0.4)	93	(0.5)
		보험	55	(0.4)	48	(0.3)	73	(0.4)
		법률 · 행정	3	(0.0)	5	(0.0)	8	(0.0)
		의료	-	(0.0)	1	(0.0)	1	(0.0)
		렌탈. 리스. 임대차	-	(0.0)	1	(0.0)	-	(0.0)
		소계	**3,888**	**(27.4)**	**5,085**	**(30.8)**	**5,415**	**(30.8)**
총계			**14,224**	**(100.0)**	**16,474**	**(100.0)**	**17,539**	**(100.0)**

3) 통신판매 피해 유형별 현황

통신판매 관련 피해를 유형별로 살펴보면 계약 관련 피해가 11,706건(66.7%)으로 가장 많았고, 이어서 품질·A/S 관련 피해가 4,089건(23.3%), 부당행위 관련 636건(3.6%) 순으로 나타남.

특히 계약관련 피해는 11,706건(66.7%)으로 전년 대비 3.4%p 증가한 반면, 품질·A/S는 전년 대비 2.3%p, 부당행위는 전년 대비 0.4%p 감소함.

표 2-16 : 통신판매 피해 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년 (A)	2020년 (B)	전년 대비 증감 비율(B-A)
계약관련[1]	8,723(61.3)	10,428(63.3)	11,706(66.7)	3.4%p
품질·A/S	3,845(27.0)	4,215(25.6)	4,089(23.3)	△2.3%p
부당행위[2]	679(4.8)	658(4.0)	636(3.6)	△0.4%p
표시·광고	492(3.5)	668(4.1)	550(3.1)	△1.0%p
안전관련	201(1.4)	221(1.3)	246(1.4)	0.1%p
가격·요금[3]	172(1.2)	178(1.1)	159(0.9)	△0.2%p
약관	19(0.1)	27(0.2)	53(0.3)	0.1%p
기타[4]	93(0.7)	79(0.5)	100(0.6)	0.1%p
계	**14,224(100.0)**	**16,474(100.0)**	**17,539(100.0)**	-

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도

4) 특수판매 품목별 현황

특수판매 5,204건을 상위 분류별로 살펴보면, 서비스가 4,305건(82.7%), 물품이 789건(15.1%), 물품 관련 서비스가 110건(2.1%)으로 나타남.

대분류별로는 금융이 2,100건(40.4%)으로 가장 많았고, 이어서 문화오락 716건(13.8%), 정보통신 494건(9.5%) 순이었음.

표 2-17 : 특수판매 품목별(대분류) 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2018년		2019년		2020년	
물품		주방용품 · 설비	211	(6.6)	236	(5.4)	307	(5.9)
		토지 · 건물 · 설비	93	(2.9)	110	(2.5)	76	(1.5)
		도서 · 음반	120	(3.8)	143	(3.3)	62	(1.2)
		식료품 · 기호품	75	(2.3)	92	(2.1)	61	(1.2)
		보건 · 위생용품	69	(2.2)	96	(2.2)	57	(1.1)
		가구	30	(0.9)	51	(1.2)	43	(0.8)
		정보통신기기	27	(0.8)	20	(0.5)	43	(0.8)
		의류 · 섬유신변용품	41	(1.3)	28	(0.6)	42	(0.8)
		가사용품	49	(1.5)	52	(1.2)	38	(0.7)
		차량 · 승용물	39	(1.2)	24	(0.5)	19	(0.4)
		스포츠 · 레저 · 취미용품	12	(0.4)	11	(0.3)	14	(0.3)
		문화용품	17	(0.5)	16	(0.4)	12	(0.2)
		식생활기기	18	(0.6)	15	(0.3)	10	(0.2)
		기계류기타물품	9	(0.3)	12	(0.3)	2	(0.0)
		농 · 수 · 축산용품	3	(0.1)	8	(0.2)	2	(0.0)
		광열 · 수도	3	(0.1)	-	(0.0)	1	(0.0)
		소계	**816**	**(25.5)**	**914**	**(21.0)**	**789**	**(15.1)**
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	39	(1.2)	36	(0.8)	97	(1.9)
		세탁	6	(0.2)	6	(0.1)	13	(0.2)
		소계	**45**	**(1.4)**	**42**	**(0.9)**	**110**	**(2.1)**
	서비스	금융	805	(25.2)	1,841	(41.9)	2,100	(40.4)
		문화 · 오락	419	(13.1)	422	(9.6)	716	(13.8)
		정보통신	280	(8.8)	350	(8.0)	494	(9.5)
		보험	402	(12.6)	350	(8.0)	452	(8.7)
		기타서비스	169	(5.3)	231	(5.3)	257	(4.9)
		교육	221	(6.9)	205	(4.7)	221	(4.2)
		보건 · 위생	33	(1.0)	40	(0.9)	58	(1.1)
		법률 · 행정	4	(0.1)	1	(0.0)	6	(0.1)
		의료	-	(0.0)	1	(0.0)	1	(0.0)
		렌탈.리스.임대차	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
		소계	**2,333**	**(73.0)**	**3,441**	**(78.4)**	**4,305**	**(82.7)**
총계			**3,194**	**(100.0)**	**4,397**	**(100.0)**	**5,204**	**(100.0)**

5) 특수판매 피해 유형별 현황

특수판매 관련 피해를 유형별로 살펴보면 계약 관련 피해가 3,829건(73.6%)으로 가장 많았고, 이어서 부당행위 관련 806건(15.5%), 품질·A/S 관련 피해가 487건(9.4%) 순으로 나타남.

특히 부당행위 관련 피해는 806건으로 전년 대비 4.7%p 감소한 반면, 계약관련은 전년 대비 3.0%p, 품질·A/S는 전년 대비 2.6%p 증가함.

표 2-18 : 특수판매 피해 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년 (A)	2020년 (B)	전년 대비 증감 비율(B-A)
계약관련[1]	2,100(65.7)	3,104(70.6)	3,829(73.6)	3.0%p
부당행위[2]	765(24.0)	889(20.2)	806(15.5)	△4.7%p
품질·A/S	234(7.3)	301(6.8)	487(9.4)	2.6%p
안전관련	36(1.1)	49(1.1)	35(0.7)	△0.4%p
가격·요금[3]	22(0.7)	19(0.4)	17(0.3)	△0.1%p
표시·광고	15(0.5)	19(0.4)	16(0.3)	△0.1%p
약관	5(0.2)	1(0.0)	4(0.1)	0.1%p
기타[4]	17(0.5)	15(0.3)	10(0.2)	△0.1%p
계	**3,194(100.0)**	**4,397(100.0)**	**5,204(100.0)**	-

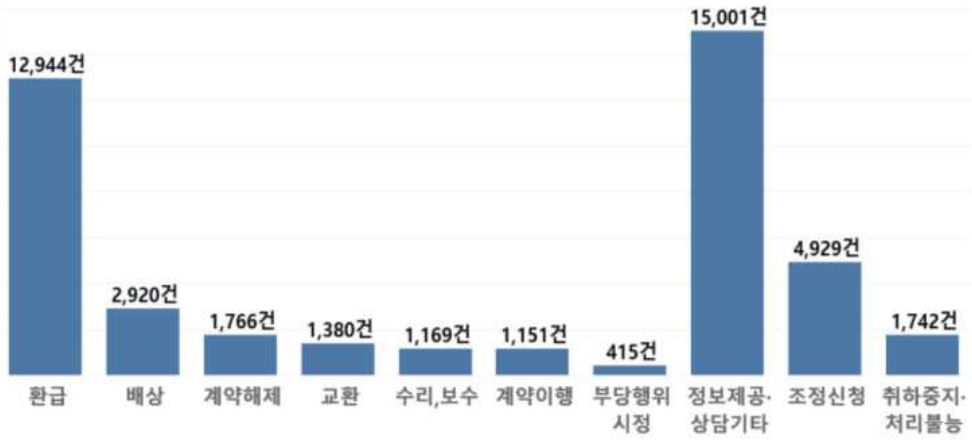
1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도

4. 처리 결과

가. 현황

2020년 피해구제 사건 중 합의가 성립된 사건은 21,745건으로 전체 사건의 50.2%임. 이 중 '환급'이 12,944건(29.8%)으로 가장 많았고, '배상' 2,920건(6.7%), '계약해제' 1,766건(4.1%), '교환' 1,380건(3.2%) 순으로 나타남.

그림 2-3 : 피해구제 처리 결과



나. 변화 추이

합의 성립 사건 중 환급의 경우 2018년 10,008건(27.0%), 2019년 13,656건(34.2%), 2020년 12,944(29.8%)으로 매년 20% 이상 환급률을 보이고 있음. 한편 합의가 성립되지 않은 사건 중 4,929건(11.4%)을 조정신청 하였는데 이는 전년 대비 2.9%p 증가함.

표 2-19 : 처리 결과 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	합의 성립	2019년	합의 성립	2020년	합의 성립
환 급	10,008 (27.0)		13,656 (34.2)		12,944 (29.8)	
배상	3,238 (8.7)		3,471 (8.7)		2,920 (6.7)	
계약해제	2,063 (5.6)		2,101 (5.3)		1,766 (4.1)	
교 환	1,845 (5.0)	20,479 (55.3)	1,898 (4.8)	24,261 (60.8)	1,380 (3.2)	21,745 (50.2)
수리·보수	1,563 (4.2)		1,573 (3.9)		1,169 (2.7)	
계약이행	1,131 (3.1)		1,160 (2.9)		1,151 (2.7)	
부당행위시정	631 (1.7)		402 (1.0)		415 (1.0)	
정보제공·상담기타	11,728(31.7)		10,530(26.4)		15,001(34.6)	
조정신청	2,932(7.9)		3,410(8.5)		4,929(11.4)	
취하중지·처리불능	1,887(5.1)		1,710(4.3)		1,742(4.0)	
계	**37,026(100.0)**		**39,911(100.0)**		**43,417(100.0)**	

다. 품목별 처리결과

품목별 처리결과를 살펴보면, '환급', '계약이행'으로 합의된 품목은 문화·오락서비스가 각각 2,491건(19.2%), 170건(14.8%)으로 가장 많았음. '배상'은 세탁서비스가 481건(16.5%)로 가장 많았고, '계약해제'는 주방용품·설비 343건(19.4%), '교환'은 의류·섬유신변용품 607건(44.0%), '수리·보수'는 차량·승용물 270건(23.1%)으로 가장 많았음.

한편 조정신청이 가장 많았던 품목은 문화·오락서비스로 994건(20.2%)이었음.

표 2-20 : 처리 결과별 최다 품목(대분류) 현황

단위 : 건, (%)

처리결과	건수	최다품목	건수(%)
환 급	12,944	문화·오락서비스	2,491(19.2)
배 상	2,920	세탁서비스	481(16.5)
계약해제	1,766	주방용품·설비	343(19.4)
교 환	1,380	의류·섬유신변용품	607(44.0)
수리·보수	1,169	차량·승용물	270(23.1)
계약이행	1,151	문화·오락서비스	170(14.8)
부당행위시정	415	정보통신서비스	92(22.2)
정보제공·상담기타	15,001	문화·오락서비스	2,412(16.1)
조정신청	4,929	문화·오락서비스	994(20.2)
취하중지·처리불능	1,742	문화·오락서비스	294(16.9)

Ⅰ-2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례

1. 가구

가. 피해구제 접수 현황

가구 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 총 1,421건으로, 2019년 1,482건 대비 61건(4.1%) 감소함.

표 2-21 : 피해구제 접수 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,283	1,482	1,421
증 감	-	199 (15.5)	△61 (△4.1)

품목별로는 소파 등 의자류가 451건(31.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 침대류 325건(22.9%), 책상·테이블류 217건(15.3%), 장롱류 140건(9.9%), 세트가구류 72건(5.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-22 : 품목별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	의자류	침대류	책상 · 테이블류	장롱류	세트 가구류	기타*	계
건 수	451 (31.7)	325 (22.9)	217 (15.3)	140 (9.9)	72 (5.1)	216 (15.2)	1,421 (100.0)

* 가구리폼·수리업, 기타가구 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 도장불량, 색상차이 등 품질·A/S 관련이 742건(52.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 거부, 과다 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 579건(40.7%), 부적절한 표시·광고 관련 피해 55건(3.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-23 : 피해 유형별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	742 (52.2)	579 (40.7)	55 (3.9)	23 (1.6)	11 (0.8)	7 (0.5)	4 (0.3)	1,421 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

가구 관련 피해 중 733건(51.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 345건(24.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 교환 131건(9.2%), 수리·보수 107건(7.5%), 배상 80건(5.6%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 사건이 419건(29.5%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정신청한 경우가 225건(15.8%), 취하중지·처리불능 된 사건 44건(3.1%) 순으로 나타남.

표 2-24 : 처리 결과별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	수리·보수	배상	계약해제	부당행위시정	계약이행	소계				
건수	345 (24.3)	131 (9.2)	107 (7.5)	80 (5.6)	25 (1.8)	23 (1.6)	22 (1.5)	733 (51.5)	419 (29.5)	225 (15.8)	44 (3.1)	1,421 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약서에 계약내용을 구체적으로 기재

구입한 제품과 다른 제품이 배송될 수 있으므로 계약서에 제조사, 브랜드, 모델명, 규격, 색상 등을 구체적으로 기재해야 함. 또한 여러 제품을 구입하며 총 금액만 기재하는 경우 일부 제품에 대해 분쟁 발생 시 가격에 대한 다툼이 생길 수 있으므로 개별 품목의 가격 및 할인율도 기재하는 것이 바람직함.

온라인 구입 시 화면상의 상품 이미지와 색상 등에 차이가 나는 제품이 배송될 수 있으므로 제품 상태를 꼼꼼히 확인해야 함.

▶ 배송 받은 즉시 제품 상태를 꼼꼼히 확인

제품에 손상이 있을 경우 즉시 이의제기 하지 않으면 사업자가 사용 중 발생된 문제임을 주장하며 보상을 거부할 수 있으므로 배송 받은 즉시 제품 상태를 꼼꼼히 확인해야 함.

소비자가 직접 조립하는 가구의 경우 조립을 이유로 반품을 거부하는 경우가 있으므로 조립 전 상품의 손상이나 부품 누락 여부 등을 확인해야 함.

설치가 필요한 가구는 배송기사와 함께 현장에서 이상 유무를 확인하고, 배송기사의 부주의로 바닥재나 출입문 등이 훼손된 경우에는 확인서를 받아두는 것이 좋음.

품질보증기간 이내에 제품 하자가 발생할 경우 즉시 사업자에게 통보함.

▶ 온라인 구입 시 청약철회 조건 확인 필요

가구는 일반 상품과는 달리 부피가 크고 무거워 배송비가 많이 드는 품목이므로 반품 비용을 둘러싼 분쟁이 많이 발생함.

온라인 구입 시, 「전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률」상 청약철회(재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내)가 가능함에도 주문제작 상품 등을 주장하며 반품을 거부하거나 과도한 배송비를 청구하는 경우가 있음.

따라서 청약철회 시의 반품 배송비, 배송비 발생 시점, 반품 제외사항 등에 대해 충분히 확인해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 하자 있는 소파 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 11. 1. 매장에서 소파를 구입하고 1,550,000원을 결제함.
o 2020. 12. 26. A씨가 배송된 소파를 확인해보니 등받이 부분이 꺼져 있어 사업자에게 반품을 요구하였으나, 사업자는 하자가 아니므로 반품이 불가하다고 함.
o A씨는 반품 및 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

소파의 하자 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(9.공산품-가구)에 소파품질불량(재료의 변색, 찢어짐, 균열, 스프링불량 등)의 경우 구입일로부터 10일 이내에 제품교환 또는 구입가 환급으로 규정되어 있음. 소비자가 제출한 사진 등을 통해 제품에 일부 하자가 있음이 확인됨.

처리 결과

당사자 간 합의에 따라 사업자가 동일한 종류의 새 제품으로 교환함.

▣ 파손된 세라믹 식탁 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 6. 5. 매장에서 식탁을 구입하고 1,300,000원을 결제함.
o 2020. 6. 22. 배송받은 식탁을 사용하던 중 2020. 11. 14. 식탁에 일자로 균열이 발생한 사실을 확인하고 사업자에게 이의제기하였으나, 사업자는 사용 중 과실로 인해 발생하였다며 교환이나 환급이 불가하다고 함.
o B씨는 사실 조사 후 식탁 상판을 무상으로 교체할 것을 요구함.

쟁점 사항

식탁의 하자 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(9.공산품-가구)에 의하면 품질보증기간 이내 정상적인 사용 상태에서 가구가 파손되었으나 수리가 불가능한 피해의 경우 제품 교환 또는 구입가 환급 가능하도록 규정하고 있음. 동 사안의 경우 식탁 상판에 균열이 발생하여 수리는 불가하고 제품 파손의 원인과 관련하여 소비자의 과실 여부가 분명하지 않으나, 사용기간(5개월) 및 파손 형태(외부충격점이 없고 일자로 갈라짐)에 따라 사업자에게 무상으로 교환할 것을 권고함.

처리 결과

당사자 간 합의에 따라 식탁 상판 교체에 소요되는 비용을 양당사자가 분담(사업자가 80% 부담)하기로 함.

2. 건강식품

가. 피해구제 접수 현황

건강식품 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 158건으로 2019년 158건과 동일하게 접수됨.

표 2-25 : 피해구제 접수 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	98	158	158
증 감	-	60 (61.2)	- (0.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 82건(51.9%)으로 가장 많았으며, 안전 관련 피해가 28건(17.7%), 품질·A/S 관련 피해가 27건(17.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-26 : 피해 유형별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1]	안전 관련	품질 · A/S	표시 · 광고	부당 행위	가격· 요금	기타[2]	계
건수	82 (51.9)	28 (17.7)	27 (17.1)	15 (9.5)	5 (3.2)	1 (0.6)	- (0.0)	158 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의·상담, 부당채권추심 등

다. 처리 결과

건강식품 관련 피해 중 93건(58.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 62건(39.2%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상이 11건(7.0%), 계약이행이 6건(3.8%), 부당행위시정이 5건(3.2%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 사건이 46건(29.1%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청한 경우가 14건(8.8%), 취하·중지, 처리불능으로 처리된 사건이 5건(3.2%) 순으로 나타남.

표 2-27 : 처리 결과별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하·중지·처리불능	계
	환급	배상	계약이행	부당행위시정	계약해제	교환	수리·보수	소계				
건수	62 (39.2)	11 (7.0)	6 (3.8)	5 (3.2)	4 (2.5)	4 (2.5)	1 (0.6)	93 (58.8)	46 (29.1)	14 (8.9)	5 (3.2)	158 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근 건강식품 관련 소비자 피해는 특정 연령대의 소비자가 아닌 건강에 대한 관심이 높아지는 시대적 분위기에 맞게 전체 연령에서 고르게 발생하고 있는 추세임.

인터넷을 검색하던 중 건강식품과 관련된 광고 또는 체험담 등을 보고 소비자가 직접 연락한 후 판매자로부터 권유받아 충동적으로 물품을 구입하는 경우도 다수 발생함.

충동적으로 구매한 후 판매자에게 청약철회 요구 시 판매자로부터 제품이 훼손되었다는 이유 등으로 청약철회를 거절당하는 피해가 발생하기도 함.

또한, 건강식품 섭취 후 효과가 광고내용과 다르거나 기대보다 미미하고, 체질에 맞지 않는 등의 사유로 반품 요구 시 반품을 거절하거나 과다한 위약금을 요구하는 사례 역시 지속적으로 발생하고 있음.

건강식품의 경우 기능성 내용과 관련하여 관련기관(식품의약품안전처)에 신고, 등록되어 있기에 광고내용만을 믿고 충동적으로 구입하기 전에 이를 확인하여 본인에게 필요한 제품인지 여부를 확인하는 등 계약하기 전에 신중을 기해야 함.

▶ 건강식품 계약 관련 주의 사항

개봉 및 섭취한 제품은 청약철회 등이 어렵기에 신중하게 판단하여야 하며, 구입 시 판매자가 구두 상으로 약속한 내용은 반드시 계약서에 자세하게 기재한 후 증빙자료 등과 함께 보관함.

건강식품 구입계약 후 단순변심 등으로 계약을 철회하고자 할 경우에는 제품을 섭취 또는 훼손하지 않은 상태에서 반드시 청약철회 기간 내에 사업자에게 서면으로 청약철회 의사를 통지하고 신용카드로 결제했다면 해당 카드사에도 서면으로 통지하여야 함.

* 방문판매로 계약체결 시 청약철회기간
- 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내

* 전자상거래로 계약체결 시 청약철회기간
- 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 7일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내

▶ 건강식품 판매 상술 관련 주의사항

사업자들이 계약 후 임의로 제품을 개봉하거나 개봉을 유도한 후, 개봉하였다는 이유로 반품을 거부하거나 과도한 위약금을 청구하는 경우가 많으므로 주의해야 함.

또한 무료 제공 혹은 체험 후 무조건 반품 등으로 구입을 권유하는 경우 구입 후 반품요구 시 이를 부인하는 경우가 발생할 수 있기에 계약 체결 시 계약서에 특약내용을 기재하여 추후 피해를 예방할 필요가 있음.

▶ 건강식품 섭취 관련 주의사항

건강식품은 의약품이 아니므로 특정 질병치료에 효과가 있다는 말을 믿지 말고, 특히 만성적인 질환을 앓고 있거나 현재 복용하는 약물이 있다면 반드시 의사 등 전문가와 상의 후 섭취여부를 결정해야 함.

건강식품에 기재된 섭취량을 준수하는 것이 좋음. 과량을 섭취한다고 해서 효과가 커지는 것은 아니며, 과량 섭취 시 오히려 부작용이 발생될 수도 있음.

건강식품 섭취 후 이상증상이 발생하였을 때, ‘명현현상’ 또는 ‘호전반응’이라는 말에 속아 계속 섭취해서는 안되며, 즉시 섭취를 중단하고 의료진과 상의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 효과 없는 건강기능식품 반품 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 1. 5. 신문 광고를 보고 전화 상담 후 전립선 관련 건강기능식품 2박스(398,000원)를 구입함.

o 상담 당시 30일간 무료로 먹어 보고 불만족 시 환불 이라는 광고 내용을 확인하고 구입한 바, 이후 약 30일 가량 섭취하였으나 효과가 없다고 느껴짐.

o A씨는 기존 광고내용대로 환불을 요구하였으나, 사업자는 13만원 상당의 위약금을 요구함.

쟁점 사항

사업자가 한 달 섭취 후 환불이 가능하다는 점을 광고하였는지 여부

판단 경위

방문판매법 제7조의2 제2항에 따라 A씨와의 계약 경위, 즉 통화내용 및 신문 광고 내용의 제출을 요청한 결과, 사업자가 판매 당시 “한 달 체험 후 효과가 없으면 환불이 가능하다고 안내하였다”는 점이 확인 됨.

처리 결과

상기에 따라 사업자에게 위약금 없는 환불을 권고했으나, A씨가 “해당 제품 한 박스를 무료제공하겠다.”는 사업자의 권유를 받아들여 동 건을 ‘계약이행’으로 종결함.

▣ 이물질 함유된 건강기능식품의 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2020.6.10. 콜라겐류의 건강기능식품을 다수 구입(1,996,000원)하고 제품을 섭취하던 중 2020.8.27. 딱딱한 플라스틱으로 추정 되는 이물질을 발견함.

o 이후 지속적으로 제품을 음용하였으나 2020.10.1. 다시 동일한 이물질이 발견 되어 제조사 측에 구입가 환급과 보상을 요구하였으나 제조사 측에서는 과실이 없다며 이를 거부함.

쟁점 사항

B씨가 주장하는 물질이 제품에 본래 함유된 원료가 아닌 이물질인지 여부

판단 경위

B씨가 식품의약품안전처를 통해 제조사의 제조 공정 상 이물질 혼입 여부에 대해 문의하여 답변을 받은 바, 이물질이 혼입될 수 없는 공정이라는 답변을 받은 점, 해당 제품의 특성(콜라겐)에 따라 보관 상태 및 환경에 따라 발생할 수 있는 침전물일 가능성이 농후하다는 점 등을 고려할 때 이물질로 볼 수 없음을 확인함.

처리 결과

식품의약품안전처를 통해 공정 상 이물질이 혼입 될 수 없다는 점을 토대로 사실 상 제조사인 사업자에게 보상이나 환불의 의무가 없음을 B씨에게 안내함.

▣ 건강기능식품 섭취 후 부작용 발생에 따른 손해배상 요구

사건 개요

o C씨는 2020. 1. 23. 안마기 체험 매장에서 장 청소약이라며 제공 받은 미상의 식품 1포를 복용 후 귀가한 바, 복용 당일 저녁부터 설사 및 탈수 현상으로 인해 응급실에 내원하여 입원치료함.

o 이에 C씨는 장 청소약을 제공한 사업자에게 손해배상을 요구하였으나 거절함.

쟁점 사항

C씨가 섭취한 장 청소약의 위해성 여부

판단 경위

현재 C씨가 섭취한 식품이 무엇인 지 알 수 없고, 사업자 측에서 해당 식품에 대한 정보의 제공을 거부하는 바, 해당 사안은 부정불량식품 신고센터 등을 통해 해당 식품의 위해 여부에 대한 조사가 우선되어야 함.

처리 결과

C씨가 식품의약품안전처 부정불량식품 신고센터 등을 통해 불량 식품에 대한 조사를 우선하겠다는 의사를 표명하여 '정보제공'으로 종결함.

3. 국내결혼중개

가. 피해구제 접수 현황

국내결혼중개 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 257건으로 2019년 309건 대비 16.8% 감소함.

표 2-28 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	253	309	257
증 감	-	56 (22.1)	△52 (△16.8)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 거부, 과도한 위약금 청구, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 234건(91.1%)으로 대다수를 차지했고, 다음으로 품질·A/S 관련 16건(6.2%), 부당행위 3건(1.2%) 등의 순으로 나타남.

결혼중개업체가 회원 가입 시 약정했던 조건(직업, 학력, 나이, 재산, 종교 등)과 다른 상대 주선, 맞선 상대방의 프로필 허위 제공 등의 소비자 피해가 있었음.

표 2-29 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위[2]	표시·광고	기타	계
건 수	234 (91.1)	16 (6.2)	3 (1.2)	2 (0.8)	2 (0.8)	257 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당채권추심, 부당행위

다. 처리 결과

국내결혼중개 피해 중 97건(37.8%)이 합의로 성립됨. 이 중 환급이 71건(27.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 13건(5.1%), 계약이행 9건(3.5%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 85건(33.1%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 60건(23.3%) 등의 순이었음.

표 2-30 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	배상	소계				
건수	71 (27.6)	13 (5.1)	9 (3.5)	4 (1.6)	97 (37.8)	85 (33.1)	60 (23.3)	15 (5.8)	257 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 국내결혼중개업에 따라 신고한 업체인지 확인한다.

결혼중개업의 관리에 관한 법률 제3조에 따라 국내결혼중개업을 하고자 하는 자는 대통령령을 정하는 기준을 갖추어 특별자치시장·시장·군수·구청장에게 신고하여야 하는 바, 적법하게 신고한 업체인지 확인함.

▶ 계약서 작성 시 가입비, 계약기간, 만남 횟수 등 약정 내용이 설명한 대로 동일하게 기재되어 있는지 꼼꼼히 확인한다.

기간제 계약을 체결하더라도 계약해지 시 계약서상의 만남 횟수를 환급 기준으로 제시하는 경우가 있으므로, 계약을 체결할 때 가입비, 계약기간은 물론 서비스 만남 횟수 등을 포함한 약정 만남 횟수를 계약서에 기재하고 환불 약관 등을 꼼꼼하게 확인하는 것이 필요함.

▶ 추후 분쟁에 대비해 원하는 만남 상대의 객관적 조건을 계약서에 명시하는 한편, 계약서 내용과 설명이 다를 경우 설명 내용을 계약서에 별도로 기재하도록 요구한다.

만남상대에 대한 우선 희망조건(종교, 직업, 학력 등 객관적 내용에 한정)은 구체적으로 계약서에 명시함.

약정 기간, 만남 횟수·조건 등에 관하여 계약서와 설명이 다른 경우 그 내용을 계약서에 별도로 기재하거나 수정해 달라고 요구하고 수정된 부분에는 양 당사자가 서명하도록 함.

또한 계약내용과 다른 조건으로 만남을 주선하거나, 허위정보를 제공한 경우, 약정 만남에 포함하지 않는다는 내용을 계약서에 기재하고 그러한 사례 발생 시 즉시 이의제기하고 확인서를 받아둠.

▶ 공정거래위원회에서 승인한 표준약관을 사용하는 업체를 이용한다.

계약 해지 시 자체 약관을 근거로 환급을 거부하거나 소비자에게 불리한 환급규정을 적용하는 업체가 있으므로 가급적 표준약관을 사용하는 업체를 이용함.

▶ 방문판매, 전화권유판매 등에 의한 충동계약은 기간 내 청약철회 요구한다.

방문판매, 전화권유판매는 계약일로부터 14일 이내, 전자상거래로 가입하거나 20만 원 이상 3개월 이상의 신용카드 할부거래는 계약일로부터 7일 이내에 서면으로 청약철회를 요구함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 결혼중개서비스 계약해지에 따른 환급 금액 산정 시 서비스 횟수 포함 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 10. 13. 사업자와 결혼중개서비스 이용계약(기본 5회, 서비스 3회)을 체결하고 1,584,000원을 결제함.
o 1회 매칭 후 2020. 6월경 A씨는 사업자에게 계약해지를 요구함.
o 사업자는 총 5회에서 1회 매칭을 공제한 잔여 4회에 대하여 환급 가능함을 안내함.
o A씨는 서비스 횟수를 포함하여 총 8회 매칭 받기로 약정하였으므로 관련 법률에 의거하여 잔여 이용료 7회에 대한 환급을 요구함.

쟁점 사항

계약 해지 시 서비스 횟수가 계약 내용에 포함되는지 여부

판단 경위

사업자는 계약서 상 약정횟수가 5회로 기재되어 있으므로 잔여 횟수는 4회라고 주장하나 A씨가 사업자와 대화한 내용을 살펴보면, 서비스 횟수 3회를 포함하여 총 약정 횟수가 8회라는 사실에 대하여 양 당사자 간 다툼이 없으므로 이 사건 계약의 계약내용은 3회 서비스 횟수를 포함한 8회로 봄이 타당함.

처리 결과

사업자에게 총 약정 횟수는 서비스 횟수 3회를 포함한 8회에 해당하며 「소비자분쟁해결기준」에 의거, 총 결제대금의 80%에서 잔여 횟수 7회에 해당하는 1,584,000원 환급을 권고하였고 이에 양 당사자가 합의함.

▣ 결혼중개서비스 계약내용 불이행에 따른 위약금 조정 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 12월 말경 사업자와 결혼중개서비스 이용계약을 체결하고 5,000,000원을 지급함.
o B씨는 계약 체결 당시 안내한 바와 달리 자녀가 있는 상대를 만나볼 것을 권유하여 2020. 1월 중순경 유선상으로 계약해제 및 결제대금 전액 환급을 요구함.
o 이에 사업자는 20%를 공제한 나머지 금액 환급을 안내함.
o B씨는 사업자의 귀책으로 계약해제를 요구하는 바, 위약금 조정을 요구함.

쟁점 사항

계약내용 불이행에 따른 계약해지 시 위약금 부담 여부

판단 경위

사업자는 B씨의 모든 희망조건을 충족시킬 수 없다고 주장하나, 최초 소비자의 희망 조건을 달성하기가 현실적으로 불가능하였다면 가입 당시 해당 내용을 충분히 설명하여야 하여야 할 것이며, B씨의 희망 조건이 분명하게 전달되었음에도 자녀가 있는 여성의 프로필이 제공된 것은 소비자분쟁해결기준상 명백한 사업자의 귀책사유에 해당하는 바, 사업자는 위약금을 조정하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자의 귀책사유로 인한 계약해지임에도 위약금을 20%로 청구하는 것은 부당하므로 위약금 조정을 권고하였고, 양 당사자가 위약금 10% 조정으로 합의함.

▣ 결혼중개서비스 계약해지에 따른 적정 환급액 산정 요구

사건 개요

o C씨는 2020. 4. 12. 사업자와 결혼중개서비스 이용계약(약정횟수 3회)을 체결하고 3,000,000원을 지급함.
o C씨는 2회 매칭을 진행하였으나, 첫번째 매칭 상대는 다른 결혼정보업체에 등록된 대상인 사실을 확인하고 2020. 5. 4. 계약해지 및 환급을 요구함.
o 이에 사업자는 부가세를 공제한 420,000원 환급이 가능함을 안내함.
o C씨는 부가세를 추가 공제하는 것은 부당한 바 관련 법률에 따라 적정대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

환불금액 산정 시 부가세 추가 공제 가능 여부

판단 경위

「여신전문금융업법」 제19조 제4항에 따라 신용카드가맹점은 가맹점수수료를 신용카드 회원이 부담하게 하여서는 아니된다고 규정하고 있으므로 환급액 산정 시 소비자에게 부가세를 부담시키는 것은 불법에 해당함.

처리 결과

사업자에게 「여신전문금융업법」 제19조 제4항 및 소비자분쟁해결기준에 따라 결제금액의 80%에서 잔여 1회에 해당하는 800,000원을 환급해 줄 것을 권고하였고 이에 양 당사자가 합의함.

4. 금융

가. 피해구제 접수 현황

2020년 금융관련 피해구제 접수 건수는 96건으로 2019년 97건 대비 1건(1.0%)이 감소함.

표 2-31 : 피해구제 접수 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	181	97	96
증 감	-	△84 (△46.4)	△1 (△1.0)

* 대출, 투자(투자자문(컨설팅) 제외), 기타금융(각종 쿠폰류, 복권, 신유형상품권, 상품권 제외), 저축, 할부금융, 리스

나. 피해 유형별 현황

피해 유형별로는 계약 관련 분쟁이 51건(53.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당 행위 36건(37.5%), 가격·요금 분쟁이 4건(4.2%)등의 순으로 나타남.

표 2-32 : 피해 유형별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	가격·요금	품질·A/S	약관	표시·광고	기타[3]	계
건수	51 (53.1)	36 (37.5)	4 (4.2)	2 (2.1)	2 (2.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	96 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

금융관련 피해 96건 중 25건(26.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 7건(7.3%)으로 가장 많았고, 계약이행과 부당행위시정이 각각 6건(6.3%), 계약해제와 배상이 각각 3건(3.1%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사건의 경우, 사실관계 입증의 어려움 등의 이유로 정보제공 · 상담기타로 종결한 건이 47건(49.0%), 취하중지 · 처리불능인 경우가 16건(16.7%)이었음.

표 2-33 : 처리 결과별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	계약이행	부당행위시정	계약해제	배상	소계				
건 수	7 (7.3)	6 (6.3)	6 (6.3)	3 (3.1)	3 (3.1)	25 (26.1)	47 (49.0)	16 (16.7)	8 (8.3)	96 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 가상통화는 예금자보호대상에 포함되지 않으므로 투자 시 보다 높은 주의가 필요함.

가상통화는 우리나라(정부)에서 보증하지 않는 화폐로 국내외 규제환경 변화, 투기적 수요 등에 따라 가치가 급변하여 큰 손실을 입을 수 있음. 또한, 실물이 존재하지 않는 가상통화의 특성상 사기, 해킹 등 전산사고 발생으로 피해가 발생할 가능성 또한 존재하므로 거래 시 보다 신중하게 판단할 필요가 있음.

▶ 펀드 등 금융투자상품은 본인이 투자 결과에 대한 책임을 지므로 상품 가입 전 투자 목적, 투자 기간, 투자 성향 등에 대해 확인을 하고 적정한 상품을 선택해야 함.

투자 상품에 가입하기 전, 투자 목적을 분명히 하여 여유자금으로 분산 및 장기 투자를 하는 것이 좋고, 투자 기간, 투자 성향 등을 고려하여 자신에게 적합한 상품을 선택할 필요가 있음.

▶ 금융투자상품 계약 시에는 직원으로부터 가입 상품의 중요내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 충분한 설명을 듣고 가입 여부를 결정해야 함.

가입 상품을 결정한 후에는 직원에게 중요한 내용(투자기간, 투자대상자산 등 운용전략, 원금손실 위험 정도, 보수·수수료 및 상품 운용비용, 환매방법 등)에 대해 설명을 이해가 가지 않는 부분은 직원에게 다시 확인한 후 계약서를 작성하는 것이 좋고, 계약 후에는 계약서 사본, 투자설명서, 약관 등을 반드시 수령하여 추후 계약내용 등의 확인이 필요할 때 활용할 수 있도록 해야 함.

▶ **리스상품은 매월 리스료를 지불하면 해당 물품을 사용할 수 있고 교체가 쉽다는 장점이 있으나, 계약 해지 등의 경우, 구입하는 경우보다 더 많은 비용이 발생할 수 있으므로 계약 시 유의해야 함.**

월 리스료, 중도해지수수료, 승계 수수료 등 리스계약에서 발생하는 비용은 리스기간, 잔존가치, 잔여기간, 할인율, 수수료율 등에 의해 결정되기 때문에 계약 내용이 복잡하므로 핵심설명서 등을 통해 계약의 중요 내용을 확인하고, 이해가 되지 않으면 직원에게 추가 설명을 요구하여 계약 내용을 명확하게 이해해야 하고 계약 후에는 계약서, 약관, 핵심설명서 등을 통해 계약 내용을 다시 한번 확인해야 함.

▶ **소비자에게 자동차 리스사를 중개·알선한 후 보증금을 받고 일정기간 월 리스료의 일부를 지원하는 자동차리스 지원 계약과 관련하여 지원금이 중단되거나 보증금을 돌려받지 못하는 피해가 증가하고 있으므로 소비자의 각별한 주의가 필요함.**

자동차리스 지원사가 월 리스료 지원을 이행하지 않을 경우, 소비자가 리스료를 추가적으로 부담해야 하고, 계약의 중도해지 또는 만기 시 수 천만 원의 보증금을 돌려받지 못하는 피해를 입을 수 있으므로 '기존 리스 차량 대비 저렴한 월 리스료' 등의 광고에 현혹되지 말고 계약 전에 업체 정보, 지원금 지급 조건, 중도 해지 시 환불 규정 등 중요 내용을 반드시 확인하고 계약을 체결해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 월 리스료 지원 중단에 따른 계약 해지 요구

사건 개요

o L씨는 2019. 4. J사와 자동차리스 지원계약을 체결하였음. 2020. 4.부터 월 리스료 지원금이 입금되지 않아 J사에 전화를 하였으나 연락 또한 불가하여 계약 해지 및 보증금 반환을 요구함.

쟁점 사항

리스료 지급 중단 사유 등 J사의 계약 불이행 여부

판단 경위

이 사건 계약은 리스 지원사에 일정액의 보증금을 지급한 후 매월 리스료 중 일부를 지원받는 계약으로 자동차리스 지원사는 여신전문금융사가 아니므로「여신전문금융업법」및「자본시장과 금융투자업에 관한 법」등이 적용되지 않으나, L씨는 J사로부터 월 리스료의 일정 금액을 매월 지원 받는 내용으로 계약을 체결하였으므로 정당한 사유 없는 J사의 리스료 지원 중단은 채무불이행 사유에 해당한다고 봄이 타당하므로 L씨는 J사를 상대로「민법」제390조에 따른 손해배상을 청구할 수 있음.

처리 결과

피해구제 처리 과정에서 J사와 연락이 되지 않아 담당자가 J사무실을 직접 방문하였으나 영업장이 폐문부재 상태로 확인됨에 따라 피해구제 절차 진행이 불가함을 L씨에게 안내하고 유사 피해 확산 방지를 위해 피해예방주의보를 발령함.('자동차리스 지원 계약'소비자피해 주의, 2020. 08. 26.)

▣ 출금을 거부하는 가상통화 취급소 원화 지급 요구

사건 개요

o J씨는 2년 전 가상화폐거래소 S사에 계정을 만들어 거래를 했으나 4개월 전부터 계정 로그인이 되지 않음.
o J씨는 S사에게 조속히 계정 로그인이 될 수 있도록 조치를 요구함.

쟁점 사항

S사가 J씨의 계정을 정지한 사유 및 이용 제한의 타당성 여부

판단 경위

로그인 제한, 로그인 외 서비스 이용 불가, 매수·매도·입출금 제한 등 서비스 이용 제한 사유는 고객의 계약상 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항이므로 그 제한 사유는 서비스 제한이 불가피한 경우로 한정되어야 하고, 구체적이고 명확해야 할 것임.

‘거래 이용 금액이 과도한 경우’, ‘장기간 미접속’, ‘관리자 판단’ 등과 같이 포괄적·자의적인 사유로 이용자의 서비스 이용을 제한하는 내용은 고객이 예상하기 어려운 조항이자 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당하여 무효이므로 서비스 제한 조치가 불가피한 경우가 아닌 이상 S사의 조치는 부당하다고 판단됨.

* 참고 : 12개 가상통화 취급소의 이용 약관상 불공정 약관 조항 시정 (공정거래위원회, 2018.4.4.)

처리 결과

S사는 J씨가 로그인할 수 있도록 조치함.

5. 농 · 수 · 축산용품

가. 피해구제 접수 현황

농·수· 축산용품 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 78건으로 2019년 80건 대비 2건(2.5%) 감소함.

표 2-34 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	67	80	78
증 감	-	13 (19.4)	△2 (△2.5)

품목별로는 농업용기계가 31건(39.7%)으로 가장 많았고, 다음으로는 묘목·모종·종자 19건(24.4%), 농업용시설자재 8건(10.3%), 비료 7건(9.0%) 등의 순이었음.

표 2-35 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	농업용 기계	묘목 모종 종자	농업용 시설 자재	비료	축산 자재	농약	어업 용품	기타 농업용 자재	계
건 수	31 (39.7)	19 (24.4)	8 (10.3)	7 (9.0)	6 (7.7)	5 (6.4)	2 (2.6)	- (0.0)	78 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 농기계 하자, 묘목 불량 등 품질·A/S와 관련된 피해가 37건(47.4%), 계약해제·청약철회·계약불이행 등 계약 관련 피해가 21건(26.9%), 안전문제 13건(16.7%), 표시·광고 7건(9.0%)등의 순이었음.

표 2-36 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약관련[1]	안전관련	표시·광고	계
건 수	37 (47.4)	21 (26.9)	13 (16.7)	7 (9.0)	78 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등

다. 처리 결과

농·수· 축산용품 피해 중 합의가 성립된 건은 33건(42.3%)이며 정보 제공·상담기타로 종결된 사건이 34건(43.6%), 조정신청 10건(12.8%)의 순이었음.

농작물의 피해 발생에는 실제 투입된 원료 외에 기후나 토양에 따른 환경적인 요인과 농가별 영농방법의 차이에 의한 기술적인 요인 등 여러 가지 복합적인 원인이 작용하여 책임소재 규명이 어려움.

또한 피해가 발생한 직후 농가들의 대응이 미숙하여 소비자피해 현장을 보존하지 못하거나, 농업 전문기관의 원인규명 절차 등을 간과하면서 입증근거를 확보하기 어려워 보상을 요구하기가 쉽지 않음.

합의 건 중에는 환급이 14건(17.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 7건(9.0%), 교환 6건(7.7%), 수리·보수 4건(5.1%) 등의 순이었음.

표 2-37 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	환급	배상	교환	수리·보수	계약 이행	소계				
건수	14 (17.9)	7 (9.0)	6 (7.7)	4 (5.1)	2 (2.6)	33 (42.3)	34 (43.6)	10 (12.8)	1 (1.3)	78 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 농기계 구입 시 제품 정보 숙지

농기계 구입 시 제품에 대한 정보가 부족한 상태에서 판매원의 설명에만 의존하는 경우가 많아 품질 및 가격 등에 관한 분쟁이 빈번하게 발생하고 있음.

제품을 구입하기 전에 사업자가 제시하는 카탈로그와 제품 안내 설명서 내용을 충분히 숙지하고, 구입하려는 제품의 주요 기능 등을 계약서에 명시해야 함. 또한 이와는 별도로 인근 농협 등을 통해 구입하려는 제품에 대한 정보를 확인하며, 만일 문제가 발생하면 농협이나 행정기관, 가족들에게 신속히 알리고 도움을 요청함.

▶ 작물 피해 시 농업 관련 전문기관 등을 통해 근거 확보

작물 관련 피해 발생 시 상당수 농가들이 과학적이고 체계적인 원인 규명을 위한 노력에 소홀한 경우가 있음.

피해 발생 즉시 사업자에게 이의를 제기하고 농업 관련 전문기관(농촌진흥청, 농업기술센터 등)에도 피해 사실을 통보하여 신속한 원인규명을 요구하는 한편, 피해 현장을 보존하고 작물의 상태를 사진, 동영상 등으로 촬영해 두며, 영농 일지를 작성하여 작물 재배의 모든 과정을 기술해 놓는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 하자 있는 예초기 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 9. 18. 전자상거래로 예초기를 150,000원에 구입함.
o 제품을 사용해보니 예초기 내부에 흙과 잔디 등의 이물질이 들어가는 하자를 확인하여 즉시 이의 제기하였으나, 사용자 과실이라며 유상수리 받으라고 함.
o A씨는 제품 반품 및 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

제품 하자에 따른 대금 환급 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 따르면 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있음. 이에 제품이 표시·광고의 내용과 다르므로 구입가 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자는 제품 반품 및 구입가 환급함.

▣ 수리후 동일한 하자가 발생한 농업용 기계의 무상수리 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 3. 25. 농업용 기계의 엔진고장으로 400,000원을 지급하고 수리함.
o 수리 후 두 달이 지나지 않아 동일한 하자가 발생하여 사업자에게 재 수리를 요구하였으나, 사업자는 유상수리만 가능하다고 함.

쟁점 사항

수리 후 동일 하자 발생한 제품의 보상 가능 여부

판단 경위

일반적 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 시행령 제8조 제2항) 상 물품 등을 유상으로 수리한 경우 수리한 날부터 2개월 이내에 소비자가 정상적으로 물품 등을 사용하는 과정에서 그 수리한 부분에 동일한 고장이 재발한 경우에는 무상으로 수리하도록 규정하고 있음. 이에 수리 후 2개월이 지나지 않은 이 건 농업용 기계를 무상으로 수리하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 무상 수리 수리함.

6. 모바일게임서비스

가. 피해구제 접수 현황

모바일게임서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 총 248건으로 2019년 132건 대비 116건(87.9%)이 증가함.

표 2-38 : 피해구제 접수 현황(모바일게임서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	139	132	248
증 감	-	△7 (△5.0)	116 (87.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 사업자의 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련 피해가 180건(72.6%)으로 대부분을 차지함. 이 밖에 부당행위 30건(12.1%), 품질·A/S 26건(10.5%) 등의 순이었음.

표 2-39 : 신청 이유별 현황(모바일게임서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	표시·광고	약관	가격·요금	안전 관련	기타[3]	계
건 수	180 (72.6)	30 (12.1)	26 (10.5)	3 (1.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	5 (2.0)	248 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자계약
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

모바일게임서비스 피해 중 79건(31.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 69건(27.8%)으로 가장 많았고, 부당행위시정 4건(1.6%), 배상 3건(1.2%), 계약이행 2건(0.8%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타 137건(55.2%), 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 19건(7.7%)이었음. 이 밖에 취하중지·처리 불능인 경우가 13건(5.2%)이었음.

표 2-40 : 처리 결과별 현황(모바일게임서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	부당행위시정	배상	계약이행	계약해제	소계				
건수	69 (27.8)	4 (1.6)	3 (1.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	79 (31.8)	137 (55.2)	19 (7.7)	13 (5.2)	248 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 제품 모바일 게임 다운로드나 인앱(In-App) 결제 시 유료 여부 등을 확인한다.

모바일 게임의 다운로드는 무료이지만 앱 내에서 게임아이템이나 포인트 등을 추가로 구매하는 것(인앱결제)은 유료인 경우가 많으므로 결제 조건 확인이 필요함.

또한 이벤트 상품의 경우 기간 및 조건을 꼼꼼히 살펴본 후 참여하고, 특히 화면이 작은 모바일 게임을 이용할 때에는 주요사항을 더욱 꼼꼼히 확인함.

▶ 미성년자 구입, 타인 사용 등 원치 않는 결제를 막기 위해서는 결제비밀 번호를 설정해 놓고 카드사 결제 SMS 수신 설정을 하여 즉각적으로 결제 사실을 확인해야 한다.

미성년자가 부모의 스마트 폰으로 결제하는 경우 폰 명의자 외 타인이 결제하였는지 여부를 확인하기 어려워 환급이 어려울 수 있음. 따라서 일부 앱 마켓은 결제시 비밀번호를 요구하지 않는 경우가 있으므로 원치 않는 결제 피해를 막기 위해서는 결제비밀번호/지문 잠금 설정 외 휴대폰 소액 결제의 경우 결제 한도를 지정해야 함.

또한, 도용이 의심될 경우, 카드사 및 결제 대행사에 통지 후 카드 정지 및 재발급 신청을 해야 함.

▶ 모바일 게임 관련 결제는 소액 결제 요금과 별개로 정보이용료로 부과됨을 유의한다.

이동통신사를 통해 소액결제를 차단하더라도 모바일 앱이나 아이템 구매는 차단되지 않고 정보이용료(콘텐츠이용료)로 부과됨을 유의해야 함.

또한, 정보이용료의 경우 휴대폰대금명세서에 상세 내역이 표기되지 않으므로 필요 시 통신사 고객센터를 통해 상세 내역 및 결제 주문번호를 확인한 뒤 결제대행사로 도움을 요청해야 함.

▶ **결제 알리미 SMS 수신을 통해 결제 내역을 확인하고, 잘못된 결제라면 청약철회를 요구한다.**

사용하지 않은 아이템은「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 7일 이내 청약철회가 가능하므로, 결제 후 통지되는 SMS를 지나치지 말고 결제요금, 구매내역, 콘텐츠제공업자 등을 확인해야함.

다만, 결제가 완료된 동시에 상품이 아이템 보관함(인벤토리)으로 배송되는 경우, '디지털콘텐츠의 제공이 개시'된 것으로 보아 사용하지 않은 아이템도 청약철회가 제한될 수 있으므로 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 즉시 취소한 모바일게임 아이템 청약철회 요구

사건 개요

- o A씨는 2020. 2. 12. 사업자가 서비스하는 모바일게임서비스를 구매하며, 130,000원을 결제함.
- o A씨는 이틀 후 구입한 게임을 사용하지 않은 상태에서 사업자에게 청약철회를 요청하는 이메일을 발송하였으나 회신이 없었고, 전화문의도 해보았으나 연결되지 않음.
- o A씨는 같은 달 17일 사업자를 찾아가 청약철회한 모바일게임 유료재화의 환급을 요청하였으나 이행되지 않음.
- o A씨는 이용하지 않은 모바일게임 아이템 청약철회를 요구함.

쟁점 사항

모바일게임의 청약철회 가능 여부

판단 경위

A씨가 이 사건 모바일게임서비스를 구매하고 사용하지 않은 상태에서 7일 이내에 사업자에게 청약철회의 의사를 표시하였으므로 이 사건 게임「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조 제2항에서 규정하고 있는 청약철회 제한 사유에 해당되지 않음. 따라서 A씨의 청약철회는 적법하게 이행됨.

처리 결과

사업자가 우리 원의 합의권고에 따라 아이템을 회수하고 구입대금을 환급함.

▣ 미성년자가 구입한 게임아이템 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 3. 9.부터 같은 달 15일까지 미성년자인 B씨의 자녀 (2011년생)가 여러 게임의 아이템을 구입하며 9,547,200원이 결제된 사실을 알게 됨.
o B씨는 사업자로부터 게임 아이템 구입에 대한 연락을 받지 못해 위 사실을 인지하지 못하다가 신용카드사 안내 문자를 전송받은 후 알게 돼 사업자에게 환급을 요구하였으나, 사업자는 내부 규정상 환급이 불가하다고 함.
o B씨는 미성년자인 자녀가 실수로 결제한 게임 아이템 구입 대금의 환급을 요구함.

쟁점 사항

사업자가 계정명의자와 신용카드 정보 명의자 상이 확인 여부, 즉 미성년자인지 또는 본인 여부를 확인하는 절차를 충실히 이행하였는지 여부

판단 경위

사업자는 모바일 게임 이용자가 모바일 게임 아이템을 구매할 때 계정 아이디와 신용카드 정보의 명의자가 상이한 경우, 신용카드 정보가 명의자의 의사에 의해 사용되는지 확인하여야 할 주의의무가 있음. 사업자가 이 사건 결제가 수차례 이뤄지는 과정에서 신용카드 정보를 새로 입력하게 하는 방법 등으로 B씨의 의사에 의해 사용되는지 확인하지 않았다면 B씨의 미성년 자녀가 권한 없이 B씨의 신용카드를 부당하게 사용하는 것에 책임이 있을 수 있음.

처리 결과

사업자가 우리 원의 해명 요구를 검토하고, 내부 정책에 따라 구입 대금 전액(9,547,200원)을 환급함.

7. 방문 · 통신교육서비스

가. 피해구제 접수 현황

방문·통신교육서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 총 640건으로 2019년 526건 대비 114건(21.7%)이 증가함.

표 2-41 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	482	526	640
증 감	-	44 (9.1)	114 (21.7)

품목별로는 인터넷교육서비스가 564건(88.1%)으로 대다수를 차지함. 이어서 방문 · 전화교육은 36건(5.6%), 국내 · 외 캠프는 6건(0.9%) 등의 순이었음.

표 2-42 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	인터넷 교육서비스	방문 · 전화 교육	국내 · 외 캠프	기타	계
건 수	564 (88.1)	36 (5.6)	6 (0.9)	34 (5.3)	640 (100.0)

나. 피해 유형

계속 거래가 일반적인 방문·통신교육서비스의 주요 피해 유형은 사업자의 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 544건(85.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 품질·A/S 38건(5.9%), 부당행위 32건(5.0%), 약관 11건(1.7%) 등의 순이었음.

표 2-43 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위[2]	약관	표시·광고	가격·요금	기타[3]	계
건 수	544 (85.0)	38 (5.9)	32 (5.0)	11 (1.7)	9 (1.4)	3 (0.5)	3 (0.5)	640 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자계약
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

방문·통신교육서비스 중 268건(41.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 172건(26.9%)으로 가장 많았고, 계약해제가 47건(7.3%), 계약이행 35건(5.5%), 부당행위시정 5건(0.8%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타 195건(30.5%), 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 151건(23.6%)이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능 26건(4.1%)이었음.

표 2-44 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	부당행위시정	교환	배상	수리·보수	소계				
건수	172 (26.9)	47 (7.3)	35 (5.5)	5 (0.8)	4 (0.6)	4 (0.6)	1 (0.2)	268 (41.9)	195 (30.5)	151 (23.6)	26 (4.1)	640 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약기간, 서비스 내용, 위약금 등 계약서 내용 꼼꼼하게 확인한다.

중도 해지 시 할인 전 정상가로 계산하여 환급하는 경우도 있으므로 특약사항 및 해지 위약금 등에 대해 계약서 내용을 꼼꼼히 확인하고, 구두로 약정하는 내용도 반드시 계약서에 기재함.

▶ 무료 사은품이라는 말에 현혹되지 말고, 사은품을 제공받을 경우 계약서에 명칭 및 가격이 명시되어 있는지 확인한다.

디바이스 결합상품은 중도 해지 시 비용이 청구될 수 있으므로 계약서에 디바이스 명칭과 가격 등이 명시되어 있는지 확인 할 필요가 있고, 결합상품은 개봉 시 환급이 제한될 수 있으므로 사용 전 신중을 기하도록 함.

특히, 사은품은 중도 해지 시 과도한 비용이 청구될 수 있으므로 무료 사은품이라는 말에 현혹되지 말고, 교육서비스와 관련 없는 사은품은 거절함.

▶ 의무이용기간을 설정했더라도 중도해지가 가능하다.

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매법」상 계속거래에 해당되어 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」에 따라 효력을 인정받기 어려움.

▶ 미성년자가 체결한 계약인 경우에도 부모 등 법정 대리인이 동의한 사실이 있으면 민법에 따라 취소가 어려움에 유의한다.

미성년자라 하더라도 부모 등 법정대리인이 동 계약사실을 알고 동의한 경우 취소가 불가능하므로 주의할 필요

마. 주요 합의권고 사례

▣ 중도해지 및 환급불가 약관의 부당함에 따른 중도 해지 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 5. 26. 사업자와 인터넷교육서비스(학습기간 : 12개월) 이용계약을 체결하고 3,168,000원을 지급함.

o A씨는 3개월 수강하였으나 학습 관리가 제대로 되지 않고 도움이 되지 않는다고 판단하여 2020. 8. 하순경 계약해지를 요구하였고, 사업자는 의무사용기간이 6개월이므로 계약해지가 어렵다고 안내함.

o A씨는 관련 법률에 의거 해지 요청 시점 기준으로 계약해지 및 환급을 요구함.

쟁점 사항

의무사용기간에 따른 중도해지 불가 약관의 부당한지 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든지 중도 해지가 가능하고, 의무사용기간 동안 환급이 불가하다는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1호에 의거하여 무효로 판단되는 바, 피신청인이 주장하는 중도 계약해지 및 환급 불가 조항은 인정되지 않음.

처리 결과

우리 원 합의 권고에 따라 양 당사자가 A씨가 이용한 3개월 이용료 재결제 및 기존 선결제한 3,168,000원 취소 처리하기로 합의함.

▣ 인터넷교육서비스 계약해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 3. 11. 방문판매를 통해 사업자와 자녀의 영어 인터넷교육서비스(학습기간 : 18개월) 이용계약을 체결하고 2,940,000원을 지급함.
o 이후 자녀가 더 이상 수강을 원하지 않아 2020. 9월경 계약해지 및 환급을 요구했으나, 사업자는 계약 시 취소불가를 사전 고지한 바 환불이 어려움을 안내함.
o B씨는 이용하지 않은 잔여 수강기간의 이용대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

중도 취소불가 약관의 부당한지 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든 중도 해지가 가능하며, 계약 체결 당시 취소 불가를 사전 고지했다 하더라도 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 효력을 인정받기 어려움. 이에 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 '학원법')」 시행령 제18조제2항3호 및 [별표 4]의 반환 기준에 근거하여 잔여 수강기간의 이용대금을 환급해야 함.

처리 결과

우리 원 합의 권고에 따라 사업자가 B씨의 실제 수강한 기간에 해당하는 금액 및 교재비 등을 공제한 잔여 이용대금을 환급하는 것으로 양 당사자가 합의함.

▣ 자동으로 유료 전환된 인터넷교육서비스 이용대금 환급 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 9. 14. 사업자와 인터넷교육서비스에 가입한 후 7일 무료체험상품을 이용하고자 해당상품을 0원에 결제함.
o C씨는 2019. 10. 13. 사업자의 7일 무료체험상품을 이용하고자 다른 계정으로 가입하고 해당 상품을 0원에 결제함.
o C씨는 2020. 9. 14. 두 개의 상품이 가입 7일 후 자동으로 유료로 전환되어 매달 9,900원이 청구되어 총 25차례 결제된 사실을 확인하고 사업자에게 환급을 요구함.
o 사업자는 2020. 9.에 청구된 요금에 대해서만 결제를 취소함.
o C씨는 이용하지 않은 이용대금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

무료체험상품 이용 후 자동 유료 전환된 서비스 이용대금 환급 가능 여부

판단 경위

'콘텐츠이용자 보호지침(문화체육관광부고시 제2015-10호)' 제25조에 따르면 대금을 자동으로 결제하는 경우 사업자는 결제되기 전에 그 내역에 대해 소비자에게 고지하여야 하며, '소비자분쟁해결기준 (공정거래위원회 고시 제2020-16호)'에 따르면 해당 고지를 하지 않은 경우 사업자가 유료 청구된 금액을 환급해주어야 함.

처리 결과

자동결제신청 이후 접속이력 및 수강이력 자체가 없음을 근거로 유료 청구된 이용대금 전액 환급하는 것으로 양 당사자 합의함.

8. 보건·위생용품

가. 피해구제 접수 현황

보건·위생용품 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 1,141건으로 2019년 977건 대비 164건(16.8%)이 증가함.

표 2-45 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	872	977	1,141
증 감	-	105 (12.0)	164 (16.8)

* 의약품 제외

품목별로는 마스크가 포함된 기타보건위생용품이 335건(29.4%)으로 가장 많았고, 다음으로는 의료용구가 321건(28.1%), 화장품류 292건(25.6%), 이·미용기구 130건(11.4%) 등의 순으로 나타남.

표 2-46 : 품목별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구분	기타보건위생용품	의료용구	화장품류	이·미용기구	시력보조기구	안경 및 의료용구	계
건수	335 (29.4)	321 (28.1)	292 (25.6)	130 (11.4)	63 (5.5)	- (0.0)	1,141 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약 등 계약 관련 피해가 565건(49.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 품질·AS 관련 피해가 404건(35.4%), 부작용 발생 등 안전 관련 피해 74건(6.5%), 표시·광고 관련 피해 67건(5.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-47 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	565 (49.5)	404 (35.4)	74 (6.5)	67 (5.9)	25 (2.2)	4 (0.4)	2 (0.2)	1,141 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의 · 상담, 이자·수수료, 약관 등

다. 처리 결과

보건 · 위생용품 피해 중 654건(57.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 391건(34.3%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상 93건(8.2%), 교환 64건(5.6%), 수리 · 보수 40건(3.5%), 계약이행 35건(3.1%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 336건(29.4%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 104건(9.1%), 취하중지·처리불능이 47건(4.1%)의 순이었음.

표 2-48 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	교환	수리·보수	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건수	391 (34.3)	93 (8.2)	64 (5.6)	40 (3.5)	35 (3.1)	27 (2.4)	4 (0.4)	654 (57.5)	336 (29.4)	104 (9.1)	47 (4.1)	1,141 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 화장품 구입 시 무료 상술에 현혹되지 말고 계약내용을 꼼꼼히 확인

무료 피부관리서비스 제공 등 이벤트 상술을 통해 고가의 화장품 구입 계약을 권유받는 경우가 많음. 일부 소비자들은 화장품 구입 계약을 피부관리서비스 계약으로 오인하고 청약철회 기간이 지난 후 계약해지를 요구하여 사업자와 분쟁이 발생하는 경우도 있음.

소비자들은 이벤트 당첨, 무료 피부관리서비스 등에 현혹되지 않도록 주의하고 상품 구입 의사가 없을 경우 분명하게 거절하며, 화장품의 성분, 가격, 청약철회에 관한 사항 등 계약조건을 꼼꼼히 확인하고 계약서를 반드시 교부받아야 함.

또한 사용 의사가 있을 경우에만 제품을 개봉하고 반품을 원할 경우 서면 등의 방법으로 의사를 명확히 전달하여 분쟁에 대비하며, 화장품 사용으로 인한 부작용 발생 시 사업자에게 즉시 통보하고 피부과 전문의의 진단을 받아 근거를 확보하도록 함.

▶ 의료기기 구입 시 효능 여부를 확인하고 사용해 본 후 본인에게 적합한 제품을 선택

의료기기(보청기, 안경, 안마기 등)는 광고와 달리 효과가 없고 사용자와 맞지 않는다는 피해가 많으나 제품의 하자 여부를 확인하기 어려운 경우 원활한 보상이 이루어지지 않음.

의료기기 소비자피해는 주로 과대광고에 현혹되기 쉬운 노인 소비자를 대상으로 발생하는 경우가 많은데, 제품의 성능·기능을 꼼꼼히 확인하고 직접 시용해 본 후 맞는 제품을 구입하는 것이 바람직함. 안경은 개인 맞춤 제품으로 시력 측정 상의 문제가 발생하는 경우가 있는데, 안경 제작 전 안과 전문의에게 진료를 받는 것이 피해 예방에 도움이 됨.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 온라인쇼핑몰에서 구입한 화장품 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 3. 온라인쇼핑몰을 통해 CC크림을 25,000원에 구입함.
o 배송된 제품의 상자를 열어 확인한 후 마음에 들지 않아 청약철회를 요구함.
o 사업자는 제품 개봉 흔적이 있다며 청약철회를 거부함.

쟁점 사항

제품 포장을 개봉한 경우 청약철회 불가 사유에 해당하는 지 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조 제2항에 따르면 소비자에게 책임 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나, 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외됨. 이에 제품 포장을 단순 개봉한 경우 청약철회 불가 사유에 해당하지 않음.

처리 결과

사업자가 청약철회 요구를 수용하고 구입대금 25,000원을 환급함.

▣ 통증 발생한 안마의자 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 6. 6. 안마의자를 구입하고 2,840,000원 할부 결제함.
o 제품 수령 후 2020. 6. 10. 사용 중 종아리 부위 통증이 발생하여 병원 진료를 받고 사업자에게 통보한 바 사업자는 방문 점검 후 제품에 이상이 없다며 보상을 거부함.
o B씨는 사실 조사 후 제품 반품 및 구입 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

안마의자의 하자 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(38. 의약품 및 화학제품-의료기기)에 의하면 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 수리를 요할 때 제품교환 또는 구입가 환급 가능하도록 규정하고 있음. 동 제품의 하자 여부가 분명하지 않으나 소비자가 사용하기 어려운 점을 감안하여 사업자에게 제품교환 등 원만한 합의를 권고함.

처리 결과

양당사자 간 합의에 따라 사업자가 제품을 교환함.

9. 보일러 및 온수기 설비

가. 피해구제 접수 현황

보일러 및 온수기 설비 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 총 97건으로, 2019년 134건 대비 37건(27.6%)이 감소함.

표 2-49 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	177	134	97
증 감	-	△43 (△24.3)	△37 (△27.6)

보일러는 1월~2월 및 11월~12월 등 겨울철에 가장 많이 접수되었으나, 최근에는 계절에 관계없이 꾸준히 접수되는 것으로 나타남.

표 2-50 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	8 (8.2)	11 (11.3)	15 (15.5)	7 (7.2)	4 (4.1)	7 (7.2)	9 (9.3)	4 (4.1)	7 (7.2)	5 (5.2)	10 (10.3)	10 (10.3)	97 (100.0)

품목별로는 가스보일러 58건(59.8%), 태양열온수기 10건(10.3%), 전기보일러 9건(9.3%), 기름보일러 7건(7.2%), 화목보일러 7건(7.2%), 전기온수기 5건(5.2%) 등이었음.

표 2-51 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	가스 보일러	태양열 온수기	전기 보일러	기름 보일러	화목 보일러	전기 온수기	가스 온수기	계
건 수	58 (59.8)	10 (10.3)	9 (9.3)	7 (7.2)	7 (7.2)	5 (5.2)	1 (1.0)	97 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 제품하자 등 품질 · A/S 관련 피해가 66건(68.0%)으로 가장 많았고, 계약관련 피해도 18건(18.6%), 안전 5건(5.2%), 부당행위 4건(4.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-52 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약관련[1]	안전관련	부당행위	가격·요금	표시·광고	기타	계
건 수	66 (68.0)	18 (18.6)	5 (5.2)	4 (4.1)	2 (2.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	97 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

보일러 및 온수기 설비 피해 중 46건(47.5%)의 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수와 환급이 각각 15건(15.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 7건(7.2%), 교환 5건(5.2%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 처리된 경우는 33건(34.0%)으로 가장 많았으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청한 건이 14건(14.4%) 등의 순이었음.

표 2-53 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리보수	환급	배상	교환	부당행위시정	계약이행	계약해제	소계				
건 수	15 (15.5)	15 (15.5)	7 (7.2)	5 (5.2)	2 (2.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	46 (47.5)	33 (34.0)	14 (14.4)	4 (4.1)	97 (100.0)

라. 소비자 주의사항

보일러 구입 전 시공업체나 제조사가 소비자분쟁해결기준에 표시된 품질보증기간(2년)을 준수하고 있는지, 열효율이나 제품 특성에 대해 비교한 후 선택할 필요가 있음.

보일러는 한 번 설치하면 비용 및 시간적인 측면에서 철거가 어렵고, 제품 결함인지 시공 상 문제인지 원인을 규명하기 쉽지 않기 때문에 설치 전 보일러 용량 및 에너지효율 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

또한 동절기에 많이 사용되고 고장이 발생하는 경우 추위로 인한 불편을 겪어야하기 때문에, 본격적인 사용이 시작되는 겨울 전에 미리 보일러의 상태를 점검할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 수리 후에도 하자가 개선되지 않는 보일러 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 1. 보일러를 설치하고 2019. 2.부터 누수가 발생해 수리 받음.
o 동일 하자의 재발로 1년 넘게 누수가 발생하여 사업자에게 대금 환급을 요구했으나 거절당함.
o A씨는 품질보증기간 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 하자이므로 구입 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

수리 받았으나 개선되지 않은 보일러의 구입 대금 환급 가능 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(9. 공산품 - 보일러)에 의하면 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자인 경우 무상수리하고, 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있음. 사업자가 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.

처리 결과

사업자가 보일러 수거 후 구입 대금 환급함.

▣ 부품이 없어 수리 불가능한 보일러 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 3. 보일러를 설치했으나 작동 시 소음이 발생해 연통 및 팽창탱크 교체, 강압기 설치, 수압 조정 등 수리 받음.
o 그러나 동일 하자 재발해 수리 요청하자 설치된 보일러는 2년 전에 생산된 모델이기 때문에 부품이 없어 수리가 불가하다는 답변을 받음.
o B씨는 설치한지 1년도 되지 않은 보일러의 부품이 없어 수리가 불가하기 때문에 새 제품으로 교환 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간 내에 수리가 불가한 제품 교환 가능 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(9. 공산품 - 보일러)에 의하면 품질보증기간(2년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상 하자의 경우 무상 수리하고, 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있음. 사업자가 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가할 경우 제품 교환이 타당함.
* 보일러 부품보유기간 : 8년

처리 결과

사업자가 제품 교환함.

10. 보험

가. 피해구제 접수 현황

보험 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 1,002건으로 2019년 703건 대비 299건(42.5%)이 증가함.

표 2-54 : 피해구제 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	917	703	1,002
증 감	-	△214 (△23.3)	299 (42.5)

보험 중에서도 민영보험은 손해보험 549건, 생명보험 390건 등 총 939건이 접수되면서 전년 대비 284건(43.4%) 증가함. 자동차공제 및 협동조합공제(암, 질병이나 상해 등 건강·상해·기타공제) 등 공제 보험은 63건으로 전년 대비 15건(31.3%)이 증가함.

표 2-55 : 보험별 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	민영보험			공제보험	계
	손해보험	생명보험	소계		
2019년	327 (46.5)	328 (46.7)	655 (93.2)	48 (6.8)	703 (100.0)
2020년	549 (54.8)	390 (38.9)	939 (93.7)	63 (6.3)	1,002 (100.0)
증 감	222 (67.9)	62 (18.9)	284 (43.4)	15 (31.3)	299 (42.5)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 553건(55.2%)로 가장 많았고, 계약 관련 불이행이 424건(42.3%), 약관 12건(1.2%), 품질·A/S 7건(0.7%) 등이 있었음.

민영보험 중에는 건강(암 · 기타질병)보험이 511건(51.0%)으로 가장 많았으며, 이어서 실손보험이 82건(8.2%)이었음.

표 2-56 : 피해 유형별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	보험	부당 행위	계약 관련	약관	품질·A/S	가격·요금	안전 관련	기타	계
민영보험	건강(암·기타질병)보험	250	254	4	2	-	-	1	511
	실손보험	52	26	3	1	-	-	-	82
	종신보험	42	34	-	-	-	-	-	76
	상해보험	35	39	1	-	-	-	-	75
	자동차보험	48	11	3	1	2	-	-	65
	기타민영보험	25	14	-	-	-	-	2	41
	연금보험	14	8	-	-	-	-	-	22
	제조물 · 생산및 영업배상보험	17	2	-	2	-	1	-	22
	통합보장보험	11	8	-	-	-	-	-	19
	저축성보험	3	6	-	-	-	-	-	9
	변액보험	4	4	-	-	-	-	-	8
	단체보장보험	2	2	-	-	-	-	-	4
	화재보험	1	2	1	-	-	-	-	4
	여행자보험	1	-	-	-	-	-	-	1
	교육보험	-	-	-	-	-	-	-	0
	보증보험	-	-	-	-	-	-	-	0
공제보험		48	14	-	1	-	-	-	63
계		553 (55.2)	424 (42.3)	12 (1.2)	7 (0.7)	2 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.3)	1,002 (100.0)

다. 처리 결과

민영보험 피해 중 243건(25.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약이행이 139건(14.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위시정 44건(4.7%), 환급 34건(3.6%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타 등으로 종결된 경우가 542건(57.7%)으로 가장 많았고, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 73건(7.8%), 취하중지·처리불능이 81건(8.6%)이었음.

표 2-57 : 민영보험 처리결과별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	계약이행	부당행위시정	환급	배상	계약해제	교환	수리·보수	소계				
건 수	139 (14.8)	44 (4.7)	34 (3.6)	22 (2.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	243 (25.9)	542 (57.7)	73 (7.8)	81 (8.6)	939 (100.0)

공제보험 피해 중에는 20건(31.7%)이 합의 성립되었으며, 정보제공·상담기타 등으로 종결된 경우가 38건(60.3%) 이었음.

표 2-58 : 공제보험 처리결과별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립				정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	계약이행	부당행위시정	배상	소계				
건 수	13 (20.6)	4 (6.3)	3 (4.8)	20 (31.7)	38 (60.3)	4 (6.3)	1 (1.6)	63 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 고지의무 사항은 청약서 질문표에 직접 작성 필요

과거 병력 등 고지의무 사항은 보험설계사에게 알리는 것으로 고지의무를 이행한 것으로 볼 수 없으므로, 반드시 청약서 질문표에 직접 작성해야 하며, 예상하지 못한 분쟁을 미연에 방지하기 위해서는 경미한 사항이라도 스스로 판단하지 말고 가급적 보험사에 알리는 것이 바람직함.

▶ 저축성 보험에 가입할 경우 비용, 수수료 등 공제되는 사업비 확인 필요

저축성 보험은 본인이 납입한 보험료 전액이 적립되거나 투자된다고 생각하기 쉬우나, 납입한 보험료 중에서 보험 모집에 들어간 비용과 각종 수수료 등 사업비가 차감된 금액만이 적립되거나 투자되어 은행의 적금과 달리 가입 초기에는 상대적으로 낮은 환급률을 가질 수밖에 없으므로, 단기간 저축을 목적으로 가입하는 것은 바람직하지 않음.

▶ 간편심사보험도 고지의무 불이행하면 불이익이 발생하므로 주의 필요

간편심사보험은 기존에 질환이 있는 사람이나 고령자도 쉽게 가입할 수 있도록 청약서 질문 등 가입심사를 간소화한 보험을 말하는데, 자칫 '묻지도 따지지도 않는 보험'으로 오해해 고지의무 이행에 소홀해지기 쉬움. 그러나 완화된 내용이라도 고지의무를 불이행하면 일반보험과 마찬가지로 불이익이 발생하므로 주의가 필요함. 또한 일반보험에 비해 보험료가 비싸고 보장범위도 좁으므로 건강한 사람이 간편심사보험에 가입할 경우 높은 보험료만 부담하는 등 불리할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 간편심사보험에서 고지의무 위반을 이유로 해지된 보험계약의 해지 취소 요구

사건 개요

o A씨는 2018. 7. 17. 간편가입 실손의료비 보험에 가입함.
o 2020. 4. 14. 병원 치료 후 보험금을 청구하자 A보험사는 보험 가입 전 베체트병으로 약물처방 받은 사실을 문제 삼아 고지의무 위반을 적용하여 계약을 해지함.

쟁점 사항

청약서 질문이 명확하지 않아 의도치 않게 고지하지 않은 경우에도 고지의무 위반으로 볼 수 있는지 여부

판단 경위

「상법」 제651조(고지의무 위반으로 인한 계약해지)는 보험계약자 또는 피보험자가 고의 또는 중대한 과실로 중요한 사항을 고지하지 않거나 부실고지한 때에는 보험사가 계약을 해지할 수 있다고 정하고 있음. 청약서에 질문이 객관적으로 명확하지 않아 소비자가 질문의 의도를 정확히 파악할 수 없어 고지하지 못한 것이라면 소비자에게 고의나 중과실이 없으므로 고지의무 위반을 적용하기 어려움.

처리 결과

보험사는 A씨의 보험 계약 해지를 취소함.

▣ 치아가 파절되어 시행한 치수절제술(신경치료)에 대한 상해수술비 보험금 지급 요구

사건 개요

o B씨는 2014. 1. 8. 상해 사고로 수술을 받을 경우 500,000원을 지급하는 내용의 보험계약을 체결함.

o 2019. 8. 8. 음식물 섭취 중 치아가 깨져 '치수 침범이 있는 치관 파절' 진단을 받아 치수절제술 후 상해수술비 보험금을 청구했으나, 보험사는 수술로 볼 수 없다며 보험금 지급을 거절함.

쟁점 사항

치수절제술(신경치료)이 약관에서 정한 수술에 해당하는지 여부

판단 경위

약관은 수술을 '치료를 직접적인 목적으로 의료기구를 사용하여 생체에 절단, 절제 등의 조작을 가하는 것을 말하고, 흡인, 천자 등의 조치 및 신경 차단은 제외한다' 라고 정하고 있는데, 치수절제술이란 의료기구를 사용하여 치아에 구멍을 뚫고 치아 내부에 있는 신경을 모두 제거하는 시술로서 흡인, 천자, 신경 차단에 해당한다고 볼 수 없으므로 약관에서 정한 수술의 범주에 포함된다고 보는 것이 상당함.

처리 결과

보험사가 보험금 지급을 거절하여 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청함.

▣ 메신저피싱 피해에 대한 전화금융사기 보험금 지급 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 12. 20. OOO톡 메신저로 아들을 사칭한 자에게 580만원을 송금했으나, 돌려받지 못함.

o C씨가 거주하고 있는 지자체에서 가입한 전화금융사기 피해를 보장하는 보험의 보험사에 보험금을 청구했으나, 보험사는 약관상 '전화'를 통한 사기피해만 보험금을 지급할 수 있고, OOO톡을 이용한 피싱 피해는 보험금 지급 대상이 아니라는 주장임.

쟁점 사항

메신저를 이용한 피싱피해를 약관에서 정한 전화금융사기에 포함되는 것으로 볼 수 있는지 여부

판단 경위

약관은 '전화금융사기란 사기범이 전화로 사람을 기망하여 신용카드번호, 계좌번호, 비밀번호 등 개인정보를 수집하거나 직접 금전 송금을 요구하는 것'으로 정하고 있는데, OOO톡은 통상 전화 내에 설치되어 있는 어플리케이션을 활용하는 통신수단인 점에서 약관상 사기범이 이용하는 사기 수단인 '전화'의 범위에 포함된다고 해석하는 것이 상당함.

처리 결과

보험사가 보험금 3,000,000원을 지급함.

▣ 교통사고로 식물인간 상태에서 치료 중 사망한 사건의 재해사망공제금 지급 요구

사건 개요

o D씨는 2005. 6. 29. 재해로 사망할 경우 50,000,000원을 지급하는 공제보험 계약을 체결함.

o 2006. 1. 2. 교통사고로 식물인간 상태에서 치료를 받다가 2017. 1. 28. 사망하였고 D씨의 유족이 재해사망공제금을 청구했으나, 공제보험사는 교통사고로 인해 사망한 것으로 볼 수 없다고 주장하며 공제금 지급을 거절함.

쟁점 사항

교통사고로 식물인간 상태에서 10년 이상 치료 중 사망한 것을 교통사고로 인한 사망으로 볼 수 있는지 여부

판단 경위

민사분쟁에 있어서의 인과관계는 의학적·자연과학적 인과관계가 아니라 사회적·법적 인과관계이고, 그 인과관계는 반드시 의학적·자연과학적으로 명백히 입증되어야 하는 것은 아님(대법원 2002. 10. 11.선고 2002다564판결 참조). 의료경험칙상 식물인간의 경우 기대여명을 일반인의 25% 전후로 보는 것이 보통이고, 사고 당시 만 43세인 피공제자가 10년 이상 반혼수 상태로 치료 중 54세에 사망했다면, 교통사고와 인과관계를 부정하기 어려움.

처리 결과

공제보험사가 재해사망공제금 50,000,000원 및 지연이자를 지급함.

11. 상조서비스

가. 피해구제 접수 현황

상조서비스의 2020년 피해구제 접수 건수는 171건으로, 2019년 대비 20건(10.5%)이 감소함. 이는 신설 상조업체에 대한 자본금 기준 강화에 따라 신규 업체 진입이 어려워졌고 불법행위 단속 강화로 인한 것으로 추정됨.

표 2-59 : 피해구제 접수 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	265	191	171
증 감	-	△74 (△27.9)	△20 (△10.5)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 132건(77.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위 33건(19.3%) 등의 순이었음.

표 2-60 : 피해 유형별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1)]	부당행위	품질·A/S	가격·요금	계
건 수	132 (77.2)	33 (19.3)	4 (2.3)	2 (1.2)	171 (100.0)

1) 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등

다. 처리 결과

상조서비스 피해 중 67건(39.2%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 33건(19.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 17건(9.9%), 계약이행 11건(6.4%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 정보제공 또는 상담기타로 종결된 건은 76건(44.4%), 조정신청 18건(10.5%), 취하중지·처리불능 10건(5.8%) 순이었음.

표 2-61 : 처리 결과별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	배상	부당행위시정	소계				
건수	33 (19.3)	17 (9.9)	11 (6.4)	3 (1.8)	3 (1.8)	67 (39.2)	76 (44.4)	18 (10.5)	10 (5.8)	171 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 상조계약 체결 전 중요내용(상조회사의 재정 건전성, 납입기간, 해지·환급기준, 서비스 제공사항 등)을 꼼꼼하게 살펴본 후 신중하게 가입여부를 결정해야 하고, 충동 계약을 한 경우 14일 내에 업체에 반드시 서면(내용증명우편)으로 청약철회를 신청하도록 함.

가입 시 지인의 권유나 고가의 사은품 등에 현혹되지 말고, 공정거래위원회 홈페이지에서 선불식할부거래업자 정보를 조회하여 소비자피해보상보험 가입 여부, 지급여력 비율 및 자산대비 부채비율, 계약서의 중요내용 등을 반드시 확인하고 신중하게 가입여부를 결정할 필요가 있음.

▶ 가입 시 전자제품, 안마의자 등을 사은품으로 지급하는 것처럼 상조계약을 유도하는 경우가 있으나 무상 제공이 아니기 때문에 중도 해지 시 비용 공제로 인한 분쟁이 발생할 수 있으므로 계약 사항을 구분하여 확인해야 함.

계약서에는 상조상품의 계약내용과 전자제품의 계약내용이 구분되어 각각의 재화의 가액 등에 대한 내용이 기재되어 있으므로 계약서에 서명하기 전에 각 계약 대금, 월 납입금의 각 구성부분, 해지 시 환급 규정 등 계약의 주요 사항을 꼼꼼히 살펴봐야 함.

▶ 상조업체가 공제조합 또는 은행에 선수금을 축소 신고한 경우 폐업 등으로 인한 피해보상 시 보상이 제대로 이루어지지 않거나 보상금액이 축소되는 경우가 있으므로 주의가 필요함.

상조업체가 법정예치비율인 납입금의 50%를 실제 선수금 예치기관에 예치했는지 정기적으로 확인해야하며, 만약 과소신고 되거나 계약이 해지된 것으로 되어 있다면 상조업체에 이의제기 하고 소비자원 등에 도움을 요청해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 기초생활자 상조(웨딩) 상품 회비 전액 환급 요구

사건 개요

o K씨는 2014년 H상조 상품(월 33,000원, 120회 납입)에 가입하고 69개월을 납입함.
o 2016년 기초생활수급자가 된 후 2020년 2월에 해지를 요청하였으나 웨딩상품과 상조상품은 다르다는 이유로 전액 환급이 불가하다고 함.

쟁점 사항

웨딩상품과 상조상품이 다르다는 H상조의 주장이 타당한지 여부

판단 경위

“선불식 할부계약”이란 계약의 명칭·형식이 어떠하든 소비자가 사업자로부터 장례 또는 혼례를 위한 용역 및 이에 부수한 재화 등의 대금을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 2회 이상 나누어 지급하고 재화 등의 공급은 대금의 전부 또는 일부를 지급한 후에 받기로 하는 계약을 의미(「할부거래에 관한 법률」 제2조제2호) 하므로 K씨가 가입한 상품은 상조 상품에 해당하고, 계약 이후 K씨가 기초생활자가 되었으므로 H사가 전액 환급을 하는 것이 타당함.

처리 결과

K씨가 수급자 관련 서류 제출하여 계약 이후 기초생활자가 되었음을 입증함에 따라 H사가 K씨에게 기 납입금 전액(2,277,000원)을 환급함.

▣ 사은품 제공 광고를 보고 가입한 상조 계약 철회 요구

사건 개요

o G씨는 SNS에서 “최신 노트북 지금 신청하신 분들께 100% 전액 지원해 드려요, 100% 전액 환급해주는 상품을 가입만 해도 모두 지원해 드립니다! 100% 만기 환급도 받고 노트북도 내꺼”라는 광고를 보고 2020. 10. 20. 상담을 신청함.

o 노트북을 받기 위해서는 월 49,900원, 60회가 납부되는 H상조의 상품에 가입을 해야 하는데 노트북을 받아보고 결정해도 된다고 안내 받음.

o G씨는 노트북이 배송되기 전, 계약 철회 의사를 전달하였으나 H상조는 손해 보는 상품이 아니라며 계약을 해제해 주지 않음.

o 이후 노트북이 배송되었고 계약서를 확인하기 위해 박스를 개봉하였으나 계약서가 없어 다시 계약 해지 의사를 전달하자 박스 개봉을 이유로 노트북 대금 1,380,000원을 부과함.

쟁점 사항

청약 철회에 대해 노트북 비용을 청구하는 것이 타당한지 여부

판단 경위

상조계약의 청약철회는 약관을 받은 날부터 14일 이내, 단, 약관 및 회원증서를 교부받지 못하였을 경우에는 계약일로부터 3월 이내에 계약철회권을 행사할 수 있음.

* 단, 제공된 상품이 사용 또는 훼손된 경우 비용이 발생할 수 있음.

처리 결과

G씨가 미사용 노트북을 반환함으로써 이 사건 계약을 해제함.

12. 세탁서비스

가. 피해구제 접수 현황

세탁서비스(수선 · 염색서비스 제외) 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 1,764건으로 2019년 1,220건 대비 544건(44.6%)이 증가함.

표 2-62 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,486	1,220	1,764
증 감	-	△266 (△17.9)	544 (44.6)

품목별로는 양복세탁이 1,207건(68.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 신발세탁 283건(16.0%), 피혁세탁 43건(2.4%), 한복세탁 24건(1.4%) 등의 순으로 나타남. 기타세탁이 207건(11.7%)은 이불, 커튼, 카페트, 가방, 스카프 등이었음.

표 2-63 : 품목별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	양복세탁[1]	신발세탁	피혁세탁	한복세탁	기타세탁	계
건 수	1,207 (68.4)	283 (16.0)	43 (2.4)	24 (1.4)	207 (11.7)	1,764 (100.0)

1) 점퍼, 코트, 바지, 셔츠, 정장 등 서양식 의복

나. 피해 유형

피해 유형별로는 세탁 후 의류 등의 외관손상·훼손, 변·퇴색, 얼룩발생, 형태변화 등 품질·A/S 관련이 965건(54.7%)으로 과반을 차지했음. 다음으로 계약해제, 계약불이행 등 계약 관련 779건(44.2%), 부당행위 10건(0.6%), 안전 관련 7건(0.4%) 등의 순이었음.

표 2-64 : 피해 유형별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련	부당 행위	안전 관련	가격·요금	기타[1]	계
건 수	965 (54.7)	779 (44.2)	10 (0.6)	7 (0.4)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,764 (100.0)

1) 단순문의 · 상담

다. 처리 결과

세탁서비스 피해구제 접수 건 중 775건(44.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 462건(26.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 157건(8.9%), 교환 93건(5.3%), 수리 · 보수 58건(3.3%) 등의 순이었음.

합의 성립되지 않은 건 중 정보제공 및 상담기타로 종결한 경우는 893건(50.6%)이었으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청한 경우가 34건(1.9%)이었음. 한편, 취하중지 · 처리불능으로 종결한 경우는 62건(3.5%)이었음.

표 2-65 : 처리 결과별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	배상	환급	교환	수리·보수	계약이행	부당행위시정	계약해제	소계				
건 수	462 (26.2)	157 (8.9)	93 (5.3)	58 (3.3)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	775 (44.0)	893 (50.6)	62 (3.5)	34 (1.9)	1,764 (100.0)

라. 소비자 주의사항

세탁서비스 관련 소비자 피해가 지속적으로 발생하는 것은 주로 세탁업자가 의류에 표시된 취급주의사항에 대해 명확히 확인하지 않고 부적합한 세탁방법을 진행함으로써 분쟁이 발생함. 또한 세탁물을 인수·인계하는 과정에서 소비자와 세탁업자 사이에 의류의 하자유무 등 현재 상태를 꼼꼼히 확인하고 기록하는 작업이 부족한 것이 세탁 관련 민원 발생과 해결을 어렵게 하는 원인이 되고 있음.

▶ 세탁물 의뢰 시 세탁물의 상태를 꼼꼼히 확인하고, 인수증을 반드시 교부 받을 것

세탁물 관련 분쟁의 대부분은 세탁 전과 후의 제품 상태가 다르다는 점을 소비자와 사업자가 서로 다른 내용을 주장함으로써 발생함. 따라서 세탁 전과 후를 비교할 수 있는 자료가 존재할 경우, 세탁 과실에 대한 입증 및 배상 처리에 있어서 큰 도움을 얻을 수 있음. 세탁업표준약관 (공정거래위원회 표준약관 제10039호) 제2조에 의하면 세탁업자는 세탁물을 인수할 당시에 세탁물의 품명, 수량 및 세탁요금, 세탁물의 하자 유무 등이 작성된 인수증을 교부하여야 하는 바, 소비자는 세탁물 의뢰 시 세탁업자로부터 인수증을 교부받아 혹시 발생할지도 모르는 세탁 관련 피해에 대비하는 것이 중요함.

또한 소비자분쟁해결기준에 의거 세탁업자는 소비자로부터 세탁물을 인수할 때, 세탁물의 탈색·손상·수축·오점 등의 하자여부를 확인할 의무가 있으므로 소비자가 인수증을 교부받을 때 세탁업자와 함께 의뢰할 세탁물의 하자 여부를 확인하여야 함.

▶ 완성된 세탁물 수령 시 수량 확인 및 하자 유무를 즉시 확인할 것

소비자가 완성된 세탁물을 인수할 때 하자 유무를 즉시 확인하지 않고 장기간 보관 후 세탁물의 하자가 확인된 경우에는 책임소재에 대해 다툼이 발생할 가능성이 높음. 특히 다량의 세탁물을 찾을 때 세탁물 수량 혹은 해당 세탁물의 부자재 여부 등을 확인하지 않고 보관하다가 분실 사실을 인지하였을 경우에는 세탁소 잘못으로 분실되었다는 사실 입증이 불가하므로 반드시 세탁물의 수량을 확인하여야 함.

또한 세탁업 표준약관에 의하면 세탁물을 인도받은 날로부터 6개월이 경과한 경우에는 세탁업자는 세탁물의 하자로 인한 손해배상 책임이 면제됨. 일반적으로 환절기에 다량의 계절의류를 세탁한 후, 옷의 상태를 제대로 확인하지 않고

보관하는 예가 많은데, 해당 의류를 다시 착용할 시점에 하자를 발견하는 경우에는 설령 세탁업자의 과실로 인하여 하자가 발생하였다고 할지라도 손해배상을 청구하는 것이 불가능할 수도 있음. 따라서 세탁물을 수령할 당시에 하자가 발생하지 않았는지를 꼼꼼하게 확인하는 것이 중요함.

▶ 세탁 의뢰 전에 제품의 취급주의 표시를 확인할 것

세탁 후에 탈색, 수축, 표면 경화 등 하자가 발생하는 원인 중 상당수는 해당 의류와 맞지 않는 방법으로 세탁을 진행하였기 때문임. 현재 『전기용품 및 생활용품 안전관리법』((舊)품질경영 및 공산품 안전관리법)에 의거하여 의류를 포함한 가정용 섬유제품은 조성 또는 혼용률, 취급상 주의사항 등을 표기하도록 되어 있는바, 반드시 취급상 주의사항에 표기된 세탁 방법을 먼저 확인한 후 세탁을 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 세탁 후 얼룩 발생한 트렌치코트 손해배상 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 5. 2. 세탁업체에 트렌치코트 1점(2018.3.15. 구매가 109,000원)의 세탁을 의뢰하며 팔 부위 오염제거를 요청함.

o 이후 세탁물을 수령하여 살펴보니 팔 부위에 오염은 제거되었으나 보다 더 큰 얼룩이 발생한 상태로 세탁업체에 이의를 제기하자, 해당 오염을 제거하는 과정에서 발생한 얼룩으로서 사전에 얼룩발생 가능성을 고지했다며 배상을 거부함.

쟁점 사항

트렌치코트 얼룩 발생 관련 세탁과실 유무

판단 경위

A씨 트렌치코트의 현 상태에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 이 건 제품 팔 부위에 얼룩 및 탈색 현상이 확인되며 이는 세탁 시 오염 제거 미숙에 기인하여 발생한 하자로 세탁업체 과실로 판단함.
이에 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 A씨에게 배상함이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 심의 결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 소비자분쟁해결기준에 따라 제품가액의 45%인 금 49,050원을 배상함.

▣ 세탁 후 수축된 바지 손해배상 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 1. 23. 세탁업체에 바지 1점(2019. 12. 구매가 120,000원)의 세탁을 의뢰함.
o 세탁물 수령 후 살펴보니 전체적으로 심한 수축이 발생하여 배상을 요구하자, 세탁 과실을 인정하지 않고 배상을 거부함.

쟁점 사항

바지 원단 수축 관련 세탁과실 유무

판단 경위

B씨 바지의 현 상태에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 이 건 제품의 취급표시를 간과하여 물세탁으로 인한 수축이 발견되므로 세탁업체에게 책임이 있는 것으로 판단함.
이에, 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 B씨에게 배상함이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 심의 결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 소비자분쟁해결기준에 따라 구매대금 120,000원을 환급함.

▣ 세탁 후 변색된 커튼 손해배상 요구

사건 개요

o C씨는 2020. 7. 28. 세탁업체에 고급직물 실크커튼 1점(2019. 4. 4. 구매가 1,100,000원)의 세탁을 의뢰함.

o 세탁물 수령 후 살펴보니 전반적으로 변색이 심하게 발생하여 세탁업체에 이의를 제기하자, 재세탁해 주겠다고 하여 수락했으나 개선되지 않아 배상을 요구함.

쟁점 사항

커튼 변색 원인이 세탁과실인지 여부

판단 경위

C씨 커튼의 현 상태에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 신청인이 제공한 샘플과 비교 시 색상이 변색된 것이 확인되며 이는 드라이용제 수분 과다에 의한 것으로 판단함.
이에 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 C씨에게 배상함이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 배상할 것을 권고하자 세탁과실을 인정하였으며, C씨에게 제품가액의 50%인 550,000원을 배상함.

▣ 세탁 후 오른발 발등 갑피 손상된 신발 손해배상 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 4. 29. 세탁업체에 겨울신발 1켤레(2019. 11. 29. 구매가 63,000원 구입)의 세탁을 의뢰함.

o 이후 세탁물을 수령하여 확인하니 오른발 발등 갑피에 손상이 있어 세탁업체에 이의제기하자, 세탁업체는 본드가 묻은 것 같다며 재세탁 하였으나 재세탁 이후에도 손상 부분이 개선되지 않음.

쟁점 사항

세탁업체의 세탁물 인수 시 하자여부 사전고지 의무

판단 경위

A씨 신발의 현 상태에 대해 신발제품심의위원회에서 심의한 결과, 이 건 제품 오른발 발등 갑피에서 1cm 가량의 오염물질 또는 화학유기물 등에 의한 손상이 확인되나, 해당 손상부위에 대해 세탁 직전에 촬영한 사진, 영상자료 등의 객관적인 증빙자료가 없어 손상이 발생된 시점을 특정하기 어려우므로 세탁과정에서 발생한 것인지 명확한 판단이 불가함.

다만, 세탁업표준약관상 세탁업자는 세탁물을 인수할 당시 세탁물의 탈색, 손상, 변형 등의 하자여부를 사전에 확인할 의무가 있는데, 세탁업체가 A씨로부터 세탁물을 최초 인수할 당시 하자유무를 확인하고 사전고지하지 못한 책임이 있는바, A씨의 손해를 배상함이 타당함.

처리 결과

세탁업체에 심의 결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 세탁업체가 A씨에게 이 건 제품 구입가액의 50%인 31,500원을 배상함.

▣ 세탁 후 변색된 운동화 손해배상 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 7. 6. 세탁업체에 운동화 1켤레(2020. 4. 21. 구매가 129,000원 구입)의 세탁을 의뢰함.

o 이후 세탁물을 수령하여 확인하니 아이보리색이었던 제품이 초록빛 계열로 변색되어 세탁업체에 배상을 요구하자, 세탁업체는 세탁비용은 환불하였으나 세탁 과실은 인정하지 않고 제품 문제라고 주장함.

쟁점 사항

운동화 변색 관련 세탁과실 유무

판단 경위

B씨 운동화의 현 상태에 대해 신발제품심의위원회에서 심의한 결과, 이 건 제품의 경우 소재 특성상 물세탁 불가 제품임을 간과하고 세탁하여 물세탁으로 인한 변색 및 경화현상이 발견되므로 세탁업체에 책임이 있는 것으로 판단함.

이에 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 B씨에게 배상함이 타당함.

처리 결과

세탁업체에 소비자분쟁해결기준에 의거한 배상금 103,200원을 권고하고 이에 따라 세탁업체가 B씨에게 배상함.

- 물품가액 129,000원, 사용기간 75일, 내용연수 3년 적용시 배상비율 80%
- 배상금액 : 129,000원 × 80% = 103,200원

13. 스마트폰

가. 피해구제 접수 현황

스마트폰 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 505건으로 2019년 497건 대비 8건(1.6%)이 증가함.

표 2-66 : 피해구제 접수 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	610	497	505
증 감	-	△113 (△18.5)	8 (1.6)

나. 피해 유형

피해 유형별로는, 품질 · A/S 관련 피해가 340건(67.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등의 계약 관련 피해가 129건(25.5%), 부당행위와 표시·광고가 각각 12건(2.4%) 등의 순이었음.

표 2-67 : 피해 유형별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	부당 행위[2]	표시·광고	안전 관련	가격 요금	기타[3]	계
건 수	340 (67.3)	129 (25.5)	12 (2.4)	12 (2.4)	5 (1.0)	2 (0.4)	5 (1.0)	505 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스마트폰 피해 중 215건(42.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 67건(13.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 49건(9.7%), 배상 37건(7.3%), 계약이행 28건(5.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 196건(38.8%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 75건(14.9%), 취하중지·처리불능으로 처리된 경우가 19건(3.8%)이었음.

표 2-68 : 처리 결과별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리·보수	환급	배상	계약이행	교환	계약해제	부당행위시정	소계				
건수	67 (13.3)	49 (9.7)	37 (7.3)	28 (5.5)	27 (5.3)	5 (1.0)	2 (0.4)	215 (42.5)	196 (38.8)	75 (14.9)	19 (3.8)	505 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 제품 수령 후 10일 이내에 제품의 하자 여부를 확인한다.

소비자분쟁해결기준은 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우, 즉 초기 불량의 경우 제품의 교환 또는 구입가 환급하도록 하고 규정하고 있음. 따라서 스마트폰 구입 후 10일 이내 여러 가지 기능을 사용해보고 하자여부를 확인하는 것이 중요함.

▶ 구입 시 제조사의 보증서 내용을 꼼꼼하게 확인한다.

스마트폰 제조사마다 A/S 운영형태, 수리기간, 수리비용 등이 상이하므로 구입 전 보증서의 상세 내용을 꼼꼼하게 확인하는 것이 필요함.

또한 제조사 보증 내용에 따라 원치 않는 중고 부품들로 구성된 재조립 제품을 받게 되는 경우도 있으므로 이에 대한 확인이 필요함.

▶ 수리를 받을 때마다 수리내역서를 수령·보관한다.

소비자분쟁해결기준은 수리이력을 근거로 보상여부를 판단하므로 사업자와 수리 횟수에 대한 다툼이 발생할 경우를 대비하여 수리를 받을 때에는 어떤 부위를 몇 회 수리 받았는지 알 수 있도록 매회 수리 내역서를 받아두는 것이 바람직함.

▶ 충격, 수분에 의해 손상되기 쉬우므로 사용 시 주의가 필요하다.

스마트폰은 첨단 기술이 집약된 제품인 만큼 충격이나 수분에 의해 손상되기 쉽고, 소비자의 과실로 제품이 손상되었을 경우에는 보상을 받기 어려우므로 사용상 세심한 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 한 달 이내 하자 발생한 스마트폰 교환 및 개통철회 요구

사건 개요

○ A씨는 2020.1. 스마트폰 구입 및 이동통신서비스 이용계약을 체결하고 사용하던 중, 10여일 만에 전원이 강제로 종료되는 등의 하자가 발생하여 제조사 및 판매자(이동통신사)에게 스마트폰 교환을 요구하였으나, 이동통신사는 강제 종료 기록이 1회만 확인된다는 사유로 A씨의 요구를 거부함.

쟁점 사항

판매자 및 제조사의 책임과 교환 가능 여부

판단 경위

위 증상은 중대한 하자로 판단되고, 이동통신사는 이 사건 스마트폰 매매계약의 판매자로서 하자담보책임을 제조사는 품질보증서에 따른 품질보증책임을 각 부담하는데 위 증상은 이 사건 스마트폰에 계약 목적을 달성할 수 없는 중대한 하자로 보이므로 위 사업자들은 A씨에게 구입대금을 환급하거나 스마트폰을 교환해 줌이 타당해 보임.
또한, 소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에서도 '정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 사항을 구입 후 1개월 이내 문제 제기'한 경우에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상토록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자들에게 관련 법률 및 기준을 설명한 후 교환 할 것을 권고하였고, 사업자들이 합의권고를 수용하여 교환처리 함.

▣ 구입초기부터 통화품질 불량한 스마트폰 교환요구

사건 개요

o B씨는 2019.12. 스마트폰을 구입하고 이용하던 중, 3개월 된 시점부터 상대방 음성이 들리지 않는 통화품질 불량 현상이 지속적으로 발생하여 사업자(제조사)의 서비스센터에서 점검을 받았으나 이상이 없다는 결과를 받음.

o 그러나 통화품질 불량이 지속되어 B씨는 사업자에게 스마트폰을 교환해 줄 것을 요구하였으나 사업자는 하드웨어적 이상 증상을 발견하지 못하였다는 이유로 교환을 거부하였고, 추후 소프트웨어가 업그레이드 될 때까지 기다려 달라고 안내함.

쟁점 사항

소비자분쟁해결기준의 환급 요건 해당 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에 따르면 B씨는 정상적인 사용 상태에서 발생한 스마트폰의 성능·기능상의 하자에 대하여 구입 1개월이 경과한 이후부터 품질보증기간 이내에 문제 제기하였을 경우에는 무상 수리가 우선이며, 수리가 불가능할 경우에는 신제품 교환 또는 구입가 환급을 요구할 수 있음.

처리 결과

사업자(제조사)는 이 사건 스마트폰의 제품 점검 결과 뚜렷한 원인을 알 수 없으나, 품질불량으로 B씨가 불편을 겪고 있는 점 등을 고려하여 신제품으로 교환처리 함.

14. 스포츠·레저·취미용품

가. 피해구제 접수 현황

스포츠·레저·취미용품 분야의 2020년도 피해구제 접수 건은 684건으로, 2019년 533건 대비 151건(28.3%)이 증가함.

표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	513	533	684
증 감	-	20 (3.9)	151 (28.3)

* 애완동·식물 제외

품목별로는 스포츠 · 레저 · 취미용품이 291건(42.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 완구 · 인형 253건(37.0%), 취미용품 73건(10.7%), 놀이·게임기구 52건(7.6%), 유아용 승용물 15건(2.2%)의 순이었음.

표 2-70 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	스포츠· 레저·취미 용품	완구 · 인형	취미용품	놀이· 게임기구	유아용 승용물	계
건 수	291 (42.5)	253 (37.0)	73 (10.7)	52 (7.6)	15 (2.2)	684 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 367건(53.7%)으로 가장 많았음. 이밖에 품질·A/S 관련 피해가 247건(36.1%)이었으며, 안전 관련 28건(4.1%), 표시·광고 24건(3.5%) 등이었음.

표 2-71 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	367 (53.7)	247 (36.1)	28 (4.1)	24 (3.5)	14 (2.0)	2 (0.3)	2 (0.3)	684 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

스포츠·레저·취미용품 피해 중 411건(60.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 272건(39.8%)으로 가장 많았고, 이어서 배상과 수리·보수가 각각 39건(5.7%), 교환 32건(4.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 172건(25.1%) 이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 65건(9.5%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 36건(5.3%)으로 나타남.

표 2-72 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	수리·보수	교환	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건수	272 (39.8)	39 (5.7)	39 (5.7)	32 (4.7)	20 (2.9)	7 (1.0)	2 (0.3)	411 (60.1)	172 (25.1)	65 (9.5)	36 (5.3)	684 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 배송 받은 즉시 제품 상태를 확인

최근 인터넷쇼핑몰이나 오픈마켓, 해외구매대행을 통하여 구입하는 소비자들이 증가하고 있음. 구입 시 제품의 하자여부를 확인할 수 있는 오프라인매장과는 달리, 온라인으로 제품을 구입할 경우 배송 후에 제품 확인이 가능하므로 수령 즉시 제품 상태를 확인할 필요가 있음.

특히 스포츠·레저·취미용품은 골프채, 텐트 등의 고가의 제품이 많아 하자가 발생하면 하자 발생 원인에 대해서 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 사용하기 전에 제품설명서 등을 통해 정상적인 사용방법을 숙지하고 사용하여야 하며, 장기간 사용할 제품의 경우에는 보관방법에 대해서도 별도로 문의할 필요가 있음. 하자 원인의 상당부분이 외부 충격, 보관 소홀 등 사용자 과실로 나타나는 경우도 있으므로 사용 및 보관 시 세심한 주의가 필요함.

▶ 인터넷쇼핑몰 이용 시 약관 및 제품 정보 상세내용 등 반드시 확인

최근 들어 키덜트(Kidult)족이 늘어나면서 드론, 피규어 등과 같은 완구·인형을 인터넷쇼핑몰을 통해 구입하는 소비자가 증가하고 있음.

인터넷쇼핑몰을 통해 상품 구매 시 배송지연, 오배송 등 계약불이행으로 인한 피해가 발생할 수 있으므로 구입 전에 쇼핑몰의 약관, 제품 정보 상세내용, 교환, 반품 및 환급 조건 등을 반드시 확인하여야 함. 특히 안전한 거래를 위하여 가급적 신용카드로 할부 결제하며, 현금 결제 시에는 '에스크로' 또는 '소비자피해 보상보험'에 가입된 업체인지를 확인하는 것이 필요함.

▶ 교환 및 환급을 이유로 제품 반환 시 주의사항 사전 확인

스포츠·레저·취미용품은 소비자의 취향을 반영하는 제품으로 하자 이외에도 단순 변심으로 교환 및 환급하는 경우가 있음. 제품을 반환하는 과정에서 포장 미흡으로 배송 도중 제품이 훼손되어 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 반환하기 전에 주의사항을 숙지하고, 사업자에게 제품 포장 및 배송방법에 대해서 별도로 문의할 필요가 있음. 더불어 구입 당시 함께 지급된 부속품 및 사은품을 확인하여 함께 발송하고 제품의 상태를 사진 및 동영상으로 남겨 사업자와의 분쟁을 피하는 것이 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구매한 제품에 대한 광고와 상이한 제품에 대한 환급요구

사건 개요

o A씨는 2020. 07. 전자상거래를 통해 텐트를 주문함.
o 제품을 수령하여 확인하니 주문한 사이즈와 다른 제품이 배송됨.
o A씨는 교환 또는 환급을 요구하였으나 사업자는 소비자 요구를 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품이 계약내용과 다르게 이행되었는지 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에서는 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화 등을 공급받은 날로부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회를 할 수 있음.

신청인이 수령한 제품의 사이즈가 다른 것은 계약내용과 다르게 이행된 것이므로 제품 반환에 따라 구입가를 환급하도록 권고함.

처리 결과

사업자가 구입 대금을 환급함.

▣ 인터넷쇼핑몰에서 구매한 제품 하자에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 8. 전자상거래를 통해 프라모델 제품을 예약 주문함.
o 제품 수령하여 개봉한 후 확인하니 가동 범위 내의 오른쪽 부위 관절이 파손되어 사업자에게 정상제품으로 교환을 요구함.
o 사업자는 소비자의 가동 중 파손이라는 이유로 교환을 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품을 배송 받은 후 발생한 하자의 책임소재 규명

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나, 이러한 규정에도 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 청약철회를 할 수 있으며, 재화 등의 훼손에 대해서 소비자의 책임이 있는지 여부는 사업자가 증명하도록 규정하고 있음.
외부 충격 등 소비자의 객관적 과실을 사업자가 증명하지 못한다면 사업자가 제품을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 구매대금을 환급함.

15. 식품(건강식품 제외)

가. 피해구제 접수 현황

식품(건강식품 제외) 분야의 2020년도 피해구제 접수 건은 498건으로 2019년 601건 대비 103건(17.1%) 감소함.

표 2-73 : 피해구제 접수 현황(식품(건강식품 제외))

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	569	601	498
증 감	-	32 (5.6)	△103 (△17.1)

품목별로는 기타식품·기호품이 156건(31.3%)으로 가장 많았고, 과일·과일가공식품이 56건(11.2%), 어패류·어패류가공식품 48건(9.6%), 빵·과자류 43건(8.6%), 육류·육류가공식품과 음료가 각각 35건(7.0%) 등의 순이었음.

표 2-74 : 품목별 현황(식품(건강식품 제외))

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
기타식품 · 기호품[1)]	156(31.3)
과일 · 과일가공식품	56(11.2)
어패류 · 어패류가공식품	48(9.6)
빵 · 과자류	43(8.6)
육류 · 육류가공식품	35(7.0)
음료	35(7.0)
유란류 · 유란류가공식품	34(6.8)
곡류 · 곡류가공식품	33(6.6)
채소 · 채소가공식품	26(5.2)
조미식품	21(4.2)
주류	6(1.2)
해조류 · 해조류가공식품	5(1.0)
식용종자 · 식용버섯류	0(0.0)
계	498(100.0)

1) 다이어트식품, 담배 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 전자상거래로 구입한 식품 또는 다이어트 식품의 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 238건(47.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 피해가 165건(33.1%), 안전관련 51건(10.2%), 표시·광고 관련 19건(3.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-75 : 피해 유형별 현황(식품(건강식품 제외))

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타	계
건 수	238 (47.8)	165 (33.1)	51 (10.2)	19 (3.8)	13 (2.6)	7 (1.4)	5 (1.0)	498 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

식품 관련 피해 중 290건(58.2%)이 합의 성립됨. 이중 환급이 166건(33.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 82건(16.5%), 계약이행 14건(2.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 원인규명이 불가하거나 피해사실이 입증되지 않는 등 여러가지 사유로 합의권고가 어려워 정보제공 · 상담기타로 종결된 사건은 146건(29.3%)이고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청한 사건이 45건(9.0%)이었음.

표 2-76 : 처리 결과별 현황(식품(건강식품 제외))

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	합계
	환급	배상	계약이행	교환	계약해제	부당행위시정	수리·보수	소계				
건수	166 (33.3)	82 (16.5)	14 (2.8)	11 (2.2)	7 (1.4)	6 (1.2)	4 (0.8)	290 (58.2)	146 (29.3)	45 (9.0)	17 (3.4)	498 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 피해 유형

식품 관련 소비자 피해는 이물질 혼입 및 제품의 부패·변질로 인한 피해가 가장 많이 접수되고 있으나, 제품을 구입한 후 보관 또는 개봉하여 섭취하는 과정에서 피해가 발생하고 있어 책임소재(생산자, 판매자, 소비자)에 대한 규명이 어려운 실정임. 따라서 제품을 구입할 때 가능하다면 내용물을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있으며, 만일 품질이 의심될 경우 섭취하지 않을 것을 권고함.

o 생산자에게 원인이 있는 경우는 제조설비의 결함이나 생산 공장의 위생관리 미흡으로 의해 이물질이 혼입되는 경우가 있음.

o 판매자에게 원인이 있는 경우는 잘못된 제품보관으로 인해 해충이 제품에 침투하거나, 부적합한 보관조건(적재방법, 보관온도 등)으로 인해 불량품이 발생할 수도 있으며, 제품 유통 중 취급부주의로 인해 제품 내용물 및 포장지가 훼손되는 경우도 있음.

o 소비자에게 원인이 있는 경우에는 포장지의 표면에 표기된 제품의 사용용도, 사용방법, 보관방법, 주의사항 등을 준수하지 않아 피해가 발생하고 있음.

▶ 피해예방 및 대응방법

식품 관련 소비자 피해는 제조업자 및 유통업자의 품질관리 및 위생관리 등을 통해 예방이 가능함. 또한, 소비자의 적극적인 신고를 통해 관련기관(식품의약품안전처, 해당구청 위생과 등)의 지속적인 관리·감독 및 단속이 이루어지도록 하여 제품의 품질 및 안정성을 확보할 수 있음.

부정불량식품 신고는 '국번 없이 1399'를 누르면 시·군·구청으로 연결됨. 이물 발견 신고 시에는 반드시 해당제품(포장지 포함) 뿐만 아니라 이물까지 보관하고 있어야 관련기관 조사가 가능함.

※ 자세한 사항은 식품안전나라(www.foodsafetykorea.go.kr) 참고

마. 주요 합의권고 사례

▣ 만두 섭취 시 딱딱한 이물질로 인해 발생한 피해 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 3. 인터넷에서 만두를 구매(10,800원)하여 섭취하던 중 만두 속 딱딱한 이물질로 혀 등에 상처가 발생하여 판매업자에게 통보 후 이비인후과 1차 치료받음.

o 판매업자는 분석결과 이물질이 고기의 근막임을 주장하며, 이미 구매가격 환급과 1차 치료비 배상 등을 지급하였으므로 추가 배상은 어렵다고 답변함.

o A씨는 1차 치료 후 정신적, 신체적 피해가 2개월간 지속되었으므로, 추가적인 배상(1,000,000원)을 요구함.

쟁점 사항

혼입된 이물질과 상해와의 상관관계, 추가적인 배상책임 여부

판단 경위

만두 섭취 중 이물질로 인해 혀 열상 상해가 발생했으나, 소비자분쟁해결기준(식료품)에서 이물혼입의 경우 제품교환 또는 구입가 환급, 용기파손 등으로 인한 상해사고 시 치료비, 경비 및 일실소득 배상으로 규정하고 있음. 신청인은 이미 구입가 환급 및 1차 치료비 배상을 받았고 2개월간 지속된 피해에 대해 객관적인 자료를 제출하고 있지 않는 점 등을 고려할 때 이 건 판매업자에게 추가적인 배상책임을 묻기는 어렵다고 판단됨. 다만, 고기의 근막 또한 섭취자의 상태에 따라 위해가 발생할 수 있으므로 판매자에게 도의적 차원에서의 보상 또는 판매자가 가입한 보험사를 통해 보상을 청구해 볼 것을 권고함.

처리 결과

양 당사자가 보험사 보상청구를 신청한 후 그 결과에 따르기로 합의함.

▣ 효과 없는 다이어트 식품 반품 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 11. 체중 감량 목적으로 전화권유판매를 통해 다이어트 식품을 700,000원에 구매하여 섭취함.
o B씨는 6일간 섭취하는 과정에서 전신열감, 피부발진 등 부작용이 발생함.
o B씨는 체중 감량 효과가 없고 부작용이 발생하는 다이어트 식품에 대한 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

다이어트 식품의 효과 및 부작용 여부

판단 경위

이 건 다이어트 식품에 대해 신청인이 제출한 진단서를 발급 병원에 확인하니, 신청인의 주장을 참고하여 제시된 추정적인 의견임에 따라 부작용에 대한 보상책임을 묻기는 어렵다고 판단됨. 또한, 다이어트 식품은 섭취자의 체질 및 의지 등에 따라 효과가 다르기 때문에 효과여부 또한 판단하기 어려움. 다만, 양 당사자 간 계약에 방문판매 등에 관한 법률이 적용되는바, 동법에 따라 원만한 합의를 권고함.

처리 결과

판매업자가 소비자에게 개봉하지 않은 박스를 회수하고 400,000원을 환급하는 것으로 양 당사자가 합의함.

16. 신용(체크)카드

가. 피해구제 접수 현황

신용(체크)카드 분야의 2020년 피해구제 접수 건수는 75건으로 2019년 72건 대비 3건(4.2%) 증가함.

표 2-77 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	133	72	75
증 감	-	△61 (△45.9)	3 (4.2)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 '서비스 불이행' 관련 피해가 20건(26.7%)으로 가장 많았음. 다음으로 '철회·항변' 관련 17건(22.7%), '부정사용' 관련 16건(21.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-78 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
서비스 불이행	20(26.7)
철회·항변	17(22.7)
부정사용	16(21.3)
정보제공 미흡	13(17.3)
수수료 · 연회비 문제	6(8.0)
기 타	3(4.0)
합 계	75(100.0)

다. 처리 결과

신용(체크)카드 소비자피해 중 48건(64.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 '환급'이 15건(20.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 '계약이행' 14건(18.7%), '배상' 12건(16.0%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 '정보제공·상담기타'로 종결된 건은 20건(26.7%)이었음.

표 2-79 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	계약이행	배상	부당행위시정	교환	소계				
건수	15 (20.0)	14 (18.7)	12 (16.0)	6 (8.0)	1 (1.3)	48 (64.0)	20 (26.7)	5 (6.7)	2 (2.7)	75 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 신용카드 발급 또는 사용 시 제공되는 혜택을 받기위해 필요한 조건 등을 명확하게 확인하고 신청·사용하는 것이 필요함.

최근 신용카드사 간 경쟁이 치열해 지면서 신규 회원유치를 위해 카드사용 이력이 없는 소비자를 대상으로 카드를 발급받고 일정금액 이상 사용 시 캐시백 혜택 등을 제공하는 이벤트를 진행하는 경우가 많음. 그러나 카드사 마다 적용조건이 상이하여 이를 제대로 인지하지 못한 상태에서 이벤트에 참여해 혜택을 제공받지 못한 피해사례가 접수 되고 있으므로 이벤트 조건을 꼼꼼히 따져보고 참여하는 것이 좋음.

▶ 신용카드로 200,000원 이상의 금액을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 3회 이상 나누어 지급하는 경우, 「할부거래에 관한 법률」 제16조에 따라 항변권을 행사할 수 있음.

항변권은 할부거래에서 소비자가 계약의 목적을 달성할 수 없을 때 할부 잔액 지급을 거절할 수 있도록 하여, 소비자 피해를 최소화하려는 취지에서 인정되는 권리임. 따라서 고액의 장기 서비스에 가입하는 경우 사업자의 채무불이행, 폐업 등에 대비하여 카드일시불 보다는 할부로 결제하는 것이 좋음(단, 할부로 결제할 경우 할부수수료가 발생할 수 있으므로 이를 고려하여 선택) 항변사유가 발생한 경우, 신속하게 카드사에 의사를 전달하는 것이 피해를 줄일 수 있음. 그러나 일시불로 결제 후 카드사를 통해 할부로 전환할 경우에는 항변권행사가 불가능하기 때문에 할부로 전환 하고자 할 때에는 일시불 결제를 취소하고 다시 할부로 결제하도록 하는 것이 좋음.

▶ 메신저 피싱, 보이스 피싱 등을 통해 카드 결제정보가 노출되어 부정사용 피해가 발생하지 않도록 유의해야 함.

택배문자를 가장한 메신저 피싱, 자녀를 사칭한 메신저 피싱 등을 통해 카드정보(카드번호, 유효기간, CVC번호, 비밀번호 등)가 노출되어 부정사용이 발생하는 피해가 빈번하게 발생하고 있으므로 카드 정보를 요구할 시에는 이에 응하지 말고 직접 전화통화를 해서 진위 여부를 확인해야 하고, 문자로 수신 받은 링크주소는 클릭하지 말고 발신처에 문의 후 조치하는 것이 좋음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 카드발급 이벤트 참여에 따른 혜택(캐시백) 제공 요구했음에도 혜택 미제공

사건 개요

- o A씨는 2020. 09. 13. **마켓에서 B카드사가 진행하고 있는 카드발급 이벤트에 참여하기 위해 카드를 발급 받고 **마켓에서 13만원을 사용함.
- o 이벤트 참여 혜택(13만원 캐시백)이 제공되지 않아 B카드사에 문의하니 이벤트 예산 조기 소진으로 2020. 09. 11. 마감되었다고 함.
- o A씨는 이벤트 조기마감 안내를 받은 사실이 없으므로 이벤트 혜택을 제공해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

B카드사가 소비자에게 이벤트 혜택을 제공할 의무가 있는지 여부

판단 경위

B카드사는 이벤트 안내사항으로 “이벤트가 조기에 마감될 수 있습니다.”라고 안내했다고 하지만 A씨가 이벤트 참여 시 조기마감 사실을 알 수 없었고 이벤트 요건을 충족한 사실이 인정되므로 B카드사는 A씨에게 이벤트 혜택을 제공해야 할 책임이 있다고 판단됨.

처리 결과

카드사가 A씨의 요구사항을 수용하여 이벤트 혜택(13만원 캐시백)을 제공함.

▣ 보이스 피싱으로 신용카드 부당결제

사건 개요

o C씨는 2020. 3. 31. 17시경 **상호저축은행 직원(황**)으로부터 전화를 받았고, 서민금융 저금리 대출을 권유받음.
o 대출받을 의향이 있다고 하자 신용도 및 한도를 조회해야 한다며 C씨의 신용카드 정보 및 은행거래 정보를 요구하여 알려주지 않음.
o 이후 2020. 3. 31. 18:45, C씨의 카드로 161만원이 할부결제된 사실을 확인하고 경찰에 사기신고 접수함.
o 신청인은 결제된 할부대금에 대한 철회를 요구함.

쟁점 사항

사기로 결제된 카드매출 취소 가능 여부

판단 경위

이 건 보이스 피싱에 따른 범죄로 인한 부정사용 매출 건으로 신청인이 사기사실 인지 직후 경찰 및 카드사에 신고조치 한 점, 할부거래 매출로 소비자는 할부거래 무효 및 취소에 따른 항변권 행사도 검토할 필요가 있음.

처리 결과

카드결제 가맹점과 연락이 이루어지지 않고 있어 결제대행사 측에서 피해보상을 결정하여 카드결제 전액(161만원) 취소처리 됨.

17. 애완견

가. 피해구제 접수 현황

애완견의 2020년 피해구제 접수 건은 139건으로 2019년 150건 대비 11건(7.3%)이 감소함.

표 2-80 : 피해구제 접수 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	111	150	139
증 감	-	39 (35.1)	△11 (△7.3)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 질병(파보·코로나 바이러스, 폐렴, 홍역 등) 발생 등 품질 관련 피해가 68건(48.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 구입 시 무보증약정을 이유로 애완견이 폐사하여도 보상이 제대로 이루어지지 않는 등 계약 관련 피해가 62건(44.6%) 등의 순이었음.

표 2-81: 피해 유형별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	부당 행위	표시·광고	가격·요금	안전 관련	계
건 수	68 (48.9)	62 (44.6)	5 (3.6)	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)	139 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등

다. 처리 결과

애완견 피해 중 26건(18.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 17건(12.2%)으로 가장 많았고, 교환 4건(2.9%), 배상 3건(2.2%)등의 순이었음.

합의되지 않은 사건의 경우 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 73건(52.5%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 26건(18.7%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 14건(10.1%)으로 나타남.

표 2-82 : 처리 결과별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	배상	계약해제	소계				
건수	17 (12.2)	4 (2.9)	3 (2.2)	2 (1.4)	26 (18.7)	73 (52.5)	26 (18.7)	14 (10.1)	139 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 구입 시 반려동물의 건강상태를 반드시 확인

피부염 여부 및 눈, 코, 귀와 항문 주위의 청결상태를 꼭 확인하고 예방접종 이력이나 구충제의 복용 상태를 확인함.

▶ 소비자분쟁해결기준의 기재사항이 포함된 계약서를 반드시 교부 받을 것

무보증 책임 약정이나 환급 불가 등 소비자의 권리를 제한하는 불리한 조항이 명시된 계약서는 부당약관이므로 계약 체결 시 계약사항을 꼼꼼하게 확인함.

소비자는 소비자분쟁해결기준에 따라 다음의 내용을 포함한 계약서와 해당 내용을 증명하는 서류를 제공받을 수 있으므로 ① 동물판매업 등록번호, 업소명, 주소 및 전화번호 ② 동물의 출생일자 및 판매업자가 입수한 날 ③ 동물을 생산(수입)한 동물생산(수입)업자 업소명 및 주소 ④ 동물의 종류, 품종, 색상 및 판매 시의 특징 ⑤ 예방접종, 약물투여 등 수의사의 치료기록 등 ⑥ 판매 시의 건강상태와 그 증빙서류 ⑦ 판매일 및 판매금액 ⑧ 판매한 동물에게 질병 또는 사망 등 건강상의 문제가 생긴 경우의 처리방법 ⑨ 등록된 동물의 경우 그 등록내역이 명시되어 있는지 확인함.

▶ 판매업자가 등록된 업체인지 확인

동물보호법에 따르면 동물판매업자는 반드시 관할 시·군·구에 등록하도록 규정되어 있으며, 미등록 업체에서 구입할 경우 분쟁 발생 우려가 높음.

* 등록업체 확인 : 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr)

▶ 구매 후 질병 발생 시 판매처에 즉시 연락

반려동물의 건강에 이상이 생겼을 경우, 임의로 동물병원에 가면 추후 질병 발생시점 및 치료비 부담에 대해 다툼이 생길 수 있으므로 질병 발생 확인 즉시 판매처에 치료를 맡김.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 분양 받은 애완견의 질병으로 폐사한 애완견 치료비 배상 및 분양대금 환급 요구

사건 개요

o 2020. 5. A씨는 실버푸들 애완견 1마리를 분양받음.
o 분양 다음날 애완견이 설사 등 이상 증세를 보여 사업자에게 알림.
o 이틀 후 동물병원을 방문하여 파보 바이러스 판정을 받았으나, 치료 중 애완견이 폐사함.
o A씨는 사업자에게 치료비 배상 및 분양대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

애완견 분양 전부터 파보 바이러스에 감염되어 있었는지 여부

판단 경위

파보 바이러스의 경우 감염성과 치사율이 매우 높은 질병으로 어린 연령일수록 증상이 심하게 나타남.

심한 구토와 설사 등이 동반되고 감염 후 2~14일 사이에 증상이 발현되며, 소비자분쟁해결기준(애완동물판매업)에 따르면 구입 후 15일 이내 폐사 시 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있음.

A씨가 분양 받은 애완견이 분양 받은 초기부터 상기 증상이 나타나 폐사한 것은 파보 바이러스의 잠복기를 감안했을 때 분양 이전 시점부터 감염되었다고 볼 수 있어 분양대금 환급을 권고함.

처리 결과

사업자가 A씨에게 분양대금을 환급함.

▣ 분양일로부터 15일 이내 질병 발병 및 미회복에 따른 분양 대금 환급 요구

사건 개요

- o 2020. 8. B씨는 포메라니안 애완견을 분양받음.
- o 애완견이 혈변 증세를 보여 사업자에게 알리고 분양 3일 후 병원을 방문하여 진단받은 결과 심장 질환이라고 함.
- o 분양일로부터 15일 이내 질병이 발생하였으나 회복되지 않음.
- o B씨는 분양대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

구입 후 15일 이내 질병 발생 및 미회복에 따른 환급 타당성

판단 경위

소비자분쟁해결기준(애완동물판매업)에 따르면 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 사업자가 제반비용을 부담하여 회복시켜 소비자에게 인도하도록 되어 있으며, 사업자의 책임하의 회복 기간이 30일을 경과하거나, 관리 중 폐사 시에는 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급이라고 규정하고 있음.

소비자가 사업자에게 애완견의 혈변 증세 및 병원 방문 사실 등을 사전에 고지하였으나 치료과정 중에 회복되지 못함에 따라 교환 혹은 환급을 권고함.

처리 결과

사업자가 B씨에게 동종의 애완견으로 교환함.

18. 여행

가. 피해구제 접수 현황

여행 분야 2020년 피해구제 접수 건은 1,152건으로 2019년 대비 148건(14.7%)이 증가함.

표 2-83 : 피해구제 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,054	1,004	1,152
증 감	-	△50 (△4.7)	148 (14.7)

월별 접수 현황을 살펴보면 1분기가 615건(53.4%)으로 다른 분기에 비해 많이 접수되었으며 2분기 219건(19.0%), 3분기 189건(16.4%), 4분기 129건(11.2%) 순으로 나타남.

표 2-84 : 월별 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	83	306	226	110	56	53	67	50	72	57	38	34	1,152 (100.0)
	615 (53.4)			219 (19.0)			189 (16.4)			129 (11.2)			

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약 관련 피해가 1,075건(93.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련 27건(2.3%), 부당행위가 19건(1.6%), 가격·요금이 18건(1.6%) 등의 순이었음.

표 2-85 : 피해 유형별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위	가격·요금	안전 관련	약관	표시·광고	기타[2]	계
건수	1,075 (93.3)	27 (2.3)	19 (1.6)	18 (1.6)	6 (0.5)	2 (0.2)	1 (0.1)	4 (0.3)	1,152 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행, 청약철회 등
2) 단순문의·상담

다. 처리 결과

여행 관련 피해 중 396건(34.4%)이 합의 성립됨. 이 중 환급이 297건(25.8%)으로 가장 많았고, 계약해제 37건(3.2%), 배상 33건(2.9%), 계약이행 28건(2.4%) 등의 순이었음. 합의가 성립되지 않아 정보제공·상담기타로 종결된 경우는 538건(46.7%), 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 건은 163건(14.1%), 취하중지·처리 불능으로 종결된 경우가 55건(4.8%)이었음.

표 2-86 :처리 결과별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	배상	계약이행	교환	소계				
건수	297 (25.8)	37 (3.2)	33 (2.9)	28 (2.4)	1 (0.1)	396 (34.4)	538 (46.7)	163 (14.1)	55 (4.8)	1,152 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 상품 선택 시 여행사의 영업보증보험 가입 여부 확인 필요

여행업으로 등록한 모든 여행사는「관광진흥법」제9조, 동법 시행규칙 제18조에 따라 소비자 피해발생 시 보험금을 지급할 것을 내용으로 하는 공제 또는 보험에 필수 가입해야 함.

여행 계약을 체결하기 전 여행업자의 등록 유무나 보증보험 가입 여부 등을 해당 여행사 관할 시·군·구 관광과, 한국여행업협회(KATA) 홈페이지(www.kata.or.kr), 행복드림 열린소비자포털(www.consumer.go.kr, 상품·안전정보→여행사 보험가입정보)을 통해 확인할 필요가 있음.

▶ '환급불가' 상품 예약 시 특약사항 꼼꼼히 확인

계약해제에 따른 위약금 관련 피해구제가 다수 접수되고 있음. 특약사항이 있는 계약의 경우 과다한 위약금을 부과하는 경우가 있어 특약사항 및 계약해제 시 위약금 관련 내용 등을 꼼꼼히 확인하고 신중하게 계약해야 함.

▶ 글로벌 온라인 여행사(OTA, Online Travel Agency) 사이트 이용 후 분쟁 발생 시 신용카드사의 차지백 제도 이용 가능

글로벌 OTA의 경우 대부분 국내 사업장이 없어 소비자피해 발생 시 해결이 어려운 경우가 많음. 특히 '환급불가' 상품을 예약한 경우 일정변경 등 예약 내용을 변경하거나 환급받기 어려워 신중하게 계약해야 함.

사업자와 원만하게 해결되지 않을 경우 사업자와 주고받은 이메일 등 객관적인 입증자료를 근거로 신용카드사의 차지백 서비스를 신청하여 환급이 가능한지 확인해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 동의없이 일정 변경된 여행상품 계약금 환급 요금

사건 개요

o A씨는 2020. 1. 20. 여행사와 2020.5.17. 출발하는 북유럽 패키지 여행(11박 12일) 계약을 체결하고 3,290,000원 중 계약금 600,000원을 입금함.

o 이후 코로나19 감염병 확산으로 인해 여행일자가 2020. 05. 25.로 연기되었으나, 해당 날짜에는 여행을 이행하기가 불가함에 따라 계약금 환급을 요구하였으나 여행사는 이를 거절함.

쟁점 사항

감염병으로 일정 변경된 여행 상품 계약해제 시 계약금 반환 요구

판단 경위

신청인은 계약 성립 당시 코로나19 감염병 확산을 예견할 수 없었으므로 신청인에게 변경된 예약일자의 이행을 강요하는 것은 신의 성실의 원칙상 현저하게 부당하다고 인정됨.「민법」제537조(채무자위험부담주의)에 따라 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못하므로 이 사안과 관련한 계약금 반환은 타당함.

처리 결과

여행일정 임의 변경에 대해서는 양 당사자 간 다툼이 없는 사실로써 「민법」을 적용하여 계약금 반환을 권고함. 여행사는 일방적인 여행 날짜 변경으로 인해 신청인이 계약을 실질적으로 이행하기 불가능하였다는 점을 인정하고 우리 원 권고를 수용하여 A씨에게 계약금 600,000원을 반환하기로 합의함.

▣ 여행자 질병으로 인한 계약해제 및 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 1. 7. 여행사와 2020. 01.b24. 출발하는 태국 여행상품 계약을 체결하고 1,796,000원을 지불함.
o 이후 B씨의 아버지가 대상포진 진단을 받고 지속적인 치료를 하였음에도 회복되지 않아 2020. 1. 22. 계약해제를 요구하였으나, 738,800원의 취소수수료를 제외하고 환급하겠다고 함.
o B씨는 과다한 위약금 조정을 요구함.

쟁점 사항

여행자의 질병으로 인한 계약해제 시 손해배상 책임 여부

판단 경위

'국외여행표준약관' 제16조 제2항의 '질병 등 여행자의 신체에 이상이 발생하여 여행의 참가가 불가능한 경우'에 해당하므로 여행자는 손해배상 없이 여행 계약을 해제할 수 있음.

처리 결과

여행자의 질병으로 불가피하게 여행계약을 해제하는 경우 '국외여행표준약관'에 따라 손해배상액 없이 계약해제를 할 수 있으나 「민법」 제674조의 3에는 여행사에 발생한 손해가 입증될 시 이를 배상하여야 한다고 규정하고 있음. 여행사에서 여행 출발 2일 전 계약해제 요청에 따라 항공사 취소수수료 등 실제로 발생한 손해액을 입증한 점을 감안하여 실 손해액 제외 후 B씨에게 환급하기로 합의함.

19. 의료서비스

가. 피해구제 접수 현황

의료서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건수는 763건으로, 전년 760건 대비 3건(0.4%)이 증가함.

피해구제 접수 건을 성별로 살펴보면, 여성은 449건(58.8%), 남성은 314건(41.2%)로 여성이 높게 나타남.

표 2-87 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스*)

단위 : 건, (%)

구 분		2019년		2020년		증 감
건 수		760		763		3 (0.4)
여성	남성	438 (57.6)	322 (42.4)	449 (58.8)	314 (41.2)	

* '의료서비스' 신청 건에 한함(의약품 제외)

거주 지역별로는 '수도권(서울, 경기도, 인천)'이 462건(60.6%)으로 절반 이상을 차지했고, 그 외 '경상권(경상도, 부산, 대구, 울산)' 163건(21.4%), '충청권(충청도, 대전, 세종)' 67건(8.8%), '전라권(전라도, 광주, 제주도)' 58건(7.6%), '강원도' 12건(1.6%) 순으로 나타남.

표 2-88 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

지역	수도권			경상권				충청권			전라권			강원도	계
	서울	경기도	인천	경상도	부산	대구	울산	충청도	대전	세종	전라도	광주	제주도		
건수	207	196	59	53	55	43	12	34	29	4	36	14	8	12 (1.6)	762* (100.0)
	462(60.6)			163(21.4)				67(8.8)			58(7.6)				

* '해외 및 기타' 1건 제외

연령대별로는 '50대'가 162건(21.2%)으로 가장 많았고, '60대' 139건(18.2%), '30대' 135건(17.7%) 순이며, 특히 '60대 이상'은 242건(31.7%)로 높게 나타남.

표 2-89 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80세 이상	불명	계
건 수	4 (0.5)	13 (1.7)	84 (11.0)	135 (17.7)	122 (16.0)	162 (21.2)	139 (18.2)	75 (9.8)	28 (3.7)	1 (0.1)	763 (100.0)
							242(31.7)				

진료과목별로 구분하면, '의료 등' 분야는 582건(76.2%), '치과의료' 148건(19.4%), '한방의료' 33건(4.3%)이었음.

'의료 등'을 진료과목별로 상세히 분류하면, '성형외과' 93건(12.2%), '정형외과' 81건(10.6%), '피부과' 79건(10.4%), '신경외과' 56건(7.3%), '내과' 51건(6.7%), '외과' 42건(5.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-90 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료과목	의료 등									치과의료	한방의료	계
	성형외과	정형외과	피부과	신경외과	내과	외과	안과	비뇨기과	기타*			
건수	93 (12.2)	81 (10.6)	79 (10.4)	56 (7.3)	51 (6.7)	42 (5.5)	27 (3.5)	14 (1.8)	139 (18.2)	148 (19.4)	33 (4.3)	763 (100.0)
	582(76.2)											

* 산부인과 27건, 기타의료서비스 21건, 기타병·의원서비스 15건, 동물병원 13건, 응급의학과 12건 등

연령대별 진료과목 현황을 구체적으로 살펴보면, 20~30대는 주로 미용성형과 관련이 있는 '성형외과·피부과' 관련 분쟁이 많았음.

40대는 '치과·성형외과·피부과', 50대~70대는 '치과·정형외과' 관련 분쟁이 많았음.

표 2-91 : 연령대별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	치과	성형외과	정형외과	피부과	신경외과	내과	외과	한방	안과	비뇨기과	기타*	계
10세 미만	2 (50.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (50.0)	4 (100.0)
10대	3 (23.1)	2 (15.4)	2 (15.4)	-	-	-	-	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.4)	13 (100.0)
20대	18 (21.4)	21 (25.0)	2 (2.4)	20 (23.8)	-	3 (3.6)	5 (6.0)	5 (6.0)	2 (2.4)	-	8 (9.5)	84 (100.0)
30대	19 (14.1)	25 (18.5)	5 (3.7)	31 (23.0)	3 (2.2)	5 (3.7)	3 (2.2)	9 (6.7)	2 (1.5)	1 (0.7)	32 (23.7)	135 (100.0)
40대	24 (19.7)	19 (15.6)	9 (7.4)	18 (14.8)	5 (4.1)	12 (9.8)	3 (2.5)	3 (2.5)	3 (2.5)	3 (2.5)	23 (18.9)	122 (100.0)
50대	33 (20.4)	14 (8.6)	20 (12.3)	6 (3.7)	15 (9.3)	13 (8.0)	17 (10.5)	6 (3.7)	6 (3.7)	2 (1.2)	30 (18.5)	162 (100.0)
60대	29 (20.9)	9 (6.5)	24 (17.3)	1 (0.7)	22 (15.8)	8 (5.8)	10 (7.2)	7 (5.0)	5 (3.6)	2 (1.4)	22 (15.8)	139 (100.0)
70대	16 (21.3)	3 (4.0)	12 (16.0)	3 (4.0)	7 (9.3)	8 (10.7)	2 (2.7)	1 (1.3)	5 (6.7)	4 (5.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
80세 이상	3 (10.7)	-	7 (25.0)	-	4 (14.3)	2 (7.1)	2 (7.1)	-	3 (10.7)	1 (3.6)	6 (21.4)	28 (100.0)
불명	1 (100.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (100.0)
계	148 (19.4)	93 (12.2)	81 (10.6)	79 (10.4)	56 (7.3)	51 (6.7)	42 (5.5)	33 (4.3)	27 (3.5)	14 (1.8)	139 (18.2)	763 (100.0)

* 산부인과 27건, 기타의료서비스 21건, 기타병의원서비스 15건, 동물병원 13건, 응급의학과 12건 등

의료 피해구제 건을 진료단계별로 살펴보면 '치료·처치'가 233건(30.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 '수술'이 188건(24.6%), '진료비' 관련이 124건(16.3%), '시술' 75건(9.8%), '진단' 54건(7.1%) 순으로 분쟁 절반 이상이 '치료·처치'와 '수술' 단계에서 발생하는 것으로 나타남.

표 2-92 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료단계	치료·처치	수술	진료비	시술	진단	투약	검사	주사	병원관리·안전	기타*	계
건수	233 (30.5)	188 (24.6)	124 (16.3)	75 (9.8)	54 (7.1)	14 (1.8)	11 (1.4)	11 (1.4)	9 (1.2)	44 (5.8)	763 (100.0)

* 건강검진 4건, 간호 3건, 마취 1건 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 '부작용·악화'가 194건(25.4%)으로 가장 많고, 다음으로 '계약관련' 105건(13.8%), '장애' 53건(6.9%), '효과미흡' 34건(4.5%), '감염' 26건(3.4%), '오진' 24건(3.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-93 : 피해유형별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	부작용·악화	계약관련	장애	효과미흡	감염	오진	사망	설명미흡	기타*	계
건 수	194 (25.4)	105 (13.8)	53 (6.9)	34 (4.5)	26 (3.4)	24 (3.1)	24 (3.1)	14 (1.8)	289 (37.9)	763 (100.0)

* 피부과·성형외과, 치과, 한방서비스 관련 미분류 피해, 임플란트 실패, 흉터 등

다. 처리결과

의료서비스 피해구제 접수건 중 294건(38.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 '배상' 199건(26.1%), '환급' 95건(12.5%)임.

합의가 성립되지 않은 사례 중 피해구제 단계에서 해결되지 못해 소비자분쟁조정위원회에 '조정신청'한 경우는 355건(46.5%), 정보제공·상담기타가 67건(8.8%)등의 순이었음.

표 2-94 : 처리 결과별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합 의			조정신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	소계				
건 수	199 (26.1)	95 (12.5)	294 (38.6)	355 (46.5)	67 (8.8)	47 (6.2)	763 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 진료 시 의사에게 과거의 병력, 현재 상태 등을 상세히 고지하고 의사 지시에 따라 충실히 진료를 받으며, 검사결과 등에 대해 설명을 요구한다.

▶ 수술 전에는 수술의 필요성, 수술 효과, 부작용 등에 대해 충분한 설명을 듣고 신중히 수술을 결정한다.

▶ 한방 치료 전에는 과거병력이나 치료 전 복용하고 있는 약물에 대해 한의사에게 알리고, 효과, 복용기간, 부작용, 주의사항(음식물, 다른 약물과의 관계 등)에 대해 상세한 설명을 요구한다. 한약 치료 중 다른 약물을 새롭게 복용해야 할 때도 의사와 상의한다.

▶ 한약 복용 중 피로, 위장장애, 황달 등의 이상 징후가 있는 경우, 즉시 복용을 중단하고 진료를 받도록 한다.

▶ 건강보험적용 치과임플란트는 만 65세 이상, 평생 2개만 인정되고, 건강보험 치과임플란트 대상자 등록 이후 개인 사정(변심, 이사 등)으로 인한 의료기관 변경은 어려우므로『건강보험 대상자 등록 신청서』작성 시 신중하게 결정한다.

▶ 치과임플란트 시술 전 기존질환(고혈압, 당뇨 등) 및 복용하고 있는 약물이 있는 경우 의사에게 알리고 본인 치아 상태, 치료계획, 부작용 등에 대해 설명을 요구한다. 또한, 치과임플란트 시 추가진료비(골이식, 상악동 거상술 등)가 발생할 수 있으므로 사전에 확인한다.

▶ 치과임플란트 시술 중 주의사항(금주, 금연 등)을 잘 지키고, 고정체 식립 후 감각이상이 지속되거나 보철물 장착 후 보철물이 흔들리는 증상 등 이상반응 발생 시에는 즉시 의료기관에 내원한다.

▶ 치과임플란트는 신경이 없어 통증을 자각하기 어렵고, 염증에 노출되기 쉬우므로 진료 완료 후 정기검진과 구강 위생 관리를 철저히 한다.

▶ 피부시술이나 성형수술 등 미용목적의 치료 및 비급여 시술을 결정할 때는 본인의 상태와 치료목적, 부작용에 대해 의사와 충분한 상담을 한 후 시술 여부를 신중히 선택한다.

▶ 과도한 진료비 할인이벤트 또는 광고에 현혹되어 충동적으로 '당일 결제'나 '선납' 계약하지 말고, 의사의 진료없이 상담실장이나 온라인 · 유선 상담만으로 계약을 유도하는 의료기관은 피한다.

▶ 「소비자분쟁해결기준」상 성형수술 계약금은 총 수술비용의 10%를 기준으로 산정하도록 권고하고 있으므로, 과다한 계약금 선납은 피한다.

▶ 비급여나 패키지시술을 계약할 때는 시술의 종류와 횟수(기간), 각 시술의 정상가와 패키지계약 시 할인가, 중도해지 시 환급 기준 등을 상세히 확인한다.

※ 소비자에게 불리한 환불 조항이 있는 계약은 각별히 주의한다.

(예시) 소비자에게 불리한 조항

- 계약한 패키지 시술은 할인된 비용이니, 고객의 변심 및 사정에 의한 환불시 환불금액은 1회 시술비용(정상가)을 기준으로 환불이 가능하며, 환불은 시술 시작일로부터 3개월(만 90일) 이내에 한합니다.
- 시술 중단 시 할인이벤트 적용이 취소됩니다. 양도·양수는 안 됩니다.
- 계약금은 수술비의 30%를 예약금으로 납입해야 합니다. 수술 확정 후 고객의 사정으로 수술을 취소할 경우 예약금은 환불되지 않습니다.
- 예약금은 환불되지 않으며 다른 시술로만 전환이 가능합니다.

<참고> 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2020-16호)

피부과 시술 및 치료(미용을 목적으로 한 치료로 제한)		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
1) 사업자의 책임있는 사유로 인한 계약 해지		* 서비스 횟수로 계약한 경우 치료 횟수에 해당하는 금액 공제 후 환급함. * 다만 계약금이 시술 및 치료비용의 10%를 초과하는 경우, 배상 및 환급 기준 계약금은 시술 및 치료비용의 10%를 기준으로 산정함
- 치료 개시 이전	o 계약금 반환 및 계약금의 10% 배상	
- 치료 개시 이후	o 해지일까지 치료횟수에 해당하는 금액 공제 후 기 수납한 금액 환급 및 총 치료금액의 10% 배상	
2) 소비자의 책임있는 사유로 인한 해지		
- 치료 개시 이전	o 계약금의 10% 배상	
- 치료 개시 이후	o 해지일까지 치료횟수에 해당하는 금액과 총 치료비용의 10% 배상	

성 형 수 술		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
1) 사업자의 책임 있는 사유로 인한 계약 해제		* 다만 계약금이 수술비용의 10%를 초과하는 경우, 배상 및 환급의 기준은 수술비용 10%만을 기준으로 산정함. * 병원 또는 환자가 수술 예정일을 변경하는 경우는 계약 해지 및 해제에 해당되지 않음.
- 수술예정일 3일전 이전까지의 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 10% 배상	
- 수술예정일 2일전 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 50% 배상	
- 수술예정일 1일전 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 80% 배상	
- 수술 당일 혹은 수술일자 경과 후 해제하는 경우	o 계약금 반환 및 계약금의 100% 배상	
2) 소비자의 책임 있는 사유로 인한 계약 해제		
- 수술예정일 3일전 이전까지의 해제	o 계약금의 90% 환급	
- 수술예정일 2일전 해제	o 계약금의 50% 환급	
- 수술예정일 1일전 해제	o 계약금의 20% 환급	
- 수술 당일 혹은 수술일자 경과 후 해제하는 경우	o 계약금 전액 미환급	

마. 주요 피해구제 사례

▣ 아데노이드 절제술 중 안면부 전기화상 발생에 따른 손해배상 요구(이비인후과)

사건 개요

A씨는 2005. 4. 8. (당시 만 4세) 피신청인 병원에서 아데노이드 절제술을 받던 중 전기소작기의 피복 벗겨짐으로 우측 입꼬리에 1.5cm 가량의 전기 화상이 발생해 봉합술을 받음. 현재 반흔 성형술 및 레이저 치료가 필요한 상태이며, 치료를 받더라도 미세한 반흔은 영구적으로 남을 수 있다는 소견을 받음. 이에 A씨는 사업자에게 안면부 전기화상 발생으로 인한 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

수술 중 전기화상이 발생한 원인

판단 경위

화상 발생 후 즉시 성형외과 의료진의 협진을 구하고 봉합술을 시행한 점은 적절하였음. 이후 외래 진료 과정에서 손상조직 제거 후 재봉합술을 시행하고, 비후성 반흔 발생 예방을 위한 경구약 및 상처 재생을 돕기 위한 연고 처방은 적절했으나, 신청인의 흉터는 수술을 하더라도 원상회복이 불가능하며 영구적일 것으로 사료됨.

본 사건은 화상 발생에 대해 신청인측의 과실이 있다고 볼 수 없어 피신청인에게 100% 과실까지도 인정될 수 있는 사안으로 판단됨. 손해배상액을 산정하기 위해 추상장해 여부를 파악해야 하는데, 현재 맥브라이드표 상에는 추상장해가 정해져 있지 않으므로 AMA 기준을 참고하면 외모에 약간의 추상을 남긴 것으로 볼 수 있을 것이고, 맥브라이드 장애 평가 상 전신노동능력상실률 2.5~5%의 장애를 인정할 수 있음.

처리 결과

안면부 전기 화상에 대해 28,000,000원 배상함.

▣ 경추 유합술 후 나사못 탈락으로 식도천공 발생에 따른 손해배상 요구(신경외과)

사건 개요

B씨는 경추부 추간판 탈출증 및 후종 인대 골화증으로 2011. 6. 3. 피신청인 병원에서 경추 유합술을 받고, 2017.경부터 음식물을 삼킬 시 통증이 악화되어 2020. 7. 1. 신청외 병원에서 척추 고정장치 이완에 의한 식도천공으로 같은 해 9. 척추고정장치 제거 및 천공부위 복원술을 받음. 이에 B씨는 사업자에게 식도천공 발생으로 인한 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

수술의 적절성, 식도천공이 발생한 원인

판단 경위

수술 후 2011. 6. 4. 영상 검사 상 고정기구가 크고 척추체에 밀착이 되어 있지 않으며 나사못 머리 부분이 돌출되어 있고 케이지 삽입이 다소 헐거워 보임. 이후 영상에서는 골유합 진행이 뚜렷하지 않으며, 상하 척추체로 약간의 침강 소견이 관찰되고 좌측 하방의 나사못이 빠져 있고 빠진 나사못은 관찰되지 않음. 이러한 영상 소견으로 볼 때 유합술 후 6개월 가량 지난 시점에 골유합이 되지 않은 것으로 보이며, 불유합에 의한 나사못 헐거움에 의해 나사못이 탈출된 것으로 판단되어 당시 나사못 탈출에 대해 추가 검사를 시행하여 탈출된 나사못의 위치를 파악하는 것이 우선되어야 함. 그러나, 피신청인이 적극적으로 나사못을 찾지 않았던 점 및 이로 인해 발생할 수 있는 합병증 및 추적관찰 필요성에 대해 구체적으로 설명하지 않았던 점 등을 고려할 때 식도천공 발생에 대해 피신청인의 책임이 일부 있다고 사료됨.

처리 결과

식도천공으로 수술을 받게 된데 대해 9,000,000원을 배상함.

▣ 인공슬관절치환술 후 비골신경 손상에 따른 손해배상 요구(정형외과)

사건 개요

C씨는 양측 원발성 무릎관절증으로 피신청인 병원에서 2019. 7. 19. 좌측, 같은 달 26. 우측 인공슬관절전치환술을 받은 후 우측 비골신경이 손상되어 2020. 1. 30. 신청외 병원에서 노동능력상실률 14%에 해당하는 장애 진단을 받음.

쟁점 사항

수술 후 비골신경 손상이 발생한 원인, 이후 조치의 적절성

판단 경위

우측 인공슬관절치환술 6일 후 갑자기 우측 하지의 근력이 0점으로 확인된 점으로 미루어 수술 중 발생했을 가능성 보다는 수술 후 부목 또는 자세 등에 의한 압박 손상 가능성이 우위에 있는 것으로 보임. 이런 경우는 비교적 조기에 회복되는 경우가 많아 신경증상의 정확한 발생시간에 대한 판단이 중요한데 우측 인공슬관절수술 후 2019. 7. 28. 06:00시 이후부터 2019. 8. 1.까지 신경학적 증상에 대한 기록이 없음. 또한, 수술 후 발생한 신경손상의 경우 압박이 발생되지 않도록 위치나 자세의 교정 등의 처치가 필요하고 지속적인 신경학적 검사를 시행해 조기에 발견해 해소하는 과정이 필요하나, 수술 후 이에 대한 적극적인 관리 및 대처가 이뤄졌다고 보기 어려워 비골신경 손상에 대해 피신청인의 책임이 일부 인정됨.

처리 결과

비골신경 손상에 대해 20,000,000원을 배상함.

▣ 치아 교정치료 중 치근흡수 등 부작용 발생에 따른 손해배상 요구(치과)

사건 개요

D씨는 2015. 12.부터 피신청인 치과의원에서 2급 부정교합, 총생, 상악돌출으로 교정치료를 받던 중 2017. 08.경 #37, 47 치아의 심한 설측경사 맹출 및 #17, 27치아의 가위교합 소견이 발생해 2018. 05.경 스크류를 식립하고 고무줄을 착용함. 이후 2019. 02.경부터 상악 전치부 순측경사가 심해져 혀를 내미는 습관의 교정을 위해 tongue crip(습관교정장치)을 부착했으나 호전되지 않아 2020. 02. 신청외 치과병원으로 전원함. 이후 상악 전치부(#13~23) 치근흡수등이 관찰되어 같은 달 19. 교정장치를 제거하고 교정치료를 중단한 상태이며, 성장이 완료된 후에 크라운 수복, 임플란트 식립이 필요하다는 소견을 받음. D씨는 사업자에게 부작용 발생에 따른 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

교정치료 중 치근흡수가 발생한 원인, 교정치료의 적절성

판단 경위

성장이 예상하지 못한 방향으로 일어날 경우 양상에 따라 치료 중간에 재진단을 통해 치료계획을 수정하는 것이 필요함. 신청인과 같이 성장이 남아있는 환자의 교정치료는 그 잔여성장의 방향에 따라 예상치 못한 상태가 발생할 수 있는데, 구치부의 가위교합 및 혀 내밀기 습관 등을 개선하기 위해 상악스크류 및 고무줄 장착 등의 조치는 적절했다고 판단됨. 이후 교정치료 중 전치부의 치근흡수가 발생했을 당시 교정치료의 완성도가 다소 미흡하더라도 교정기간을 단축하여 종료할 것인지, 교정이나 심미적인 면을 위해 치료를 좀 더 진행할 것인지에 대해 상세하게 설명하여 신청인과 보호자로 하여금 치료 지속 여부를 선택할 수 있도록 했어야 하나, 이에 대해 설명이 충분히 이뤄졌다고 보기 어려움. 결국 치아 교정치료 중 발생한 전치부의 치근흡수 등으로 인해 교정치료를 중단됐고 향후 임플란트 등의 치료가 필요한데 대해 피신청인 책임이 일부 인정됨.

처리 결과

교정치료 후 치근흡수 발생에 대해 15,000,000원을 배상함.

▣ 로봇 난소수술 후 소장 천공 발생에 따른 손해배상 요구(산부인과)

사건 개요

E씨는 난소성숙기형종(8.2×5.6㎝)으로 2020. 5. 26. 피신청인 병원에서 로봇 단일공하 우측 난소낭종절제술 및 유착박리술(1차 수술)을 받은 후 고열과 복부 통증이 지속됨. 복부 CT상 특이소견은 없었으나 증상이 악화되어 같은 달 30. 진단적 복강경 소견 상 소장 천공 1㎝가 관찰되어 소장구역절제술(2차 수술)을 받음. E씨는 사업자에게 소장천공 발생으로 인한 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

1차 수술 후 소장 천공 발생 원인, 이후 조치의 적절성

판단 경위

수술 전·후 영상 및 2차 수술기록을 종합할 때, 1차 수술 후 소장 천공이 발생한 원인은 1차 수술시 유착박리 과정에서 발생됐을 가능성이 높다고 판단됨. 수술 후 발생한 고열 및 복부 통증을 초기 전신마취에 의한 폐 합병증으로 의심하여 진통제 및 해열제를 투여하더라도 상기 증상이 지속된다면 수술 중의 장 천공이나 난소 주변의 장기손상을 의심해 볼 필요가 있고, 1차 수술 중 복벽에 유착된 대망을 박리하는 과정이 있었다면 장 손상이 발생할 수 있으므로 수술 후 더욱 세심한 경과관찰이 필요함. 또한, 수술 후 CT에서 장 천공은 보이지 않을 수 않으나 체액저류가 심하고, 가스가 배출되지 않는 등의 임상증상을 고려하면 일반적인 수술 후 소견으로 보기 어렵고, 조기에 장 천공을 충분히 의심했어야 하나 수술 4일째가 되어서야 장 천공을 의심하고 재수술을 시행한 점을 종합할 때, 수술 후 신청인 상태에 대한 주의관찰 및 조치가 소홀했다고 판단됨.

처리 결과

소장 천공 및 이에 따른 확대피해에 대해 12,000,000원을 배상함.

▣ 목 척수 손상 진단지연으로 사망에 따른 손해배상 요구(응급의학과)

사건 개요

F씨는 기저질환이 없고 정상 거동하던 자로, 2019. 7. 15. 바지에 소변을 본 채 집에 쓰러져 있어 피신청인 병원 응급실로 이송하였고, 이송 시 의식은 기면 상태였으며, CT 및 MRI 검사 후 소뇌경색증 등으로 항혈소판 용법을 시행함. 2019. 7. 16. 의식 저하 및 혈중 이산화탄소 수치 상승으로 인공호흡기를 적용했으나, 다음날 심정지가 발생해 심폐소생술 후 회복되어 신청외 병원으로 전원함. 신청외 병원에서 경추 3, 4번 탈구 및 목 척수 손상이 확인하고 이후 치료하다가 2019. 7. 23. 급성호흡곤란증후군으로 사망함. 국립과학수사연구원의 부검 감정 결과, 사인은 외력에 의한 경부 손상으로 확인됨. F씨는 진단지연으로 사망하게된것에 대한 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

경추 손상 진단지연 여부

판단 경위

응급실 내원 경위 및 당시 뇌 CT 영상 상 대뇌겸의 소량 급성 출혈이 있고, MRI 영상에서 경추 탈구가 뚜렷하게 확인되어 내원 초기부터 경추부 척수 손상을 강력하게 의심할 수 있는 상황이었음. 경추 탈구의 경우 초기에 이를 발견하고, 활력징후가 악화되기 전에 수술적 치료를 한다면 급성 호흡부전과 척수성 쇼크에 의한 악화를 방지하고 사망이라는 악결과를 피할 수 있는 것으로 알려 있으나, 본 건은 내원시 서맥, 저환기가 동반되어 급성 경추부 척수 손상을 의심할 수 있는 상황임에도 진단이 이루어지지 않았고, 진료기록상 이학적 검사 등을 확인할 만한 내용이 전혀 확인되지 않아 당시 적절한 조치가 이루어졌다고 보기 어렵다고 판단됨. 따라서, 망인이 급성 척수 손상에 따른 호흡근 및 횡격막 마비, 척수성 쇼크 진단지연으로 사망한 데 대해 피신청인의 책임이 일부 있다고 인정됨.

처리 결과

척수손상 진단지연 및 사망에 대해 28,000,000원을 배상함.

20. 의류 및 신변용품

가. 피해구제 접수 현황

의류 및 신변용품 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 5,764건으로 2019년 6,122건 대비 358건(5.8%)이 감소함.

표 2-95 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	5,906	6,122	5,764
증 감	-	216 (3.7)	△358 (△5.8)

품목별로는 간편복이 1,890건(32.8%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 신발이 1,545건(26.8%), 양복 689건(12.0%), 가방 395건(6.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-96 : 품목별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	간편복	신발	양복	가방	액세서리 신변용품	침구류	모피 · 가죽 의류	기타[1]	계
건 수	1,890 (32.8)	1,545 (26.8)	689 (12.0)	395 (6.9)	279 (4.8)	131 (2.3)	99 (1.7)	736 (12.8)	5,764 (100.0)

1) 기타의류 · 섬유, 내의류, 아동복, 옷감, 실, 의류 · 섬유신변용품 대여, 한복 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 제품소재, 변·퇴색, 봉제 불량 등 품질·A/S 관련 피해가 3,454건(59.9%)으로 대부분을 차지함. 다음으로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약관련 피해가 2,126건(36.9%), 표시·광고와 품질이 다르다는 피해가 106건(1.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-97 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	표시·광고	부당 행위	가격·요금	안전 관련	약관	기타[2)]	계
건 수	3,454 (59.9)	2,126 (36.9)	106 (1.8)	43 (0.7)	17 (0.3)	9 (0.2)	2 (0.0)	7 (0.1)	5,764 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약
2) 약관, 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

의류 및 신변용품 피해 중 3,370건(58.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 제품 대금 등을 환급받은 경우가 2,258건(39.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 제품 불량 등에 대한 교환이 607건(10.5%), 배상 293건(5.1%), 계약이행 69건(1.2%) 등이 있었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 210건(3.6%)이었음. 이 밖에 취하, 중지 및 처리불능으로 종결된 경우가 141건(2.4%)이었으며, 제품하자 원인규명 곤란 등의 이유로 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 2,043건(35.4%)이었음.

표 2-98 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	배상	계약이행	수리·보수	부당행위시정	계약해제	소계				
건수	2,258 (39.2)	607 (10.5)	293 (5.1)	69 (1.2)	68 (1.2)	39 (0.7)	36 (0.6)	3,370 (58.5)	2,043 (35.4)	210 (3.6)	141 (2.4)	5,764 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 직접 매장을 방문하여 구매한 경우

소비자와 사업자 사이에 별도의 약정이 없는 한 의류나 신변용품을 직접 매장에 방문하여 구매한 경우라고 할지라도 소비자분쟁기준에 따라 색상, 디자인 등이 마음에 들지 않을 경우 교환이나 환급이 가능하나, 제품 구입 당시 사업자가 교환, 환불 불가 등을 고지, 설명한 경우에는 제품 구입 후 교환이나 환급 등이 제한될 수 있으므로 구매 전 물품의 환급 조건 등을 확인하는 것이 바람직함.

▶ 전자상거래로 구매하는 경우

전자상거래로 물품을 구매하고 실제로 물품을 배송 받은 날로부터 7일 이내에 제품이 소비되지 않아 재판매가 가능한 경우라면 소비자는 판매자에게 청약철회권을 행사할 수 있음.

청약철회는 정해진 기간 내에 판매자가 인지할 수 있는 명확한 방법으로 의사표시를 하고, 이후 반송하는 물품이 배송 과정에서 훼손되지 않도록 주의하여 반품해야 함. 이 때에는 추후 발생가능성이 있는 분쟁에 대비하기 위하여 반품 전 제품의 상태를 확인할 수 있는 증빙자료(사진, 동영상 등)를 확보해 두는 것이 바람직함.

한편, 전자상거래를 통해 제품을 구입하는 경우 사업자가 사전에 제품의 색상(흰색의류), 세일(할인)상품, 주문제작 등을 이유로 반품이 불가함을 고지하였고, 이를 토대로 청약철회를 거부하는 경우도 있으나, 이는 「전자상거래 등에서의 소비자보호 지침」에서 청약철회 방해 행위에 해당하고 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」상 청약철회 제한 사유에 해당하지 아니하므로 청약철회를 요구할 수 있음.

▶ 취급 시 주의사항

의류 및 신변용품의 경우 적절한 세탁 및 보관 · 관리를 통해 착용 중 발생하는 마모, 변색 등의 현상을 지연시킬 수 있음. 특히, 최근에는 원단 가공방법이 다양해짐에 따라 원단 고유의 특성에 따른 일반적인 세탁 방법과는 다른 방식으로 세탁하여야 하는 경우가 있을 수 있으므로 의류 구입 후 제조사가 표시한 「취급주의 사항 및 세탁 표시」를 숙지하고, 세탁 시 취급표시대로 주의하여 세탁하여야함.

또한, 최근에 보급이 확산되고 있는 건조기 사용 시, 뜨거운 열에 의해 건조과정에서 의류가 수축될 가능성이 있으므로 세탁 전 건조기(기계건조) 사용 가능한 의류인지 취급표시를 확인하는 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 밑단 부분에 주름 발생한 원피스 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 9. 3. 인터넷을 통해 판매업체로부터 원피스를 47,800원에 구입함.
o 2020. 9. 12. 제품 수령 후, 첫 착용 시 밑단 부분에서 주름 등의 변형 현상을 확인하여, 판매업체에게 이의를 제기하였는데, 판매업체는 제품 하자가 아님을 주장하며 환급 처리를 거부함.

쟁점 사항

밑단 주름 현상 관련 제품하자 여부

판단 경위

A씨의 원피스에 발생한 현상에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 제품 밑단 부분에서 확인된 주름은 봉제 불량(시접 미흡)에 의해 발생한 현상으로 판단되어, 판매업체에게 소비자분쟁해결기준에 따른 보상을 권고함.

처리 결과

판매업체가 섬유제품심의위원회의 심의결과를 수용하여, 제품가액 47,800원을 환급함.

▣ 주문제작 제품을 이유로 청약철회 거부하는 무스탕 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 1. 3. 인터넷을 통해 C사로부터 무스탕을 814,000원에 구입함.
o 제품 수령 후, 사이즈 착오 및 단순 변심을 사유로 반품을 요구하자, C사는 환불 불가 제품임을 사전에 고지했고, 주문 즉시 재단되는 주문제작 제품이라는 이유로 반품을 거부함.
o B씨는 구입 당시 사이즈만 선택했으니 주문제작으로 볼 수 없으므로, 제품가액 환급을 요구함.

쟁점 사항

주문제작 제품 여부

판단 경위

이 사건 C사가 판매하는 무스탕은 이미 디자인이 고정되어 있고 단지 사이즈를 선택하는 것에 불과하고, 구입 당시 B씨가 선택한 옵션 사항은 사이즈(프리사이즈 선택)만 있었음이 확인되는 바, 주문제작 사항(치수, 사이즈, 디자인을 개인에 맞추어 변경)을 선택하는 맞춤형 주문제작 제품에 해당하지 아니하므로, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제2항 및 동법 시행령 제21조에서 규정한 청약철회 등의 제한 사유인 '소비자의 주문에 의하여 개별적으로 생산되는 재화'로 보기 어려워 사업자인 C사에게 청약철회를 권고함.

처리 결과

사업자가 합의권고를 수용하여 B씨에게 구입대금 814,000원을 환급함.

▣ 해외구매대행 제품 특성을 이유로 청약철회 시 위약금을 부과하는 신발 전액 환급 요구

사건 개요

o C씨는 2020. 5. 28. 해외구매대행을 통해 E사로부터 신발을 498,490원에 구입함.
o 이후 사이트에 A/S 관련 안내가 없었던 점을 기억하고, E사에게 A/S여부를 물으니 해외구매 특성상 A/S가 불가하다고 하여 즉시 청약철회를 요청함.
o 이에 대해, E사는 제품 배송 전이긴 하나, 이미 해외사업자에게 주문 요청이 들어갔으므로 위약금 40,000원을 지불하라고 항변함.
o C씨는 근거 없는 위약금 부과는 부당하다고 생각되는 바, 위약금 공제 없는 구입대금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

위약금 부과의 적절성 여부

판단 경위

C씨는「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 전상법) 제17조 제1항에 따라 청약철회를 할 수 있으며, 전상법 제18조 제9항에 따라 통신판매업자는 소비자에게 청약철회 등을 이유로 위약금을 청구할 수 없음.
다만, 해외구매(쇼핑몰형 구매대행) 표준약관(공정거래위원회 고시, 제10076호, 2016.10.14.제정) 제15조 제1항에 따라 사업자가 수입과정에서 발생하는 비용(해외 현지 운송료 및 구매 수수료)을 사전에 소비자에게 고지하고, 지급한 사실 등이 확인되는 경우라면 소비자는 사업자에게 수입 과정에서 소요되는 비용을 지급해야 하나, 사업자는 이에 대한 증빙자료를 제시하지 못하고 있으므로, 사업자인 E사에게 위약금 청구 철회를 권고함.

처리 결과

사업자가 합의권고를 수용하여 C씨에게 위약금 공제 없이 구입대금 498,490원을 환급함.

21. 이동전화서비스

가. 피해구제 접수 현황

이동전화서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 1,216건으로 2019년 1,140건 대비 76건(6.7%)이 증가함.

표 2-99 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,111	1,140	1,216
증 감	-	29 (2.6)	76 (6.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 시 중요내용(요금제, 단말기 구매대금 할부거래 조건, 선택약정 할인, 해지 위약금 등)에 대한 설명이 미흡하거나, 계약서에 상이한 내용이 기재되어 소비자가 개통철회(계약해제)를 요구할 때, 사업자가 이를 거부하는 경우 등 계약 관련 피해가 790건(65.0%)으로 가장 많았음. 한편 부당채권추심 등의 부당행위가 181건(14.9%)이었으며, 품질·A/S 관련 피해가 156건(12.8%), 가격·요금 47건(3.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-100 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금[3]	표시·광고	약관	안전 관련	기타[4]	계
건수	790 (65.0)	181 (14.9)	156 (12.8)	47 (3.9)	16 (1.3)	6 (0.5)	1 (0.1)	19 (1.6)	1,216 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

이동전화서비스 피해 중 489건(40.4%)이 합의가 성립됨. 그 중 배상 166건(13.7%)으로 가장 많았고, 환급 108건(8.9%), 계약해제 96건(7.9%), 계약이행 76건(6.3%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 145건(11.9%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 522건(42.9%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 60건(4.9%) 이었음.

표 2-101 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	계약해제	계약이행	부당행위시정	수리·보수	교환	소계				
건 수	166 (13.7)	108 (8.9)	96 (7.9)	76 (6.3)	34 (2.8)	7 (0.6)	2 (0.2)	489 (40.4)	522 (42.9)	145 (11.9)	60 (4.9)	1,216 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약 상담 전에 단말기 대금 지급 방식, 통신요금 구성내용, 약정해지시 위약금 등 중요내용을 숙지한다.

이동전화 단말기 매매계약과 이동통신서비스 이용계약이 결합된 경우, 단말기 구매와 관련된 내용(출고가, 할부기간, 공시 지원금 등) 및 이동통신서비스와 관련된 거래조건(약정기간, 선택약정할인, 요금제 등)을 가입 상담 전에 충분히 이해하여야 함.

▶ 이면계약 등 단통법 위반 불법계약의 경우 이동전화 불공정행위 신고센터로 신고한다.

불법지원금(공시지원금과 추가지원금 외) 지급, 단말기 대금 대납(할부금 지원 등), 가입유형에 따라 차등적 지원금 지급 등 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」에서 금지하고 있는 불법행위의 이행(불법지원금 등)은 합의권고 진행이 어려울 수 있으므로 특히 유의해야 함(이면계약 등 단통법 위반 불법계약은 이동전화 불공정행위 신고센터로 신고).

▶ 계약 시 판매직원의 설명과 계약서 내용이 상이한 경우 많아 계약서 내용을 꼼꼼히 확인하고 서명해야 한다.

이동전화서비스 가입 시 계약과 관련된 거래조건이 다양하여 판매직원의 설명에만 의존할 경우 피해를 입을 우려가 크기 때문에 소비자는 판매직원의 설명이 부족하여 이해가 안 될 경우 이해가 될 때까지 자세한 설명을 요구함.

또한 소비자가 선택한 5G 커버리지 요금제, 약정 기간, 단말기 대금 납부방식, 부가서비스 등이 계약서에 기재되어 있는지 주의 깊게 확인하며, 계약서에 먼저 서명하지 않도록 주의하여야 함.

▶ 개통 후 청약철회 제한되므로 판매직원의 안내를 자료로 보관하고, 특이한 계약조건은 계약서에 모두 명시한다.

판매직원이 고가요금제 의무사용기간 후 저렴한 요금제로 전환하는 조건, 약정기간 만료 전 단말기 보상 판매 등 계약서에 명시되지 않은 거래조건을 설명 할 경우, 구체적으로 계약서에 명시하도록 요구해야 사후분쟁에 대비할 수 있음.

▶ 요금청구서 내역을 꼼꼼히 확인한다.

개통 직후 이동통신사 고객센터에 본인의 계약사항이 정확히 등록되었는지 확인하고, 약정기간 중 요금청구서 내역을 꼼꼼히 살펴 계약내용대로 이행되고 있는지 추가 점검하는 것이 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 5G 이용불가 지역 미안내에 따른 이동통신계약의 위약금 없는 해지 요구

사건 개요

o 지방에 거주하는 A씨는 2019. 6. 통신사 대리점에서 5G 이용계약을 체결하였으나 5G 이동통신서비스를 받지 못함.

o A씨는 5G이동통신서비스를 이용하는 계약인데 A씨의 거주지가 5G 미구축 지역이고, LTE로 이용된다는 부분에 대한 설명을 듣지 못했으며, 이와 관련한 설명 동의 또한 없었으므로 위 통신사에 위약금 없는 해지를 요구함.

쟁점 사항

5G 이동통신서비스 설명 범위 및 위면해지 사유인지 여부

판단 경위

이 사건 계약은 통신사가 5G 이동통신서비스를 제공한다는 것인데, 5G 이동통신서비스가 되지 않은 곳에서는 LTE 서비스를 제공하고 있으므로 통신사가 이 사건의 주된 급부를 이행하고 있는 것으로 보임. 따라서 5G 이동통신서비스가 되지 않은 지역에 대한 안내를 하지 않았다는 점만을 들어 위약금 없는 해지 요구는 어려움.

다만, 5G 이동통신서비스를 이용할 것으로 기대하고 이 사건계약을 체결하였으므로 실제로 5G 이동통신서비스 제한지역에 대해 설명을 했어야 함.

처리 결과

사업자(통신사)가 가용지역에 대한 설명을 제대로 하지 않은 책임을 인정하고 매월 이용요금의 20% 상당액을 배상하기로 함.

▣ 통화품질 불량에 따른 이동통신서비스 이용계약 해지 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 6. 통신사 대리점에서 이동전화서비스 이용계약을 체결하고 정상적으로 사용하고 있었으나 2020. 1. 이사 후 통화품질 불량을 겪게 됨.

o B씨는 통화중 끊김 현상 및 인터넷 데이터 연결 불능 등 이동통신서비스 이용이 원활하지 않았으나 통신사는 입주민 미동의로 중계기 설치가 불가능하고, 외부 통신환경 개선 없이는 개별 중계기로도 통화품질 개선이 불가하다고 함.

o B씨는 이사 후 통화품질 불량현상을 겪고 있으므로 피신청인에게 개별 중계기를 설치와 이용하지 못한 기간 동안의 요금 및 위자료를 요구함.

쟁점 사항

통신사에 손해배상 책임이 있는지 여부

판단 경위

「민법」 제390조에 따르면 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다고 규정되어 있음. 따라서 통신사는 이 사건 이용계약에 따라 B씨가 정상적인 서비스를 제공받을 수 있도록 노력해야 하고, 그러지 아니하였을 경우 B씨는 통신사에 손해배상을 청구할 수 있음.

그러나, B씨 아파트 입주자대표회의에서 이 사건 통신 환경 개선을 위한 통신사의 광케이블 설치를 거부하고 있어 통신사의 고의 또는 과실로 인하여 이 사건 통신서비스의 통화품질 불량이 발생한 것으로 보기 어렵고, 통신사 측에 개별중계기를 설치하도록 강제하기도 어려움.

다만, B씨가 이사 후 통화품질을 겪고 있는 점 등을 고려하여 요금을 감면해 줌이 상당함.

처리 결과

B씨가 청구한 내용에 대하여 통신사가 6개월분의 기본요금 중 30%를 지급함.

22. 이사운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

이사운송서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 576건으로, 2019년 501건 대비 75건(15.0%)이 증가함.

표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	492	501	576
증 감	-	9 (1.8)	75 (15.0)

이사 종류별로는 포장이사서비스가 524건(91.0%)으로 가장 많았고, 일반이사서비스 29건(5.0%), 반포장이사서비스 23건(4.0%) 순이었음.

표 2-103 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	포장이사서비스	일반이사서비스	반포장이사서비스	계
건 수	524 (91.0)	29 (5.0)	23 (4.0)	576 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 관련 피해가 278건(48.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 202건(35.1%), 부당행위 66건(11.5%), 안전 25건(4.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-104 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련	품질·A/S	부당 행위	안전 관련	가격·요금	기타	계
건 수	278 (48.3)	202 (35.1)	66 (11.5)	25 (4.3)	3 (0.5)	2 (0.3)	576 (100.0)

다. 처리 결과

이사운송서비스 관련 피해 중 216건(37.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 171건(29.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 31건(5.4%), 수리· 보수 11건(1.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 250건(43.4%)이었음. 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 84건(14.6%), 취하중지·처리불능인 경우가 26건(4.5%) 건으로 나타남.

표 2-105 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	수리·보수	계약이행	소계				
건수	171 (29.7)	31 (5.4)	11 (1.9)	3 (0.5)	216 (37.5)	250 (43.4)	84 (14.6)	26 (4.5)	576 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 이사업체의 화물자동차운송주선사업 허가 및 보험 가입 여부 확인

화물자동차운송주선사업 허가 여부는 해당 지역 화물운송주선협회에 문의하거나 이삿짐 견적 또는 계약 시 화물운송주선사업 허가증 사본 제시를 요구하고, 전국화물자동차운송주선사업연합회가 운영하는 사이트(www.kffa.or.kr)나 모바일 앱 '이사허가업체'를 검색해 볼 수 있음.

이삿짐 파손, 분실 사고 발생 시 좀 더 쉽게 배상을 받기 위해서는 사전에 이사업체의 이사화물배상책임보험이나 적재물배상보험 가입 여부도 확인할 필요가 있음. 무허가 업체는 정부의 허가를 취득하지 않고 이사화물을 취급하며 보통 소형화물차량을 소유하고 있거나 차량 소유 없이 일용직 인부만을 고용한 후 이삿짐을 취급하는 사업자로, 이삿짐 파손, 분실 등의 피해 발생 시 책임소재 규명 및 피해에 대한 배상을 받기 어려울 수 있음.

▶ 이사업체 선정에 신중을 기하고 계약서는 필히 작성

최소 세군데 이상 이사업체를 통해 견적을 받아 선정하고, 전화나 온라인으로 받은 견적은 실제 금액과 차이가 날 가능성이 있으므로 방문 견적을 받는 것이 좋음. 너무 낮은 이사 금액을 제시하는 업체는 이사 당일 추가 요금을 요구하거나, 적은 작업인원을 투입하는 경우가 있으므로 주의가 필요함.

계약서는 반드시 작성하고 이사업체의 상호명, 주소 등 사업자정보를 확인하며, 이사 날짜와 도착 시각, 작업인원 수, 차량크기, 에어컨 설치 및 사다리차 이용 여부, 그 외 특약사항을 계약서에 구체적으로 기재해 놓는 것이 필요함.

▶ 이사 피해 발생 당일에 사실확인서 발급 필요

이사업체에 의해 이삿짐이 파손 또는 훼손될 때 현장에서 책임자에게 피해에 대한 사실확인서를 받아두어야 배상받기가 수월하고, 만약 이사업체가 돌아간 후에 발견했다면 확인 즉시 파손 상태를 사진으로 남기고 이사업체에는 2주 이내(「상법」 제146조 제1항) 연락하여 배상을 요구해야 함. 또한 파손 물품은 피해 배상이 완전히 이루어질 때까지 보관하고 이사업체가 합당한 배상을 하지 않을 경우에는 소비자 상담센터(1372)에 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 포장이사 중 파손된 물품에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 7. 9. 이사업체와 포장이사 계약을 체결하고 450,000원을 지급함.
o 이사 직후 확인하니 TV장 2세트가 파손되었으며, 벽걸이 에어컨의 파이프 밸브가 절단되어 배상을 요구하였으나 피신청인은 TV장 1세트에 대한 금액인 30,000원을 배상함.
o A씨는 사업자에게 장식장 1세트와 에어컨 수리비용에 대한 추가 배상할 것을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 물품 파손에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

「상법」 제135조(손해배상책임)에는 운송인이 운송에 관하여 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명하지 아니하면 운송물의 멸실, 훼손 또는 연착으로 인한 손해를 배상할 책임을 면하지 못하도록 규정하고 있음.
이 사건은 사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 파손에 대하여 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 배상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 193,000원을 추가 배상함.

▣ 포장이사 계약 불이행 및 분실된 물품 등 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2020.7.2. 사업자와 2020.7.31. 포장이사 계약을 체결함.
o 계약 당시 1톤 차량 1대를 추가(100,000원 추가 지급)하고 이사 당일 일부 짐을 다른 곳으로 보내달라고 하였으나 사업자는 이를 이행하지 않았음.
o 당일 이사를 마치고 살펴보니 피신청인 직원이 운반했던 모니터가 분실되어 사업자에게 통보하였으나 배상 거절함.

쟁점 사항

포장이사 후 사업자의 채무불이행 및 분실된 모니터에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의에 의해 발생한 모니터 분실에 대하여 과실 책임을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄. 또한 「민법」 제390조(채무불이행과 손해배상)에는 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있도록 규정하고 있는 바, 계약불이행에 따른 신청인의 손해배상액은 추가 지불액인 100,000원으로 보는 것이 타당함.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 계약불이행 및 부주의로 책임을 인정하고 모니터 가액 110,000원과 1톤 트럭 추가 금액 100,000원을 배상함.

23. 인터넷정보이용서비스

가. 피해구제 접수 현황

인터넷정보이용서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 532건으로 2019년 378건 대비 154건(40.7%)이 증가함.

표 2-106 : 피해구제 접수 현황(인터넷정보이용서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	145	378	532
증 감	-	233 (160.7)	154 (40.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 위약금 등 계약 관련이 440건(82.7%)으로 가장 많았고, 부당행위 55건(10.3%), 표시·광고 11건(2.1%)등의 순으로 나타남.

표 2-107 : 피해 유형별 현황(인터넷정보이용서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위	표시·광고	품질·A/S	약관	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	440 (82.7)	55 (10.3)	11 (2.1)	9 (1.7)	6 (1.1)	1 (0.2)	10 (1.9)	532 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

인터넷정보이용서비스 피해 중 319건(59.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 230건(43.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 56건(10.5%), 계약이행이 19건(3.6%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 건은 30건(5.6%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 건이 162건(30.5%)이었으며, 취하중지·처리불능으로 종결된 건이 21건(3.9%) 임.

표 2-108 : 처리 결과별 현황(인터넷정보이용서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	배상	부당행위시정	교환	소계				
건수	230 (43.2)	56 (10.5)	19 (3.6)	8 (1.5)	5 (0.9)	1 (0.2)	319 (59.9)	162 (30.5)	30 (5.6)	21 (3.9)	532 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 사업자가 제시하는 당첨 가능성 등을 맹신하여 계약을 체결하지 않는다.

로또 당첨예측 번호는 사업자가 임의적으로 번호를 조합하여 가입한 다수의 소비자에게 발송하는 것으로 예측서비스에 가입한다고 하여 당첨 확률이 높아지는 것으로 보기 어려우므로 신중하게 계약을 체결함.

▶ 계약체결 시 약관 등을 꼼꼼하게 확인한다.

전화권유판매를 통해 계약을 체결하는 경우가 많으므로 바로 계약을 체결하기 보다는 사업자 홈페이지를 통해 약관을 확인하고 신중하게 계약체결 여부를 결정함.

▶ 사업자가 제안한 내용은 반드시 자료를 보관한다.

약관 등에 없는 내용을 사업자가 구두로 제안하는 경우 약정서 작성을 요구 하거나 약정한 내용을 녹취하여 자료로 보관함.

▶ 로또 예측 서비스 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」에 따라 언제든지 해지할 수 있으므로 해지를 원할 경우 사업자에게 내용증명우편으로 통보한다.

로또 예측서비스 계약은 소비자가 언제든지 해지할 수 있는 계속거래에 해당하므로 사업자와 해지 여부, 해지 일자 등의 다툼을 예방하기 위해서는 내용증명 우편을 발송하여 해지 의사를 명확히 밝힐 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 로또 당첨 번호 예측서비스 청약철회에 따른 대금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 7. 전화권유 판매를 통해 로또 당첨번호 예측서비스 계약을 체결하고 99만원을 지급하였으나, 다음 날 사업자에게 계약해지를 요구함.
o 사업자는 미환급 조건으로 계약을 하였다는 사유로 환급을 거부함.
o A씨는 이 사건 청약철회에 따른 환급을 요구함.

쟁점 사항

「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 해지 가능 여부

판단 경위

이 사건 계약은 사업자의 전화 권유를 통해 체결되었으므로 「방문판매등에 관한 법률」 제8조 제1항에 따라 청약철회가 가능한데, A씨가 이 사건 계약 체결 다음 날 사업자에게 철회의사를 적법하게 전달하였으므로 이 사건 계약은 위 일자에 청약철회 됨.
또한 사업자가 이 사건 계약이 미환급 조건으로 체결되었기 때문에 환급이 불가하다는 사유로 환급을 거부하는 것은 부당한 약정이고, 동법 제52조에 따라 A씨에게 불리한 것이므로 효력이 없음.

처리 결과

사업자가 합의권고를 수용하여 A씨에게 99만원을 환급함.

▣ 로또 당첨번호 예측서비스 중도해지 및 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 5. 사업자로부터 전화권유를 통해 로또 당첨 번호 예측서비스 이용 계약을 체결하고, 669,000원을 6개월 할부로 결제함.
o B씨는 당첨 실적이 저조하여 중도해지 의사를 사업자에게 통보하고 잔여대금 환급을 요구하였으나 사업자가 이를 거부함.

쟁점 사항

로또 당첨 번호 예측서비스가 계속거래에 해당하는지 및「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 해지 가능 여부

판단 경위

이 사건 계약은 B씨가 1개월 이상에 걸쳐 계속적으로 로또 당첨 번호 예측 서비스를 제공받는 것이므로「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 계속거래에 해당함.
따라서 B씨는 동법 제31조(계약의 해지)에 따라 계약기간 중 언제든지 해지할 수 있으므로 B씨는 이 사건 계약을 해지할 수 있음.
이 사건 계약해지에 따른 환급범위는 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로 제시하고 있는「소비자분쟁해결기준」에 따라 소비자가 계약 해지하는 경우 해지일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 잔여기간 이용요금의 10%를 공제한 후 환급하여야 한다는 규정을 적용함이 타당함.

처리 결과

사업자가「소비자분쟁해결기준」에 따라 B씨에게 환급금 518,000원을 환급함.

24. 예식서비스 및 외식서비스

가. 피해구제 접수 현황

예식 및 외식서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 879건으로 2019년 423건 대비 456건(107.8%)이 증가함.

표 2-109 : 피해구제 접수 현황(예식 및 외식서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	340	423	879
증 감	-	83 (24.4)	456 (107.8)

품목별로 외식서비스는 484건, 예식서비스는 395건 접수됨. 두 품목 모두 전년 대비 각각 140.8%, 77.9%로 대폭 증가함.

표 2-110 : 품목별 현황(예식 및 외식서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
외식서비스 (증감)	187 (-)	201 (7.5)	484 (140.8)
예식서비스 (증감)	153 (-)	222 (45.1)	395 (77.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 위약금 등 계약 관련 분쟁이 764건(86.9%)으로 대다수를 차지함. 이밖에 품질·A/S 관련이 38건(4.3%), 안전관련 30건(3.4%) 등의 순이었음.

표 2-111 : 피해 유형별 현황(예식 및 외식서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	부당 행위	가격·요금	약관	기타[2]	계
건 수	764 (86.9)	38 (4.3)	30 (3.4)	25 (2.8)	13 (1.5)	3 (0.3)	6 (0.7)	879 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

예식 및 외식서비스 관련 피해 접수 879건 중 293건(33.3%)이 합의가 성립됨. 이 중 살펴보면 계약해제가 114건(13.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 89건(10.1%), 계약이행이 44건(5.0%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 건은 188건(21.4%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 건이 366건(41.6%), 취하중지·처리불능이 32건(3.6%)이었음.

표 2-112 : 처리 결과별 현황(예식 및 외식서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	계약 해제	환급	계약 이행	배상	부당 행위 시정	소계				
건 수	114 (13.0)	89 (10.1)	44 (5.0)	39 (4.4)	7 (0.8)	293 (33.3)	366 (41.6)	188 (21.4)	32 (3.6)	879 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 예식장 및 돌잔치 행사장은 여러 곳을 비교해 보고 선정한다.

충분한 여유를 두고 계약하고 여러 곳을 비교해 보고 선정함.

▶ 계약체결 시 계약내용을 꼼꼼히 확인하고 계약서에 명시한다.

행사시간, 식사메뉴, 보증인원 등 세부 계약 내용을 계약서에 기재함.

▶ 계약금 및 위약금 관련 조항 등을 꼼꼼히 확인한다.

계약금 및 위약금 관련 조항이 공정거래위원회 표준약관 또는 소비자분쟁해결기준과 비교하여 과도하게 청구하는지 여부를 꼼꼼히 확인함.

특히, 최근 소비자분쟁해결기준 개정을 통해 코로나19 등 감염병 관련 위약금 면책 또는 감경기준 등이 새로 마련됨.

따라서 재계약시 신규 계약서 발급 여부, 위약금 산정 기준 변경 여부 등에 대해서 확인하고, 분쟁 발생 시 관련 고시 등을 적극 활용함.

▶ 계약해제 시 내용증명 우편으로 신속하게 통보한다.

행사를 취소할 경우 계약해제 통보가 늦을수록 위약금을 더 많이 지불해야 하므로 사업자와 신용카드사에 가능한 신속하게 내용증명 우편으로 계약해제 의사를 표시함.

▶ 계약불이행에 대비하여 근거자료를 확보한다.

해당 사업자가 계약내용 중 일부를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않는 경우 계약서 등 객관적인 증빙자료를 보관하여 추후 분쟁에 대비함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 코로나19로 계약해제 요구한 예식장 계약금 환급 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 10. 5. 사업자와 돌잔치 행사계약(행사예정일: 2020. 3. 7.)을 체결하고 계약금 300,000원을 지급함.
o 신종 코로나 바이러스로 인해 C씨는 2. 3. 유선으로 계약해지를 문의하였고 사업자는 계약서 약관에 따라 계약금 환불은 불가하며 총 결제대금의 10%인 184,200원 위약금으로 청구됨을 안내함.
o C씨는 관련 법률에 의거 계약금 환급 및 채무부존재 확인을 요구함.

쟁점 사항

코로나19로 계약해제 요구한 예식서비스 위약금 타당성 여부

판단 경위

코로나19와 같이 양 당사자에게 귀책사유가 있다고 보기 어려운 경우에도 계약금 환급 불가 또는 추가 위약금을 청구하는 것은 소비자인 A씨에게 계약해제로 인해 예상되는 손해액에 비해 부당하게 과중한 손해배상의무를 부담시키는 것으로써 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 따라 무료로 판단됨.

처리 결과

개정된 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2020-16호) 및 코로나19로 부득이 계약해제 하는 점을 고려하여 계약금을 위약금으로 갈음하기로 양 당사자 간 합의함.

▣ 계약체결 후 15일이내 계약해제 요구한 예식장 계약금 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 11. 15. 사업자와 예식장 이용계약(예식예정일 : 2021. 1. 13. / 보증인원 : 250명) 상담 후 당일 귀가하여 유선상으로 계약을 체결하고, 계약금 500,000원 계좌이체로 지급함.

o 이 후, 다른 고객이 동일 조건에 보증인원 200명으로 계약한 사실을 확인하여 사업자에게 문의하였고, 2020. 11. 21. 최소보증인원을 조율함에 따라 식대와 홀비용이 일부 상향됨을 안내받고 계약서를 재작성함.

o 계약 후 15일째 되는 시점에 코로나19로 인해 예식 취소를 요청하였고, 사업자는 상담 및 시간 홀딩에 대한 위약금 200,000원을 차감한 300,000원만 환급 가능하다고 안내함.

o A씨는 관련 법률에 의거 계약금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

코로나19로 계약해제 요구한 예식서비스 계약금 환급 여부

판단 경위

코로나19와 같이 양 당사자에게 귀책사유가 있다고 보기 어려운 경우에도 계약금 환급 불가 또는 추가 위약금을 청구하는 것은 소비자에게 계약해제로 인해 예상되는 손해액에 비해 부당하게 과중한 손해배상 의무를 부담시키는 것으로써 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 따라 무료로 판단됨.

처리 결과

개정된 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2020-16호)에 따라 계약체결일로부터 15일 이내 계약기간에 대한 숙려기간으로 보아 계약금을 환급하는 것으로 양 당사자간 합의함.

▣ 코로나19로 계약해제 요구한 돌잔치 계약금 환급 등 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 10. 5. 사업자와 돌잔치 행사계약(행사예정일: 2020. 3. 7.)을 체결하고 계약금 300,000원을 지급함.
o 코로나19로 인해 C씨는 2.3. 유선으로 계약해지를 문의하였고 사업자는 계약서 약관에 따라 계약금 환불은 불가하며 총 결제대금의 10%인 184,200원 위약금으로 청구됨을 안내함.
o C씨는 관련 법률에 의거 계약금 환급 및 채무부존재 확인을 요구함.

쟁점 사항

코로나19로 계약해제 요구한 돌잔치 계약금 환급 불가 및 위약금 청구 타당성 여부

판단 경위

코로나19와 같이 양 당사자에게 귀책사유가 있다고 보기 어려운 경우에도 계약금 환급 불가 또는 추가 위약금을 청구하는 것은 소비자에게 계약해제로 인해 예상되는 손해액에 비해 부당하게 과중한 손해배상의무를 부담시키는 것으로써 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 따라 무료로 판단됨.

처리 결과

개정된 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2020-16호) 및 코로나19라는 특수상황을 고려하여 별도의 위약금 청구 없이 보증인원을 하향 조정하여 계약을 유지하기로 양 당사자간 합의함.

25. 자동차(승용자동차)

가. 피해구제 접수 현황

승용자동차 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 503건으로 2019년 530건 대비 27건(5.1%)이 감소함.

표 2-113 : 피해구제 접수 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	624	530	503
증 감	-	△94 (△15.1)	△27 (△5.1)

차종별로는 중형승용차가 303건(60.2%)으로 가장 많았고, 대형승용차 167건(33.2%), 소형승용차 13건(2.6%) 등의 순이었음.

표 2-114 : 품목별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	중형 승용차	대형 승용차	소형 승용차	기타*	계
건 수	303 (60.2)	167 (33.2)	13 (2.6)	20 (4.0)	503 (100.0)

* 경승용차, 다목적승용차, 기타승용차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 계약불이행 등 계약 관련이 322건(64.0%)으로 가장 많았고, 품질·A/S 관련이 116건(23.1%), 부당행위 43건(8.5%) 등의 순이었음.

승용자동차의 계약 관련 피해는 차량 인도 전 계약해제 등을 요구하였으나 사업자가 이를 이행하지 않는 사례가 많았고, 품질·A/S 피해는 품질보증기간 이내 잦은 고장 또는 동일 하자에 대한 수리, 교환, 환급을 거부하는 사례가 많았음.

표 2-115 : 피해 유형별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	표시·광고	안전 관련	가격·요금[2]	약관	계
건 수	322 (64.0)	116 (23.1)	43 (8.5)	12 (2.4)	6 (1.2)	2 (0.4)	2 (0.4)	503 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등

다. 처리 결과

승용자동차 관련 피해 중 273건(54.3%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 169건(33.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 54건(10.7%), 환급이 28건(5.6%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 70건(13.9%)이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능이 7건(1.4%)이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 건이 153건(30.4%)이었음.

표 2-116 : 처리 결과별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리·보수	배상	환급	계약이행	교환	부당행위시정	계약해제	소계				
건수	169 (33.6)	54 (10.7)	28 (5.6)	13 (2.6)	5 (1.0)	3 (0.6)	1 (0.2)	273 (54.3)	153 (30.4)	70 (13.9)	7 (1.4)	503 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 신차 구매 시 외관(판금 및 도장 하자 여부), 실내(각종 버튼류의 작동 여부), 도어·트렁크, 엔진(진동 및 소음 여부, 공회전시 엔진 회전수 상승 여부), 서류(임시운행허가서, 세금계산서, 생산일자) 등을 확인하고 시운전 후 인수증에 서명함.

▶ 취급설명서는 차량의 주요 장치 및 기능에 대한 설명부터 일상적인 차량 유지관리 사항(엔진 시동법, 각종 계기 및 스위치 사용법, 점검 요령, 비상시 응급조치, 소모품의 교환주기, 관리 요령)이 기재되어 있으므로 숙지가 필요함.

▶ 차량 결함이나 하자 등을 이유로 교환이나 구입가 환급 요구 시 정비 이력을 입증하지 못해 적절한 보상을 받지 못하는 경우가 있으므로 정비사업자로부터 자동차점검 · 정비명세서를 받아 보관하는 습관이 필요함.

▶ 차량의 경고등이 점등되었다가 점멸되는 간헐적인 증상이나 고장코드가 확인되지 않는 경우는 진단기를 통해서도 고장 원인이 확인되지 않은 경우가 대부분이므로 반드시 제작사 서비스센터를 통해 정밀한 진단을 받을 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 비정상적인 엔진오일 감소 증상 및 엔진 과열로 인한 차량 교환 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 4. 차량을 구매한 후 두 차례 비정상적인 엔진오일 감소 증상으로 제조사의 점검을 받은 후 엔진 결함이 의심되어 같은 해 2회 수리(마지막 수리 : 2020. 10. 메인 엔진 교체)를 받음.

o 이후 A씨는 같은 해 11. 주행 중 엔진 과열로 경고등이 점등되고 실제 타는 냄새까지 확인한 후 제조사 서비스센터에 다시 입고함.

o 이에 제조사는 2020. 10. 엔진 교체 과정의 과실로 엔진이 과열된 점을 확인하고, A씨는 차량의 중대한 결함으로 인한 불안감을 호소하며 구매대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

엔진오일의 비정상적 감소 증상 및 엔진 과열이 중대한 결함에 해당되는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준상 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함이 발생하여 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하였을 경우 제품 교환 또는 필수 제비용을 포함한 구입가 환급을 요구할 수 있는데, 이 사건 차량 점검·정비명세서를 보면 수리는 2회까지 이루어졌으나 비정상적인 엔진오일 감소 증상으로 추가로 2회 점검 받은 점, 2020. 10.경 메인 엔진 교체 시 정비 불량으로 인해 엔진 과열 증상이 재발한 점 등을 고려할 때 이 사건 차량 매매계약의 목적을 달성하기 어려울 정도에 이르렀다고 판단하여 차량 교환을 권고함.

처리 결과

제조사가 A씨에게 동종 차량으로 교환함.

▣ 시동꺼짐 불가 증상 3회 발생한 차량의 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 7. 구입한 차량을 인도받아 확인해보니 '휠' 사이즈가 16인치로 홈페이지 표시내용(17인치)와 상이하고 전면유리 접합부 부품 부식으로 빗물이 유입되는 하자가 발생함.
o B씨는 구입대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

휠 사이즈 상이 및 전면유리 빗물 유입이 구입가 환급 사유에 해당하는지 여부

판단 경위

신차 구입 후 휠 사이즈 상이 및 전면유리 빗물 유입 등의 하자가 이 사건 차량 매매계약의 목적을 달성하기 어려울 정도에 이르렀다고 보기 어려운바 구입대금 환급은 불가하므로 소비자가 주장하는 하자에 대한 수리가 타당함.

처리 결과

사업자가 홈페이지에 표시된 내용(휠 사이즈 17인치)으로 휠을 교체하고 전면유리 접합부 부식된 부품을 교환함.

26. 자동차대여

가. 피해구제 접수 현황

자동차 대여분야의 2020년 피해구제 접수 건은 279건으로 2019년 277건 대비 2건(0.7%)이 증가함.

표 2-117 : 피해구제 접수 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	253	277	279
증 감	-	24 (9.5)	2 (0.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약관련이 158건(56.6%)으로 가장 많고, 부당행위 관련 85건(30.5%), 품질·A/S 관련 13건(4.7%) 등의 순이었음.

계약 관련 피해는 계약 후 이용대금의 부당한 청구나 이용하지 않은 요금을 청구하여 발생한 피해로 예약 후 취소할 경우 취소 수수료 등에 대해 명확히 할 필요가 있고, 이용과정에서 사고처리, 차량관리 등 준수할 사항을 지키지 않아 페널티가 부과되는 피해가 발생하고 있음. 차량의 훼손 등 상태와 관련한 피해도 상당히 발생하고 있음.

부당행위 관련 피해는 대여한 자동차의 사고발생시 사업자가 수리비 및 휴차료를 과다하게 청구하거나 사고의 경중과 관계없이 동일한 금액의 면책금을 청구하는 사례가 많았음.

표 2-118 : 피해 유형별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위	품질·A/S	약관	가격·요금[2]	안전 관련	표시·광고	기타[3]	계
건 수	158 (56.6)	85 (30.5)	13 (4.7)	11 (3.9)	9 (3.2)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	279 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등
3) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

자동차 대여 관련 피해 중 138건(49.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 66건(23.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 38건(13.6%), 부당행위시정 22건(7.9%) 등의 순임.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 24건(8.6%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 건이 104건 (37.3%) 이었으며, 취하중지 · 처리불능이 13건(4.7%)이었음.

표 2-119 : 처리 결과별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	부당행위시정	계약이행	계약해제	수리·보수	소계				
건 수	66 (23.7)	38 (13.6)	22 (7.9)	5 (1.8)	5 (1.8)	2 (0.7)	138 (49.5)	104 (37.3)	24 (8.6)	13 (4.7)	279 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **계약 전 자기차량손해보험에 가입하고, 계약내용을 꼼꼼히 확인함.**

예약취소, 중도해지에 따른 환급 규정, 기타 특이사항 등을 꼼꼼히 확인하며, 사고발생에 대비해 자기차량손해보험에 가입하고, 수리비 보상한도 · 면책금 · 휴차료 · 보상제외 항목 등을 확인함. 자동차대여 표준약관, 소비자분쟁해결기준, 주요 렌터카 피해사례를 미리 확인함.

▶ **차량 인수 시 차체외관을 확인하고, 이상있는 부분을 사진을 찍어둠.**

임대차 계약서에 첨부된 점검표에 따라 일상점검과 차체외관, 엔진상태, 기본공구의 적재, 연료량 등을 확인함. 차량확인 후 차량 외관 상태 및 이상이 있는 부분은 사진을 찍어두고, 해당 내용을 임대차 계약서에 기재함.

▶ **사고 발생 시 정비내역서를 확인 후 면책금 또는 수리비를 지급해야함.**

사고사실을 렌터카 업체에 즉시 알리고, 사고 파손부위 등의 사진을 찍어두어 분쟁을 방지함. 또한, 사고로 차량을 수리할 경우에는 렌터카 사업자와 협의하여 정비공장을 정하며, 렌터카 업체가 면책금 또는 수리비 납부 요구하는 경우 정비명세서 확인 후 지급하도록 함.

▶ **차량 반납 시 주의사항을 확인하고, 잔여 연료량에 대해 비용을 정산함.**

특히 전기차량의 경우 충전기를 연결해야 반납 처리되는 경우가 있으므로 이 점에 유의해야하며, 차량 이용 전과 후의 잔여 연료량을 비교하여 과 · 부족분에 대해서 연료대금을 정산함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 렌터카 단독사고로 발생한 수리비 과다청구

사건 개요

o A씨는 2020. 7. 렌터카를 대여하여 사용 중 단독사고가 발생함.
o 사업자는 수리비, 감가상각비, 휴차료 등으로 2,970,000원을 청구함.
o A씨는 청구금액이 과다하다고 판단되어 소비자분쟁해결기준에 따른 금액 조정을 요구함.

쟁점 사항

수리비, 감가상각비, 휴차료 금액의 적정성

판단 경위

수리에 투입된 부품 관련 공임시간 일부가 과다하게 책정된 점, 사고 범위에 비하여 렌터카 가치하락 손해가 과다한 점, 공정거래위원회에서 고시한 자동차대여표준약관에 따르면 휴차료를 일일 대여요금의 50%를 기준으로 산정하고 있는 점 등을 고려해 감액을 권고함.

처리 결과

사업자가 청구 금액의 일부를 감액함.

▣ 24시간 전에 취소한 렌터카 예약금 환급 거부

사건 개요

o B씨는 2020. 8. 렌터카 이용계약을 체결함.
o B씨가 사용개시일시로부터 24시간 이전에 예약 취소를 요구하였으나, 사업자는 40%의 위약금을 요구함.
o B씨는 소비자분쟁해결기준에 따른 예약금 전액 환불을 요구함.

쟁점 사항

사용개시일시로부터 24시간 전 취소 시 예약금 환급 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준과 자동차대여표준약관에 따르면 사용개시일시로부터 24시간 전 취소 통보 시에는 예약금 전액을 환급하도록 규정하고 있어 전액 환급을 권고함.

처리 결과

사업자가 예약금을 환급함.

27. 자동차 수리·점검

가. 피해구제 접수 현황

자동차 수리·점검 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 148건으로 2019년 179건 대비 31건(17.3%)이 감소함.

표 2-120 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	205	179	148
증 감	-	△26 (△12.7)	△31 (△17.3)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S 관련 피해가 70건(47.3%)으로 가장 많았고, 주요 사례로는 정비사업자로부터 정비·점검을 받은 후 보증기간 이내에 하자 재발, 정비 중 부품파손, 고장 진단 오류, 수리기간 지연 등이었음.

이어서 부당행위 관련 피해가 51건(34.5%)이었으며, 주요 사례로는 정비업자가 견인된 사고 차량에 대해 사전 동의 없이 임의로 분해·정비 후 수리비 과다 청구, 작업 중 발생한 과실을 인정하지 않는 등이었음.

표 2-121 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	부당행위[1]	계약 관련[2]	기타[3]	계
건 수	70 (47.3)	51 (34.5)	26 (17.6)	1 (0.7)	148 (100.0)

1) 부당행위, 부당채권추심
2) 계약불이행, 계약해제·해지, 위약금 등
3) 단순상담문의 등

다. 처리 결과

자동차 수리·점검 관련 피해 중 76건(51.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 25건(16.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 23건 (15.5%), 배상 22건(14.9%) 등의 순으로 나타남.

환급은 수리비를 과다 청구하거나 과잉 정비, 차주 동의 없이 임의수리, 수리하지 않은 비용을 청구하는 등의 문제로 사업자가 소비자에게 환급하는 경우이며, 배상은 고지한 수리완료일보다 수리가 지연되거나 불량한 경우임.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 6건(4.1%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우는 59건(39.9%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능으로 종결된 경우가 7건(4.7%) 이었음.

표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	수리·보수	환급	배상	부당행위시정	계약이행	교환	소계				
건수	25 (16.9)	23 (15.5)	22 (14.9)	3 (2.0)	2 (1.4)	1 (0.7)	76 (51.4)	59 (39.9)	7 (4.7)	6 (4.1)	148 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차 점검 · 정비 견적서와 명세서를 각각 받아 보관함.

자동차 점검·정비 견적서를 통해 수리하기 전 수리할 범위와 소요되는 예상수리비(부품값, 공임비), 수리기간 등을 가늠할 수 있는바, 수리비 과다청구나 과잉정비, 수리지연, 미고지한 부분의 수리 등의 피해를 예방하기 위해서 점검·정비 견적서를 받아 보관해야 함.

▶ 차량 인수 시 수리가 잘 되었는지 확인하고 하자가 재발하거나 이상이 있을 경우 보증수리를 요구함.

정비업체에서 차량을 인수할 때에는 정상적으로 수리가 잘 되었는지, 고장난 부분이 없는지 등을 확인하고, 이상이 있을 경우에는 보증수리를 요구함. 자동차관리법 및 소비자분쟁해결기준에 따르면 정비업소에서 수리한 후 정비 잘못으로 인해 고장이 재발한 경우 최소 1개월에서 최대 3개월 이내에 무상수리를 요구할 수 있음.

▶ 교체되는 부품이 정품인지 중고 재생품인지 확인함.

지나치게 저렴한 가격을 제시하는 정비업체는 중고 재생부품으로 교체하는 경우가 있으므로, 정비업체의 말에 현혹되지 말고 교체되는 부품이 정품인지 또는 중고 재생품인지를 확인함.

▶ 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 비교해 봄.

부품비 및 공임비는 정비업체마다 다소 차이가 있으므로 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 금액이 적정한지 비교한 후 수리를 의뢰함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 차량 수리 불량에 따른 수리대금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 9. 운행 중 적색경고등이 점등되더니 차량의 부조 현상이 발생하였고, 이에 2일 후 사업자를 통해 수리 받았으나 개선되지 않음.
o A씨는 수리 불량에 따른 차량 수리대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

사업자의 수리불량 책임 부담 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에서는 정비잘못으로 인하여 해당부위 또는 관련 부위에 하자가 재발한 경우 차량의 조건에 따라 최대 3개월 이내에 무상 수리를 요구할 수 있는 것으로 규정하고 있음.
소비자는 사업자와 차량 불량 부분을 수리하기로 하는 도급 계약을 체결하였으나, 수리 이후에도 해당 증상이 반복되었고 그로 인해 소비자는 자동차 불량 부분의 원상 회복이라는 위 도급 계약의 목적을 달성할 수 없어 계약을 해제할만한 사정이 인정되므로 수리대금 반환을 권고함.

처리 결과

사업자가 A씨에게 수리대금을 환급함.

▣ 사전에 고지하지 않고 수리하여 결제한 대금 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 6. 차량의 에어컨 고장으로 인하여 수리를 의뢰하였고, 사업자는 컴프레서 부분이 원인으로 이를 수리하겠다고 함.
o 이후 사업자는 에어컨 가스 충전 조치도 취했다고 하며 총 81,510원의 수리대금을 청구함.
o B씨는 사전 고지 없이 이루어진 에어컨 가스 충전 관련 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

사업자가 미고지하고 수리한 부분에 대한 대금 청구 가능 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에서는 수리하지 않은 내용을 청구하거나 사전에 고지하지 않은 부분을 수리하여 수리비를 청구하는 경우 해당 금액을 청구 취소하는 것으로 규정하고 있으므로, 사전 미고지하고 이루어진 에어컨 가스충전 관련 대금은 소비자에게 환급하도록 권고함.

처리 결과

사업자가 B씨에게 에어컨 가스충전 수리비용을 환급함.

28. 자동차용품

가. 피해구제 접수 현황

자동차용품 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 222건으로, 2019년 252건 대비 30건(11.9%)이 감소함.

표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	259	252	222
증 감	-	△7 (△2.7)	△30 (△11.9)

품목별로는 차량용 블랙박스가 78건(35.1%), 차량내비게이션이 16건 (7.2%) 등의 순으로 나타남. 기타로는 원격시동경보기, 스노우체인 등의 자동차용품이 122건(55.0%) 이었음.

표 2-124 : 품목별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	차량용 블랙박스	차량 내비게이션	유아용 안전의자	기타*	계
건 수	78 (35.1)	16 (7.2)	6 (2.7)	122 (55.0)	222 (100.0)

* 원격시동경보기, 스노우체인 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 관련이 120건(54.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 품질·A/S 관련이 80건(36.0%), 부당행위가 12건(5.4%) 등의 순으로 나타남.

표 2-125 : 피해유형별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	표시·광고	안전 관련	기타	계
건 수	120 (54.1)	80 (36.0)	12 (5.4)	7 (3.2)	2 (0.9)	1 (0.5)	222 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등

다. 처리 결과

자동차용품 피해 중 111건(50.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 60건(27.0%)으로 가장 많았고, 이어서 배상 16건(7.2%), 교환 11건(5.0%), 계약해제 9건(4.1%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 5건(2.3%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 92건(41.4%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 14건(6.3%)이었음.

표 2-126 : 처리 결과별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	배상	교환	계약해제	수리·보수	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	60 (27.0)	16 (7.2)	11 (5.0)	9 (4.1)	9 (4.1)	4 (1.8)	2 (0.9)	111 (50.1)	92 (41.4)	14 (6.3)	5 (2.3)	222 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ **자동차용품의 경우 차종 별로 규격 등이 다른 경우가 많으므로 전자상거래 이용 시 상세 옵션 등 판매페이지의 표시·광고 사항을 꼼꼼히 확인해야함.**

▶ **방문판매 또는 전화권유판매의 경우 사업자의 구두 설명과 계약서 상 내용이 다를 수 있으므로 반드시 계약서를 요구하고 확인함.**

▶ **방문판매의 경우, 계약서에 방문판매업 신고번호, 사업자등록번호, 전화번호, 사업장 소재지, 대표자 이름 등 정보가 기재되어 있는지 확인함.**

특히, 휴대폰 번호, 상호만 있는 판매자는 피해 발생 시 연락 두절로 보상을 받기 어려울 수 있으므로 가급적 계약하지 않아야 하며, 방문판매사업자 신고 여부는 공정거래위원회 홈페이지(www.ftc.go.kr) 또는 판매사업자의 주소지 관할 시·구청에서 확인할 수 있음.

▶ **계약 시 사은품을 제공하거나, 신용카드 할인 혜택을 통해 실질적으로 무료로 계약하는 것과 동일하다는 등의 사업자의 설명에 현혹되지 말고 계약 내용을 꼼꼼히 살펴야함.**

특히, 청약철회 또는 계약해제 등에서의 절차나 환급금액이 명시되어 있는지 확인하고 불리한 약관은 없는지 살펴야하며,"언제든지 해약 가능"등 구두로 별도 약정한 내용은 반드시 특약사항으로 명시함.

▶ **청약철회가 불가하다거나 계속거래 계약임에도 계약해지가 불가하다는 등의 약관은 부당한 약관에 해당될 수 있으므로 서면으로 청약철회 등의 의사를 전달함.**

▶ **사업자에게 신용카드를 주거나 개인정보를 제공할 경우 임의로 결제할 수 있으므로 주의함.**

마. 주요 합의권고 사례

▣ 블랙박스 렌탈서비스 중도 해지 요구

사건 개요

o A씨는 2016. 11.부터 39개월간 블랙박스를 렌탈하는 계약을 체결함.
o 2018. 8. 개인 사유로 사업자에게 계약 해지와 블랙박스 반납 의사를 알리고 제조사에 반납하였으나, 2020년 채권추심회사를 통해 총 계약 대금의 약 70% 정도가 청구됨.
o A씨는 과다한 위약금에 대해 조정을 요구함.

쟁점 사항

렌탈서비스 중도 해지 시 적정 위약금 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」상 계속거래계약의 경우 소비자는 계약기간 내에 언제든지 계약을 해지할 수 있음.

사업자의 책임 없는 사유로 인한 계약해지 시 위약금을 청구할 수 있으나, 위약금에 대하여 소비자분쟁해결기준(렌탈서비스업)은 의무사용기간 1년 초과시 잔여월 임대료의 10%로 정하고 있으며,「약관의 규제에 관한 법률」상 고객에게 부당하게 불리한 조항은 무효이므로 감액을 권고함.

처리 결과

사업자가 A씨에게 잔여월 임대료의 10%로 위약금을 조정함.

▣ 하이패스 단말기 동일 하자 반복에 따른 교환 또는 구입가 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 7. 하이패스 단말기를 구입함.
o 장착 이후 2020. 2.까지 인식 불량 증상으로 2회 무상수리 받았으나 동일 하자가 지속됨.
o B씨는 부착 위치 등 문제가 없는 바, 수리 불가시 교환 또는 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간 이내 동일 하자에 대해 2회 수리하였음에도 하자가 반복될 경우 교환 혹은 구입가 환급 대상이 되는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품)에서는 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상 하자에 대하여, 품질보증기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우에 대하여 수리 불가능한 것으로 보며, 수리 불가능시 제품교환 또는 구입가를 환급하도록 정하고 있어 이를 권고함.

처리 결과

사업자가 B씨에게 새 단말기로 무상 교환함.

▣ 차량용 핸드폰 무선충전거치대 장착 불량에 따른 구입가 환급 요구

사건 개요

o C씨는 2020. 3. 매장에서 차량용 핸드폰 무선충전거치대를 구입함.
o 제품을 차량에 장착하였으나 고정되지 않는 문제가 발생하여 사업자에게 이를 알리고 구입가 환급을 요구함.
o 사업자는 구입일로부터 7일이 경과하였다며 환급을 거부함.

쟁점 사항

구입일로부터 경과 일수에 따른 판매자의 구입대금 환급 책임 유무

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품)에 따르면, 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 제품 교환 또는 구입가 환급을 정하고 있어 이를 권고함.

처리 결과

사업자는 C씨에게 제품을 반환 받고 구입대금을 환급함.

29. 자동차 중개서비스

가. 피해구제 접수 현황

중고자동차 중개서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 110건으로 2019년 149건 대비 39건(26.2%)이 감소함.

표 2-127 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	172	149	110
증 감	-	△23 (△13.4)	△39 (△26.2)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약불이행, 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련이 70건(63.6%)으로 가장 많았고, 부당행위가 25건(22.7%), 품질·AS관련이 14건(12.7%)등의 순이었음.

중고자동차의 계약 관련 피해는 차량을 판매한 뒤 차량에 품질 문제가 발생하여도 수리 의무를 이행하지 않는 '보증수리 미이행'이 가장 많았고, 중고자동차 성능·상태점검기록부의 주요장치 항목(원동기, 변속기, 동력전달, 조향, 제동, 전기 등)과 자기진단사항(원동기, 변속기)이 실제 차량의 성능 및 상태와 다른 '성능 불만족', 사고차량을 무사고로 고지하거나 사고부위를 축소하여 고지한 '사고차량 미고지'가 뒤를 이었음.

부당행위 피해는 판매사업자가 자동차 이전등록 신청을 위하여 자동차를 양수한 자로부터 미리 받은 수수료와 이전등록 신청에 소요된 실제비용 간에 차액이 있는 경우 이전등록 신청일로부터 30일 이내에 양수인에게 그 사실을 통지하고 차액 반환을 해줘야 함에도 이를 하지 않은 '제세공과금 미정산' 등이었음.

표 2-128 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당행위	품질 · A/S	표시·광고	계
건 수	70 (63.6)	25 (22.7)	14 (12.7)	1 (0.9)	110 (100.0)

1) 계약불이행, 계약해제 · 해지, 청약철회 등

다. 처리 결과

중고자동차 중개서비스 관련 피해 중 46건(41.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 24건(21.8%)으로 가장 많았고, 이어서 환급 12건(10.9%), 수리 · 보수 6건(5.5%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 6건(5.5%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 56건(50.9%), 소비자가 취하 중지하거나 처리 불능으로 종결된 경우가 2건(1.8%)이었음.

표 2-129 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	수리 · 보수	계약이행	계약해제	교환	소계				
건수	24 (21.8)	12 (10.9)	6 (5.5)	2 (1.8)	1 (0.9)	1 (0.9)	46 (41.8)	56 (50.9)	6 (5.5)	2 (1.8)	110 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 시세보다 지나치게 저렴한 가격의 차량은 허위 매물이거나 사고 또는 침수차량인 경우가 많으므로 꼼꼼히 확인함.

시세는 중고자동차 매매 사이트나 자동차민원 대국민포털 홈페이지(http://www.ecar.go.kr)에서 조회 가능함.

사고 및 침수이력은 보험개발원 카히스토리(https://www.carhistory.or.kr)를 통해 조회 가능함.

자동차등록원부를 열람하여 현재 소유자나 체납 세금, 자동차저당권 등 정보를 확인하여야 사전에 피해를 예방할 수 있음.

▶ 중고자동차 매매업체가 정식으로 등록된 업체인지를 확인하고, 판매 직원이 해당 업체의 직원인지 확인함.

자동차관리법에 따라 정식으로 등록된 업체나 직원인지의 여부는 전국자동차매매사업조합연합(http://carku.co.kr) 또는 한국중앙자동차매매사업조합연합회(http://kuca.kr)에서 조회 가능함.

▶ 중고자동차 성능·상태 책임보험* 가입여부 및 보증범위를 확인하고, 성능점검기록부 점검내용만 믿지 말고 직접 차량의 시운전을 통해 외관과 내부에 이상이 있는지를 확인한 후 계약서를 작성함.

시운전을 통해 핸들의 떨림은 없는지, 차체가 한쪽으로 쏠리는 현상은 없는지, 소음상태는 어떤지 등을 면밀히 점검함.

* 2019.6.1. 자동차관리법 개정에 따라 중고차 성능·상태 책임보험 가입 의무화

중고자동차매매업자는 중고자동차성능·상태점검기록부(자동차 가격조사·산정서)를 중고차 구입자에게 교부해야함.

▶ 중고자동차 구매자가 매매업자에게 지급하는 수수료는 매매알선 수수료, 등록신청대행수수료, 관리비용, 자동차 가격 조사 산정 수수료 외에는 지급하지 않도록 주의함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 성능·상태점검기록부와 달리 누유 발생한 중고차 수리비 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 12. 중고차 매매업자로부터 중고차를 구매함.
o 인도 2일 후 오일 냄새 발생으로 점검 결과 엔진 및 변속기 누유 증상이 확인되어 수리비용 배상을 요구하였으나, 사업자는 변속기 누유 수리 이외 엔진 및 변속기 오일비용을 지급하지 않음.
o A씨는 성능·상태점검기록부와 달리 누유가 발생한 엔진 헤드가스켓 수리 및 변속기 오일 비용 배상을 요구함.

쟁점 사항

엔진 누유의 원인 및 보증수리 범위 포함 여부

판단 경위

중고차매매업자는 이 사건 차량의 정확한 상태 확인 및 정보 제공을 통하여 매수인에게 매수여부 및 매수조건에 관하여 선택할 수 있는 기회를 보장하여야 함.

이 사건 차량의 엔진 오일 누유 증상은 실린더헤드커버 가스켓 누유가 원인으로 이는 보증수리 범위에 해당하며, 성능·상태점검기록부와 차량 상태가 상이한 경우로서 소비자분쟁해결기준(중고자동차매매업)에 따르면 중고차 매매업자는 무상수리 혹은 수리비 보상 책임이 있어 이를 권고함.

처리 결과

사업자는 A씨에게 실린더헤드 교체에 따른 보험금 지급 또는 무상수리를 이행하기로 함.

▣ 침수 이력 미고지된 중고차 계약해제 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 7. 중고차매매업자로부터 상태 점검 후 중고차를 구입함.
o 2020. 8. 운행 중 경고등 점등으로 점검 결과 변속기 내부 밸브 고착 진단을 받았고 2020. 9. 책임보험사로부터 위 증상에 대해 밸브 불량이 아닌 소비자 과실 없는 침수 이력을 확인 받았으나, 중고차매매업자는 이전 혹은 현재 차주의 거짓 주장이라며 책임을 회피함.
o B씨는 침수 이력이 고지되지 않은 중고차량에 대한 계약해제를 요구함.

쟁점 사항

침수 이력 허위·부실 고지 여부

판단 경위

계약 체결 시 중고차매매업자는 침수 등의 자동차성능·상태 고지 의무를 준수하지 않았고, 신청인은 보증기간 내 계약해제를 요구하였으며, 전문가 자문 의견에 따르면 현 차주(소비자)의 과실과 무관한 침수가 사실로 확인됨.

소비자분쟁해결기준(중고자동차매매업)에 따르면 중고차매매업자는 침수 사실을 고지하지 않은 경우 구입가 환급 또는 손해배상의 책임이 있어 이를 권고함.

처리 결과

사업자는 B씨에게 구입대금을 환급함.

30. 주식투자정보서비스

가. 피해구제 접수 현황

주식투자정보서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 3,148건으로 2019년 3,237건 대비 89건(2.7%)이 감소함.

표 2-130 : 피해구제 접수 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,621	3,237	3,148
증 감	-	1,616 (99.7)	△89 (△2.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 사업자의 계약해제·해지 거부 등 계약 관련 피해가 2,568건(81.6%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위 462건(14.7%), 품질·A/S 113건 (3.6%) 등의 순이었음.

표 2-131 : 피해 유형별 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금	안전 관련	기타	계
건 수	2,568 (81.6)	462 (14.7)	113 (3.6)	1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.1)	3,148 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심

다. 처리 결과

주식투자정보서비스 관련 피해 중 2,435건(77.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 2,106건(66.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 270건(8.6%), 계약이행 40건(1.3%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 85건(2.7%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 536건(17.0%), 소비자가 취하하거나 처리불능인 경우가 92건(2.9%) 이었음.

표 2-132 : 처리 결과별 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	계약해제	계약이행	부당행위시정	교환	배상	소계				
건수	2,106 (66.9)	270 (8.6)	40 (1.3)	12 (0.4)	4 (0.1)	3 (0.1)	2,435 (77.4)	536 (17.0)	92 (2.9)	85 (2.7)	3,148 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ '투자손실 시 전액 환불', '타사 환불 대행', '할인가 프로모션' 등에 현혹되지 않는다.

인터넷·모바일 광고를 통해 '높은 수익 보장', '가입 조건으로 타사 환불 제시', '투자손실 복구', '이용료 할인' 등을 내세우며 소비자를 유인하는 경우가 많으므로 충동적으로 계약하지 않도록 주의한다.

* (예시) 수익률 ○%(○배) 보장, 수익률 달성하지 못할 경우 전액 환불 또는 서비스 ○개월 연장, 타사 1개월 내에 전액 환불, ○천만원 투자로 월 ○% 이상 수익 보장, 프로모션 기간 할인 등

▶ 가입 전 계약서를 요구하고 환불조건 등 주요내용을 반드시 확인한다.

계약서에 제공하는 서비스 내용과 계약금액, 계약기간이 맞게 표시되어 있는지, 중도해지 시 부담하는 위약금 및 이용료 산정 기준이 적정한지 등을 확인한다.

* (예시) 계약금액(납부금액)이 아닌 고액의 정상가를 기준으로 이용료 산정, 계약기간을 유료기간과 무료기간을 구분하여 이용료 산정, 가입 후 7일 이내에는 계약해지 불가, 청약철회기간(7일 이내)에도 해지 수수료 청구 등

▶ 고액의 주식매매프로그램 및 정보통신기기, 무료 서비스, 사은품 등을 제공하고 계약해지 시 관련 비용을 차감하는지 확인한다.

계약 시 주식자동매매프로그램이 포함된 노트북·USB, 교육자료, 여행상품권, 건강식품 등을 제공하고 해지 시 해당상품 금액이라며 과다한 금액을 차감하는 경우가 있으므로 주의한다.

* (예시) '자동매매프로그램 300만원', '교육자료 100만원', '여행상품권 100만원' 등

▶ 대금 결제는 가능하면 신용카드 할부로 하고, 해지 요청 시 증거자료를 남겨둔다.

계약해지 거부, 서비스 중단 등 계약불이행에 대비해 현금 지급, 신용카드 일시불 보다는 신용카드 할부결제를 하는 것이 좋다. 다만 할부수수료가 청구될 수 있으므로 할부수수료 발생 여부 및 요율을 카드사에 확인하는 것이 필요하다. 해지요청 시 문자, 통화 녹음, 내용증명 등 증거자료를 남겨 분쟁에 대비한다.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 계약해지 위약금 및 이용금액 과다 청구

사건 개요

o A씨는 B사 직원의 전화권유로 유사투자자문서비스를 1년 간 이용하기로 하고 600만원을 지불함.

o 4개월 경과 후 주식투자 손실로 B사에 해지를 요청하니 서비스 정상가격이 1,800만원이기 때문에 이를 기준으로 계산하면 환불받을 금액이 없다고 계속 서비스를 이용하라며 거부함.

o A씨는 B사가 과도한 위약금을 청구하고 있다고 주장하며 적정금액 환급을 요구함.

쟁점 사항

이 사건 위약금 약관이 계속거래에서 계약해지로 발생하는 손실을 현저하게 초과하는 위약금에 해당하는지 여부

판단 경위

B사는 A씨와 1년 동안 유사투자자문서비스를 제공하기로 한 이후 계약을 해지하면 계약금액이 아닌 계약금액 대비 과도한 정상금액을 기준으로 위약금 등을 산정하는 거래조건을 적용하였는데, 이는 소비자에게 해지로 발생하는 손실을 초과하는 위약금을 청구하는 것으로 판단되는바 「방문판매 등에 관한 법률」 제52조에 의거하여 소비자에게 불리한 것이므로 효력이 없다고 판단됨.

처리 결과

B사가 A씨에게 소비자분쟁해결기준에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 600,000원(10%)와 기 4개월 이용요금(2,000,000)원을 제외한 나머지 대금 3,400,000원을 환급함.

▣ 전화로 환불신청 했으나 처리를 지연하며 이용금액 과다 청구

사건 개요

o C씨는 D사의 유사투자자문서비스를 1년간 이용하기로 하고 500만원을 지불함.
o 3개월이 지나 담당자에게 전화로 해지를 요구했으나 해지 신청 이후 1개월이 경과했는데도 환급되지 않음.
o 담당자에게 연락했으나 전화를 받지 않아 D사에 직접 연락해 확인해 보니 해지 신청된 사실이 없고 담당자는 퇴사한 상태라며 추가로 1개월 이용료를 청구함.
o C씨는 3개월 이용료 및 위약금 공제 후 환급해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

계약해지 신청 여부에 대한 입증책임

판단 경위

「방문판매 등에 관한 법률」 제31조(계약의 해지)에 의거하여 C씨는 언제라도 계약을 해지할 수 있고, 계약해지를 신청하는 방법은 별도로 규정된 것이 아니므로 전화 등을 통해서도 가능하다고 할 것임. 한편 C씨는 전화로 계약해지를 신청했다고 주장하나, D사는 지속적으로 서비스를 제공하였고 해지신청을 받은 사실이 없다고 항변하고 있는데, C씨가 D사에 계약해지를 요청했다는 사실을 입증하지 못한다면 D사에게 대항하기는 어렵다고 판단됨.

처리 결과

C씨가 계약해지 요청사실을 입증하지 못해 4개월 이용료(208만원) 및 위약금(50만원)을 공제하고 242만원 환급처리 됨. 계약해지 시에는 계약해지 분쟁에 대비하여 해지요청 시 문자, 통화 녹음, 내용증명 등 증거자료를 남겨 두어야 함.

31. 주택·건물

가. 피해구제 접수 현황

주택・건물 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 161건으로 2019년 177건 대비 16건(9.0%)이 감소함.

표 2-133 : 피해구제 접수 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	182	177	161
증 감	-	△5 (△2.7)	△16 (△9.0)

품목별로는 아파트가 108건(67.1%)으로 대부분을 차지했으며, 다음으로 오피스텔이 30건(18.6%) 등의 순이었음.

표 2-134 : 품목별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	아파트	오피스텔	단독/ 다가구	기타	계
건 수	108 (67.1)	30 (18.6)	2 (1.2)	21 (13.0)	161 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 하자보수 지연, 시공하자 등 품질·A/S 관련 피해가 76건(47.2%)으로 가장 많았고, 계약불이행 및 계약해제 거부 등 계약 관련 피해가 54건(33.5%), 부당행위 11건(6.8%) 등의 순이었음.

표 2-135 : 피해 유형별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	부당 행위	안전 관련	표시·광고	가격·요금	기타	계
건 수	76 (47.2)	54 (33.5)	11 (6.8)	10 (6.2)	5 (3.1)	2 (1.2)	3 (1.9)	161 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 계약불이행, 청약철회 등

다. 처리 결과

주택·건물 피해 중 61건(37.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리 · 보수가 33건(20.5%)으로 가장 많았고, 배상 11건(6.8%), 교환 7건(4.3%), 환급 6건(3.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 74건(46.0%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 18건(11.2%), 소비자가 취하중지로 종결된 경우가 8건(5.0%)이었음.

표 2-136 : 처리 결과별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리·보수	배상	교환	환급	계약해제	소계				
건수	33 (20.5)	11 (6.8)	7 (4.3)	6 (3.7)	4 (2.5)	61 (37.8)	74 (46.0)	18 (11.2)	8 (5.0)	161 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 하자 발생 시 사업자에게 신속하게 서면 통보

누수, 결로 등 주택 하자는 원인을 파악하기가 쉽지 않고 사업자가 주택 하자담보책임 기간 경과를 이유로 책임을 회피하는 경우가 있으므로, 하자가 발생하는 즉시 사업자에게 내용증명우편 등 서면으로 통보하는 것이 바람직함.

* 하자란 공사상 잘못으로 인하여 균열, 침하, 파손, 들뜸, 누수 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상, 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함을 말함.

▶ 광고 및 계약내용과 실제 시공 상태의 일치여부 확인

견본주택의 설비나 배포된 카탈로그 등 광고 및 계약 내용과 실제 시공 상태가 다르다는 분쟁이 꾸준히 발생하고 있음. 이 경우 분양사업자는 카탈로그상 "소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지"라는 표시를 했기 때문에 과실이 없다는 주장을 하는 경우가 많음.

따라서 소비자는 견본주택 및 카탈로그상의 화려한 모습에만 현혹되어 분양 신청을 하지 않도록 주의하고, 실제 주택에 반영되는 내용이 무엇인지 꼼꼼히 확인해야 함.

또한, 국가의 정책 등에 의해 결정될 내용을 허위·과장 광고하여 유인행위를 한 경우 손해배상 청구가 가능하므로, 분양 당시 광고내용 등을 증빙자료로 보관하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 신규 분양 아파트 드레스룸 설치 계약해제 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 사업자와 44평 아파트 분양 계약을 체결하고, 별도로 고급형 드레스룸 설치 계약을 2,500,000원에 체결한 후 계약금 1,000,000원을 지급함.
o 10일 후 분양 안내서 사진상으로 보아 드레스룸이 가격대비 별다른 특이사항이 없다고 판단이 되어 사업자에게 계약해제 후 계약금 반환을 요구하였으나, 사업자는 계약서상 계약해제 불가조항을 이유로 이를 거절함.
o A씨는 계약해제 및 적정 위약금 공제한 잔여대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

계약서상의 계약해제 불가 조항의 유효성 여부

판단 경위

「민법」 제565조에 따르면 매매의 당사자 일방이 계약당시에 계약금 등을 상대방에게 교부한 때에는 당사자간에 다른 약정이 없는 한 당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 해약금을 지급하고 계약을 해제할 수 있음. 이에 계약서상의 계약해제 불가조항은 부당하고, 통상적인 계약금(총 금액의 10%)을 공제한 잔여 대금을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 계약해제하고 위약금 공제 후 A씨에게 잔여대금(75,000원)을 환급함.

▣ 잘못 시공된 세면대 재시공 요구

사건 개요

o B씨는 2018. 건설사로부터 분양받은 아파트에 입주함.
o 최근 세면기가 기울어져 있어 내부를 살펴보니 볼트가 균열된 것이 확인되어 사업자에게 하자보수를 요구하였으나, 서비스기간 2년이 경과되었다는 이유로 수리를 거부함.
o B씨는 하자보수를 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간 산정 기준 여부

판단 경위

「집합건물의 소유 및 관리에 관한법률」에 따르면 아파트 품질보증기간 산정은 건설사가 지정한 아파트의 입주지정일이 아닌 실제 입주하거나 등기를 한 날로부터 기산해야 함. 건설사는 시공 상 결함으로 발생한 하자임을 인정하면서도 입주 지정일 이후 2년 8개월 경과하여 품질보증기간이 종료되었다며 무상수리를 거부하였으나 신청인이 실제 입주한 날로부터 2년이 경과하지 않아 품질보증기간 이내임.

처리 결과

사업자가 세면대를 재시공하기로 함.

32. 택배화물 운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

택배화물 운송서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 201건으로, 2019년 223건 대비 22건(9.9%)이 감소함.

표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	349	223	201
증 감	-	△126 (△36.1)	△22 (△9.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 운송물의 파손·훼손이 90건(44.8%)으로 가장 많았고, 이어서 운송물 분실이 64건(31.8%), 계약위반 12건(6.0%), 부당요금 2건(1.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	파손 · 훼손	분실	계약위반	부당요금	기타	계
건 수	90 (44.8)	64 (31.8)	12 (6.0)	2 (1.0)	33 (16.4)	201 (100.0)

다. 처리 결과

택배화물 운송서비스 피해 중 101건(50.3%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 83건(41.3%)으로 가장 많았고, 환급 14건(7.0%), 계약이행 3건(1.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 60건 (29.9%) 으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 38건(18.9%)이었음. 이 밖에 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 2건(1.0%)으로 나타남.

표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	계약이행	수리·보수	소계				
건수	83 (41.3)	14 (7.0)	3 (1.5)	1 (0.5)	101 (50.3)	60 (29.9)	38 (18.9)	2 (1.0)	201 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 운송장은 직접 작성해서 배송 완료 시까지 보관

운송장은 택배 사고 발생 시 손해배상을 요구할 수 있는 중요한 근거자료이므로 소비자가 직접 작성해야 하고, 교부된 운송장은 운송물 배송이 완료될 때까지 보관해야함.

운송장에 물품의 종류, 수량, 가격을 정확히 기재해야함. 운송장에 물품 가액을 기재하지 않은 경우에는 손해배상한도액은 50만원으로 제한되고, 물품 가액에 따라 할증요금을 지급하는 경우의 손해배상 한도액은 각 운송가액 구간별 운송물의 최고가액이 됨.

▶ 택배 운송물 인수 즉시 파손 또는 변질 여부 확인

코로나19로 인해 정부의 권고에 따라 비대면 배송서비스가 제공되고 있어, 지연 배송 및 택배 분실 등에 대비하기 위해서는 배송 의뢰 후 주기적인 배송 단계 확인이 필요함.

운송물의 파손이나 훼손 시 운송물을 수령한 날로부터 14일 이내에 택배 사업자에게 통지하지 않으면 택배 사업자의 손해배상책임은 소멸한다는 점을 알아 두어야 함.

▶ 합의된 장소에 물품을 보관하게 한 경우에는 가능한 빨리 물품 인수

개정된 택배서비스 표준약관(2020. 06. 05. 시행)에 따르면 고객의 요청 시 고객과 합의된 장소에 물품을 보관하게 할 수 있으며. 이 경우 고객과 합의된 장소에 보관하는 것으로 고객에 인도가 완료된 것으로 볼 수 있음.

따라서, 소비자의 요청으로 합의된 장소에 물품 배송이 완료된 이후에는 사업자에게 분실에 대한 책임을 묻기 어려우므로 합의된 장소에 물품을 보관하게 한 경우에는 가능한 빨리 인수하는 것이 분실 사고에 대비할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 택배 의뢰한 식료품 부패에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 10. 8. 정육점에서 구매한 소고기 1.2kg을 125,000원에 신용카드 결제 후 택배 업체를 통해 배송 의뢰함.
o 2020. 10. 12. 물품 수령 후 확인해보니 소고기가 부패되어 택배업체에게 사고 접수 및 배상 요구하였으나 책임 회피함.
o 이에 신청인은 관련 규정에 따른 조속한 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 부패·훼손에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

'소비자분쟁해결기준(택배 및 퀵서비스업)'에 의하면 운송물이 운송 중 훼손되었으나 수선이 불가능한 경우에는 멸실된 때의 기준을 준용하도록 되어 있음. 멸실 시에는 운임 환급 및 운송장에 기재된 운송물의 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급하도록 규정하고 있으며 운송물의 가액을 기재하지 아니한 경우에는 예정 장소에서의 운송물 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급해야 함.

처리 결과

사업자는 A씨가 신청인이 제출한 구매 증빙자료를 기준으로 하여 운송비 5,000원을 포함한 130,000원을 배상함.

▣ 택배운송 중 분실된 도서 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 8. 9. 전자상거래로 구입한 서적의 반품(2박스)을 위해 택배 업체에 배송을 의뢰함.
o 1박스에 대해서만 반품 처리되어 전자상거래 사업자에게 확인한 결과, 나머지 1박스는 분실되었음을 알게 되어 택배 업체에 배상을 요구함.
o 이에 택배 업체는 CCTV 확인 결과, 물품 분류 과정에는 실수가 없었다며 배상을 거부함.

쟁점 사항

택배 물품 분실에 대한 사업자의 책임

판단 경위

사업자가 주장하는 CCTV 내용만으로는 전체의 운송물의 수령, 인도, 보관 등 운송에 관하여 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명하기에는 부족하며, 따라서 운송물 파손으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 택배 운송과정 중 부주의 책임을 인정하고 B씨에게 분실된 도서의 구입가 202,500원을 환급함.

33. 도서·음반

가. 피해구제 접수 현황

도서·음반 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 192건으로, 2019년 285건 대비 93건(32.6%)이 감소함.

표 2-140 : 피해구제 접수 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구 분	2018	2019	2020
건 수	254	285	192
증 감	-	31 (12.2)	△93 (△32.6)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 158건(82.3%)으로 가장 많았고, 이 밖에 품질·A/S관련 19건(9.9%), 부당행위 9건(4.7%) 등의 순으로 나타남.

표 2-141 : 피해 유형별 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	안전 관련	표시·광고	가격·요금	기타[2]	계
건 수	158 (82.3)	19 (9.9)	9 (4.7)	2 (1.0)	2 (1.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	192 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행, 등
2) 약관, 가격·요금, 이자·수수료 등

다. 처리 결과

도서·음반 피해 중 85건(44.2%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 43건(22.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제가 20건(10.4%), 배상 11건(5.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 58건(30.2%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 42건(21.9%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 7건(3.6%)이었음.

표 2-142 : 처리 결과별 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	배상	계약이행	교환	부당행위시정	수리·보수	소계				
건수	43 (22.4)	20 (10.4)	11 (5.7)	6 (3.1)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	85 (44.2)	58 (30.2)	42 (21.9)	7 (3.6)	192 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 학습교재 계약 체결 시 계약서를 받고 계약 내용을 꼼꼼히 확인할 것

계약서에 계약내용이 구체적으로 명시되어 있는지 확인하고 판매자가 구두로 약속한 내용은 계약서에 기재한 후 서명을 받아두며, 사은품이 있는 경우는 품명과 가격 등 관련 사항을 기재하여 추후 있을지 모를 분쟁에 대비함.

▶ 청약철회 · 계약해지 의사표시는 서면으로 신속하게 통보할 것

물품을 방문판매로 구입 시 14일 이내, 전자상거래로 구입 시 7일 이내에 청약철회가 가능하므로, 구입의사가 없을 경우 기간 내 내용증명 우편 등 서면으로 신속하게 통보함.

도서 · 음반(복제가 가능한 재화 등) 구입 후 포장을 훼손한 경우 청약철회가 불가할 수 있으므로 사용의사가 없을 경우 개봉하지 않음.

학습지 구독계약 등 1개월 이상 계속거래의 경우 계약기간 중 언제든지 해지할 수 있으므로 해지를 원한다면 해지시점에 대한 입증이 가능하도록 내용증명우편 등 서면으로 신속하게 통보함.

▶ 개인정보를 함부로 제공하지 말고 충동계약 하지 않도록 주의할 것

방문판매원이 대학신입생 등을 대상으로 자격증교재, 어학교재 견본 등을 제공하면서 신청서에 서명을 받거나 개인정보 파악 후 교재를 배송하고 일방적으로 대금을 청구하는 사례가 있음. 방문판매원 등에게 개인정보(이름, 주소, 전화번호 등)를 함부로 알려주거나 충동계약을 하지 않도록 주의하고, 물품 수령 후 구입 의사가 없으면 즉시 내용증명우편으로 청약철회 통보함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 광고와 달리 구독회수 다른 잡지 구독권의 계약 이행 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 3. 24. 인터넷 사이트를 통해 해외잡지 55회/1년 구독권을 278,160원에 구입함.

o 구입 당시 판매사이트에는 1년 정기구독 시 서점가(55주*9000원=495,000원)를 할인한 가격(55주*5057원=278,160원)에 판매한다고 명시하고 있었으나, 실제로 매주 발송되지 않아 사업자에게 문의하니 더블이슈(2주에 1권)의 경우에는 2권 받은 것으로 산정된다고 함.

o A씨는 계약 당시 더블이슈에 대한 고지는 설명듣거나 확인할 수 없었고, 1년 정기구독 시 할인된 가격에 55권의 잡지를 구독할 수 있다고 안내받아 계약한 바, 누락된 기간 만큼 구독기간을 연장하여 55권의 잡지를 제공하고 판매페이지에 명확히 명시할 것을 요구함.

쟁점 사항

더블이슈(2주에 1권)에 대한 사전 안내 여부

판단 경위

해외 잡지의 더블이슈 개념이 국내 소비자에게 생소할 수 있는 점, 판매페이지에 오인할 수 있는 표현(55회 등)이 확인되어 보상이 필요함.

처리 결과

사업자는 A씨에게 구독기간을 10주 연장 조치함.

▣ 오배송된 도서의 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 4. 16. 전자상거래를 통해 미사용 전집 중고책을 250,000원에 구입함.

o 2020. 4. 18. 전집 중고책을 수령하였으나, 미사용이라는 광고와 달리 파손된 도서(1권)를 확인하고 사업자에게 교환을 요구함.

o B씨는 사업자로부터 2020.5.16. 파손된 도서를 교환받았으나 다른 도서인 것을 확인하여 이의 제기한바 사업자는 연락이 없음.

o B씨는 사업자에게 오배송된 도서의 교환을 요구함.

쟁점 사항

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의거 청약철회 해당 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조(청약철회등)에 따르면 '재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다.' 라고 규정되어 있음.

처리 결과

사업자는 B씨에게 계약내용에 맞는 도서로 교환 처리함.

34. 항공여객운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

항공여객운송서비스 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 2,577건으로 2019년 1,074건 대비 1,503건(139.9%)이 증가함.

표 2-143 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	1,437	1,074	2,577
증 감	-	△363 (△25.3)	1,503 (139.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구, 운송불이행·지연으로 인한 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 2,423건(94.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 품질·A/S가 57건(2.2%), 부당행위가 36건(1.4%) 등의 순이었음.

표 2-144 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	가격 요금[2]	안전 관련	약관	표시·광고	기타[3]	계
건 수	2,423 (94.0)	57 (2.2)	36 (1.4)	26 (1.0)	6 (0.2)	5 (0.2)	5 (0.2)	19 (0.7)	2,577 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

항공여객운송서비스 피해 중 1,061건(41.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 917건(35.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 63건(2.4%), 계약해제 43건(1.7%), 계약이행 35건(1.4%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 1,048건(40.7%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 372건(14.4%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 96건(3.7%)이었음.

표 2-145 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	계약해제	계약이행	교환	부당행위시정	수리·보수	소계				
건수	917 (35.6)	63 (2.4)	43 (1.7)	35 (1.4)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1,061 (41.1)	1,048 (40.7)	372 (14.4)	96 (3.7)	2,577 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 항공권 구매 시 취소수수료 등 환급규정 확인

항공사별 항공운임 총액과 기타 조건을 비교하고, 환급규정을 꼼꼼히 확인한 후 구입함. 특히 얼리버드, 땡처리 항공권 등 저렴한 가격의 항공권의 경우 예약 변경 시 과도한 수수료를 요구하거나, 예약 취소 요청 시 환급이 불가한 경우가 많으므로 주의해야 함

▶ 항공권 결제 전 거래조건 및 예약내용 재확인 필요

항공권 결제 전 예약대행사 홈페이지에서 제시하는 거래조건을 꼼꼼하게 따져보고 결제 후 예약내용을 한번 더 확인해야 함.

특히 기본요금 외 유류할증료, 제세공과금, 발권수수료 등이 항공권 가격에 포함될 경우 확인했던 기본요금보다 비싸질 수 있으므로 계약 전 총 금액을 꼼꼼히 확인하는 것이 필요함.

▶ 감염병 확산으로 인한 필요 서류 확인 필요

코로나19 확산으로 인해 항공기 결항, 입국금지 등 소비자피해가 다발하고 있어 출국 전 항공기 운항 현황, 대상 국가에서 요구하는 서류(코로나19 검진서류 등) 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

▶ 항공편 지연 · 결항, 위탁수하물 분실 · 파손 시 피해사실 증빙자료 확보

항공편 지연·결항이 발생한 경우 항공사 홈페이지, 공항 안내방송 등을 확인하여 변경된 출발시간, 대체항공편 등을 파악하고 확인이 어려울 경우, 공항 내 항공사 직원에게 도움을 요청해야 함. 또한 추후 피해구제를 대비하여 지연·결항에 대한 증빙자료를 확보해두어야 함.
또한, 최종 목적지에 위탁수하물이 도착하지 않거나 분실·파손된 경우 즉시 공항내 항공사 직원에게 알리고, 배상 요구를 위해서는 위탁수하물 내용물 등에 대한 증빙자료를 확보해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 항공권 결항으로 인한 취소 시 기존 결제 수단으로의 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2020. 3. 14. B항공사의 호놀룰루-마우이 왕복항공권 1매를 구매하고 148,600원을 신용카드로 지급함.
o 해당 항공권 결항되어 대금 환급을 요구하였으나, B항공사는 2년 내에 사용 가능한 바우처로 환급하겠다고 답변함.
o 이에 A씨는 최초 결제수단인 신용카드로 환급해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

항공권 취소 시 최초결제수단이 아닌 바우처 환급에 대한 타당성 여부

판단 경위

항공사는 계약해제 시 기존의 계약 내용에 없는 기준을 적용하여 최초 결제수단이 아닌 바우처로 환급을 진행하겠다고 주장하는데, 이는 구입계약 체결 후 일방적으로 항공사가 마련한 환급 기준으로 이 사건 항공권 구입계약에 편입되었다고 보기는 어려움.
이러한 항공사의 행위는 「약관의 규제에 관한 법률」제9조 제4호에 따라 계약의 해제로 인한 원상회복 의무를 상당한 이유없이 과중하게 부담시키거나 고객의 원상회복 청구권을 부당하게 포기하도록 하는 조항으로 무효로 규정하고 있으므로 항공사는 고객의 최초 결제수단인 신용카드를 통해 구매 대금을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

항공사에 관련 내용을 설명한 바, 신청인이 결제한 신용카드를 통해 구매금액 전액 환급함.

▣ 입국 금지로 인해 취소한 항공권 취소수수료 조정 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 1. 17. C여행사를 통해 D항공사의 서울-토론토왕복 항공권 3매를 구매하는 계약을 체결하고 2,824,500원을 지급함.
o 코로나19 확산에 따라 캐나다 정부의 외국인 임국금지 조치로 인해 항공권 취소를 요구하였으나, 해당 항공사는 입국금지로 인한 미탑승의 경우에도 취소수수료 부과는 불가피하다며 취소수수료 1,020,000원 부과 후 환급 진행하겠다고 답변함.
o B씨는 취소수수료 없이 항공원 구매대금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

감염병 확산으로 해당 국가의 외국인 입국 금지에 따른 항공권 취소 시 취소수수료 부과 타당성 여부

판단 경위

신청인은 계약체결 당시 코로나19 확산에 대한 사정을 예상할 수 없었고, 재난 및 입국금지 조치가 신청인의 귀책사유로 인한 것이 아니므로 신청인에게 계약이행을 강요하는 것은 신의 성실의 원칙상 현저하게 부당하다고 판단됨. 따라서,「민법」제537조(채무자위험부담주의)에 따라 신청인의 채무 이행을 강제할 수 없으므로 구입대금 전액 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

양 당사자 합의하에 항공사에서 취소수수료 면제 후 전액 환급함.

35. 회원권

가. 피해구제 접수 현황

회원권 분야의 2020년 피해구제 접수 건은 3,522건으로 2019년 2,400건 대비 1,122건(46.8%)이 증가함.

표 2-146 : 피해구제 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	2018년	2019년	2020년
건 수	2,111	2,400	3,522
증 감	-	289 (13.7)	1,122 (46.8)

회원권 중에서도 헬스장이 3,068건(87.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 콘도회원권 138건(3.9%), 골프회원권 63건(1.8%), 종합체육시설회원권 61건(1.7%) 등의 순이었음.

표 2-147 : 품목별 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	헬스장	콘도 회원권	골프 회원권	종합 체육 시설 회원권*	수영장 회원권	레저. 이벤트 회원권	할인 회원권	기타	계
건 수	3,068 (87.1)	138 (3.9)	63 (1.8)	61 (1.7)	29 (0.8)	21 (0.6)	10 (0.3)	132 (3.7)	3,522 (100.0)

* 테니스장스쿼시회원권 포함

나. 피해 유형

피해 유형별로는 사업자의 계약해제·해지 거부 등 계약 관련 피해가 3,378건(95.9%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 품질·A/S가 71건(2.0%), 가격·요금이 29건(0.8%), 부당행위 25건(0.7%) 등의 순이었음.

표 2-148 : 피해 유형별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	가격·요금	부당행위[2]	안전 관련	표시·광고	약관	기타[3]	계
건 수	3,378 (95.9)	71 (2.0)	29 (0.8)	25 (0.7)	9 (0.3)	4 (0.1)	1 (0.0)	5 (0.1)	3,522 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

회원권 관련 피해 중 1,656건(47.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 1,455건(41.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 85건(2.4%), 계약이행 84건(2.4%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 530건(15.0%)이었고, 이 밖에 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 1,172건(33.3%), 소비자가 취하하거나 처리불능인 경우가 164건(4.7%)이었음.

표 2-149 : 처리 결과별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	부당행위시정	배상	소계				
건 수	1,455 (41.3)	85 (2.4)	84 (2.4)	20 (0.6)	12 (0.3)	1,656 (47.0)	1,172 (33.3)	530 (15.0)	164 (4.7)	3,522 (100.0)

라. 소비자 주의사항

헬스·휘트니스 회원권

▶ (계약체결 전) 계약서 반드시 수령, 중도 해지시 환급조건 등을 꼼꼼히 확인

계약 체결시 계약기간, 환급조건 등 계약 내용을 꼼꼼히 확인하고 계약서를 반드시 요구해야하며, 특히 중도 해지 시 할인 전 가격{1개월(1일) 또는 1회 정상가격)}을 기준으로 기 이용료를 산정하는 등 부당한 환급조항이 있는지 꼼꼼하게 살펴봐야 함.

사업자가 가격 할인 혜택 등으로 장기 계약을 유도하더라도 가격이 싸다는 이유만으로 충동적인 장기 계약은 피하고, 계약 기간을 신중하게 결정해야 하며, 폐업 등 만일의 경우를 대비해 현금·일시불 결제보다 신용카드 할부로 결제하는 것이 안전함. 사업자의 폐업 등으로 시설을 이용할 수 없을 때에는 「할부거래에 관한 법률」 제16조에 따라 신용카드사에 잔여 할부금 지급을 거부할 수 있음.

▶ (계약체결 후) 휴회·해지 등 계약을 변경하는 경우 분쟁에 대비하여 증빙자료 확보

중도해지 시 휴회*기간은 이용기간에 포함되지 않으므로, 휴대전화 문자메시지 등을 통해 휴회기간을 고지하고 사업자의 확인을 반드시 받아두고, 사업자가 계약해지 처리를 지연하거나 거부하는 경우, 즉시 사업자와 신용카드사에 내용증명 우편을 발송해 계약해지 의사를 명확히 밝혀둠.

* 휴회, 이용정지, 연장 등 명칭을 불문하고 이용기간 중 일부 기간 동안 서비스를 제공·이용하지 않기로 하고 해당 기간만큼 계약 종료가 연장되는 형태의 약정을 의미

코로나19 등 감염병 예방을 위해 이용 중 마스크를 착용하고 운동복, 수건은 개인물품을 사용하며 출입시 증상여부 확인 및 명부 기록관리 등 방역에 적극 협조가 필요함.

코로나19로 인한 정부의 영업금지 조치 및 영업 중단 권고 등으로 헬스장 이용이 어려운 경우, 계약해지보다 기간 연장(휴회)을 협의하고 연장 확인서, 문자메시지 녹취 등 증빙자료를 확보해 둠.

콘도회원권

▶ 방문판매사업자 등과 구두상으로 약정한 특약 사항은 반드시 계약서에 명기 필요

방문판매로 콘도회원권을 계약하는 경우, 방문판매원이 구두상으로 약정한 특약사항(1년 후 관리비 전액 반환, 양도가능 등)을 반드시 계약서에 표시해 줄 것을 사업자에게 요청해야 함.

또한, 소비자가 관련 법률에 따라 계약의 해지를 요구할 경우에도, 사업자는 부도나 재정 악화 등 경영상의 어려움을 이유로 보증금의 환급을 지연하는 경우가 있으므로 계약 체결 시 신중하게 결정해야 함.

▶ 방문판매 등으로 계약을 체결한 경우 「방문판매법」에 근거 청약철회 가능

방문판매 또는 전화권유판매로 계약을 체결했을 경우 「방문판매등에 관한 법률」 제8조(청약철회 등)에 의거 계약서를 교부받은 날부터 14일 이내, 계약서를 받은 날보다 재화 등이 늦게 공급된 경우 재화 등을 공급받거나 공급이 시작된 날부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 표시광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 재화 등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있음.

그러나 소비자가 청약철회기간 이내에 청약철회를 요구할 경우 사업자가 이를 수용할 것처럼 시간을 지연시켜 청약철회 기간을 넘기게 한 후 나중에 기간이 지났음을 이유로 청약철회를 거부하는 경우가 있으므로 청약철회를 할 경우에는 추후 입증이 가능한 내용증명우편으로 명확한 의사표시를 하는 것이 좋음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 환급불가 약관에 의한 헬스장 1년 회원권 환급 거부

사건 개요

o A씨는 2020. 5. 11. 사업자의 헬스장을 방문하여 6개월 이용권 계약을 체결함. (275,000원 계좌이체)
o 2020. 9. 26. 개인 사유로 인해 이 사건 계약의 해지 및 환급 요구하였으나, 사업자는 양도만 가능한 상품이라며 환급을 거절함.

쟁점 사항

계속거래의 '환급불가' 약관 효력 여부

판단 경위

사업자는 피신청인은 계약서에 환급이 불가능하다는 규정에 대해 설명하고 서명을 받았음을 이유로 환급이 불가능함을 주장하나 이는 「방문판매법」 제31조 (계약의 해지)에 반하는 계약사항으로 동법 제52조(소비자 등에게 불리한 계약의 금지)에 의거 효력이 없다고 볼 것이므로 환급이 가능함.

처리 결과

사업자는 피신청인이 '소비자분쟁해결기준'에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 10%와 기 이용대금을 제외한 나머지 대금 111,500원을 환급함.

▣ 방문판매로 계약한 콘도회원권 계약해지 시 위약금 조정 요구

사건 개요

o B씨는 2020. 2. 26. 방문판매를 통해 사업자와 할인 가격으로 전국의 콘도 및 펜션을 이용하고 1년 뒤 수익금으로 1,300,000원을 지급받기로 하는 계약을 체결하고 2,980,000원 지급함.(신용카드, 할부 결제)

o B씨는 2020. 3. 25. 자택으로 배송된 자료를 확인해보니 처음 계약했던 내용과 달라 이 사건 계약의 해지 및 환급을 요구하였으나, 사업자는 위약금 900,000원 입금 후 환급이 가능하다고 답변함.

쟁점 사항

콘도회원권 계약해지 시의 위약금이 과도한지에 대한 여부

판단 경위

「방문판매법」 제2조 제10호의 '계속거래'에 해당하며 소비자는 동법 제31조에 의거 계약기간 중 언제든지 동 계약을 해지할 수 있음.
'소비자분쟁해결기준(할인회원권업')에 소비자의 귀책사유로 인한 계약해지 시에는 위약금을 총 이용대금의 10%로 제한하고 있으므로 사업자가 주장하는 위약금은 과도하다고 판단됨.

처리 결과

사업자는 피신청인이 '소비자분쟁해결기준'에 의거한 합의권고를 수용하여 B씨에게 위약금 280,000원 지급받은 후 전액 카드결제를 취소함.

Ⅱ 분쟁조정

1. 소비자분쟁조정위원회 개최 현황

2020년 분쟁조정회의 31회, 조정부회의 127회* 등 총 158회 개최

* 지방조정부회의 : 부산 3회, 대구 2회, 광주 3회, 대전 3회, 울산 4회, 인천 2회, 경기 10회, 강원 1회 등 총 28회

2. 분쟁조정사건 접수 현황

가. 접수 현황

2020년 일반분쟁조정사건은 5,265건, 집단분쟁조정사건은 12건 접수됨.

최근 3년간 분쟁조정 접수건수를 살펴보면, 일반분쟁조정사건은 2018년 3,147건, 2019년 3,392건, 2020년 5,265건(전년대비 1,873건, 55.2% 증가)임. 집단분쟁조정사건은 2018년 11건, 2019년 7건, 2020년 12건(전년대비 5건, 71.4% 증가)임.

표 2-150 : 최근 3년간 분쟁조정사건 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2018년		2019년		2020년	
	일반	집단	일반	집단	일반	집단
건 수	3,147	11	3,392	7	5,265	12
증감률	12.8	120	7.8	△36.4	55.2	71.4

나. 성별 현황

2020년 접수된 일반분쟁조정사건 5,265건의 신청인 성별 현황으로는 남성 2,559명(48.6%), 여성 2,706명(51.4%)임.

표 2-151 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건의 신청인 성별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2018년		2019년		2020년	
	남성	여성	남성	여성	남성	여성
건 수	1,676	1,471	1,696	1,696	2,559	2,706
비 율	53.3	46.7	50.0	50.0	48.6	51.4
계	3,147		3,392		5,265	

다. 지역별 현황

2020년 접수된 일반분쟁조정사건 5,265건의 신청인 거주지역 현황으로는, 경기도가 1,680건(31.9%)으로 가장 많았으며, 다음으로 서울 1,674건(31.8%), 인천 319건(6.1%), 경남 220건(4.2%), 부산 192건(3.6%), 대전 153건(2.9%), 대구 141건(2.7%) 등의 순임.

표 2-152 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 신청인 거주지역별 접수 현황

(단위 : 건, %)

지 역	2018년	2019년	2020년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
서 울	1,091(34.7)	1,179(34.8)	1,674(31.8)	495
부 산	193(6.1)	83(2.4)	192(3.6)	109
대 구	48(1.5)	83(2.4)	141(2.7)	58
인 천	230(7.3)	285(8.4)	319(6.1)	34
광 주	49(1.6)	44(1.3)	116(2.2)	72
대 전	55(1.8)	83(2.4)	153(2.9)	70
울 산	51(1.6)	20(0.6)	65(1.2)	45
경 기	986(31.3)	1,089(32.1)	1,680(31.9)	591
강 원	55(1.8)	74(2.2)	132(2.5)	58
충 북	45(1.4)	74(2.2)	93(1.8)	19
충 남	59(1.9)	76(2.2)	112(2.1)	36
전 북	57(1.8)	35(1.0)	103(2.0)	68
전 남	42(1.3)	54(1.6)	84(1.6)	30
경 북	42(1.3)	46(1.4)	92(1.7)	46
경 남	97(3.1)	94(2.8)	220(4.2)	126
제 주	38(1.2)	44(1.3)	34(0.6)	△10
세 종	9(0.3)	28(0.8)	51(1.0)	23
해외 및 기타	–	1(0.1)	4(0.1)	3
계	3,147(100.0)	3,392(100.0)	5,265(100.0)	1,873

라. 신청기관별 현황

2020년 접수된 일반분쟁조정사건의 조정신청 기관별 현황으로는 한국소비자원 5,254건(99.8%), 지방자치단체 11건(0.2%)임.

표 2-153 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2018년	2019년	2020년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
한국소비자원	3,147(100.0)	3,391(99.9)	5,254(99.8)	1,863
소비자단체	-	-	-	-
지방자치단체	-	1(0.1)	11(0.2)	10
중앙행정기관	-	-	-	-
계	3,147(100.0)	3,392(100.0)	5,265(100.0)	1,873

마. 품목별 현황

2020년 접수된 일반분쟁조정사건의 품목별 현황으로는 '문화 · 오락서비스' 1,041건(19.8%), '운수 · 보관 · 관리서비스' 553건(10.5%), '의료서비스' 522건(9.9%), '기타서비스' 440건(8.4%), '정보통신서비스' 314건(5.9%) 등의 순임.

집단분쟁조정사건은 총 12건 접수되었으며, 이 중 '토지·건물·설비' 4건, 운수·보관·관리서비스 2건 등의 순임.

표 2-154 : 2020년 일반분쟁조정사건 품목별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2018년	2019년	2020년	증감
가구	153(4.9)	177(5.2)	225(4.3)	48
가사용품	138(4.4)	110(3.2)	107(2.0)	△3
광열·수도	9(0.3)	7(0.2)	5(0.1)	△2
교육서비스	95(3.0)	103(3.0)	279(5.3)	176
금융	13(0.4)	7(0.2)	116(2.2)	109
기계류기타물품	8(0.3)	16(0.5)	4(0.1)	△12
기타서비스	148(4.7)	148(4.4)	440(8.4)	292
농·수·축산용품	3(0.1)	8(0.2)	12(0.2)	4
도서·음반	28(0.9)	47(1.4)	40(0.8)	△7
문화·오락서비스	534(17.0)	582(17.2)	1,041(19.8)	459
문화용품	118(3.8)	171(5.0)	181(3.4)	10
법률·행정서비스	2(0.1)	7(0.2)	17(0.3)	10
보건·위생서비스	33(1.1)	73(2.2)	103(2.0)	30
보건·위생용품	84(2.7)	111(3.3)	108(2.0)	△3
보험	9(0.3)	27(0.8)	98(1.9)	71
세탁서비스	13(0.4)	15(0.4)	45(0.8)	30
스포츠·레저·취미용품	64(2.0)	83(2.5)	90(1.7)	7
식료품·기호품	17(0.5)	37(1.1)	62(1.2)	25
식생활기기	45(1.4)	69(2.0)	103(2.0)	34
운수·보관·관리서비스	325(10.3)	238(7.0)	553(10.5)	315
의료서비스	580(18.4)	481(14.2)	522(9.9)	41
의류·섬유신변용품	77(2.4)	126(3.7)	217(4.1)	91
정보통신기기	164(5.2)	178(5.3)	226(4.3)	48
정보통신서비스	168(5.3)	188(5.5)	314(5.9)	126
주방용품·설비	91(2.9)	95(2.8)	111(2.1)	16
차량·승용물	140(4.4)	205(6.0)	141(2.7)	△64
토지·건물·설비	88(2.8)	83(2.5)	105(2.0)	22
합계	3,147(100.0)	3,392(100.0)	5,265(100.0)	1,873

표 2-155 : 2020년 집단분쟁조정사건 품목별 접수 현황

(단위 : 건)

구 분	가구	금융	도서 · 음반	운수 · 보관 · 관리 서비스	의료 서비스	정보 통신 서비스	차량 · 승용물	토지 · 건물 · 설비	기타	합계
2018년	1	1	1	1	1	1	1	2	2[1)]	11
2019년	-	-	-	-	-	-	-	3	4[2)]	7
2020년	-	-	-	2	-	-	-	7	3[3)]	12
증감	-	-	-	2	-	-	-	4	△1	5

1) 교육서비스 1건, 유아매트 1건

2) 문화오락서비스 3건, 가사용품 1건

3) 기계류기타물품 1건, 문화오락서비스 1건, 차량·승용물 1건

3. 분쟁조정사건 처리 현황

가. 처리 현황

2020년 일반분쟁조정사건 4,408건을 처리하였으며, 조정결정 이후 결과를 보면 성립 2,014건, 불성립 773건, 기각 489건, 현재 성립기간 중인 사건 181건 등임.

이밖에 분쟁조정 과정에서 신청인의 요청으로 신청취하된 411건, 당사자에게 연락이 되지 않는 등 처리불능 사유로 종결된 217건, 당사자의 소송제기 등으로 인해 처리중지된 33건 등 이었음.

표 2-156 : 2020년 일반분쟁조정사건 처리 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구분	처리종료									상정대기중	성립률[4)]	합계
	조정결정				기타							
	성립	불성립	기각[2)]	성립기간중	신청취하	처리중지	처리불능	분쟁조정회의이송	기타[3)]			
처리기준	2,014	773	489	181	411	33	217	245	45	-	72,26	4,408

1) 현재 진행 중이거나 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('21. 2. 9.기준)
2) 사건 상의 신청인 요구내용이 타당하지 않다고 인정되어 조정하지 않음.
3) 불개시, 이첩 등
4) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

나. 조정성립률 현황

□ 전체 성립률 현황

2020년 처리된 일반분쟁조정사건 4,408건 중 조정 결과 성립 여부가 결정된 사건 수는 2,787건임.

이 중 양당사자가 조정결정을 수락하여 성립된 사건이 2,014건, 한쪽 이상의 당사자가 조정결정을 거부하여 불성립된 사건이 773건으로, 성립률은 전년(69.5%) 대비 2.8%p 증가한 72.3%로 나타남.

표 2-157 : 2020년 일반분쟁조정사건 성립률 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구 분	성립여부 결정		기각	성립 기간 중	기타[2)]	합계	성립률[3)]
	성립	불성립					
2015년	2,432		432	-	868	3,135	70.4
	1,712	720					
2016년	2,119		438	-	722	3,732	75.3
	1,595	524					
2017년	1,879		413	-	706	3,279	66.3
	1,246	633					
2018년	1,859		475	-	747	2,998	68.1
	1,266	593					
2019년	2,338		575	-	695	3,081	69.5
	1,625	713					
2020년	2,787		489	181	951	3,608	72.3
	2,014	773					

1) 현재 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('21. 2. 9.기준)
2) 기타: 신청취하, 처리중지, 처리불능, 타기관으로 이첩, 불개시, 분쟁조정회의 이송 등
3) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

□ 품목별 성립률 현황

2020년 처리된 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률은 '법률·행정서비스' 100.0%, '세탁서비스' 95.2%, '금융' 93.1%, '식생활기기' 86.4%, '가구' 84.6% 등의 순임.

표 2-158 : 2020년 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구분	성립(성립률)[2)]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3)]	합계
가구	110(84.6)	20	17	7	23	177
가사용품	42(82.4)	9	17	3	28	99
광열·수도	1(50.0)	1	1	-	-	3

구분	성립(성립률)[2]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3]	합계
교육서비스	97(77.6)	28	27	9	35	196
금융	27(93.1)	2	1	2	20	52
기계류기타물품	2(66.7)	1	1	-	1	5
기타서비스	150(70.8)	62	12	10	70	304
농·수·축산용품	1(25.0)	3	-	2	1	7
도서·음반	12(63.2)	7	7	-	13	39
문화·오락서비스	457(67.4)	221	53	51	178	960
문화용품	64(83.1)	13	25	8	28	138
법률·행정서비스	6(100.0)	-	-	-	-	6
보건·위생서비스	40(78.4)	11	6	5	11	73
보건·위생용품	44(74.6)	15	20	-	20	99
보험	26(78.8)	7	-	5	8	46
세탁서비스	20(95.2)	1	1	-	6	28
스포츠·레저·취미용품	32(74.4)	11	9	3	16	71
식료품·기호품	19(76.0)	6	10	2	6	43
식생활기기	51(86.4)	8	13	2	9	83
운수·보관·관리서비스	211(74.3)	73	40	19	62	405
의료서비스	135(53.8)	116	103	17	225	596
의류·섬유신변용품	84(76.4)	26	19	9	40	178
정보통신기기	89(76.1)	28	29	7	23	176

구분	성립(성립률)[2]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3]	합계
정보통신서비스	123(74.5)	42	42	10	38	255
주방용품·설비	60(82.2)	13	10	3	20	106
차량·승용물	79(75.2)	26	19	3	39	166
토지·건물·설비	32(58.2)	23	12	4	26	97
총합계	2,014(72.3)	773	494	181	946	4,408

1) 현재 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('21. 2. 9.기준)
2) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100
3) 신청취하, 처리중지, 처리불능, 분쟁조정회의 이송, 불개시, 이첩 등 조정 전 처리된 사건

2020 소비자 피해구제 연보 및 사례집

부 록

피해구제 통계표(2018~2020년)

한국소비자원

피해구제 통계표(2018~2020년)

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
물품				18,672	19,522	18,418
	식료품 및 기호품			667	759	656
		곡류·곡류가공식품		23	23	33
			쌀	5	9	13
			보리	0	0	0
			밀	0	0	0
			조	0	0	0
			수수	0	0	0
			옥수수	1	1	0
			밀가루	0	0	2
			보릿가루	0	0	0
			미숫가루	0	1	0
			콩류	0	0	1
			팥	0	0	1
			땅콩	0	0	1
			두부	0	0	1
			콩가루	0	0	0
			국수	0	2	1
			메밀국수	0	0	0
			냉면	2	0	0
			마카로니	0	0	0
			스파게티	0	0	1
			당면	0	0	0
			만두피	2	1	1
			봉지면	2	3	1
			용기면	2	0	2
			기타곡류·곡류 가공식품	9	6	8
		채소·채소가공식품		29	45	26
			감자	2	2	0
			고구마	6	7	3
			배추	6	11	3
			상추	0	0	0
			시금치	0	0	0
			무	0	0	0
			당근	0	0	2
			양파	0	0	0
			오이	3	0	0
			호박	0	0	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			토마토	1	4	2
			가지	0	0	0
			딸기	0	0	0
			참외	1	2	1
			수박	1	2	1
			김치	2	10	7
			단무지	0	0	0
			콩나물	0	0	0
			숙주나물	0	0	0
			고사리	0	0	0
			도라지	1	0	0
			기타채소·채소가공식품	6	7	5
		어패류·어패류가공식품		46	50	48
			선어(생선)	6	11	4
			게	13	12	16
			새우	2	3	1
			오징어	0	0	3
			문어	2	0	0
			낙지	0	2	0
			성게	0	0	0
			해삼	0	0	0
			멍게	0	0	0
			굴	3	4	1
			조개	2	4	1
			마른오징어	2	0	5
			마른멸치	0	0	0
			북어	0	0	0
			굴비	0	1	3
			어란염장품	0	0	0
			조림식품	0	0	0
			어포(생선포)	1	1	0
			어패류훈제품	1	0	0
			어패류젓갈	2	0	1
			어묵	3	1	3
			어육소시지	0	0	0
			기타어패류·어패류가공식품	9	11	10
		육류·육류가공식품		60	41	35
			쇠고기	1	3	3
			돼지고기	5	2	1
			닭고기	1	3	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			쇠고기포장육	6	2	4
			돼지고기포장육	7	1	1
			닭고기포장육	9	5	4
			햄	3	0	3
			소시지	2	3	0
			베이컨	1	0	0
			기타육류·육류가공식품	25	22	18
		유란류·유란류가공식품		51	39	34
			우유	28	24	18
			분유	15	10	4
			버터	0	0	1
			치즈	3	3	6
			달걀	3	1	4
			메추리알	0	0	1
			오리알	0	0	0
			기타유란류·유란류가공식품	2	1	0
		해조류·해조류가공식품		6	3	5
			미역	0	1	0
			다시마	0	0	0
			우뭇가사리	0	0	0
			한천	0	0	0
			해초조림	0	0	0
			김	4	2	3
			기타해조류·해조류가공식품	2	0	2
		과일·과일가공식품		54	45	56
			사과	6	3	16
			배	3	1	1
			감귤	6	12	2
			감	2	0	0
			복숭아	2	4	2
			포도	4	4	5
			바나나	0	0	0
			파인애플	0	0	0
			밤	1	0	1
			호두	1	2	0
			잣	0	0	0
			곶감	3	2	2
			마른대추	0	0	0
			건포도	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			혼합견과류	7	4	3
			기타과일·과일 가공식품	19	13	24
		식용종자·식용버섯류		1	2	0
			참깨	0	0	0
			들깨	0	0	0
			유채	0	0	0
			송이버섯	1	2	0
			표고버섯	0	0	0
			양송이버섯	0	0	0
			영지버섯	0	0	0
			기타식용종자·식용버섯류	0	0	0
		빵·과자류		47	58	43
			한과류	1	0	1
			떡류	6	7	0
			화채류	0	0	0
			빵	11	7	9
			케이크	4	7	6
			파이	1	0	0
			비스킷	0	0	1
			캔디	2	4	0
			초콜릿	3	4	1
			껌	0	0	0
			스낵과자	8	14	6
			아이스크림	4	4	6
			빙과	0	0	0
			피자	1	4	6
			기타빵·과자류	6	7	7
		음료		46	52	35
			홍차	1	0	1
			녹차	0	8	1
			커피	13	16	15
			코코아	0	0	0
			사이다	1	0	0
			콜라	0	0	1
			스포츠음료	0	0	0
			주스	3	3	1
			농축과즙	2	0	0
			요구르트	3	2	0
			칼피스	0	0	0
			먹는샘물	8	8	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타음료	15	15	13
		주류		3	10	6
			탁주	0	0	0
			약주	0	0	0
			청주	0	0	0
			맥주	2	2	2
			포도주	0	0	0
			사과주	0	0	0
			샴페인	0	0	0
			소주	0	0	1
			위스키	0	3	0
			브랜디	0	0	0
			진	0	0	0
			보드카	0	0	0
			기타주류	1	5	3
		조미식품		13	17	21
			참기름	0	0	0
			콩기름	0	0	0
			옥수수기름	2	0	0
			들기름	0	0	1
			마가린	0	0	0
			쇼트닝	0	0	0
			간장	0	0	0
			된장	0	0	3
			고추장	0	0	1
			식초	2	0	0
			소스	2	5	3
			마요네즈	0	0	0
			케첩	1	0	0
			잼	1	2	1
			카레	0	0	0
			고춧가루	0	0	2
			후춧가루	0	0	0
			고추	0	2	1
			마늘	2	1	1
			생강	0	0	0
			후추	1	0	0
			소금	0	0	2
			깨소금	0	0	0
			설탕	0	1	0
			물엿	0	0	0
			포도당	0	0	0
			인공감미료	0	0	0
			베이킹파우더	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			색소	0	0	0
			향신료	0	0	0
			죽염	0	0	3
			벌꿀	0	2	1
			기타조미식품	2	4	2
		건강식품		98	158	158
			알로에	0	0	0
			클로렐라	0	0	0
			로얄제리	0	0	0
			인삼제품	1	1	2
			배아유제품	0	0	0
			뱀장어유제품	0	0	0
			스쿨렌제품	0	0	0
			EPA또는 DHA제품	0	0	0
			효소함유제품	2	0	0
			자라제품	0	0	0
			영양보충용제품	2	7	6
			화분(꽃가루) 제품	0	0	1
			홍삼제품	5	8	9
			효모제품	0	1	0
			유산균함유제품	4	4	5
			스피룰리나제품	0	0	0
			감마리놀렌산 함유제품	0	0	0
			배아제품	0	0	0
			레시틴제품	0	0	0
			옥타코사놀 함유제품	0	0	0
			알콕시글리세롤 함유제품	0	0	0
			포도씨유제품	0	0	1
			식물추출물 발효제품	0	1	0
			뮤코다당·단백제품	0	0	0
			엽록소함유제품	0	0	0
			버섯제품	1	1	0
			매실추출물제품	0	0	0
			베타카로틴 함유제품	0	0	0
			키토산함유제품	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			키토올리고당 함유제품	0	0	0
			글루코사민 함유제품	0	0	0
			프로폴리스 추출제품	0	1	0
			복분자제품	0	0	0
			천마제품	0	1	0
			백수오제품	0	0	0
			기타건강식품	83	133	134
		기타 식품·기호품		190	216	156
			이유식	1	2	3
			병원식	0	0	0
			환자식	0	0	0
			찬류	2	0	0
			묵류	0	0	0
			궐련	0	0	0
			파이프담배	0	0	0
			담배	2	1	0
			다이어트식품	53	64	51
			꽃·화초·화환	23	21	20
			즉석조리식품	10	12	5
			전자담배	65	79	41
			기타식품류	34	37	36
	식생활기기			559	693	666
		냉장·냉동기기		268	318	321
			냉장고	191	201	208
			김치냉장고	68	102	107
			냉동고	5	8	4
			기타냉장·냉동기기	4	7	2
		조리기기·기구		281	364	335
			전기밥솥	14	20	14
			전기압력밥솥	31	40	29
			전기보온밥솥	3	1	0
			가스곤로	0	1	0
			전기곤로	0	0	2
			석유곤로	0	0	1
			가스오븐	0	2	0
			전기오븐	6	13	10
			전자레인지	9	7	4
			전기오븐레인지	12	8	3
			가스레인지	18	13	12
			휴대용가스레인지	1	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			석유레인지	0	0	0
			전기냄비	0	0	1
			전기프라이팬	3	6	7
			토스터기	2	2	0
			핫플레이트	2	1	0
			믹서기	28	38	38
			주서기	0	0	2
			그라인더	0	3	1
			커피밀	0	0	0
			커피메이커	28	33	45
			전기포트	10	20	16
			커터기	0	0	0
			훈제기	0	0	0
			기름제조기	0	0	0
			녹즙기	0	3	2
			냄비	18	25	27
			압력솥	9	7	4
			찜통	1	0	1
			밥솥	4	2	3
			프라이팬	10	16	17
			튀김기	9	6	7
			홍삼제조기	0	1	1
			인덕션레인지	41	53	43
			기타조리기기·기구	22	43	44
		기타 식생활기기		10	11	10
			식기세척기	0	0	0
			식기건조기	0	0	0
			기타식생활기기	10	11	10
	주방용품·설비			933	950	1,098
		식탁용품		59	62	59
			사기그릇	8	9	9
			유리·크리스탈그릇	4	7	6
			플라스틱그릇	1	3	5
			금속그릇	3	2	3
			그릇세트	6	8	6
			상	3	0	0
			커피세트	1	0	0
			컵	13	18	12
			수저	4	6	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			나이프·포크	0	4	6
			주전자	9	2	2
			밥통	0	0	0
			쟁반	1	1	1
			기타식탁용품	6	2	6
		보온·보냉기기		14	19	14
			온장고	2	2	0
			보온병	2	8	4
			아이스박스	4	0	2
			냉수통	1	2	2
			보온도시락	0	0	1
			기타보온·보냉기기	5	7	5
		부엌소모품		8	3	8
			냅킨	0	0	0
			호일(알루미늄포일)	0	0	0
			랩	0	0	0
			전기칼·칼갈이	1	0	4
			기타부엌소모품	7	3	4
		유아용·식생활용품		38	28	33
			우유병	0	0	0
			소독기	2	0	3
			기타유아용 식생활용품	36	28	30
		주방설비		814	838	984
			쌀통	0	1	4
			김치통	1	1	2
			김칫독	0	0	0
			쓰레기통	3	4	9
			정수기	0	0	0
			쓰레기압축기	21	40	39
			오존살균기	0	2	2
			연수기	7	5	5
			식기세척기	14	19	29
			식기건조기	2	4	1
			정수기	58	77	52
			정수기대여(렌트)	628	584	715
			싱크대	39	44	47
			연수기대여	19	24	38

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			(렌트)			
			음식물처리기	0	0	0
			음식물처리기 대여(렌트)	0	0	0
			기타주방설비	22	33	41
	가사용품			1,357	1,314	1,112
		재봉·세탁·청소용품		339	352	349
			재봉틀	6	2	1
			가위	2	2	1
			바늘	0	0	0
			전기세탁기	121	126	118
			탈수기	0	0	0
			전기의류건조기	56	74	75
			세탁물건조용품	3	3	4
			전기다리미	0	1	0
			스팀다리미	10	9	10
			다림질대	0	0	0
			전기진공청소기	128	123	130
			카페트청소기	1	0	0
			전기마루닦이	0	0	0
			수동청소기	7	1	4
			의류관리기 (스타일러 등)	0	0	0
			기타재봉·세탁·청소용품	5	11	6
		세정제 및 탈취제류		27	22	23
			세탁용합성세제	11	8	14
			세탁용고형비누	0	0	0
			부엌용합성세제	2	7	2
			부엌용비누	0	0	0
			화장실용세정제	2	0	0
			욕실용세정제	1	3	0
			탈취제	5	0	1
			표백제	0	1	1
			방습제	3	2	0
			기타세정제·탈취제	3	1	5
		공조·냉난방기기		768	700	514
			선풍기	43	28	30
			환풍기	3	2	2
			가습기	19	34	19
			제습기	15	9	12
			공기청정기	100	67	60
			전기스토브	3	5	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			오븐류	1	5	4
			전기팬히터	7	7	3
			전기카페트	2	1	1
			전기담요	5	1	0
			전기요	16	29	17
			레인지후드	7	5	5
			온풍기	13	6	3
			전기장판	50	66	48
			팬코일(이동식에어컨)	31	11	11
			가스스토브	0	0	1
			가스팬히터	1	1	0
			가스에어컨	52	38	43
			석유스토브	0	1	0
			석유팬히터	0	3	1
			라디에이터	0	0	1
			전기온수장판	50	49	34
			룸에어컨	272	240	179
			시스템에어컨	55	57	18
			공기청정기대여(렌트)	0	0	0
			기타공조·냉난방기기	23	35	20
		조명기기		50	47	52
			전등·전구	22	8	7
			형광등	1	1	1
			전기스탠드	5	8	7
			샹들리에	0	0	0
			삼파장램프	0	0	0
			할로겐램프	1	0	0
			LED램프	6	7	3
			기타조명기기	15	23	34
		가정용공구		19	26	16
			톱	2	4	4
			망치	0	0	0
			펜치	0	0	0
			스패너	0	0	0
			드라이버	0	0	0
			전기납땜인두	0	0	0
			사다리	5	4	0
			공구세트	6	5	2
			기타가정용공구	6	13	10
		가사장비품		102	112	91
			카펫	12	11	9

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			돗자리	2	0	0
			발	0	0	0
			커튼	19	28	25
			칸막이용커튼	0	0	0
			블라인드	19	19	9
			테이블커버	0	0	0
			소파커버	3	6	4
			거울	13	11	12
			자물쇠	4	4	3
			도어클로우저	1	0	0
			테스터	0	0	0
			저울	1	1	0
			온도계	1	0	1
			습도계	0	0	1
			체중계	1	0	2
			소화기	2	1	3
			소화용양동이	0	0	0
			가스누설경보기	0	1	0
			휴대용방범버저	0	0	0
			피난용구	0	0	0
			충전제	0	0	1
			의류방충제	0	0	0
			세면용구유니트	0	0	0
			휴지걸이	1	0	0
			전원코드	0	0	0
			전기어댑터	3	2	2
			전원타이머	0	1	0
			전기충전기	14	21	6
			변압기	4	2	2
			기타가사장비품	2	4	11
		기타가사용품		52	55	67
			주거용접착제	1	1	6
			비닐테이프	1	0	3
			비누통	0	0	0
			양복솔	0	0	0
			옷걸이	9	4	2
			문패	0	0	0
			가스호스	0	0	0
			물호스	4	5	2
			분무기	2	0	0
			성냥	0	0	0
			라이터	0	0	2
			재떨이	0	0	0
			손톱깎이	1	0	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타가사용품	34	45	49
	가구			1,283	1,482	1,421
		장롱류		152	177	140
			옷장	53	66	43
			이불장	3	4	4
			장식장	6	13	10
			찬장	0	0	1
			책장·서가	28	26	19
			신발장	1	3	3
			찻장	0	0	0
			서랍장	55	60	51
			기타장류	6	5	9
		책상·테이블류		194	252	217
			책상	27	36	28
			탁자	7	9	8
			식탁	115	149	120
			응접테이블	7	15	11
			기타책상·테이블류	38	43	50
		의자류		329	433	451
			의자	50	73	76
			소파	269	341	349
			벤치	0	1	0
			기타의자류	10	18	26
		침대류		324	357	325
			침대	189	244	204
			선반침대	3	4	4
			소파베드	5	8	6
			건강침대(흙·돌등)	17	19	19
			스프링매트리스	30	31	38
			라텍스매트리스	57	24	31
			메모리폼	2	3	0
			침대·매트리스대여(렌트)	0	0	0
			기타침대류	21	24	23
		세트가구류		94	88	72
			가구세트	77	80	58
			식당세트	0	1	0
			응접세트	0	0	0
			주방세트	5	3	3
			침실세트	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타세트가구류	12	3	11
		가구리폼 · 수리업		2	0	3
			가구리폼 ·수리	2	0	3
		기타가구		188	175	213
			싱크대	0	0	0
			문갑	0	0	0
			화장대	26	23	18
			서안	0	0	0
			경대	0	0	0
			TV대	15	6	6
			전화대	0	0	0
			기타가구	147	146	189
	광열·수도			40	29	32
		전기		10	3	9
			전기	6	2	4
			기타전기	4	1	5
		가스		22	18	16
			도시가스	21	15	11
			프로판가스·용기	1	2	1
			부탄가스·용기	0	1	2
			기타가스류	0	0	2
		석유류		0	1	0
			휘발유	0	0	0
			등유	0	1	0
			경유	0	0	0
			기타석유류	0	0	0
		수도		0	0	0
			수돗물	0	0	0
			기타수도물	0	0	0
		기타 에너지		8	7	7
			전지	4	5	6
			연탄	0	0	0
			알콜	0	0	0
			장작	0	1	1
			기타연료	4	1	0
	의류·섬유 신변용품			5,906	6,122	5,764
		한복		36	29	17
			남성용한복	7	1	1
			여성용한복	15	7	7

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			어린이용한복	11	17	8
			기타한복 관련용품	3	4	1
		양복		871	969	689
			신사복세트	33	25	35
			신사복상의	13	5	12
			신사복하의	14	7	27
			숙녀복세트	33	50	26
			숙녀복상의	43	63	39
			숙녀복하의	15	18	8
			코트	371	338	237
			원피스	343	456	298
			교복	6	6	4
			기타신사복세트	0	1	3
		간편복		1,908	1,946	1,890
			점퍼·재킷류	769	709	681
			스웨터	117	104	116
			셔츠	271	326	247
			캐주얼바지	345	314	342
			스커트	47	55	50
			스포츠웨어	175	163	130
			블라우스	99	117	82
			티셔츠	0	0	0
			니트(스웨터)	0	0	0
			기타간편복	85	158	242
		아동복		91	74	69
			아동복	56	51	59
			유아복	25	12	6
			유아용피복품	6	1	0
			기타아동복	4	10	4
		내의류		139	143	177
			남성용내의류	18	23	15
			여성용내의류	84	83	124
			아동용내의류	5	5	7
			가운·잠옷류	16	13	21
			기타내의류	16	19	10
		모피·가죽의류		146	94	99
			모피·모피의류	40	28	25
			무스탕	45	23	27
			천연피혁의류	15	13	3
			합성피혁의류	6	3	6
			기타모피·가죽의류	40	27	38
		옷감·실		5	6	7

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			한복지	0	0	0
			양복지	0	1	1
			양장지	0	0	0
			실	0	2	4
			복식재료(단추·지퍼등)	1	0	0
			기타옷감·실	4	3	2
		침구류		154	130	131
			이불·요	63	55	72
			이불·침대커버	26	24	12
			매트	25	13	11
			베개	21	11	15
			방석	1	6	4
			보료	0	0	0
			기타침구류	18	21	17
		신발		1,406	1,553	1,545
			신사화(구두·부츠 등)	157	146	141
			숙녀화(구두·부츠 등)	274	306	286
			아동화	31	53	23
			운동화	570	604	700
			등산화	22	20	27
			생활패션화(슬립온·아쿠아슈즈·장화·작업화 등)	52	38	25
			샌들·슬리퍼	172	202	210
			골프화	0	0	0
			테니스화	0	0	0
			마라톤화	0	0	0
			농구화	0	0	0
			전문스포츠화(축구화·골프화 등)	37	40	52
			기타신발·용품	91	144	81
		가방		461	408	395
			학생용가방	8	13	6
			배낭	2	0	1
			핸드백	170	145	161
			사무용가방	10	5	8
			여행용가방	35	19	8
			운동용가방	5	4	1
			기타가방	231	222	210
		액세서리·신변용품		312	298	279

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			보석·귀금속	138	154	124
			넥타이핀·커프스단추	0	1	0
			벨트	33	25	32
			지갑	46	35	53
			모자	39	31	23
			우산	7	5	4
			기타신변용품	49	47	43
		의류·섬유신변용품대여		20	27	37
			의상대여(렌트)	19	24	31
			신변용품·악세서리대여(렌트)	1	3	6
		기타 의류·섬유		357	445	429
			타올	3	4	6
			손수건	1	0	0
			앞치마	0	1	1
			넥타이	3	3	3
			머플러	14	13	8
			기타의류·섬유	336	424	411
	보건·위생용품			893	994	1,161
		의약품		21	17	20
			감기약	0	0	0
			진통제	0	0	0
			소화제	0	0	0
			외피용약	0	1	2
			피부병약	0	0	0
			안약	1	0	0
			위장약	0	0	0
			해열제	0	0	0
			관장약	0	0	0
			영양강장제	2	1	1
			비타민제	9	3	2
			소독살균제	0	0	8
			한약	0	1	0
			동물약품	0	1	1
			피임약	0	0	0
			기타약품	9	10	6
		의료용구		289	309	321
			의료용구대여(렌트)	12	18	18

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			전기맛사지기	14	26	33
			저주파치료기	1	2	1
			자기매트리스	1	0	1
			자기목걸이	1	0	4
			자기반창고	0	0	0
			이온수기	3	9	3
			혈압계	7	7	2
			체온계	18	6	23
			보청기	27	21	29
			피임용품	1	0	0
			생리용품	44	35	5
			이온치료기	1	0	0
			휠체어	1	4	2
			성기능향상기기	17	27	29
			안마의자	81	100	110
			의족	1	1	0
			안마의자대여(렌트)	0	0	0
			기타의료용구	59	53	61
		시력보조기구		80	91	63
			안경·안경테	57	52	44
			콘택트렌즈·용품	6	14	5
			시력회복기	0	0	1
			선글라스	17	23	13
			기타시력보조기구	0	2	0
		일반화장품		194	221	164
			세안류	0	2	0
			마사지류	4	9	4
			화장수류	1	0	2
			영양크림류	12	9	5
			영양오일류	0	1	0
			팩류	9	5	4
			파우더	0	0	0
			파운데이션	5	2	3
			메이크업베이스	0	0	0
			립스틱	4	2	6
			볼연지	0	0	0
			매니큐어	1	1	0
			아이라이너	1	0	1
			아이섀도	1	0	1
			마스카라	0	0	0
			아이메이크업	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			리무버			
			화장품세트	45	45	37
			기타일반화장품	111	145	101
		기타화장품		126	135	128
			샴푸	40	21	26
			헤어린스	2	3	1
			헤어크림	3	5	2
			헤어스프레이	0	0	1
			염색제	21	59	16
			비듬제거제	0	0	0
			파마약	2	2	2
			목욕용오일	1	0	0
			거품입욕제	0	0	0
			바디클렌저	2	1	4
			면도용로션	0	0	0
			면도용크림	0	0	0
			면도용비누	0	0	0
			보건위생용품 세트	2	0	4
			어린이용화장품	3	0	0
			화장비누	1	2	1
			치약	4	5	2
			선탠·선스크린 화장품	3	11	0
			탈모제	13	3	3
			발모제	4	1	1
			방취제	0	0	0
			향수	17	15	17
			보건위생용품 기타	8	7	48
		이·미용기구		129	149	130
			인조속눈썹	1	0	0
			쌍꺼풀용기구	0	0	0
			헤어드라이어	21	20	28
			전기고데기	4	8	3
			가발	14	24	14
			헤어브러시	0	3	0
			가정용이발기구	2	1	1
			면도기	4	2	1
			전기면도기	17	14	13
			칫솔	2	0	1
			전기구강세정기	3	6	2
			전동칫솔	13	5	10

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			LED마스크	0	0	0
			기타이·미용기구	48	66	57
		기타 보건·위생용품		54	72	335
			모기향	2	0	2
			에어졸살충제	0	1	3
			초음파방충기	0	1	3
			의치용품	0	0	0
			미용화장지(휴지)	0	3	0
			화장지(휴지)	2	1	2
			입욕제	0	0	0
			물티슈(휴지)	4	5	1
			체력측정기	0	1	0
			방향제	5	5	8
			기저귀	15	13	13
			마스크	0	0	1
			손소독제(손세정제)	0	0	0
			기타보건·위생용품	26	42	302
	차량 및 승용물			1,990	1,902	1,818
		승용자동차		624	530	503
			경승용차	13	19	17
			소형승용자동차	34	22	13
			중형승용자동차	333	287	303
			대형승용자동차	205	181	167
			승용겸화물자동차	0	0	0
			다목적승용차	21	18	0
			전기자동차	0	0	0
			기타승용차	18	3	3
		승합자동차		19	16	9
			소형승합자동차	6	5	1
			중형승합자동차	7	6	6
			대형승합자동차	5	2	1
			특수승합자동차	1	1	1
			기타승합자동차	0	2	0
		화물자동차		22	20	16
			소형화물자동차	21	20	16
			중형화물자동차	1	0	0
			대형화물자동차	0	0	0
			특수화물자동차	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타화물자동차	0	0	0
		특수자동차·중장비		0	0	0
			특수자동차	0	0	0
			중장비	0	0	0
			기타 특수자동차·중장비	0	0	0
		이륜자동차		53	107	46
			오토바이	33	41	45
			(구)원동기부착자전거	18	66	1
			(구)기타이륜자동차	2	0	0
		자동차부품·소모품		103	104	86
			타이어	45	35	30
			휠	7	4	7
			후사경	1	0	1
			라이트	1	2	0
			와이퍼	1	3	0
			브레이크	0	0	1
			에어백	0	0	0
			축전지	4	9	6
			연료절감기	0	3	0
			썬루프	0	0	0
			클러치	0	0	0
			오일류	1	0	1
			필터류	0	2	0
			기타자동차부품	43	46	40
		자동차용품		259	252	222
			유아용카시트(안전의자)	4	7	6
			카에어컨	0	0	0
			카오디오·스테레오	2	2	1
			자동차용소화기	0	0	0
			스노우체인	0	0	0
			원격시동경보기	1	0	1
			카TV	0	0	0
			스키캐리어	0	0	0
			보수제	0	0	0
			세정제	1	3	5
			수리공구	0	1	0
			차량네비게이션	29	42	16

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			(자동항법장치)			
			차량용블랙박스	126	87	78
			기타자동차용품	96	110	115
		자전거		53	89	118
			일반자전거	30	49	43
			어린이자전거	6	4	6
			기타자전거	9	23	16
			자전거타이어	1	1	1
			전기자전거	0	0	37
			기타자전거용품	7	12	15
		기타 승용물		131	71	109
			보트	3	3	3
			항공기	0	4	0
			킥보드	0	0	6
			전동킥보드	0	1	80
			전동휠	0	0	7
			기타승용물	128	63	13
		기타 자동차관련업		726	713	709
			중고자동차중개·매매	172	149	110
			자동차검사	0	0	2
			자동차수리·점검	205	179	148
			자동차견인	11	9	9
			자동차대여(렌트)	253	276	277
			자동차주유	18	14	28
			자동차세차	41	39	31
			자동차주차장	26	45	36
			카셰어링	0	0	65
			폐차·구조변경등 기타	0	2	3
	문화용품			1,366	1,463	1,125
		카메라·사진용품		77	63	74
			카메라	56	35	46
			비디오카메라	4	5	9
			카메라부품·용품	16	20	14
			공필름·비디오테이프	0	2	0
			기타사진용품	1	1	5
		시계류		253	358	213

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			시계	243	346	199
			시계부품·용품	0	5	5
			기타시계류	10	7	9
		광학제품		2	2	2
			망원경	1	2	0
			현미경	1	0	0
			기타광학제품	0	0	2
		악기		42	30	27
			피아노	11	7	8
			바이올린	1	0	0
			첼로	0	0	0
			플루트	0	0	2
			기타(악기guitar)	14	9	8
			피리	0	0	0
			악기용품	4	7	2
			조율서비스	0	0	0
			기타악기·용품	12	7	7
		사무용품		24	26	26
			노트·수첩·앨범등	5	3	5
			필기용구	6	5	4
			기타사무용품	13	18	17
		음향기기		164	276	233
			라디오	1	6	2
			카세트라디오	1	0	0
			휴대용미니카세트	0	0	0
			오디오세트	2	5	4
			레코드플레이어(재생)	1	0	2
			CD플레이어	2	5	2
			테이프레코더(녹음)	0	4	1
			튜너	0	0	0
			앰프	3	1	2
			스피커	14	24	15
			헤드폰·이어폰	81	175	166
			마이크	2	4	3
			가요반주기	0	2	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			MP3플레이어	6	4	3
			MD플레이어	0	0	0
			블루투스스피커	36	28	16
			기타음향기기	15	18	17
		영상기기		765	669	486
			TV	681	579	409
			CCTV	26	23	20
			VTR	0	0	0
			VTR겸용TV	1	0	0
			모니터	20	27	15
			위성방송 수신세트	0	2	1
			DVD플레이어	1	2	1
			홈씨어터시스템	1	1	1
			PMP	1	0	2
			영상게임기	6	12	8
			기타영상기기	28	23	29
		기타문화용품		39	39	64
			그림	13	9	11
			액자	9	11	12
			병풍	0	0	0
			어항	3	3	3
			공예품	1	1	3
			기타문화용품	13	15	35
	도서·음반			254	285	192
		학습교재		175	201	84
			유아용교재	10	17	13
			어학교재	11	18	9
			학위취득용교재	1	1	0
			자격증교재	13	14	4
			학습지	136	143	54
			기타교재	4	8	4
		서적·인쇄물·음반		71	77	100
			사전	0	0	0
			전집물	12	12	18
			단행본	10	6	10
			잡지	6	6	6
			신문	10	14	12
			녹화음반테이프	1	4	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			(비디오카세트LP)			
			CD·LD·DVD (영화·음악·게임)	15	18	29
			기타서적음반류	17	17	23
		도서·음반대여업		8	7	8
			도서·음반대여 (렌트)	8	7	8
	정보통신기기			1,616	1,566	1,453
		통신기기·액세서리		835	776	727
			유선전화기	0	2	2
			무선전화기	2	3	4
			유무선겸용 전화기	1	0	1
			휴대폰(2G)	13	8	7
			키폰	0	0	0
			무선호출기	0	0	0
			소형무전기	0	1	0
			통신기기 주변장치	83	73	51
			PDA단말기	0	1	3
			인터넷전화기	0	0	0
			스마트폰	610	497	505
			통신기기케이스	65	92	76
			액정보호필름	12	28	16
			셀카봉	0	4	1
			보조배터리	15	22	12
			기타통신기기	34	45	49
		컴퓨터·주변기기·소프트웨어		741	748	700
			퍼스널컴퓨터	51	70	45
			노트북컴퓨터	230	230	221
			컴퓨터모니터 (데스크탑)	60	52	71
			프린터	56	40	42
			키보드	28	17	20
			마우스	12	8	8
			보안기	0	1	0
			프린터잉크	16	10	18
			CD·DVD롬 드라이버	0	0	0
			하드디스크 드라이버	3	7	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			모뎀	0	0	0
			메인보드	12	11	20
			CPU	0	3	3
			메모리	8	9	10
			스캐너	5	4	3
			비디오카드	0	0	1
			사운드카드	1	0	0
			컴퓨터수리	69	60	55
			컴퓨터 및 주변기기대여(렌트)	1	5	2
			그래픽카드	12	17	13
			USB	2	4	4
			외장하드	20	13	10
			인터넷공유기	4	6	7
			소프트웨어	21	45	25
			태블릿PC	80	92	83
			기타컴퓨터·주변기기	50	44	35
		사무용기기		40	42	26
			복사기	3	0	0
			팩시밀리	2	0	0
			복합기	28	30	21
			타자기	0	0	0
			워드프로세서	0	0	0
			신용카드조회기	3	1	0
			금전등록기	0	0	0
			전자수첩	2	1	1
			전자사전	2	4	0
			소형전자계산기	0	1	0
			사무용기기대여(렌트)	0	3	2
			기타사무용기기	0	2	2
	스포츠·레저·취미용품			669	756	893
		스포츠·레저 기구·용품 등		250	229	291
			야구용품	0	0	1
			테니스용품	0	0	0
			물안경	6	4	1
			비치파라솔	2	4	0
			서핑보트	0	0	0
			스키용품	3	3	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			수상스키	0	0	0
			행글라이더	0	0	0
			패러글라이더	1	0	0
			텐트	41	41	50
			버너	4	4	2
			코펠	0	1	0
			낚시용품	27	21	27
			볼링용품	1	1	0
			골프용품	39	38	45
			트레이닝기구	11	10	16
			총기	0	0	0
			레포츠장비대여(렌트)	10	5	22
			기타스포츠·레저기구·용품	105	97	124
		취미용품		60	63	73
			서예용품	0	0	0
			회화·공예용품	0	1	0
			애완동·식물용품	38	47	59
			기타취미용품	22	15	14
		애완동·식물		156	223	209
			애완견	111	150	139
			애완동물기타	12	19	13
			애완곤충	0	0	0
			애완식물(화분·분재)	7	9	9
			애완고양이	26	45	48
		완구·인형		152	188	253
			작동완구	48	27	27
			조립완구	22	22	22
			장난감꽃불	2	0	2
			장난감총	3	7	5
			모형완구	36	27	38
			완구·인형대여(렌트)	0	0	0
			기타완구·인형	41	105	159
		유아용승용물		23	15	15
			유모차	12	8	8
			유아용삼륜차	2	1	0
			보행기	0	0	0
			기타유아용승용물	9	6	7

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
		놀이·게임기구		28	38	52
			그네	0	1	0
			시소	0	0	0
			미끄럼틀	1	0	0
			전자게임기구	20	30	36
			기타놀이·게임기구	7	7	16
	토지·건물 및 설비			889	958	880
		토지설비		17	15	28
			택지설비	0	0	0
			묘지설비	15	13	26
			농지·산림설비	0	1	0
			기타토지설비	2	1	2
		주택·건물		182	177	161
			단독·다가구주택	6	10	2
			아파트	144	120	108
			연립주택	2	2	1
			다세대주택	3	3	1
			오피스텔	20	31	30
			기타주택·건물	7	11	19
		건축자재		75	84	93
			커튼레일	0	1	2
			도어	5	7	13
			도어체크	0	0	0
			도어록	15	19	18
			플로어힌지(경첩)	0	0	0
			창호유리	11	20	22
			셔터	0	0	0
			합판	1	1	4
			바닥널판	0	0	0
			쪽매마루판	1	1	2
			페인트	8	7	7
			블록	0	1	0
			벽돌	1	2	0
			타일	6	3	4
			석고보드	0	2	0
			벽지·바닥재	14	14	9

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			배관재료	0	1	1
			기타건축자재	13	5	11
		공조·냉난방시스템 설비		14	14	14
			공조시스템	0	0	0
			냉난방시스템	2	4	1
			기타공조·냉난방설비	12	10	13
		보일러·온수기설비		177	134	97
			기름보일러	7	10	7
			가스보일러	88	71	58
			전기보일러	35	15	9
			연탄보일러	0	0	0
			가스온수기	5	0	1
			전기온수기	6	11	5
			태양열온수기	26	20	10
			화목보일러	10	7	7
			기타급탕시스템	0	0	0
		위생설비		96	130	89
			욕실설비	40	40	33
			세면설비	2	0	5
			화장실설비	6	18	13
			비데	15	24	16
			비데대여(렌트)	32	44	21
			기타위생설비	1	4	1
		옥외장비·설비		17	28	38
			차고	0	0	0
			대문	3	8	6
			담장	0	0	1
			정원수	0	0	0
			기타옥외장비·설비	14	20	31
		방재·방범설비		10	3	5
			집중방범·방재설비	0	0	0
			화재경보장치	1	0	1
			방범경보장치	8	2	0
			기타방재·방범설비	1	1	4
		가스·급·배수설비		13	17	29
			저수조	0	0	0
			수도꼭지	7	2	10
			우물펌프	0	3	2
			가스관	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			가스전	0	0	0
			기타가스·급배수설비	6	12	17
		전기 및 승강설비		9	21	13
			전기스위치	0	3	1
			콘센트	1	2	2
			전기배선	0	5	1
			승강설비	1	3	6
			기타전기·승강설비	7	8	3
		부동산임대차·중개		22	27	24
			가옥임대차	1	2	4
			토지임대차	0	0	0
			임대아파트	6	12	4
			상가·오피스텔 임대차	1	0	3
			기타부동산 임대차	3	3	4
			부동산중개	11	10	9
		주거관리설비		25	20	19
			인터폰	3	1	4
			비디오폰	1	4	0
			홈오토메이션 기기	1	1	1
			기타주거관리 설비	20	14	14
		인테리어설비		232	288	270
			샤시설비	9	13	17
			도배공사	17	26	27
			도색공사	1	3	1
			바닥재·마루공사	18	24	22
			발코니확장공사	1	2	1
			기타인테리어 설비	186	220	202
	농·수·축산용품			67	80	78
		농업용기계		38	42	31
			동력경운기	0	1	0
			농업용트랙터	2	2	0
			콤바인	0	0	1
			이앙기	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			육묘파종기	0	0	0
			동력예취기	2	4	1
			동력살분무기	0	0	3
			탈곡기	1	0	0
			양수기	1	1	0
			절단기	0	0	0
			도정기	0	0	0
			제초기	14	12	11
			농업용난방기	0	0	0
			농산물건조기	2	3	1
			농기계수리업	2	2	1
			기타농업용기계	14	17	13
		농업용시설자재		10	5	8
			농업용비닐	2	0	1
			비닐포트(pot)	0	0	0
			하우스용철골(파이프)	0	1	1
			하우스용철골	0	0	1
			플라스틱묘판	0	0	0
			농업용호스	0	0	0
			예초기	1	0	0
			기타농업시설자재	7	3	5
			기타농업용자재	0	1	0
		농약		4	6	5
			제초제	1	0	1
			살충제	1	1	2
			살균제	0	0	0
			기타농약	2	5	2
		비료		1	2	7
			비료	0	2	7
			성장촉진제	0	0	0
			퇴비	1	0	0
			기타비료	0	0	0
		묘목.모종.종자		9	11	19
			묘목·모종	8	7	9
			종자	0	2	3
			종균	0	0	0
			기타묘목·모종·종자	1	2	7
		축산자재		3	11	6
			착유기	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			포유기	0	0	0
			사료배합기	0	0	0
			급수기	0	0	0
			가축사료	3	7	6
			기타축산자재·용품	0	3	0
		어업용품		2	2	2
			어선	0	1	0
			어선용기계·장치	1	0	0
			어업용기구	0	0	0
			구명장비·소방설비	1	1	2
			기타어업용품	0	0	0
		기타 농업용자재		0	1	0
			플라스틱묘판	0	0	0
			농업용호스	0	1	0
	기계류기타물품			183	169	69
		기계		2	3	4
			공작기계	0	0	0
			정비기계	0	0	0
			공업용기계	1	2	4
			영업용기계	1	1	0
		기타물품		181	166	65
			가축	0	0	0
			자동판매기	1	0	0
			원석	0	1	0
			박스(포장용)	1	2	2
			기타미분류물품	179	163	63
물품 관련 서비스				4,064	3,328	5,380
	세탁 서비스			1,529	1,263	1,842
		세탁서비스		1,486	1,220	1,764
			한복세탁	16	10	24
			양복(서양식 의복)세탁	1,084	884	1,207
			피혁세탁	34	25	43
			신발세탁	197	188	283
			기타세탁서비스	155	113	207
		수선·염색서비스		43	43	78
			의류수선	28	27	58

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			의류염색	4	3	1
			기타수선·염색서비스	11	13	19
	운수·보관·관리서비스			2,534	2,064	3,538
		여객운송서비스		1,546	1,218	2,662
			철도여객운송서비스	20	26	14
			버스여객운송서비스	29	51	18
			택시여객운송서비스	8	5	7
			항공여객운송서비스	1,437	1,074	2,577
			선박여객운송서비스	16	17	7
			전세자동차운송서비스	3	0	5
			항공권	4	1	5
			대리운전	25	38	21
			기타여객운송서비스	4	6	8
		화물운송서비스		951	807	845
			일반이사운송서비스	23	27	29
			포장이사운송서비스	455	464	524
			반포장이사운송서비스	14	10	23
			용달화물서비스	8	3	4
			노선화물운송서비스	0	2	0
			택배화물운송서비스	349	223	201
			항공화물운송서비스	53	46	21
			철도화물운송서비스	0	0	0
			선박화물운송서비스	18	12	9
			꽃·화초·화환	0	0	0
			퀵서비스	8	3	2
			기타화물	23	17	32

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			운송서비스			
		보관서비스		7	11	5
			보관함 보관서비스	1	0	1
			창고보관서비스	2	0	3
			주차서비스	0	0	0
			기타보관서비스	4	11	1
		관리서비스		30	28	26
			공동주택 관리서비스	2	1	3
			건물관리서비스	0	0	0
			경비·관리 서비스	21	25	20
			기타관리서비스	7	2	3
	수리·보수·가공서비스			1	1	0
		수리·정비서비스		1	1	0
			차량점검.정비	0	0	0
			조율서비스	0	0	0
			기타수리. 정비서비스	1	1	0
서비스				14,290	17,061	19,619
	금융			2,171	3,712	3,674
		대출		18	4	7
			부동산담보대출	3	0	3
			예금·보험 담보대출	0	1	1
			주택자금대출	2	0	0
			학자금대출	0	0	0
			보증보험대출	0	0	0
			연대보증대출	0	0	0
			기타신용대출	4	1	0
			대부(사채)업체 대출	2	1	1
			기타대출	7	1	2
		리스		15	14	35
			자동차리스	15	14	35
			기타물품리스	0	0	0
		저축		12	7	3
			주택마련 예·적금(부금)	1	0	0
			원화예·적금	4	1	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			외화예·적금	1	1	0
			현물(금기타)	0	0	1
			기타예·적금	6	5	0
		카드		147	86	94
			신용카드	122	70	74
			체크카드	11	2	1
			교통카드	12	12	6
			전화카드	1	0	1
			기타카드	1	2	12
		투자		1,629	3,243	3,163
			주식	6	3	8
			펀드	1	1	1
			신탁	0	1	1
			채권	0	0	0
			투자자문(컨설팅)	1,621	3,237	3,097
			유사투자자문	0	0	51
			기타투자자문 컨설팅·상품	0	0	0
			기타투자상품	1	1	5
		할부금융		2	4	3
			자동차(할부금융)	2	4	3
			가전제품(할부금융)	0	0	0
			기타상품	0	0	0
		기타금융		348	354	369
			전당포	2	0	2
			상품권	57	54	67
			복권	3	3	0
			각종쿠폰류(무료통화권포함)	51	61	36
			부당채권추심	4	2	1
			신유형상품권	111	174	232
			가상화폐	112	57	27
			기타금융상품	8	3	4
	보험			1,183	895	1,174
		민영보험		844	655	939
			저축성보험	14	5	9
			변액보험	15	18	8

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			연금보험	31	17	22
			자동차보험	66	41	65
			건강(암·기타질병)보험	458	338	511
			상해보험	61	72	75
			화재보험	4	6	4
			종신보험	75	61	76
			통합보장보험	25	24	19
			단체보장보험	9	1	4
			교육보험	3	1	0
			여행자보험	4	3	1
			제조물·생산 및 영업배상보험	23	15	22
			보증보험	1	0	0
			실손보험	26	41	82
			기타민영보험	29	12	41
		유사보험		339	240	235
			상조서비스	265	191	171
			공제보험	73	48	63
			기타유사보험	1	1	1
	정보통신서비스			2,368	2,551	2,958
		전신·우편		3	9	6
			전보·전신환	0	0	0
			우편	0	0	0
			기타정보통신	3	9	6
		유선전화		18	13	11
			국내전화	14	10	8
			국제전화	4	3	3
		이동통신		1,181	1,215	1,282
			무선호출서비스	0	0	0
			이동전화서비스	1,111	1,140	1,216
			기타이동통신	70	75	66
		정보이용		500	782	1,092
			PC통신서비스	0	0	0
			인터넷서비스	3	3	1
			전화이용서비스	6	3	5
			인터넷정보이용서비스	145	378	532
			인터넷게임서비스	101	71	64
			전화카드	0	0	0
			모바일정보	81	150	164

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			이용서비스			
			모바일 게임서비스	139	132	248
			기타정보 이용서비스	25	45	78
		방송서비스		107	101	88
			공중파방송	1	3	0
			위성방송	12	7	13
			케이블TV	36	35	21
			유선방송	52	54	47
			기타방송서비스	6	2	7
		광고서비스		5	9	7
			방송광고	0	0	0
			신문광고	0	0	0
			기타매체광고	5	9	7
		인터넷서비스		554	422	472
			초고속인터넷	406	293	357
			IPTV	43	44	35
			인터넷전화	9	6	6
			무선인터넷	39	21	11
			기타인터넷 기반서비스	57	58	63
	교육서비스			1,003	1,267	1,241
		학교교육서비스		39	61	38
			유치원	2	1	4
			초·중·고등학교	0	0	0
			대학·대학원	5	5	8
			어린이집 (놀이방)	0	0	0
			기타교육서비스	32	55	26
		사설강습서비스		468	643	545
			일반강습 (입시학원등)	117	99	121
			외국어강습	47	105	109
			메이크업강습	17	15	20
			전산강습	8	4	5
			운전강습	19	14	14
			각종자격 취득강습	95	89	78
			고시원이용	0	0	0
			독서실이용	0	0	0
			공부방이용	1	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타사설 강습서비스	164	317	198
		방문·통신교육서비스		482	526	640
			방문.전화교육	0	0	0
			인터넷교육서비스	438	486	564
			방문교육	19	16	33
			전화교육	6	2	3
			국내캠프	4	0	3
			국외캠프	5	15	3
			기타방문·통신 교육서비스	10	7	34
		자격시험		14	37	18
			국가자격(능력)시험	2	4	0
			민간자격(능력)시험	4	3	0
			영어자격(능력)시험	5	7	11
			언어(능력)자격 시험기타	1	0	1
			자격시험기타	2	23	6
	문화·오락 서비스			4,719	5,304	6,703
		여행		1,054	1,004	1,152
			국내여행	58	55	57
			국외여행	977	910	1,071
			기타여행	19	39	24
		숙박시설		816	904	1,353
			호텔.여관	1	0	0
			호텔	340	382	507
			여관(모텔)	30	31	24
			펜션	160	158	282
			콘도	20	7	12
			민박기타	3	3	6
			기타숙박시설	262	323	522
		관람·감상		204	333	135
			예술	0	0	0
			스포츠관람	27	18	20
			미술전시관람	1	3	2
			각종공연관람	110	235	85
			연극관람	4	4	2
			영화관람	53	60	20
			기타관람·감상	9	13	6
		회원권		2,111	2,400	3,522

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			콘도회원권	205	167	138
			골프회원권	62	58	63
			종합체육시설 회원권	41	80	54
			수영장회원권	25	14	29
			테니스장스쿼시 회원권	7	5	7
			레저·이벤트 회원권	29	27	21
			할인회원권	26	25	10
			헬스장	1,634	1,925	3,068
			필라테스	0	0	0
			요가	0	0	0
			기타회원권	82	99	132
		사진촬영·처리		113	153	159
			사진촬영	109	150	157
			현상·인화	4	3	2
		기타문화·오락서비스		421	510	382
			스포츠시설이용	285	343	233
			레저시설이용	49	60	74
			유통시설이용	26	42	28
			공공시설	3	9	3
			기타문화·오락시설이용	58	56	44
	의료서비스			812	760	763
		병·의원서비스		743	682	694
			산부인과	31	18	27
			정형외과	110	105	81
			외과	33	36	42
			내과	69	41	51
			신경외과	66	53	56
			성형외과	104	74	93
			안과	34	28	27
			이비인후과	13	7	17
			피부과	59	76	79
			비뇨의학과	14	23	14
			소아청소년과	6	3	2
			영상의학과	2	1	0
			정신건강의학과	4	4	2
			흉부외과	10	7	3
			재활의학과	5	3	3
			마취통증의학과	7	5	10
			가정의학과	0	3	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			치과	134	153	148
			신경과	5	2	8
			방사선종양학과	2	0	0
			병리과	0	0	0
			진단검사의학과	0	0	0
			결핵과	0	0	0
			핵의학과	0	0	0
			산업의학과	0	0	0
			응급의학과	6	19	12
			기타병·의원 서비스	29	21	15
		한방서비스		32	47	33
			한방진료	1	3	4
			한의원	31	44	29
			기타한방서비스	0	0	0
		약국서비스		2	0	2
			약국	2	0	2
		수의서비스		19	14	13
			동물병원	19	14	13
		유사의료서비스		0	0	0
			유사의료	0	0	0
		기타 의료서비스		16	17	21
			기타의료서비스	16	17	21
	보건·위생 서비스			589	756	717
		이·미용서비스		490	622	560
			이용서비스	0	2	4
			미용서비스	199	249	273
			피부·체형 관리서비스	221	249	197
			애완동물이·미용서비스	6	9	10
			기타이·미용서비스	64	113	76
		목욕서비스		38	49	50
			공중목욕탕	32	39	44
			온천탕	1	1	1
			기타목욕서비스	5	9	5
		위생서비스		60	75	105
			쓰레기수거	0	0	0
			분뇨수거	0	0	0
			건물청소서비스	55	67	95
			하수도위생서비스	4	2	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			기타위생서비스	1	6	8
		복지서비스		1	10	2
			아동복지	0	0	0
			노인복지	0	8	2
			기타복지서비스	1	2	0
	법률·행정서비스			45	56	57
		행정서비스		2	7	1
			주거환경	0	0	0
			세무	0	0	0
			교통	1	0	1
			형사	0	0	0
			병무	0	0	0
			법률(행정)	0	0	0
			노동	0	0	0
			기타행정서비스	1	7	0
		법률서비스		39	42	50
			변호서비스	24	29	25
			법무서비스	11	8	13
			대서서비스	0	1	0
			행정서비스	2	0	0
			기타법률서비스	2	4	12
		기타 전문서비스		4	7	6
			공인회계서비스	0	0	0
			세무서비스	1	2	2
			변리서비스	0	1	1
			감정평가서비스	0	1	0
			손해사정서비스	0	1	1
			관세서비스	0	0	0
			기타전문서비스	3	2	2
	기타서비스			1,400	1,759	2,331
		관혼상제		278	397	529
			예식관련서비스	0	0	0
			장의관련서비스	7	7	5
			예식서비스	153	222	395
			결혼준비 대행서비스	90	137	94
			기타예식 관련서비스	22	26	20
			기타관혼상제	6	5	15
		가사서비스		53	32	59
			가사도우미	4	1	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			산후조리원	26	17	37
			기타가사서비스	23	14	20
		음식서비스		229	249	533
			외식	187	201	484
			식사배달	25	27	35
			출장요리	0	0	0
			연회서비스 (돌잔치,회갑 등)	0	0	0
			기타음식관련 서비스	17	21	14
		알선·중개·번역서비스		385	438	426
			직업안내	0	1	3
			결혼상담소	0	0	0
			부업알선	10	13	23
			유학.이민알선	0	0	0
			번역·통역서비스	4	4	2
			부동산중개	0	0	0
			자동차중개	0	0	0
			국내결혼중개	253	309	257
			국제결혼중개	29	21	19
			국내연수알선	1	2	2
			해외연수알선	12	7	18
			해외유학알선	48	44	70
			취업·이민알선	23	25	24
			기타알선·중개· 번역서비스	5	12	8
		사설학습실		83	109	145
			고시원이용	77	92	100
			독서실이용	4	16	44
			공부방이용	2	1	1
		기타서비스		370	527	634
			대리점계약	0	0	0
			컴퓨터S/W개발 (홈페이지제작)	4	7	3
			운명감정서비스	0	0	5
			흥신소	0	1	0
			감정서비스	0	1	1
			물품가격·지수· 품질표시	0	0	0
			공병	0	0	0
			자료문의	0	1	0
			인쇄서비스	17	24	13
			복사서비스	1	1	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			미분류컨설팅(자문)	22	15	21
			중고전자제품 매매업	9	3	8
			미분류대여(렌트)	203	365	500
			미분류수리가공	14	10	13
			기타미분류서비스	99	98	69
			기타	1	1	0
		대여(렌트)서비스		2	7	5
			정수기대여(렌트)	1	0	1
			의상대여(렌트)	0	0	0
			신변용품·액세서리 대여(렌트)	0	0	0
			의료용구대여(렌트)	1	0	0
			자동차대여(렌트)	0	1	2
			컴퓨터·주변기기 대여(렌트)	0	0	0
			사무용기기대여(렌트)	0	0	0
			도서·음반대여(렌트)	0	0	0
			레포츠장비대여(렌트)	0	0	0
			완구·인형대여(렌트)	0	0	0
			비데대여(렌트)	0	1	1
			연수기대여(렌트)	0	0	0
			기타대여(렌트)서비스	0	5	1
	렌탈·리스·임대차			0	1	1
		렌탈·리스		0	1	1
			사무용기기대여	0	0	0
			장비대여	0	0	0
			렌트카	0	0	0
			의상대여	0	0	0
			레포츠장비대여	0	0	0
			완구대여	0	0	0
			도서.테이프.CD대여	0	0	0
			기타렌탈.리스	0	1	1
		부동산임대차		0	0	0
			가옥임대차	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2018년	2019년	2020년
			토지임대차	0	0	0
			임대아파트	0	0	0
			상가·오피스텔 임대차	0	0	0
			기타부동산임대차	0	0	0

2020 소비자 피해구제 연보 및 사례집

인 쇄 / 2021년 3월 31일
발 행 / 2021년 3월 31일
발행인 / 한국소비자원 원장 이희숙
인쇄인 / (사)한국장애인 유권자연맹 인쇄사업부 ☎ 02-325-1585

발 행 / 한국소비자원
주 소 / 27738 충북 음성군 맹동면 용두로 54(두성리 600)
인터넷 / www.kca.go.kr
전 화 / 피해구제국(Tel.043-880-5771~7)
등 록 / 제3-348호(1991년 5월 17일)